발 간 등 록 번 호
74-8140000-000363-13

행복한 학교 학생중심 충남교육

사학기관 공공성 강화를 위한

2021 사학기관 업무 길라잡이



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

사학기관
업무 길잡이
발간사



충남교육은 급변하는 미래사회를 대비하고, 행복하게 변화하는 학교를 위해 충남미래교육 2030을 추진하고 있습니다. 첫 마음 그대로 '학생중심 충남교육'의 비전을 실현하고자 집단지성을 발휘하고 있습니다.

충남의 미래 인재 육성을 위해 함께 힘을 모으고, 헌신과 노고를 아끼지 않는 사립학교 및 학교법인 관계자 여러분들께 존경의 인사를 드립니다.

우리나라 사학은 개화기 근대학교 설립 시기부터 100년을 내다보고 인재를 양성하며, 국가 발전의 한 축을 담당해 왔습니다. 사학은 현대에 이르러서도 고유의 건학이념을 바탕으로 다양하고 독창적인 교육활동을 전개하고 있습니다.

우리 교육청은 학교 혁신과 민주적 조직문화 확산, 재정 운영 투명성과 학교시설 관리의 효율성 등 학교 운영 지원을 위한 다양한 자료개발에 힘쓰고 있습니다. 이번에 발간하는 「2021 사학기관 업무 길잡이」는 기존의 업무편람을 개정 · 보완하여 사학기관 업무담당자들의 이해를 돕기 위해 필요한 내용을 알기 쉽게 정리하였습니다.

본 업무 길잡이는 학교법인의 설립과 해산에서부터 정관, 이사회 운영, 재산, 회계에 이르기까지 사학기관에서 반복적으로 수행하는 업무의 처리 기준을 제시하고 현행법규를 바탕으로 판례와 질의 · 회신 자료를 추가 수록하여 업무담당자의 활용도를 높였습니다.

이 자료가 사립학교 및 학교법인 운영의 길잡이가 되어 체계적이고 효율적인 업무 수행에 도움이 되기를 바라며, 사학기관 업무 길잡이 개발 및 발간을 위하여 수고하신 관계자 여러분들의 노고에 깊이 감사드립니다.

2021년 12월

충청남도교육감 김 지 철

사학기관 공공성 강화를 위한
2021 사학기관 업무 길잡이

목 차

제1장 학교법인 일반

Ⅰ. 사립학교법의 이해 ····· 3
Ⅱ. 학교법인의 이해 ····· 12
Ⅲ. 관할청의 역할 ····· 18
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 20

제2장 학교법인 설립과 해산

Ⅰ. 학교법인의 설립 ····· 29
Ⅱ. 학교법인의 해산 및 청산 ····· 50
Ⅲ. 판례 및 질의회신 ····· 63

제3장 학교법인 정관

Ⅰ. 정관의 개념 ····· 71
Ⅱ. 정관의 기재사항 ····· 72
Ⅲ. 정관변경 업무처리 방법 ····· 75
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 85

제4장 학교법인 기관

Ⅰ. 임원 ····· 95
Ⅱ. 이사회 운영 ····· 139
Ⅲ. 판례 및 질의회신 ····· 145

제5장 사고법인 관리

Ⅰ. 임원 취임의 승인 취소 및 임시이사 선임 ····· 157
Ⅱ. 판례 및 질의회신 ····· 179

목 차

제6장 학교법인 재산

Ⅰ. 학교법인 재산 ····· 187
Ⅱ. 학교법인 재산의 용도변경 ····· 200
Ⅲ. 학교법인 재산의 취득·처분 ····· 206
Ⅳ. 학교법인 재산의 담보제공 및 차입 ····· 233
Ⅴ. 학교법인 재산의 의무부담 및 권리포기 ····· 244
Ⅵ. 학교법인 기본재산의 임대 ····· 245
Ⅶ. 학교법인 재산의 시효취득 및 멸실 ····· 249
Ⅷ. 학교법인의 수익사업 ····· 254
Ⅸ. 판례 및 질의회신 ····· 256

제7장 학교법인 회계

Ⅰ. 학교법인 회계의 일반원칙 ····· 269
Ⅱ. 학교법인의 예산 ····· 273
Ⅲ. 학교법인의 결산 ····· 285
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 291
Ⅴ. 서식모음 ····· 300

부 록

• 학교법인 및 사립학교 현황 ····· 337

제 1 장

학교법인 일반

Ⅰ. 사립학교법의 이해 ····· 3
Ⅱ. 학교법인의 이해 ····· 12
Ⅲ. 관할청의 역할 ····· 18
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 20

제1장 학교법인 일반

Ⅰ 사립학교법의 이해

1. 사립학교법의 의의

가. 개념

국가 또는 지방자치단체가 설치·운영하는 국·공립학교를 규율하는 법령에 대응하는 개념으로 사인(私人)이 설치·경영하는 사립학교를 국가 법규의 규율 대상으로 삼고자 하는 법률로써, 사적 자치 영역이었던 사학교육 관계를 국가적 차원에서 지원, 통제 등의 규율을 행함으로써 공적인 영역의 의미를 갖는다.

나. 목적

사립학교법

제1조(목적) 이 법은 사립학교의 특수성에 비추어 그 자주성을 확보하고 공공성을 높임으로써 사립학교의 건전한 발달을 도모함을 목적으로 한다.

1) 사립학교의 특수성

국·공립학교는 국가 또는 지방자치단체의 시설과 예산으로 유지되는 데 비하여 사립학교는 사인의 기부 재산 등에 의하여 설립·운영되는 것을 원칙으로 한다.

「교육기본법」 제25조에서는 "국가와 지방자치단체는 사립학교를 지원·육성하여야 하며, 사립학교의 다양하고 특성 있는 설립목적이 존중되도록 하여야 한다."라고 규정하여 사립학교의 특수성을 확인하고 있다.

2) 사립학교의 자주성

사립학교의 설립은 사적 재산의 출연 행위에 의하여 비롯되며 그 운영 또한 독립적인 법안에 의해 행하여지기 때문에 사립학교법은 사적 자치를 보장하여 자율적 교육활동을

확보할 수 있다. 그러나 사립학교의 자주성을 지나치게 강조할 경우 학교가 가지고 있는 국가의 교육정책을 수행하는 공적기관으로서의 성질, 즉 공공성을 확보하기가 어려울 뿐만 아니라 「초·중등교육법」에 준거하는 학교로서의 의미를 유지할 수 없게 될 우려 또한 없지 않다.

사립학교는 설립자가 사인이지만 공공성을 해하지 않는 한도 내에서 자주성을 존중하는 것이 바람직하다.

3) 사립학교의 공공성

사립학교는 국가가 해야 할 의무인 국민의 교육을 받을 권리를 사적인 영역에서 보장·실현하고 있고 그에 따라 사인이 설치하는 사립학교일지라도 공공복리를 위한 사업을 하는 공적 성질을 가지는 것에 유래한다.

학교 교육사업은 사회공공의 복지를 위하여 그 의의가 인정되는 만큼 사립학교라 할지라도 설립자의 사익에 봉사하거나 자의적 경영에 맡겨져서는 아니 된다.

위와 같은 공공성 측면만 강조한다면 학교 교육이 가지는 공적 성질을 확보하기 위하여 국·공립학교와 마찬가지로 사립학교의 경영에 관하여서도 관할청이 사회공공의 입장에서 관여할 수 있도록 관할청의 권한을 도모하여야 한다는 의견도 가능하다.

그러나 사립학교는 그 특성에서 볼 때 자주성을 존중하여야 한다는 원칙이 있으므로 「사립학교법」은 관할청의 권한 강화에 의한 사립학교의 공공성의 확보라는 방법을 채택하지 않고 사립학교 또는 학교법인의 조직 운영에 대하여 법적으로 규제하는 방식으로 공공성을 확보하고 있다.

❑ 대법원 판례를 통한 사립학교의 특수성 및 자주성과 공공성의 의미

◦ 특수성

국가와 지방자치단체가 아닌 학교법인이나 사인이 설립·운영하는 학교라는 법적 성격과 독자적인 건학 정신, 전통 및 학풍을 가지고 있음

◦ 자주성

사립학교는 설립자의 의사와 재산으로 독자적인 교육목적을 구현하기 위해 설립되는 것이므로 사립학교 설립의 자유와 운영의 독자성을 보장하는 것은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 본질적 요체

◦ 공공성

사립학교는 국민의 교육받을 권리를 보장하는 기관으로서 공교육기관의 하나이며, 교육이라는 공공적 가치에 이바지하고 있음

(대법원 2007. 5. 17., 선고, 2006다19054, 전원합의체 판결)

2. 사립학교법의 구성

목 차		조 항	주 요 내 용
제1장	총 칙	제1조~제4조	◦ 사립학교법의 목적과 용어 정의 ◦ 학교법인이 설치·경영 할 수 있는 학교의 범위 ◦ 관할청의 범위 등
제2장	학교법인	제5조~제49조	◦ 학교법인의 자산, 설립, 권리능력 등 ◦ 설립허가, 출연자의 정관기재, 정관의 보충, 설립의 시기 등 ◦ 임원의 선임·임기·직무, 개방이사 추천·선임 등 ◦ 이사회의 기능 및 역할 등 ◦ 사학분쟁조정위원회 및 임시이사 ◦ 학교법인의 재산에 관한 사항 ◦ 법인 및 학교 회계에 관한 사항 ◦ 학교법인의 해산과 합병에 관한 절차에 관한 사항 ◦ 사학기관 지원과 감독에 관한 사항 ◦ 정관변경 ◦ 수익사업의 정지명령, 해산명령과 청문 ◦ 해산 후 기록물 관리
제3장	사립학교 경영자	제50조~제51조	◦ 학교법인의 조직변경 ◦ 학교법인 관련조항 준용규정
제4장	사립학교 교원	제52조~제69조	◦ 사립학교 교원의 자격, 임용, 복무, 연수 ◦ 사립학교 교원의 신분보장 및 사회보장 ◦ 징계의 사유 및 종류 ◦ 교원징계위원회 설치 및 의결 등에 관한 사항
제5장	보 칙	제70조~제72조의2	◦ 사립학교의 교육에 관한 보고·조사 등 ◦ 사무직원의 임용, 퇴직, 징계 등 ◦ 권한의 위임 ◦ 임원의 친족 교직원 공개 ◦ 청렴의무 ◦ 사학기관 행동강령
제6장	벌 칙	제73조~제74조	◦ 벌칙 및 과태료

3. 사립학교법의 주요 개정 연혁

◎ 사립학교법의 주요 개정 사항

개정 연혁			주 요 내 용
제 정	법률 제1362호	'63. 6. 26.	◦총칙, 학교법인, 사립학교 경영자, 사립학교 교원, 보칙 및 벌칙 등 총 6장 11절 74개 조항 및 부칙
제2차 개정	법률 제1664호	'64. 11. 10.	◦임원취임 승인취소 요건·절차 신설
제6차 개정	법률 제2587호	'73. 3. 10.	◦학교장 및 학교법인 임원의 취임 결격사유 신설
제7차 개정	법률 제2649호	'73. 12. 30.	◦사립학교 교원에 대한 연금제도 도입
제8차 개정	법률 제2775호	'75. 7. 23.	◦사학 교원의 직위 해임 제도 신설, 학교법인 정관변경 절차의 간소화
제12차 개정	법률 제3114호	'78. 12. 5.	◦출연자에 대한 생계비 보조 허용
제16차 개정	법률 제4226호	'90. 4. 7.	◦학교장 임명 관할청 승인제도 폐지, 교원인사위원회의 중·고 설치, 학교장 임명승인 취소권 폐지, 임시교원제도와 교원의 명예퇴직제도 도입 등 전면 재정비
제21차 개정	법률 제5274호	'97. 1. 13.	◦이사수 제한의 완화, 이사의 교육경험 요건 연장, 사학교원 휴직 요건 확대 등
제22차 개정	법률 제5345호	'97. 8. 22.	◦외국인 이사 확대 특례, 고등학교 이하 각급학교 학교법인의 해산 및 잔여재산 귀속 특례 마련
제28차 개정	법률 제6004호	'99. 8. 31.	◦수익사업신고의무 폐지 등 행정규제기본법에 의한 규제정비, 이사 또는 감사 선임제한 조건 변경, 임시이사의 재임기간 명시 및 정이사 선임 금지 등
제33차 개정	법률 제7118호	'04. 1. 29.	◦고등학교 이하 설치·경영 영세사학의 해산 유도
제37차 개정	법률 제7802호	'05. 12. 29.	◦개방이사·감사제 도입, 이사취임 승인취소 사유 확대, 임원 직무 집행 정지권 신설, 임시이사 선임, 학교법인 정상화에 관한 규정 신설, 문제 임원의 복귀 기간 연장 및 절차 엄격화, 학교장 임기제한, 법인이사장의 배우자 및 직계존비속등의 학교장 임명제한, 각급학교 교원 신규 채용의 공개 전형 의무화 등

개정 연혁			주 요 내 용
제38차 개정	법률 제8529호	'07. 7. 19.	◦사립학교 교원의 육아휴직 사유 확대
제39차 개정	법률 제8545호	'07. 7. 27.	◦ 개방이사추천위원회 구성, 사학분쟁조정위원회 설치 및 운영, 임원의 겸직금지 완화, 임원취임의 승인취소 사유 완화
제42차 개정	법률 제8888호	'08. 3. 14.	◦ 교원의 재직 중 파면·해임사유를 강화하여 재임용 금지요건 강화, 사립교원의 전문성 등을 강화하기 위해 고용휴직 사유 확대
제45차 개정	법률 제10637호	'11. 5. 19.	◦ 임명제한 대상 교원의 범위를 명확하게 규정 (교원에는 기간제교원, 유치원강사, 산학겸임교사 포함)
제46차 개정	법률 제10871호	'11. 7. 21.	◦ 교원의 징계사유 중 금품 및 향응 수수, 공금 횡령·유용의 경우는 시효기간을 3년에서 5년으로 연장
제47차 개정	법률 제10906호	'11. 7. 25.	◦ 교비회계의 수입인 수업료 기타 납부금을 별도 계좌 관리 ◦ 대학교육기관에서 적립하는 적립금 운용 세부 사항 규정
제48차 개정	법률 제11216호	'12. 1. 26.	◦ 원격영상회의 방식의 이사회 개최 제도 도입 ◦ 정관변경을 사전인가제에서 사후보고제로 전환
제49차 개정	법률 제11622호	'13. 1. 23.	◦ 교비회계를 등록금회계와 비등록금회계로 구분 경리하고 학교가 받은 기부금을 교비회계 수입으로 처리 ◦ 교비회계 예산편성 및 결산시 등록금 심사위원회 심사 의결 ◦ 대학운영 법인 결산서 제출시 학교법인과 독립한 공인회계사 또는 회계법인의 감사증명서 및 부속 서류 첨부
제50차 개정	법률 제11690호	'13. 3. 23.	◦ 타법 개정(정부조직법 전부개정)
제51차 개정	법률 제12125호	'13. 12. 30.	◦ 공공 또는 교육·연구의 목적으로 교육용기본재산을 국가, 지방자치단체, 연구기관 등 무상 귀속시 교비회계를 다른 회계로 전출 가능

개정 연혁			주 요 내 용
제52차 개정	법률 제13224호	'15. 3. 27.	◦ 유치원회계는 유치원운영위원회의 자문을 거쳐 학교장이 집행하되, 유치원운영위원회를 두지 아니한 경우는 학교장이 집행 ◦ 사립학교 교원의 당연 퇴직사유로 명확히 할 수 있도록 국가공무원법제33조 제6호의2를 적용할 때 '공무원'은 '교원'으로 보도록 규정 ◦ 사립학교 교원에 대해서도 교육공무원과 같이 불임·난임으로 장기간의 치료가 필요할 경우 휴직할 수 있도록 함 ◦ 관할청이 징계를 요구한 사립학교 교원에 대한 징계의 의결이 징계사유에 비추어 가볍다고 인정되는 경우 관할청이 해당 교원의 임면권자로 하여금 교원징계위원회에 재심의를 요구할 수 있도록 함 ◦ 사립학교 교원의 징계사유의 시효를 징계사유가 발생한 날부터 3년으로 하되, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 성범죄 등의 경우에는 5년이 지난 경우에는 징계의결 요구를 할수 없도록 함
제53차 개정	법률 제13573호	'15. 12. 22.	◦ 제70조2에 따라 임명된 사무직원의 당연 퇴직에 대하여는 제57조를 준용하며 이 경우 '교원'은 '사무직원'으로 봄
제54차 개정	법률 제13936호	'16. 2. 3.	◦ 「교원지위향상을 위한 특별법」을 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」으로 개정
제55차 개정	법률 제13938호	'16. 2. 3.	◦ 징계처분을 피하기 위한 사립학교교원의 의원면직을 제한 ◦ 성폭력범죄 등으로 수사·조사 중인 교원에 대한 직위해제 ◦ 입양휴직제도 도입
제56차 개정	법률 제14154호	'16. 5. 29.	◦ 사립학교의 장이 이사장과 친족관계에 해당하게 된 경우에는 그 친족 관계에 해당하게 된 날로부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받도록 함

개정 연혁			주 요 내 용
제57차 개정	법률 제14468호	'16. 12. 27.	◦ 사립특수학교 설립주체를 학교법인으로 제한 ◦ 10년이상 재직 교원에 대한 무급휴직 기회 부여
제58차 개정	법률 제15022호	'17. 10. 31.	◦「주식회사의 외부감사에 관한법률」을 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」로 개정
제59차 개정	법률 제15040호	'17. 11. 28.	◦ 교육부장관은 학교법인의 회계감사에 대한 감리 업무를 외부회계감사 및 감리에 관한 전문성을 갖춘 법인이나 단체에 위탁 가능
제60차 개정	법률 제15555호	'18. 4. 17.	◦ 사립학교 교원의 성폭력범죄 행위, 아동·청소년대상 성범죄 행위, 성매매행위, 성희롱 행위에 대한 징계시효를 현행 5년에서 10년으로 연장
제61차 개정	법률 제15954호	'18. 12. 18.	◦ 교원의 임용권자는 관할청의 해임 또는 징계요구가 있는 경우 특별한 사유가 없는 한, 교원징계위원회에 해당 교원에 대한 해임 및 징계의결을 요구하도록 의무화 ◦ 부정임용 면직사유 추가
제62차 개정	법률 제16219호	'19. 1. 15.	◦ 학교법인의 임원 또는 사립학교 경영자 등이 교육관계 법령을 위반하여 관할청으로부터 회수 등 재정적 보전을 필요하는 시정요구를 받았으나 이를 이행하지 않고 해산되는 경우, 정관으로 지정한 자가 학교법인 해산 일을 기준으로 10년 이내의 기간 중 사립학교의 대표자 또는 임원 등에 해당하는 보직에 있거나 있었던 경우에는 그 지정이 없는 것으로 봄
제63차 개정	법률 제16310호	'19. 4. 16.	◦ 사립학교의 교원징계위원회가 대상교원의 행위의 유형, 정도 및 징계의결이 요구된 근무태도 등을 고려하여 정해진 징계기준 및 감경기준 등에 따라 징계의결
제64차 개정	법률 제16439호	'19. 8. 20.	◦ 사립학교 교원도 의원면직을 신청한 경우 모든 징계사유에 대해 수사기관 등의 확인을 거치도록 함 ◦ 사립학교 교원의 정직처분 시 보수의 전액을 감하도록 함
제65차 개정	법률 제16672호	'19. 12. 3.	◦ 고등기술학교·공민학교를 고등기술학교로 함
제66차 개정	법률 제16674호	'19. 12. 3.	◦ 각급학교 장의 임기는 4년을 초과할 수 없고, 중임할 수 있다. 다만, 초·중학교 및 특수학교 장은 1회에 한하여 중임할 수 있도록 함

개정 연혁			주 요 내 용
제67차 개정	법률 제16679호	'19. 12. 3.	◦ 대학교육기관의 등록금심의위원회의 심사·의결의 고등교육법 적용 조항 수정
제68차 개정	법률 제16874호	'20. 1. 29.	◦ 임원의 겸직금지에 대하여 유치원만을 설치·경영하는 이사장에 대한 예외규정 삭제 ◦ 교비회계에 속하는 수입이나 재산을 다른 회계에 전출·대여하거나 목적외로 부정하게 사용할 수 없도록 규정
제69차 개정	법률 제17078호	'20. 3. 24.	◦ 임원선임 시 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 합산한 교육경험이 3년 이상인 사람으로 하고 자격을 구체적으로 명시 ◦ 해산된 학교법인 등에 대한 기록물 관리조항 신설
제70차 개정	법률 제17493호	'20. 10. 20.	◦ 대학 교육기관의 장 등이 재난으로 인한 사유로 학생을 지원할 필요가 있는 경우, 이사회의 의결로 기존 적립금을 학생지원 목적으로 변경하여 사용할 수 있도록 함.
제71차 개정	법률 제17659호	'20. 12. 22.	◦ 비위행위가 배임, 절도, 사기 등인 경우에 징계 시효를 3년에서 5년으로 강화 ◦ 성 비위 사건으로 징계를 받은 교원의 일정 기간(5년 이상 10년 이하) 학급의 담임을 맡을 수 없도록 함.
제72차 개정	법률 제18372호	'21. 8. 10.	◦ 고등학교 이하 사립학교 교원 강등처분 규정 ◦ 학교법인은 기본재산에 관한 소송절차가 개시된 때와 완결된 때에는 그 사실을 관할청에 신고하도록 하고, 위반 시 과태료를 부과 ◦ 고등학교 이하 사립 교원의 휴직과 복직에 관한 사항을 해당 학교법인의 정관이 정하는 바에 따라 학교의 장에게 위임할 수 있도록 함 ◦ 사립학교 교원의 성비위에 대한 징계처분이 있는 경우 피해자에게 징계결과를 통보할 수 있도록 함 ◦ 초·중등 사립학교 사무직원을 신규채용하는 경우 공개전형에 의하도록 하고, 「지방공무원법」에 따른 채용시험 부정행위자에 대한 처리를 준용

개정 연혁			주 요 내 용
제73차 개정	법률 제18460호	‘21. 9. 24.	◦ 임원취임승인취소 사유에 관할청의 교직원에 대한 징계요구에 따르지 아니한 경우 ◦ 임원의 결격사유 강화, 임원 결격사유에 해당 하는 경우 당연퇴임 ◦ 사립학교에 두는 학교운영위원회를 심의기구로 격상 ◦ 사립학교 교원 신규채용에는 시·도교육청에서 관리·운영되는 필기시험을 거치도록 함 ◦ 징계의결 재심의를 위하여 시·도 교육청에 징계심의위원회를 설치함 ◦ 교원징계위원회가 징계를 의결하였을 때 징계의결서를 임용권자뿐만 아니라 관할청에도 통보 ◦ 부패방지를 위한 행동강령을 학교법인의 정관이나 규칙으로 정하도록 함. ◦ 법인의 회계 부정에 대한 형량을(3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하 벌금) 상향

Ⅱ 학교법인의 이해

1. 학교법인의 의의

사립학교법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "사립학교"란 학교법인, 공공단체 외의 법인 또는 그 밖의 사인(私人)이 설치하는 「유아교육법」 제2조 제2호, 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교를 말한다.
2. "학교법인"이란 사립학교만을 설치·경영할 목적으로 이 법에 따라 설립되는 법인을 말한다.
3. "사립학교경영자"란 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 이 법에 따라 사립학교를 설치·경영하는 공공단체 외의 법인(학교법인은 제외한다) 또는 사인을 말한다.
4. "임용"이란 신규채용, 승진, 전보(轉補), 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직(停職), 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다.

제3조(학교법인이 아니면 설립할 수 없는 사립학교 등) 학교법인이 아닌 자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사립학교를 설치·경영할 수 없다. 다만, 「초·중등교육법」 제52조제2항에 따라 산업체가 그 고용근로청소년의 교육을 위하여 중학교 또는 고등학교를 설치·경영하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 초등학교·중학교·고등학교·특수학교·대학
2. 산업대학·사이버대학·전문대학·기술대학
3. 대학·산업대학·전문대학 또는 기술대학에 준하는 각종학교

가. 법 제2조제2항에서 학교법인이라 함은 "사립학교만을 설립·경영함을 목적으로 「사립학교법」에 의하여 설립된 법인"을 말함

나. 법 제3조에서는 학교법인이 아니면 설립할 수 없는 사립학교를 열거하고 있으므로, 같은 조에서 열거하는 사립학교는 학교법인이 아니면 설립할 수 없음

다. 「초.중등교육법」제52조 제2항의 산업체가 설치·경영하는 중·고등학교, 사회복지법인에서 특수학교를 설립하여 운영하거나 학교법인이 아닌 비영리법인에서 유치원 등의 교육기관을 설립하여 운영하는 것은 현행법상 지장이 없음

2. 사법상 재단법인에 속하는 학교법인

가. 학교법인은 사인이 자신의 재산을 출연하여 특정 목적 실현을 위해 출연된 재산 그 자체에 재단법인으로서 특수한 학교법인이라는 법인격이 부여된 권리의무 주체이며,

법인의 설립자에 의하여 출연된 재산은 학교법인 설립과 동시에 학교법인에 소속되고 학교법인은 그 설립자와 독립적인 권리의무를 가지고 설립목적을 달성하기 위한 유지·경영활동을 수행한다.

나. 학교법인을 설립하기 위해서는 다음과 같은 선결 요건이 갖추어야 한다.

1) 설립자가 자신의 재산을 출연하는 재산출연행위
2) 출연한 재산을 특정 목적을 위해 어떤 방식으로 사용할 것인가를 정하는 정관 작성 행위
3) 법인의 이익을 지켜줄 자연인이 없기 때문에 집행기관으로서의 이사진 구성

3. 학교법인의 집행기관으로서 이사제도

가. 이사는 학교법인 자체의 의사를 결정하고 결정된 의사의 대표권을 가지고 대외적으로 집행하며 재단법인의 재산관리와 재단의 목적수행을 위해 필요한 사무를 처리한다.

나. 이사는 학교법인의 목적과 정관, 즉 거기에 표시된 설립자의 의사 및 가정적 의사의 범위 내에서 폭넓은 재량을 가지고 있기 때문에 설립자는 설립행위를 할 때 최초의 이사를 정하도록 하여 자신이 신뢰할 수 있는 후임 이사가 선임되어 학교법인의 사무 처리를 맡겨 학교법인의 설립목적이 인적으로 보장되어 영속성 있게 실현되도록 한다.

4. 학교법인의 권리능력 등

사립학교법

제9조(학교법인의 권리능력 등) 학교법인의 권리능력과 불법행위능력에 관하여는 「민법」 제34조 및 제35조를 준용한다.

민 법

제34조(법인의 권리능력) 법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다.

제35조(법인의 불법행위능력) ①법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.
②법인의 목적범위외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다.

가. 학교법인의 권리능력

「사립학교법」 제9조 및 「민법」 제34조의 규정에 따라 학교법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 되므로 법률의 규정과 정관의 목적에 의해 제한을 받게 된다.

1) 성질에 의한 제한

학교법인은 자연인임을 전제로 하는 권리, 즉 생명권, 호주권, 상속권, 친권, 신체상의 자유권 등을 가질 수 없는 것은 당연하다. 그러나 재산권, 명예권, 성명권, 신용권 등은 가질 수 있고 유증도 받을 수 있다.

또 법인은 파산관재인, 청산인, 유언집행인 등은 될 수 있으나 후견인이나 법인의 이사는 될 수 없다.

2) 법률에 의한 제한

현행법상 법인의 권리능력을 일반적으로 제한하는 법률은 없으며 개별법령에 제한규정이 있는데 그 대표적인 규정이 「민법」 제81조(청산법인)이다.

3) 정관의 목적에 의한 제한

학교법인은 정관상의 목적설정에 의해 법인의 권리능력이 제한되고 이 범위에서 행위능력을 가지며 그 목적을 넘은 경우에는 법인에 대한 관계에서 절대적으로 무효가 되는 제한이다.

학교법인은 대한민국의 교육이념에 따라 초·중등 및 고등교육을 목적으로 하여 설립되는 비영리법인이므로 당해 목적의 범위를 초월하여 행한 행위는 당연히 무효로 되는 것이다.

나. 학교법인의 행위능력

학교법인이 그 권리능력의 범위에 속하는 권리를 현실로 취득하거나, 이미 취득한 권리를 관리 · 처분하기 위해서는 일정한 행위를 하여야 하는데 이러한 행위를 할 수 있는 능력을 말한다.

1) 학교법인의 행위자

학교법인의 대외적인 의사표시 등 행위는 법인 자체가 아닌 자연인인 대표자를 통하여 할 수 밖에 없는데 대표기관의 행위는 대표기관 자신의 행위가 아니라 법인의 행위로 간주한다.

학교법인의 대표자는 법 제19조 제1항의 규정에 의한 이사장, 임시이사, 청산인 등을 들 수 있다.

2) 행위의 방식

학교법인의 대표자는 법인을 대표하여 법인의 행위를 하며 이에 관하여는 「민법」상 대리에 관한 규정을 준용한다.

대표행위에서도 대리행위와 마찬가지로 법인을 위하여 하는 것임을 표시하여야 한다.

〈예시〉학교법인 ○○학원 이사장 ◇◇◇ 등으로 표시

3) 행위의 범위

법인은 권리능력 범위에서 행위능력을 가진다.

법인의 대표자가 법인을 위한 것이 아닌 자기 자신 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 대표 행위를 한 경우에도 그것이 권리능력의 범위에 속하는 한 법인의 행위로 된다.

다만, 상대방이 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 법인에 대한 관계에서 대리권의 남용 등 그 효력이 부정되는 경우는 생길 수 있다.

다. 법인의 불법행위능력

1) 대표자의 행위

법인이 불법행위 책임을 지는 것은 이사 또는 대표자의 불법행위에 대해서이며, 학교법인의 대표자에는 이사장 이외에 임시이사, 청산인 등이 있다.

대표자가 아닌 임원인 감사의 행위에 대하여는 「민법」 제35조에 따른 법인의 불법행위가 성립하지 않는다.

이사는 특정의 법률행위를 대리하는 법인의 대리인을 선임할 수 있으나 이들 대리인은 법인의 대표자가 아니며, 이들의 불법행위에 대하여는 법인이 사용자로서 배상책임을 질 수는 있어도 법인 자체의 불법행위는 성립하지 않는다.

2) 직무에 관한 행위

학교법인은 그가 담당하는 직무행위의 범위 내에서만 법인을 대표하므로 대표자가 직무에 관하여 타인에게 손해를 가한 행위만이 법인의 불법행위로 간주한다.

법인의 대표자가 그 직무와 관련하여 한 행위는 설사 그것이 법인을 위한 것이 아니라 자기 또는 제3자의 이익을 위해 한 경우 소위 대표권을 남용한 경우에도 법인의 행위로 됨을 주의하여야 한다.

또한, 「민법」 제35조 제1항 후단부에서는 학교법인의 불법행위가 성립하는 경우에 대표자 자신의 불법행위도 성립하는 것으로 규정하고 있다.

3) 학교법인의 책임

학교법인의 불법행위요건(① 불법행위를 한 대표기관 개인에게 책임능력이 있어야 하고, ② 고의 또는 과실이 있어야 하며, ③ 가해행위가 위법이어야 하고, ④ 피해자가 손해를 입어야 함)이 성립하면 학교법인은 피해자에게 손해를 배상하여야 한다.

법인의 불법행위가 성립하는 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다.(부진정연대채무)

5. 「민법」 상의 법인과 학교법인과의 차이점

구 분	비영리법인(민법)	학교법인
목 적	◇ 학술, 종교, 자선, 기예, 사교, 기타 영리 아닌 사업	◈ 사립학교의 설립
자 산	◇ 규정없음	◈ 학교법인이 설치·경영하는 사립학교에 필요한 시설 및 설비 ◈ 설치·경영하는 사립학교 경영에 필요한 재산
수 익 사 업	◇ 규정없음	◈ 설치한 학교의 교육에 지장이 없는 범위 안에서 그 수익을 사립학교의 경영에 충당하기 위한 수익사업 가능
설 립 인·허가권자	◇ 주무관청	◈ 교육부장관 또는 시·도 교육감
설립의 시기	◇ 설립 등기 시	◈ 설립등기 시
이 사 의 수	◇ 제한없음	◈ 7명 이상의 이사와 2명 이상의 감사 ◈ 유치원만을 설치·경영하는 학교법인은 5명 이상의 이사와 1명 이상의 감사
이 사 의 친족지배 금지	◇ 제한없음	◈ 「민법」 제777조에 규정된 친족관계인 이사들이 이사 정수의 4분의 1을 초과할 수 없음 ◈ 감사는 감사 또는 감사와 이사는 「민법」 제777조에 따른 친족이어서는 아니 됨
관 련 경 험 자	◇ 제한없음	◈ 이사 중 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 함
임 원 의 겸 직 금 지	◇ 제한없음	◈ 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없음 ◈ 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없음 (단, 학교장은 제외) ◈ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원을 겸할 수 없음
임원의 보충	◇ 제한없음	◈ 이사 또는 감사 중에 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 함
이 사 장	◇ 규정없음	◈ 이사 중 1명은 이사장이 됨
잔 여 재 산 의 귀 속	◇ 정관으로 지정한 자에게 귀속 ◇ 정관으로 귀속권리를 지정하지 아니하거나 이를 지정하는 방법을 정하지 아니한 때에는 주무관청의 허가를 받아 그 법인의 목적에 유사한 목적을 위하여 처분 가능	◈ 정관으로 지정한 자에게 귀속 ◈ 처분되지 아니한 재산은 국고 또는 지방자치단체에 귀속 됨

구 분	비영리법인(민법)	학교법인
관 련 법	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」(약칭: 공익법인법), 같은 법 시행령 등	◈「사립학교법」 및 같은 법 시행령 ◈「사학기관 재무·회계 규칙」 ◈「고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정」, 같은 규정 시행규칙 등
임 원 선 임	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제7조 1) 임원의 정수 • 이사: 5명 이상 15명 이하 • 감사: 2명 (단, 주무관청의 승인을 받아 그 수를 증감할 수 있음) 2) 임원 선임은 관할청 승인사항	◈「사립학교법」제14조 1) 임원의 정수 • 이사: 7명 이상 • 감사: 2명 이상 (단, 유치원만을 설치·경영하는 학교법인은 이사 5명 이상, 감사 1명 이상) 2) 임원 선임은 관할청 승인사항
임 시 이 사 선 임	◇「민법」 제63조 준용 • 법원이 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시이사 선임	◈「사립학교법」제25조 • 관할청은 이해관계인의 청구 또는 직권으로 사학분쟁조정위원회의 심의를 거쳐 임시이사 선임
정 관 변 경	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제10조 • 관할청의 허가를 받아야 함	◈「사립학교법」제45조 관할청 보고사항, 보고 후 30일 이내에 학교법인에 시정 또는 변경을 명할 수 있음
재산의 구분	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제11조 • 기본재산과 보통재산으로 구분	◈「사립학교법 시행령」 제4조, 제5조 • 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분
재 산 처 분 허 가	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행령 제17조로 관할청 허가사항 • 처분 허가 대상이 되는 재산목록 조항이 부존재 하므로 관할청 내부 지침을 수립하여 통보	◈「사립학교법」제28조 • 관할청 허가사항 • 일반적으로 수익용기본재산이 처분허가 대상이 되고 처분 허가 대상이 되는 재산의 범위는 「고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정 시행규칙」에 명시
회계의 구분	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령」제23조 • 목적사업회계, 수익사업회계	◈「사립학교법」제29조 • 교비회계, 법인회계(단, 수익사업에 관한 회계는 법인회계와 구분하여 경리)
수 익 사 업 허 가 여 부	◇「공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제11조 • 관할청 허가 사항	◈「사립학교법」 제6조 • 법인 공고사항

Ⅲ 관할청의 역할

1. 관할청의 지도·감독

사립학교법

제4조(관할청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그 주소지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 교육감의 지도·감독을 받는다.
1. 사립의 초등학교·중학교·고등학교·고등기술학교·고등공민학교·특수학교·유치원 및 이들에 준하는 각종학교
2. 제1호에 따른 사립학교를 설치·경영하는 학교법인 또는 사립학교경영자

② 삭제

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 교육부장관의 지도·감독을 받는다.
1. 사립의 대학·산업대학·사이버대학·전문대학·기술대학 및 이들에 준하는 각종학교
2. 제1호에 따른 사립학교를 설치·경영하는 학교법인
3. 제1호에 따른 사립학교와 그 밖의 사립학교를 아울러 설치·경영하는 학교법인

가. 관할청은 법률에서 학교법인에 대한 일상적인 폭넓은 감독권을 부여받아 학교법인의 설립부터 해산·합병까지 이르는 모든 과정을 지도·감독한다.

나. 학교 교육은 가장 근본적인 국가 발전의 원동력이 되고 사회 발전의 자양분이라 할 수 있기 때문에 관할청에서 지도·감독이 필요하다.

다. 다만, 학교법인에 대한 관할청의 지도·감독은 법인이 추구하는 교육목적을 도와주고 자주적 운영을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서만 가능하며, 규제와 감독이 교육적 목적에 위배되거나 과도하여 법인 운영의 자주성을 본질적으로 침해할 경우에는 법 위반의 문제를 야기할 수 있다.

2. 보충성과 비례성의 원칙 준수

가. 보충성의 원칙

학교법인이 법인 내부에서 자율적으로 정한 정관과 현행법령을 준수하여 설립목적을 이행하는 한, 관할청이 개입할 여지가 적어지나, 그 범위를 중대하게 위반하거나 또는 경미한 위반이 발생하여 법인이 이를 제거하지 않거나 할 수 없는 경우, 비로소 보충적이고 보완적으로 감독권을 행사해야 한다.

나. 비례성의 원칙

관할청의 지도·감독 조치는 최소한으로 행해져야 하고, 필요한 조치를 취하더라도 그로 인한 효과의 실현은 적합하고 타당하여야 하며, 그 조치와 효과 간의 균형이 이루어져야 한다.

3. 「사립학교법」에 규정한 관할청의 지도 · 감독 조항

◦ 재산 이전의 보고(법 제8조의2)
◦ 학교법인 설립허가(법 제10조)
◦ 정관의 보충(법 제11조)
◦ 이사회의 소집승인(법 제17조제4항)
◦ 임원의 취임 승인(법 제20조제2항)
◦ 임원취임의 승인취소(법 제20조의2)
◦ 임원의 직무집행정지(법 제20조의3)
◦ 임시이사의 선임 및 해임(법 제25조, 제25조의2)
◦ 재산의 관리 및 보호 처분 등 허가(법 제28조제1항)
◦ 예산 및 결산의 시정지도(법 제31조제2항)
◦ 적립금 적립여부, 적립규모, 적립기간 및 투자 등에 필요한 조치(법 제32조의2)
◦ 학교법인 해산인가(법 제34조)
◦ 학교법인 합병인가(법 제36조제2항)
◦ 정관변경의 시정 또는 변경 명령(법 제45조)
◦ 수익사업의 정지명령(법 제46조)
◦ 학교법인 해산명령(법 제47조, 제47조의2)
◦ 감독상 필요한 경우의 보고서 제출요구 및 검사(법 제48조)
◦ 교원 임면에 관한 보고 및 해임 등의 요구(법 제54조)
◦ 학교장의 해임 요구(법 제54조의2)
◦ 법 제54조의3제3항 각 호 해당자를 학교의 장으로 임명하는 경우의 승인
◦ 교육 및 통계 기타 필요한 사항의 보고 · 조사(법 제70조)
◦ 사무직원에 대한 징계의결, 재심의, 해임요구(법 제70조의5, 제70조의6, 제70조의7)
◦ 학교법인의 이사장 또는 사립학교경영자에 대한 벌칙(법 제73조, 제73조의2)
◦ 학교법인의 이사장 · 감사 또는 청산인이나 사립학교경영자에 대한 과태료 처분(법 제74조)

Ⅳ 판례 및 질의회신

판례 1

학교법인의 피용자가 이사회의 결의나 감독관청의 허가 없이 타인으로부터 금원을 차용함으로써 타인에게 손해를 가하였으나 그 타인이 이러한 사정을 잘 알면서 이에 적극 가담하여 금원을 대여한 경우, 학교법인이 위 타인에 대하여 손해배상책임을 부담하는지 여부(소극)

학교법인의 피용자가 그 업무집행에 관하여 이사회의 결의와 감독청의 허가 없이 타인으로부터 금원을 차용함으로써 타인에게 손해를 가한 경우에는 학교법인은 그 사용자로서 손해배상책임이 있다 할 것이나, 이 경우 그 타인이 학교법인의 의무부담행위가 감독관청의 허가 없이 하는 것이라는 사정을 미리 알고 이에 적극 가담한 경우 그 타인은 그러한 학교법인의 행위가 자신에 대하여 불법행위가 됨을 내세워 학교법인에 그로 인한 손해배상책임을 물을 수는 없다.(대법원 1998. 12 . 8., 선고, 98다44642, 판결)

판례 2

사법인(私法人)인 학교법인과 학생의 재학관계의 법적 성격(사법상 계약에 따른 법률관계) 및 이는 지방자치단체가 학교법인이 설립한 사립중학교에 의무교육대상자에 대한 교육을 위탁한 경우에도 마찬가지 인지 여부(적극)

사법인(私法人)인 학교법인과 학생의 재학관계는 사업상 계약에 따른 법률관계에 해당한다. 지방자치단체가 학교법인이 설립한 사립중학교에 의무교육대상자에 대한 교육을 위탁한 때에 그 학교법인과 해당 사립중학교 재학 중인 학생의 재학관계도 기본적으로 마찬가지이다. 원심은, 사립학교의 경우 학교법인과 학생 사이에 재학계약이 성립되어 학교법인은 안전배려의무를 부담하는데, 학교법인이 위와 같은 안전배려의무를 위반한 때에는 학생에 대하여 채무불이행책임을 부담한다고 판단하였다. 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유 주장과 같은 사립중학교 재학관계에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. (대법원 2018. 12. 28., 선고, 2016다33196, 판결)

판례 3

법인의 권리능력을 제한하는 '법률과 정관상의 목적 범위 내의 행위'의 의미

법인의 권리능력 혹은 행위능력은 법인의 설립근거가 된 법률과 정관상의 목적에 의하여 제한되나, 그 목적 범위 내의 행위라 함은 법률이나 정관에 명시된 목적 자체에 국한되는 것이 아니라 그 목적을 수행하는데 있어 직접, 간접으로 필요한 행위는 모두 포함 됨. (대법원 2007. 1. 26., 선고, 2004도1632, 판결)

판례 4

「사립학교법」에 의하여 설립된 학교법인 또는 사립학교에 근무하는 사무직원의 보수·복무 등 근로조건에 관한 사항이 근로기준법의 적용을 받는지 여부 및 근로자가 지급을 청구할 수 있는 임금의 의미와 범위

단체협약 등을 통해 임금인상의 일환으로 사립학교교직원 연금법상 개인부담금의 일부 또는 전부를 학교법인이 부담하기로 정한 경우, 학교법인이 이를 직접 납부할 의무를 부담하게 되는지 여부(적극)

- 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인 또는 사립학교에 근무하는 사무직원의 근무관계는 본질적으로 사법상의 고용계약관계이므로, 이러한 교직원의 보수·복무 등 근로조건에 관한 사항 중 사립학교교직원 연금법에서 정하고 있는 퇴직 시의 급여 등을 제외한 사항은 근로기준법의 적용을 받는다. 근로자가 지급을 청구할 수 있는 임금은 근로기준법 제2조에서 규정하는 임금을 의미하므로, 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금원으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있다면 명칭 여하를 불문하고 모두 이에 포함된다.
- 사립학교교직원 연금법(이하 '사학연금법'이라고 한다)에서 급여에 드는 비용인 부담금 중 개인부담금을 교직원이 부담하도록 정하고 있다고 하더라도, 단체협약 등을 통해 임금인상의 일환으로 사학연금법상 개인부담금의 일부 또는 전부를 학교법인이 부담하기로 정하였다면 학교법인은 이를 직접 납부 할 의무를 부담하게 된다. 그리고 이 경우 만약 학교법인이 위와 같이 자신이 납부하여야 할 개인부담금을 교비에서 지급하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 위와 같은 단체협약이 무효라거나 교직원이 학교법인에 대한 관계에서 개인부담금 상당액을 부당이득하였다고 볼 수도 없다. (대법원 2018. 1. 25. 선고, 2015다57645, 판결)

판례 5

학교법인과 사립학교의 권리능력 및 당사자능력 여부

00중·고등학교는 교육을 위한 시설에 불과하여 우리 민법상 권리능력이나 민사소송법상 당사자능력이 없다고 할 것인바(대법원 1975.12.9. 선고, 75다1048 판결 참조), 위 시설에 관한 권리의무의 주체로서 당사자능력이 있는 청구인 00학원이 헌법소원을 제기하여 권리구제를 받는 절차를 밟음으로써 족하다고 할 것이고, 위 학교에 대하여 별도로 헌법소원의 당사자능력을 인정하여야 할 필요는 없다고 할 것임.
(전원재판부 89헌마123, 1993. 7. 29., 각하)

판례 6

관할청이 舊 사립학교법 제25조의3에 따른 정식이사 선임 처분에 관하여 '상당한 재산을 출연한 자'와 '학교발전에 기여한 자'가 법률상 보호되는 이익을 가지는지 여부(적극) 및 '상당한 재산을 출연한 자'와 '학교 발전에 기여한 자'의 의미

舊 사립학교법(2007. 7. 27. 법률 제8545호 개정되기 전의 것) 제25조의3은 정식이사 선임에 관하여 상당한 재산을 출연한 자 및 학교발전에 기여한 자(이하 '상당한 재산출연자 등'이라 한다.)의 개별적·구체적인 이익을 보호하려는 취지가 포함되어 있는 것으로 보이고, 상당한 재산출연자 등은 관할청이 정식이사를 선임하는 처분에 관하여 법률상 보호되는 이익을 가진다고 보는 것이 타당하다. 그리고 여기서 상당한 재산출연자 등은 학교법인의 자주성과 설립목적을 대표할 수 있어야 하므로 그 중에서 상당한 재산을 출연한 자는 사립학교법령의 규정들에 비추어 볼 때에 학교법인의 기본재산의 3분의1이상에 해당하는 재산을 출연하거나 기부한 자로 보아야하고 그 밖에 재산의 출연 내지 증식을 통하여 학교발전에 기여한 자는 학교법인의 수익용 기본재산의 10%이상에 상당하는 금액의 재산을 출연한 자로서 위와 같이 상당한 재산 출연에 견줄 수 있을 정도로 학교법인의 기본재산 형성 내지 운영 재원 마련에 기여하였음이 뚜렷한 자로 해석되어야 한다.(대법원 2013. 9. 12., 선고, 2011두33044, 판결)

질의회신 1

학교법인의 이사와 감사의 임기를 5년 이내 또는 3년 이내와 같이 불확정적으로 정할 수 있는지 여부(「사립학교법」제20조 등 관련) 〔법제처 20-0158, 2020. 5. 28.〕

• 질의요지

학교법인 임원의 임기에 관하여 「사립학교법」 제20조제3항에서는 "이사장·이사 및 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임할 수 있으며, 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다"고 규정하고 있는데, 정관에서 그 임기를 "5년 이내" 또는 "3년 이내"와 같이 정하는 것이 위 규정에 따라 임기를 정관으로 정한 경우에 해당하는지?

• 회신

「사립학교법」은 사립학교의 특수성에 비추어 그 자주성을 확보하고 공공성을 앙양함으로써 사립학교의 건전한 발달을 도모함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서 학교법인에 적용되는 통칙, 설립, 기관, 재산·회계 및 해산과 합병 등에 관하여 별도의 장을 두어 규율하면서 제20조제3항에서 임원의 임기를 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 감사는 3년을 초과할 수 없다고 규정한 것은, 「사립학교법」에서는 임원 임기의 한도만 정하고 구체적인 기간은 정관으로 정하도록 하여 사립학교의 자주성을 보장하는 동시에 그 운영의 불확실성을 방지하려는 것입니다.

그렇다면 학교법인이 정관에서 임원의 임기에 관하여 "5년 이내" 또는 "3년 이내"와 같이 정할 경우 결과적으로 「사립학교법」과 동일하게 임기의 상한만을 정하고 구체적인 임기는 정하지 않은 것일 뿐 아니라, 임원의 임기를 사실상 이사회 등에서 결정하게 되어 임기를 정관으로 정하도록 한 「사립학교법」 제20조제3항에도 반하게 됩니다.

따라서 학교법인의 정관으로 임원의 임기에 관하여 5년 이내 또는 3년 이내와 같이 정하는 것은 「사립학교법」 제20조제3항에 따라 임기를 정관으로 정한 경우에 해당한다고 볼 수 없습니다.

질의회신 2

학교법인의 기본재산에 대한 담보제공허가의 재량 여부 (「사립학교법」 제28조제1항 등 관련)

〔법제처 16-0328, 2016. 10. 6.〕

• 질의요지

「사립학교법」 제28조제1항 본문에서는 학교법인이 그 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는바, 관할청으로부터 매도허가를 받은 학교법인의 기본재산에 대하여 매각이 완료되기 전에 해당 학교법인이 다시 해당 기본재산에 대한 담보제공허가를 신청한 경우, 관할청은 해당 학교법인이 이미 해당 기본재산에 대한 매도허가를 받았음을 이유로 반드시 담보제공허가를 해주어야 하는지?

• 회신

사립학교를 설치·경영하는 학교법인 또는 사립학교경영자는 그 주소지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도 교육감의 지도·감독을 받아야 하고(「사립학교법」 제4조제1항제2호 참조), 학교의 재정과 관련하여 관할청은 학교법인을 설립할 때 학교법인으로부터 금융기관의 증명서 등이 첨부된 재산출연 결과를 보고 받으며(「사립학교법」 제8조의2 참조), 학교법인으로부터 매 회계연도 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 각각 보고 받고, 예산에 관하여 그 시정을 지도하여야 하는바(「사립학교법」 제31조제1항 및 제2항 참조), 이와 같은 관할청의 학교법인에 대한 관리·감독에 관한 규정들과 학교법인의 재정적 기초가 되는 기본재산을 유지·보전하려는 「사립학교법」제28조제1항 본문의 취지(헌법재판소 2012. 2. 23., 선고, 2011헌바14 결정례 참조)를 종합해 보면, 학교법인이 매도허가를 받은 기본재산에 대하여 다시 담보제공허가를 신청한 경우라고 하더라도, 관할청은 학교법인에 대한 관리·감독 권한에 따라 다시 담보제공허가가 신청된 당시의 학교법인의 자산 및 재정상태 등을 파악하여 그 재정적 기초가 건전하게 유지될 수 있는지 여부 등을 검토한 후 허가 여부를 결정할 수 있다고 할 것입니다.

따라서, 관할청으로부터 매도허가를 받은 학교법인의 기본재산에 대하여 매각이 완료되기 전에 해당 학교법인이 다시 해당 기본재산에 대한 담보제공허가를 신청한 경우라고 하더라도, 관할청은 해당 학교법인이 이미 해당 기본재산에 대한 매도허가를 받았음을 이유로 반드시 담보제공허가를 해주어야 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

질의회신 3

사립학교가 「지방세법」 제9조제1항에 규정된 국가 또는 지방자치단체에 해당되는지
(「지방세법」 제9조제1항 등 관련) 〔법제처 14-0871, 2015. 2. 6.〕

• 질의요지

「초·중등교육법」 제3조 등에 따라 설립된 사립학교를 「지방세법」 제9조제1항에 규정된 국가 또는 지방자치단체에 해당하는 것으로 보아 「지방세기본법」 제53조의2제1항에 따른 무신고가산세 부과대상에서 제외할 수 있는지?

• 회신

사립학교가 비록 국가나 지방자치단체는 아니지만 사립학교의 교육용 재산 취득행위를 국가나 지방자치단체의 교육용 재산 취득행위에 준하는 것으로 보아 「지방세법」 제9조 제1항을 적용할 수 있는지에 대하여 살펴보면, 사립학교가 헌법 제31조에 따른 교육을 받을 권리 보장을 위하여 국·공립학교와 마찬가지의 기능을 한다는 점은 부인할 수 없습니다(대법원 2007. 5. 17., 선고, 2006다19054 판결례 참조). 그러나, 국가나 지방자치단체가 취득한 재산은 교육용에 쓰이는지 여부를 불문하고 국유재산 또는 공유재산으로서 공공성을 전제로 관계 법령에 따라 엄격하게 관리되는 반면, 사립학교가 취득한 재산은 그 처분과 관련하여 「사립학교법」 제28조에 따라 관할청의 허가 또는 신고를 필요로 하는 등 일정한 수준의 공법적 제한이 가해지기는 하지만, 그 재산은 어디까지나 해당 학교법인 등의 사유재산이라 할 것입니다.

위와 같은 사립학교의 공적 기능과 그 취득 재산의 법적 성격에 따라 「지방세특례제한법」 제41조제1항에서는, 사립학교가 취득한 "교육용" 재산에 대하여 국가나 지방자치단체가 취득한 재산에 준하여 지방세를 감면받을 수 있도록 하되, 사립학교가 취득한 "교육용" 재산은 지방세 감면 대상이 되지 않는 다른 용도로 전환될 수 있다는 점을 고려하여 그러한 경우에는 감면된 지방세를 추징하도록 하는 보완적 장치를 두고 있는 것입니다.

즉, 국가나 지방자치단체와 마찬가지로 사립학교가 취득한 재산도 비과세 대상으로 하게 되면, 사립학교가 "교육용" 재산을 다른 용도로 전환하여 사용하거나 처분한 경우에도 지방세를 추징할 수 없는 불합리한 결과를 초래하게 될 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 「초·중등교육법」 제3조 등에 따라 설립된 사립학교는 「지방세법」 제9조제1항에 규정된 국가 또는 지방자치단체에 해당하지 않으므로, 「지방세기본법」 제53조의2제1항에 따른 무신고가산세 부과대상에서 제외할 수 없습니다.

질의회신

사립특수학교에 분교를 설치하는 것이 가능한지 여부(「초·중등교육법」 제50조 등 관련)

〔법제처 18-0802, 2019. 5. 14.〕

• 질의요지

「초·중등교육법」 제4조제2항에 따라 같은 법 제2조제4호에 따른 특수학교 설립의 인가를 받은 사립특수학교의 설립자·경영자는 인가받은 특수학교에 분교(分校)를 설치할 수 있는지?

• 회신

「초·중등교육법」 제2조에서는 학교의 종류를 초등학교(제1호), 중학교(제2호), 고등학교(제3호), 특수학교(제4호) 등으로 각각 구분하고 있고 같은 법 제3조에서는 학교의 설립주체에 따라 국립학교(제1호), 공립학교(제2호), 사립학교(제3호)를 각각 구분하여 규정하고 있습니다.

그런데 「초·중등교육법」 제50조에서는 고등학교의 설립자·경영자는 특별히 필요가 있는 경우에는 관할청의 인가를 받아 분교를 설치할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제57조에서는 교육감은 공립의 초등학교·중학교 및 특수학교에 분교장을 설치할 수 있도록 규정하고 있으나, 초·중등교육법령에서는 사립특수학교에 대해서는 분교를 설치할 수 있는 법령상 근거 규정을 별도로 두고 있지 않습니다.

이에 이 사안의 경우 사립특수학교의 설립자·경영자는 인가받은 특수학교에 분교를 설치할 수 없습니다.

제 2 장

학교법인 설립과 해산

Ⅰ. 학교법인의 설립 ····· 29
Ⅱ. 학교법인의 해산 및 청산 ····· 50
Ⅲ. 판례 및 질의회신 ····· 63

제2장 학교법인 설립과 해산

Ⅰ 학교법인의 설립

1. 사립학교의 설립 주체

사립학교법

제10조(설립허가) ① 학교법인을 설립하려는 자는 일정한 재산을 출연하고, 다음 각 호의 사항을 적은 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관의 허가를 받아야 한다. 이 경우 기술대학을 설치·경영하는 학교법인을 설립할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 산업체가 일정한 재산을 출연하여야 한다.

사립학교법 시행령

제4조(학교법인의 설립허가신청) ①법 제10조제1항에 따른 학교법인의 설립허가신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부해야 한다.

⑤ 제1항에 따른 설립허가신청서를 제출받은 교육부장관은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 재산의 소유권을 증명하는 건물등기부 등본 및 토지등기부 등본을 확인하여야 한다.

가. 학교법인 형태가 필수적인 경우

「사립학교법」 제3조에 따라 다음 사립학교는 학교법인만이 설치·경영할 수 있다. 다만, 「초·중등교육법」 제52조제2항에 의해 산업체가 그 고용근로청소년의 교육을 위해 중학교 또는 고등학교를 설치·경영하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 초등학교·중학교·고등학교·특수학교·대학
2) 산업대학·사이버대학·전문대학·기술대학
3) 대학·산업대학·전문대학 또는 기술대학에 준하는 각종학교

나. 학교법인 형태가 필수요건이 아닌 경우

사립학교의 설립자는 그 학교를 유지 경영할 수 있는 학교법인이어야 하지만, 「초·중등교육법」 제2조 및 「사립학교법」 제3조에 따라 유치원·고등공민학교·고등기술학교·각종학교(대학 등 고등교육기관에 준하는 각급학교 제외)의 설립자는 자연인 또는 학교법인 이외의 법인이라도 설립할 수 있다.

2. 학교법인 설립 절차

가. 학교법인 설립 절차

학교법인 설립 절차도

※ 설립요건 검토 ► 법인설립 준비 ► 법인설립 창립총회 ► 법인설립 허가 신청 ► 법인설립 허가 ► 법인설립 등기 ► 법인설립 공고

나. 학교법인 설립 세부절차

1) 학교법인을 설립할 수 있는 자

학교법인은 대한민국 국민이나 외국인이 설립할 수 있다. 설립자는 재산 등을 출연하여 법인을 설립하는 등 연고권을 가지나 학교법인과는 구체적인 권리내지 법률관계가 성립되는 것은 아니다. (대법원 1987. 12. 8., 선고, 86다카1230)

2) 학교법인 설립 사전 준비

가) 임원취임 대상자 확정

나) 법인명칭 확정

다) 설립취지 채택

라) 설치·경영학교 설립계획(학교의 종별, 명칭, 위치, 규모, 교직원 등) 확정

마) 학교법인 정관의 작성

바) 재산에 관한 사항 확정

사) 기타 학교법인 운영과 관련한 중요한 사항 등 준비

3) 학교법인 창립총회

가) 창립총회 주요 안건

- ❍ 설립대표자 및 이사장 선임
- ❍ 설립취지와 학교설립계획(법인의 명칭 · 위치, 학교의 종별 · 명칭 · 위치 등) 채택
- ❍ 학교법인 정관 심의 의결
- ❍ 학교헌장 심의 의결
- ❍ 출연재산(소요자금 조달계획)
- ❍ 임원(이사, 감사) 선임
- ❍ 기타 중요사항 의결

4) 학교법인 설립허가 신청

가) 학교법인의 설립허가는 다른 특별한 사정이 없는 한, 관할청의 자유재량에 속한다.

나) 붙임서류: 「사립학교법 시행령」 제4조제1항에 따라 학교법인 설립 허가신청서에 다음 서류를 갖추어야 한다.

- ❍ 설립취지서
- ❍ 정관
- ❍ 재산목록
- ❍ 재산출연증서
- ❍ 재산출연자의 인감증명서 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서
- ❍ 재산의 소유권 증명(건물등기부 등본, 토지등기부 등본 외의 것)
- ❍ 재산의 평가조서
- ❍ 재산의 수익조서
- ❍ 임원의 이력서
- ❍ 임원의 신원진술서
- ❍ 임원의 취임승낙서
- ❍ 임원의 가족관계등록부 증명서
- ❍ 임원 상호간의 관계에 있어 「사립학교법」 제21조제2항 및 같은 조 제4항의 규정에 저촉되지 아니함을 입증하는 각서
- ❍ 수익사업을 하는 경우에는 설립 후 3년간의 사업계획서(예산서 첨부)

5) 붙임서류 작성 요령

가) 설립취지서

◦ 학교법인을 설립하고자 하는 취지를 기재하되 「교육기본법」 및 「초·중등교육법」, 같은 법 시행령(고등학교 이하 각급 학교를 설립하는 경우)등의 내용이 검토된 후에 설립취지서를 작성하여야 한다.

나) 학교법인의 정관

◦ 학교법인 정관의 성질, 규정하여야 할 사항 및 작성에 관하여는 제3장 “학교법인 정관” 참조

다) 재산목록

◦ 「사립학교법 시행령」제4조제2항에 따라 학교법인 설립허가신청서 붙임 서류인 재산목록은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 작성하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분해야 한다.

라) 재산의 평가조서

◦ 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가서 첨부

마) 재산의 수익조서

◦ 공인된 감정평가기관의 수익증명

◦ 수익을 증빙할 수 있는 기관의 증빙서류 첨부

바) 학교법인의 임원

◦ 임원으로는 7명 이상의 이사와 2명 이상의 감사(유치원만을 설치·경영하는 학교법인에는 임원으로서 5명 이상의 이사와 1명 이상의 감사)를 둘 수 있으며 임원의 자격 및 구성에 관한 사항은 제4장 “학교법인의 기관” 참조

6) 학교법인 설립허가 시 검토사항

가) 학교법인 설립취지서가「교육기본법」 및 「초·중등교육법」에 적합한가?

나) 정관의 기재 사항은「사립학교법」등 관련 법령에 적합한가?

다) 교육용 기본재산은 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」에 적합한가?

라) 수익용 기본재산은 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」에 따른 확보기준에 적합하며, 연간 그 총재산의 가액을 기준으로 연간 수익이 발생하는가?

※ 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제13조(수익용기본재산), 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제9조(연간 학교회계 운영수익의 범위)

마) 임원

◦ 임원(이사, 감사)의 정수는 적합한가?

◦ 개방이사 선임이 적합한가? (현행법상 법인 설립 시 개방이사 규정 없음)

◦ 임원 상호간에 「민법」제777조의 친족관계에 있는 자가 4분의 1을 초과하고 있지는 않은가?

◦ 공무원(사립학교 교직원 포함)인 경우 소속기관장의 겸직허가서를 받았는가?

◦ 기타 사립학교법 제21조(임원선임의 제한) 및 제22조(임원의 결격) 해당 여부

7) 학교법인 설립등기

가) 학교법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립의 등기를 함으로써 성립

나) 등기기간(「민법」 제49조 준용): 법인 설립 허가 후 3주간 내

다) 설립 등기 사항

◦ 목적, 명칭, 사무소, 설립허가의 연월일, 존립시기나 해산사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유, 자산의 총액, 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법, 이사의 성명, 주소, 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한 내용을 명기

8) 학교법인 설립 시 구비서류 목록

가) 학교법인 설립허가 신청서 [서식 1]

나) 법인설립취지서 [서식 2]

다) 학교법인 ○○학원 기본재산 목록 [서식 3]

라) 재산출연증서(기부신청서) [서식 4]

마) 학교법인 임원 이력서 [서식 5]

바) 신원진술서 [서식 6]

사) 취임승낙서 [서식 7]

아) 각서 [서식 8]

자) 겸직허가서 [서식 9]

차) 창립총회 회의록 [서식 10]

카) 설립당초의 임원 명부 [서식 11]

타) 소요자금 조달계획서 [서식 12]

파) 수익용기본재산 확보명세서 [서식 13]

3. 관련 서식

서식 1 학교법인 설립허가 신청서

학교법인 설립허가 신청서

<table>
<tr><td rowspan="4">신 청 인</td><td rowspan="4">설 립
대표자</td><td>① 성 명</td><td colspan="5">(한자 :)</td></tr>
<tr><td>② 주민등록번호</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>③ 주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>④ 전 화 번 호</td><td colspan="5">사무실 ( ) , 자택 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="13">신청내용</td><td rowspan="4">법 인</td><td>⑤ 명 칭</td><td colspan="5">학교법인 학원 (한자 :)</td></tr>
<tr><td>⑥ 소 재 지</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>⑦ 전 화 번 호</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>⑧ 임 원 수</td><td colspan="5">이사: 명, 감사: 명</td></tr>
<tr><td rowspan="9">설 치
학 교</td><td>⑨ 학 교 종 별</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>⑩ 학 교 명 칭</td><td colspan="5">(가칭)</td></tr>
<tr><td>⑪ 학 교 위 치</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>⑫ 전 화 번 호</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">⑬ 개 설 학 과
및
학 생 정 원</td><td>계열별</td><td>학과</td><td colspan="2">학생정원</td><td>비고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>입학정원</td><td>총정원</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>계 ( )</td><td>계 ( )</td><td>명</td><td>명</td><td></td></tr>
</table>

「사립학교법」 제10조 및 같은 법 시행령 제4조, 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제2조 제3항의 규정에 의하여 학교법인 설립허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 날인)

충청남도교육감 귀하

〈붙임서류〉

1. 설립취지서
2. 정관
3. 재산목록
4. 재산출연증서
5. 재산출연자의 인감증명
6. 재산의 소유권증명(등기부등본 등)
7. 재산의 평가조서(감정평가서 등)
8. 재산의 수익조서
9. 임원의 이력서
10. 임원의 신원진술서
11. 임원의 가족관계등록부 증명서
12. 임원의 취임승낙서
13. 임원 상호간의 관계에 있어 사립학교법 제21조제2항 및 같은 조 제4항의 규정에 저촉되지 아니함을 입증하는 각서
14. 수익사업을 하는 경우에는 설립후 3년간의 사업계획서(예산서 첨부)
15. 창립총회 회의록

서식 2 학교법인 설립취지서

학교법인 설립취지서

※ 학교법인 설립의 취지, 목적 및 발전계획과 학교 설립개요 등을 명시
(가능하면 본서식 1쪽으로 요약)

서식 3 학교법인 ○○학원 기본재산 목록

학교법인 ○○학원 기본재산 목록

1. 총 괄

(단위: ㎡, 원)

구 분	재산명	수량	평가액	소유자	비고
교 육 용 기본재산	토 지				
	건 물				
소 계					
수 익 용 기본재산	토 지				
	건 물				
	예 금				
	주 식				
	채권 등				
소 계					
합 계					

2. 교육용 기본재산

(단위: ㎡, 원)

구분	소재지	지번	지목(구조)	수량(㎡)	평가액	소유자	용도
토지							
건물							
계							

3. 수익용 기본재산

가. 부동산

(단위: ㎡, 원)

소재지	지번	지목	수량	평가액	소유자	용도	비고
토지							
건물							
계							

나. 현금, 주식, 채권 등

(단위: 원)

구분	예금기관/발행기관	구좌번호/발행번호	예금액/평가액	소유자	비고
현 금					
주 식					
채 권					
기 타					
계					

학교법인 재산출연증서(기부신청서)

본인 소유인 다음재산을 설립하고자 하는 (가칭)학교법인 ○○학원에 무상출연(기부) 합니다.

년 월 일

◎ 출연(기부)자 주소 :

성명 : ○ ○ ○ (인감 날인)

[기부재산 표시]

(단위 : 천 원)

종 류	소재지	지번	지목	수량(㎡)	평가액	소유자	비고
계							

※ 비고: 기부자 인감증명서, 기부자가 기부할 해당 재산의 소유권자임을 증명할 수 있는 공부(등기사항 전부증명서, 토지대장, 건축물 대장 등), 재산가액 증명 서류(감정평가서 등), 수익용기본재산의 수익조서 등을 첨부할 것

(가칭) 학교법인○○학원 설립대표자 ○○○귀하

서식 5 학교법인 임원 이력서

학교법인 임원 이력서

1. 성 명	(한자)	사진 (명함판)
2. 생 년 월 일		
3. 현 주 소		
4. 전 화	(사무실) (자택)	

5. 학 력

구분	학 교 명	졸업년도	전 공	학 위	비고
중					
고					
대					
대학원					

6. 주요경력

소 속	재 직 기 간	직 책	비 고

※ 학교법인 경력사항은 필히 기재

7. 자격면허

년 월 일	종 별	자격, 면허, 발급기관	비 고

8. 지역사회활동 현황

9. 포상실적

년 월 일	훈 격	내 용	시 행 청	비 고

10. 처벌내용

년 월 일	처벌내용	사 유	시 행 청	비 고

위에 기재한 사항은 사실과 틀림없음.

년 월 일

성 명 (인)

신원진술서(약식)

성 명		한 자		사 진 (3cm×4cm)
주민등록번호		혈액형		
등록기준지				
주 소				
실 거 주 지		연락처	자택전화 : 직장전화 : 휴 대 폰 : E-mail :	
직 장	직장명 : 소재지 :			

학력	학 교 명	기 간	전 공 학 과	학 위	소 재 지
		. . ~ . .			
		. . ~ . .			
		. . ~ . .			

경력	기관,업체 및 정당,사회 단체명	기 간	직 책(직급)	상 벌 관 계(일자)
		. . ~ . .		
		. . ~ . .		
		. . ~ . .		

해외 거주 사실	거주 국가	기 간	거주 목적	동반 가족
		. . ~ . .		
		. . ~ . .		

병역	군 별	기 간	병 과	최종계급	군 번	미 필 사 유
		. . ~ . .				

배우자 부모 자녀	관 계	성 명	생년월일	관 계	성 명	생년월일
	배우자			子		
	父			子		
	母			子		

1. 위 내용은 사실과 다름이 없으며, 기재사항 누락 및 허위기재 사실이 있을 경우 「국가공무원법」 등 관계법령에 따라 불이익을 받을 수 있다는 사실을 고지 받았음을 확인합니다.
2. 사실관계 확인을 위하여「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집 · 이용)에 따라 개인정보의 수집 · 이용에 동의합니다.

년 월 일

작 성 자 성명 인(서명 또는 날인)

서식 7 취임 승낙서

취 임 승 낙 서

본인은 금번 설립하고자 하는 학교법인 ○○학원의 이(감)사(임기 ○년)에 취임할 것을 승낙합니다.

년 월 일

주민등록번호 :
주 소 :
성 명 : (서명) 서명확인

(가칭) 학교법인 ○○학원 설립자 ○○○귀하

각 서

다음 사람이 설립하고자 하는 학교법인 ○○학원의 임원에 취임함에 있어 「사립학교법」 제21조(임원선임의 제한), 제22조(임원의 결격사유), 제23조(임원의 겸직금지)의 규정에 저촉되지 아니함을 확인하고 이에 각서 합니다.

구 분	성 명	생년월일	주 소
이사장			
이 사			
이 사			
이 사			
이 사			
이 사			
이 사			
이 사			
감 사			
감 사			

년 월 일

확인자 : (가칭)학교법인 ○○학원

설 립 자 ○○○(인)

충청남도교육감 귀하

서식 9 겸직허가(동의)서

겸 직 허 가 서

1. 겸직자 인적사항

◦ 소　　속 :

◦ 직　　명 :

◦ 성　　명 :

◦ 생년월일 :

2. 겸직 허가사항

◦ 겸 직 기 관 :

◦ 선임예정일 :

◦ 겸 직 기 간 :　　.　　.　　. ~　　.　　.　　.까지

◦ 겸직예정직명 : 이사(감사)

위와 같이 겸직할 것을 허가(동의)합니다.

위 동의인 : ○ ○ ○ (인)

년　　월　　일

소 속 기 관 장 명 (직인) *※ 임용권자*

학교법인 ○○학원 이사장 귀하

※ '임용권자'란 「사립학교법」 제53조의2에 따라

- 고등학교 이하 설치 · 경영하는 사립학교의 교원의 임용권은 학교장의 제청으로 이사회의 의결
- 대학교육기관의 교원 임용은 당해 학교법인의 정관이 정하는 바에 의하여 그 권한이 위임된 자

서식10 창립총회 회의록

창립총회 회의록

1. 회의 연월일:
2. 회 의 장 소:
3. 회 의 간 건:
4. 참 석 인 원: 참석이사(성명 기재)
   참석감사(성명 기재)
5. 결 석 임 원: 결석이사(성명 기재)
   결석감사(성명 기재)
6. 회 의 내 용

년 월 일

설립당초의 임 원
설립대표 이사장 (인)
(출석임원) 이 사 (인)
·
·
·

※ 출석이사 전원 기명 날인

〈참고사항〉

※ 창립총회 회의록
- 설립대표 및 이사장 선임
- 설립취지와 학교설립계획(법인의 명칭 · 위치, 학교의 종별 · 명칭 · 위치 등) 채택
- 학교법인 정관 심의 의결
- 학교헌장 심의 의결
- 출연재산(소요자금 조달계획) 내용
- 임원(이사, 감사)선임
- 기타 중요사항 의결

서식11 설립당초의 임원 명부

설립당초의 임원 명부

직명		성명	연령 (세)	주민등록 번호	주 소	현 직	이사상호간 또는 감사와의 관계	교육 경력
1	이사장							
2	이 사							
3	이 사							
4	이 사							
5	이 사							
1	감 사							
2	감 사							

서식12 소요자금 조달계획서

소요자금 조달계획서

가. 소요자금 내역

(단위: 백만원)

구 분		소요자금	비 고
(1) 교 육 용 기본재산	가. 교지(校地)구입비 또는 출연금(평가액)		※ 수익용 기본재산중 부동산 출연 시 붙임서류 : 「부동산 가격 공시에 관한 법률」에 의한 개별 공시지가와 지방세법에 의한 시가표준액 또는 감정평가 법인의 감정평가액 중 택일
	나. 교사(校舍)건축비		
	계		
(2) 수익용 기본재산			
(3) 학교교구·설비 확보			
(4) 기 타(실험·실습 시설·설비 포함)			
합 계			

나. 자금조달계획

(단위: 백만원)

재산의 구분	출 연 재 산	재산목록의 표시			
		종 별	수 량	금액(평가액)	비 고
(1) 교 육 용 기본재산 (교지구입비, 교사건축비)	(가) 현금·예금				
	(나) 유가증권				
	(다) 부 동 산				
	(라) 기 타				
	소 계				
(2) 수 익 용 기본재산	(가) 현금·예금				
	(나) 유가증권				
	(다) 부 동 산				
	(라) 기 타				
	소 계				
(3) 교구·설비					
(4) 기 타					
합 계					

※ 비고 : ① 재산목록은 별도로 작성하여 2부를 첨부하되, 구체적인 내용은 공부를 확인하여 기재
(예 : 재산의 종류, 소재지, 지번, 지목, 지적, 평가액, 현소유자 등)
② 자금조달계획의 합계금액은 상기 「가. 소요자금 내역」의 소요자금 합계액 이상이어야 함.

다. 수익용 기본재산의 기준과 확보계획

(1) 기준산출

「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제13조 및 같은 규정 시행규칙 제9조 (단위 : 천원)

연도별	운영수익총액 (A) (규칙 제9조제1항)	공 제 액 (B) (규칙 제9조제2항)	기 준 액(A-B)	비 고
년도				
년도				
년도				
기준해당액	편제완성년도 (A-B)/2 :			

(2) 확보계획

(단위 : 천원)

구 분	수 량	단 가	금 액
(가) 정기예금 등 유동자산			
(나) 부동산			
(다) 기 타			
총 액			

가) 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영규정」 제13조(수익용기본재산)

① 연간 학교회계 운영수익총액의 2분의 1이상에 해당하는 가액의 수익용기본재산을 확보하여야 한다.

② 제1항에 따른 수익용기본재산은 그 총재산의 가액을 기준으로 연간 수익이 발생하여야 한다.

③ 수익용기본재산 및 연간 학교회계 운영수익의 범위는 교육부령으로 정한다.

나) 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제9조(연간 학교회계 운영수익의 범위)

① 연간 학교회계 운영수익총액은 편제완성연도를 기준으로 영 제13조제2항 및 제3항에 따라 산출된 해당 학년도별 학교회계 운영수익의 총액으로 한다.

② 학교회계 운영수익은 「사학기관 재무·회계 규칙」 별표3에 따른 학교세입 합계액에서 제1호부터 제3호까지에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

1. 세입표 제1장 제4관에 따른 그 밖의 이전수입
2. 세입표 제2장 제1관 제1항 제3목에 따른 학교운영지원비
3. 세입표 제2장 제1관 제2항에 따른 수익자부담수입

다) 수익용기본재산의 소득실적은 법인설립 허가사항 이행보고 시 제출되어야 하며, 이를 입증하지 못하면 재산 확보기준 미달로 법인설립허가가 취소된다.

라) 학교법인 설립허가 시와 학교설립인가 신청서 제출 시의 수익용기본재산이 종류·수량·단가 등에 있어서는 상이할 수 있으나(사전에 변경승인을 득하여야 할 사항은 필히 사전이행), 확보계획 총액은 그 이상이어야 하며, 미달 시에는 다)항과 같음.

※ 비고 : 수익용기본재산은 학교법인 설립 허가일로부터 3월의 범위 안에서 교육감이 정하는 기간까지 학교법인의 명의로 확보하여야 하며(설립허가조건), 그 기한 내에 이행하지 아니할 경우에는 학교법인 설립허가가 취소됨을 유념하여야 함

서식13 수익용기본재산 확보명세서

수익용기본재산 확보명세서

(1) 기준산출

「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제13조, 제14조 및 같은 규정 시행규칙 제8조, 제9조

(단위: 천원)

연도별	운용수익총액(A)	공제액(B)	잔액(A-B)	비고
년도				
년도				
년도				
기준해당액	편제완성년도 (A-B)/2 :			

(2) 확보 총괄표

(단위: 천원)

구 분	수 량	단 가	금 액	소득예정액	학교운영경비 충 당 액
가. 정기예금					
나. 부동산					
다. 기타					
총 액					

※ 참고

- ○ 소요자금조달계획서상의 수익용기본재산의 기준과 확보계획을 참조
- ○ 소득실적 입증자료 첨부
- ○ 소득예정액과 학교운영경비충당액은 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영규정」 제14조 및 같은 규정 시행규칙 제9조의 규정에 의해 산출
- ○ 소유권 및 실적증명서류는 원본을 제출하여야 한다. 불가능한 경우에는 원본을 제출하여 대조를 필할 것

※ 비고: 이 서식은 학교법인설립허가를 득한 후 「허가사항 이행보고」시에 제출하는 서식임.

(3) 확보재산과 소득예정액

(단위 : 천원)

구 분	예금종류	예금주	예치기관	잔고일자	금 액	소 득 예정액	비고
가. 정기예금 등							
계							

나. 상장주식 및 국공채	상장주식 국공채명칭	소유주	액면가	수량	잔고일자	금 액	소 득 예정액	비고
계								

다. 토지건물	소재지	소유주	면적(㎡)	취득일자	평가금액	소 득 예정액	근저당등 설정금액
계							

합 계(가 + 나 + 다)				

※ 붙임서류: 1. 정기예금 등 유동자산은 금융기관 발행 잔액증명서
2. 총재산의 가액을 기준으로 연간수익 산출근거와 증빙서류(최근 3년간 소득실적)
3. 부동산(토지, 건물)의 가액은 개별공시지가(자치단체장 발행분), 「지방세법」에 의한 시가표준액 또는 감정평가법인의 감정평가액 중 택일
4. 재산목록을 별지로 작성하되, 확보기준을 초과한 재산은 비고란에 별도 표기 할 것

Ⅱ 학교법인의 해산 및 청산

1. 학교법인의 해산

사립학교법

제34조(해산사유) ① 학교법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 해산한다.

1. 정관으로 정한 해산 사유의 발생
2. 목적 달성의 불가능
3. 다른 학교법인과의 합병
4. 파산
5. 제47조에 따른 교육부장관의 해산명령

② 제1항제2호의 사유로 인한 해산은 이사 정수의 3분의 2 이상의 동의를 받아 교육부장관의 인가를 받아야 한다.

가. 학교법인의 해산이란?

학교법인의 해산이란 「사립학교법」 및 정관에서 정하여진 해산사유, 관할청의 해산명령에 의하여 학교법인으로서의 권리능력을 상실하는 것을 말한다.

나. 해산 및 청산 절차

해산 및 청산 절차도

※ 해산사유 발생 ► 이사회 결의 ► 해산인가 신청 ► 해산인가 ► 해산 및 청산인 등기 ► 청산절차 이행 ► 청산종결의 등기 및 신고

※ 관련법령: 「사립학교법」 제10조, 제34조, 제35조, 제42조

다. 학교법인의 해산 세부 절차

1) 해산사유 발생 등

학교법인의 해산은 법 제34조제1항에서 규정하는 해산사유 발생 및 관할청의 해산명령이 있을 때에 가능하다.

2) 이사회 결의

학교법인의 목적달성이 불가능하여 해산할 때에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 한다.

3) 해산인가 신청

학교법인의 목적달성이 불가능하여 해산인가를 신청하고자 하는 때에는 아래의 서류를 첨부하여야 한다.

가) 해산인가 신청서(해산사유, 재학생 처리계획, 교직원 처리계획 등 포함)

나) 해산인가 신청사유서

다) 이사회 회의록 사본

라) 재산목록

마) 잔여재산 처리계획

- 재산목록 및 조성경위
- 재산감정평가 내역
- 잔여재산귀속예정자 및 귀속사유
- 잔여재산 귀속 법인의 정관

4) 해산인가

가) 해산인가 신청이 접수되면 관할청에서는 해산사유, 재학생 및 교직원 처리 계획에 관한 사항을 종합적으로 검토하여 해산인가를 한다.

나) 학교법인의 해산인가 신청을 받은 날부터 60일 이내 인가 여부 또는 처리 지연사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

2. 학교법인의 청산

가. 청산인 선정

1) 청산인

- 법인이 해산한 때에는 파산의 경우를 제외하고는 이사가 청산인이 된다. 그러나 정관에 다르게 정한 바가 있으면 그 규정에 의한다.
- 청산인이 된 자가 없거나 청산인의 결원으로 인하여 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 선임할 수 있다.

2) 청산인의 업무

가) 현존사무의 종결

나) 채권의 추심 및 채무의 변제

다) 잔여재산의 인도

나. 해산등기 및 신고

청산인은 파산의 경우를 제외하고는 그 취임 후 3주 내에 해산의 사유 및 연월일, 청산인의 성명 및 주소와 청산인의 대표권을 제한한 때에는 그 제한 사항을 주된 사무소 및 분사무소 소재지에 등기하여야 하며 주무관청에 신고하여야 한다.

다. 청산절차 이행

1) 채권신고의 공고 및 최고

가) 채권신고의 공고(「민법」 제88조)

- 청산인의 취임한 날로부터 2월내에 3회 이상의 공고로 채권자에 대하여 일정한 기간 내에 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다. 그 기간은 2월 이상이어야 한다.
- 공고에는 채권자가 기간 내에 신고하지 아니하면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 하며, 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 하여야 한다.

나) 청산인은 알고 있는 채권자에게 대하여는 각각 그 채권신고를 최고하여야 하며, 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다. (「민법」 제89조)

2) 채권변제

가) 청산인은 「민법」제88조 제1항의 채권신고 기간 내에는 채권자에 대하여 변제하지 못하나, 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다. (「민법」 제90조)

나) 청산 중의 법인은 변제기에 이르지 아니한 채권에 대하여도 변제할 수 있으며, 변제 시 조건있는 채권, 존속기간의 불확정한 채권 기타 가액의 불확정한 채권에 관하여는 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다.

다) 청산으로부터 제외된 채권자는 법인의 채무를 완제한 후 귀속 관리자에게 인도하지 아니한 재산에 대해서만 변제를 청구할 수 있다.

라) 청산 중 법인의 재산이 그 채무를 완제하기에 부족한 것이 분명하게 된 때에는 청산인은 지체 없이 파산선고를 신청하고 이를 공고하여야 한다.

라. 청산종결의 등기 및 신고 (「민법」 제94조)

청산이 종결된 때에는 청산인은 3주간 내에 이를 등기하고 주무관청에 신고하여야 한다.

마. 해산, 청산의 검사, 감독 (「민법」 제95조)

법인의 해산 및 청산은 법원이 검사, 감독한다.

3. 학교법인의 해산명령

사립학교법

제47조(해산명령) ① 교육부장관은 학교법인에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 인정할 때에는 해당 학교법인에 해산을 명할 수 있다.

1. 설립허가 조건을 위반하였을 때
2. 목적 달성이 불가능할 때

② 제1항에 따른 학교법인의 해산명령은 다른 방법으로는 감독의 목적을 달성할 수 없을 때 또는 관할청이 시정을 지시한 후 6개월이 지나도 이에 따르지 아니하였을 때에만 한다.

가. 해산명령을 할 수 있는 경우

1) 설립허가조건에 위반한 때

2) 목적의 달성이 불가능한 때

나. 해산명령의 방법

해산명령은 ① 다른 방법으로는 감독의 목적을 달성할 수 없는 때, ② 관할청이 시정지시한 후 6개월이 지나도 이에 응하지 아니한 때에 한한다.

다. 해산명령 절차



○ 청문 절차



※ 기타 청문에 관한 세부사항「행정절차법」해당 조항 참고

○ 시·도교육감 소속 사학정비심사위원회 심사

◦ 법 제34조제1항 및 제35조의2에 따라 학교법인 해산 시, 시·도교육감 소속 사학정비심사위원회에서 학교법인 해산의 타당성 여부, 잔여재산 처분계획의 적정성 여부 등을 심사하여야 함.

○ 사학정비심사위원회 구성

◦ 영 제15조의3에 따라 15인 이내의 위원으로 구성

◦ 위원임기: 위촉된 날로부터 법 제35조의2의 적용시한이 만료되는 날

4. 잔여재산의 귀속

가. 해산에 따른 잔여재산의 귀속자는 학교법인이나 그 밖에 교육사업을 경영하는 자 중에서 선정되도록 학교법인 정관으로 정하여야 한다.

나. 해산한 학교법인의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 교육부장관에 대한 청산종결을 신고한 때에 정관으로 지정자에 귀속된다.

다. 처분되지 아니한 학교법인의 재산은 대학교육기관을 설치 ·경영하는 학교법인의 재산은 「한국사학진흥재단법」 제17조제2항에 따른 사학진흥기금의 청산지원계정에 귀속되고, 「사립학교법」 제4조제1항제1호에 규정한 학교를 설치·경영하는 학교법인의 재산은 해당 지방자치단체에 각각 귀속된다.

라. 지방자치단체는 「사립학교법」제35조제4항에 따라 지방자치단체에 귀속된 재산을 사립학교 교육의 지원을 위하여 다른 학교법인에 대하여 양여·무상대부 또는 보조금으로 지급하거나 그 밖의 교육사업에 사용한다.

마. 「사립학교법」 제35조제4항에 따라 청산지원계정에 귀속된 재산은 「한국사학진흥재단법」에 따른 한국사학진흥재단이 관리하고, 지방자치단체에 귀속된 재산은 해당 시·도 교육감이 관리하되, 제5항에 따른 처분을 할 때에는 시·도 교육감은 교육부장관의 동의를 미리 받아야 한다.

〖 학교법인 해산 및 청산 관련 「민법」 발췌 〗

제81조(청산법인) 해산한 법인은 청산의 목적범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다.

제82조(청산인) 법인이 해산한 때에는 파산의 경우를 제하고는 이사가 청산인이 된다. 그러나 정관 또는 총회의 결의로 달리 정한 바가 있으면 그에 의한다.

제83조(법원에 의한 청산인의 선임) 전조의 규정에 의하여 청산인이 될 자가 없거나 청산인의 결원으로 인하여 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 선임할 수 있다.

제84조(법원에 의한 청산인의 해임) 중요한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 해임할 수 있다.

제85조(해산등기) ①청산인은 파산의 경우를 제하고는 그 취임후 3주간내에 해산의 사유 및 연월일, 청산인의 성명 및 주소와 청산인의 대표권을 제한한 때에는 그 제한을 주된 사무소 및 분사무소 소재지에서 등기하여야 한다.

②제52조의 규정은 전항의 등기에 준용한다.

제86조(해산신고) ①청산인은 파산의 경우를 제하고는 그 취임후 3주간내에 전조제1항의 사항을 주무관청에 신고하여야 한다.

②청산중에 취임한 청산인은 그 성명 및 주소를 신고하면 된다.

제87조(청산인의 직무) ①청산인의 직무는 다음과 같다.

1. 현존사무의 종결
2. 채권의 추심 및 채무의 변제
3. 잔여재산의 인도

②청산인은 전항의 직무를 행하기 위하여 필요한 모든 행위를 할 수 있다.

제88조(채권신고의 공고) ①청산인은 취임한 날로부터 2월내에 3회 이상의 공고로 채권자에 대하여 일정한 기간내에 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다. 그 기간은 2월 이상이어야 한다.

②전항의 공고에는 채권자가 기간내에 신고하지 아니하면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 한다.

③제1항의 공고는 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 하여야 한다.

제89조(채권신고의 최고) 청산인은 알고 있는 채권자에게 대하여는 각각 그 채권신고를 최고하여야 한다. 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다.

제90조(채권신고기간내의 변제금지) 청산인은 제88조제1항의 채권신고기간내에는 채권자에 대하여 변제하지 못한다. 그러나 법인은 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다.

제91조(채권변제의 특례) ①청산 중의 법인은 변제기에 이르지 아니한 채권에 대하여도 변제할 수 있다.

②전항의 경우에는 조건있는 채권, 존속기간의 불확정한 채권 기타 가액의 불확정한 채권에 관하여는 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다.

제92조(청산으로부터 제외된 채권) 청산으로부터 제외된 채권자는 법인의 채무를 완제한 후 귀속권리자에게 인도하지 아니한 재산에 대하여서만 변제를 청구할 수 있다.

제93조(청산중의 파산) ①청산중 법인의 재산이 그 채무를 완제하기에 부족한 것이 분명하게 된 때에는 청산인은 지체없이 파산선고를 신청하고 이를 공고하여야 한다.

②청산인은 파산관재인에게 그 사무를 인계함으로써 그 임무가 종료한다.

③제88조제3항의 규정은 제1항의 공고에 준용한다.

제94조(청산종결의 등기와 신고) 청산이 종결한 때에는 청산인은 3주간내에 이를 등기하고 주무관청에 신고하여야 한다.

제95조(해산, 청산의 검사, 감독) 법인의 해산 및 청산은 법원이 검사, 감독한다.

제96조(준용규정) 제58조제2항, 제59조 내지 제62조, 제64조, 제65조 및 제70조의 규정은 청산인에 이를 준용한다.

제5절 벌칙

제97조(벌칙) 법인의 이사, 감사 또는 청산인은 다음 각호의 경우에는 500만원 이하의 과태료에 처한다.

1. 본장에 규정한 등기를 해태한 때
2. 제55조의 규정에 위반하거나 재산목록 또는 사원명부에 부정기재를 한 때
3. 제37조, 제95조에 규정한 검사, 감독을 방해한 때
4. 주무관청 또는 총회에 대하여 사실아닌 신고를 하거나 사실을 은폐한 때
5. 제76조와 제90조의 규정에 위반한 때
6. 제79조, 제93조의 규정에 위반하여 파산선고의 신청을 해태한 때
7. 제88조, 제93조에 정한 공고를 해태하거나 부정한 공고를 한 때

서식 1 학교법인 해산인가 신청서

학교법인 해산인가 신청서

처리기간
60일

법인	명 칭			
	소 재 지		전 화 번 호	
	대표자 성명		주민등록번호	
	대표자 주소		전 화 번 호	

「사립학교법」 제34조의 규정에 의하여 위와 같이 법인해산을 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

충청남도교육감 귀하

수수료
없음

※ 구비서류 (「사립학교법 시행령」 제15조, 제15조의2)

1. 해산사유서 1부.
2. 재학생처리계획 1부
3. 교직원처리계획 1부
4. 해산 당시의 재산목록 1부.
5. 재산청산 조서 1부.
6. 잔여재산의 처분방법의 개요를 기재한 서류 1부.
7. 정관 및 법인등기부등본 각 1부.
8. 이사회 회의록 1부.

서식 2 학교법인 재산 청산 조서

학교법인 재산 청산조서

(단위 : 천원)

재 산 명	종 별	수 량	평 가 액	청 산 계 획

서식 3 학교법인 재산 총괄표

학교법인 재산 총괄표

(단위 : 천원)

재산구분		수 량	평가액	설립년도 수익액	취득원인	비 고
기본재산	현금(예치액)					
	주 식					
	사 채					
	건 물					
	대지(건물)					
	전					
	답					
	대					
	임 야					
	기업체					
	기 타					
	소계					
보통재산						
	소계					
합 계						

서식 4 학교법인 기본재산 목록

학교법인 기본재산 목록

(단위 : 천원)

종 별 (용도별)	수 량 (㎡)	평 가 액	비 고

※ 기업체, 주식, 사채, 수익용토지, 건물은 최근 3년간 수입실적을 비고란에 연도별로 기재

학교법인 보통재산 목록

(단위 : 천원)

종 별 (용도별)	수 량 (㎡)	평 가 액	비 고

Ⅲ 판례 및 질의회신

판례 1

학교법인 해산인가 시 기타교육사업자

- 「사립학교법」 제35조에서 학교법인의 해산인가시에 잔여재산의 처분에 관한 사항을 심사 할 수 있는지 여부에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 아니하더라도, 사립학교의 공공성을 보장하기 위하여 학교법인 재산의 관리 및 처분에 관하여 행정청이 어느 정도 책임을 지고 감독할 필요성이 있는 점, 청산종결의 신고와 함께 별도의 절차 없이 잔여재산이 지정된 자에게 귀속됨으로써 행정청에서 학교법인의 해산인가시 외에는 따로 잔여재산 귀속자 지정의 당부를 심사할 기회가 없는 점 등의 사정에 비추어 보면, 행정청으로서는 학교법인의 해산인가시에 사립학교법의 규정에 부합하도록 잔여재산의 귀속자를 지정하였는지 여부를 심사할 권한이 있다고 할 것이고, 그와 같은 심사를 하기 위하여 같은 법 시행령에서 '남은 재산의 처분에 관한 사항을 기재한 서류'를 제출하도록 하고 있다고 할 것이다.
- 「사립학교법」 제10조제4항은 해산에 관한 사항을 정함에 있어서 잔여재산의 귀속자에 관한 규정을 두고자 할 때에는 그 귀속자는 '학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자' 중에서 선정하도록 규정하고 있고, 같은 법 제2조제3항은 이 법에서 '사립학교경영자' 라 함은 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」과 이 법에 의하여 사립학교를 설치·경영하는 공공단체 외의 법인(학교법인을 제외한다) 또는 '사인'을 말한다고 규정하고 있는바, 위 각 규정의 문언에 비추어 보면 '기타 교육사업을 경영하는 자'를 반드시 법인에 한정하는 의미로 해석할 수 없고, 학교법인 이외의 교육사업을 경영하는 단체 또는 개인을 포함하는 의미로 보아야 한다.(서울행법 2002. 5. 23., 선고, 2001구49155, 판결)

판례 2

학교법인이 해산되어 기본재산을 처분하는 경우에도 관할청의 허가를 받아야 하는지 여부(적극)

학교법인이 사립학교법 제47조제1항에 의한 해산명령을 받아 해산되고 고등교육법 제62조 제1항에 의한 학교폐쇄 처분을 받아 사실상 학교법인으로서 실체를 상실하고 기능을 수행할 수 없게 된 경우에도 사립학교법 제28조 제1항이 여전히 적용되어 그 기본재산을 처분하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 한다고 해석함이 상당하다.
(대법원 2010. 4. 8., 선고, 2009다93329, 판결)

판례 3

학교법인 설립자와 학교법인과의 관계

- 학교법인의 설립에 있어서 연고를 갖는다는 이유만으로 법인의 이사회 결의의 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 학교법인의 설립자라는 지위에서 이사회 결의의 무효 확인을 구할 수도 없다.(대법원 2003. 1. 10., 선고, 2001다1171, 판결)
- 학교법인의 설립자는 일단 학교법인을 설립하고 난 다음에는 비록 사실상으로 그 운영에 영향력을 행사할 수 있다 하더라도 학교법인과는 현재 구체적인 권리 내지 법률관계가 성립될 수 없다. (대법원 1989. 2. 14., 선고, 88다카4710, 판결)
- 사립학교법령이 학교법인 설립자의 명의정정 또는 명의변경에 관하여 아무런 규정을 두지 않고 있을 뿐 아니라, 학교법인의 설립자가 이미 설립된 학교법인에 대하여 어떠한 법적 지위도 가지고 있지 않는 것으로 해석되므로 학교법인의 설립자 명의정정 또는 명의변경이 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이라거나 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이라고 할 수 없고, 따라서 종중의 설립자 명의정정신청을 거부한 당해 회신이 항고소송의 대상이 되는 거부처분에 해당한다고 할 수 없다.
  (대법원 1998. 7. 10., 선고, 96누14036, 판결 – 학교법인설립자 명의정정 신청거부 처분 취소)

판례 4

학교법인 설립허가의 성격

「민법」은 제31조에서 “법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다.”고 규정하여 법인의 자유설립을 부정하고 있고, 제32조에서 “학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.”고 규정하여 비영리법인의 설립에 관하여 허가주의를 채용하고 있으며, 현행 법령상 비영리법인의 설립허가에 관한 구체적인 기준이 정하여져 있지 아니하므로 비영리법인의 설립허가를 할 것인지 여부는 주무관청의 정책적 판단에 따른 재량에 맡겨져 있다. 따라서 주무관청의 법인설립 불허가처분에 사실의 기초를 결여하였다든지 또는 사회관념상 현저하게 타당성을 잃었다는 등의 사유가 있지 아니하고, 주무관청이 그와 같은 결론에 이르게 된 판단과정에 일응의 합리성이 있음을 부정할 수 없는 경우에는, 다른 특별한 사정이 없는 한 그 불허가처분에 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다고 할 수 없다. (대법원 1996. 9. 10., 선고, 95누18437, 판결)

판례 5

학교법인 설립허가 처분 취소

학교법인 설립허가는 특별한 사정이 없는 한, 문교부장관의 자유재량에 속하는 것으로서 문제된 학교법인 설립허가가 원고의 재산을 신탁 받은 자로부터 양도받은 자의 신청에 의한 것이라 하여 이를 무효라 할 수 없으므로 이를 이유로 한 설립허가처분의 취소청구는 권리보호의 이익이 없다. (대법원 1968. 6. 18., 선고, 68누19, 판결)

질의회신 1

학교법인이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2호제4호의 "특별법에 의하여 설립된 특수법인"에 해당하는지 여부 [법제처 06-0318, 2006. 12. 1., 행정자치부]

• 질의요지

학교법인이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2호제4호의 "특별법에 의하여 설립된 특수법인"에 해당하는지 여부

• 회신

「사립학교법」 제2조 제2항에 따르면, 학교법인이라 함은 사립학교만을 설치·경영함을 목적으로 이 법에 의하여 설치되는 법인을 말하는 것으로서 동법 제 규정에서 다른 법률에 의한 법인과는 구별되는 학교법인의 설립, 기관, 재산과 회계, 재산과 합병 등에 관한 여러 규정을 두고 있고, 「사립학교법」 상 학교법인은 사립학교의 설치·경영만을 목적으로 설립된다는 점에서 학교법인의 공공성이 강하게 인정되고, 「정보공개법 시행령」 제2조 제1호에서 학교법인에 의하여 설치된 사립학교를 정보공개대상기관으로 명시하고 있는 점을 고려하면, 학교법인 또한 사립학교와 마찬가지로 정보공개법상 정보공개의 필요성 또한 인정된다고 할 것인 바, 「사립학교법」에 근거하여 설치된 학교법인은 「정보공개법 시행령」 제2조제4호의 "특별법에 의하여 설립된 특수법인"에 해당한다고 보아야 할 것임.

또한, 정보공개대상기관으로 보아야 할 필요성이 크고, 정보공개대상기관으로서 국립학교와 공립학교를 설립·운영하는 국가 및 지방자치단체와의 형평성을 고려하더라도 「사립학교법」에 의하여 설립된 학교법인은 「정보공개법 시행령」 제2조 제4호의 "특별법에 의하여 설립된 특수법인"으로서 정보공개대상기관인 공공기관에 해당한다고 할 것임

질의회신 2

학교법인이 사립학교를 폐교하고 원격대학형태의 학력인정 평생교육시설만을 운영할 경우 해산명령의 사유에 해당할 수 있는지(「사립학교법」 제47조제1항 관련)

〔법제처 16-0374, 2016. 8. 11.〕

• 질의요지

「사립학교법」 제2조제2호에서는 “학교법인”이란 “사립학교만을 설치·경영할 목적으로 이 법에 따라 설립되는 법인”이라고 규정하고 있고, 같은 법 제47조제1항제2호에서는 학교법인이 그 “목적의 달성이 불가능한 때”에 해당하는 사유가 있다고 인정할 때에는 교육부장관은 학교법인에 대하여 해산을 명할 수 있도록 규정하고 있는바, 학교법인이 자신이 운영하던 사립학교를 폐교하고 「평생교육법」 제33조에 따른 원격대학형태의 학력인정 평생교육시설만을 운영하는 경우에 「사립학교법」 제47조제1항제2호에 따른 학교법인 해산명령의 사유인 “목적의 달성이 불가능한 때”에 해당할 수 있는지?

• 회신

학교교육과 평생교육은 구별되고(「평생교육법」제2조제1호), 평생교육시설은 「사립학교법」 제2조제1호에 따른 사립학교와 별개의 시설이므로, 평생교육시설을 운영한다고 하여 사립학교만을 설치·경영하도록 하려는 「사립학교법」에 따른 학교법인의 설립목적이 실현되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 「평생교육법 시행령」제50조제2호에서는 특히 학교법인이 원격대학 형태의 평생교육시설을 운영할 수 있는 주체가 될 수 있다고 규정하고 있으나, 이 규정에 따라 「사립학교법」에 따른 학교법인의 사립학교 설치·경영 의무가 면제되는 것도 아니므로, 사립학교를 폐교한 학교법인이 「평생교육법」에 따른 평생교육시설을 설치·운영한다고 하여 「사립학교법」에 따른 학교법인 설립목적의 달성이 불가능하게 된 사유가 치유되는 것은 아니라고 할 것입니다.

따라서, 「사립학교법」에 따라 설립되는 학교법인이 자신이 운영하던 사립학교를 폐교하고 「평생교육법」 제33조에 따른 원격대학형태의 학력인정 평생교육시설만을 운영하는 경우에는 「사립학교법」 제47조제1항제2호에 따른 학교법인 해산명령사유인 “목적의 달성이 불가능한 때”에 해당할 수 있다고 할 것입니다.

질의회신 3

학교법인을 설립하고자 하는 자는?

[법무 810-215, 1976. 7. 19., 대:서울특별시교육위원회]

「사립학교법」 제10조제1항에서 말하는 '학교법인을 설립하고자 하는 자'는 일정한 재산을 출연해야 하지만, 출연재산이 반드시 자기 소유의 재산이어야 하는 것은 아니므로 재산 출연자가 곧 법인설립자라고 볼 수 없고 학교법인을 설립하기 위해 허가청에 대하여 허가 신청을 하는 자를 지칭하는 것이다.

질의회신 4

의무교육기관을 설립·운영하는 학교법인에게 수익용 기본재산 확보 규정이 적용되는지(「사립학교법」 제5조 등 관련) 〔법제처 10-0052, 2010. 4. 9.〕

• 질의요지

「지방교육자치에 관한 법률」 제37조제1항에 따르면 의무교육에 관련되는 경비는 국가 및 지방자치단체가 부담하도록 하고 있고 「초·중등교육법」 제12조제4항에 따르면 의무교육을 위탁받은 사립학교는 의무교육을 받는 자로부터 수업료를 받을 수 없도록 규정하고 있음에도 불구하고, 의무교육기관을 설치·운영하는 학교법인에게 「사립학교법」 제5조와 「고등학교 이하 각급학교 설립·운영규정」제13조의 수익용 기본재산 확보 규정이 적용되는지?

• 회신

학교법인은 수익용기본재산을 갖추도록 한 「사립학교법」 제5조 및 설립·운영 규정 제13조가 의무교육대상자를 위탁받은 사립학교의 설립·경영자는 의무교육을 받는 자에 대하여 수업료를 받을 수 없다는 「초·중등교육법」 제12조제4항과 상충되는지 여부에 대해 살펴보면, 「초·중등교육법」 제12조제4항은 의무교육을 받는 자에게 무상의무교육을 제공할 것을 규정한 것일 뿐 의무교육을 제공하는 자에게 학교의 경영에 필요한 재산을 갖추도록 하는 것을 금지하는 규정이 아니므로, 위 수익용 기본재산 확보규정이 「초·중등교육법」의 규정과 상충되는 것은 아닙니다.

따라서, 「지방교육자치에 관한 법률」 제37조제1항에 따르면 의무교육에 관련되는 경비는 국가 및 지방자치단체가 부담하도록 하고 있고 「초·중등교육법」 제12조제4항에 따르면 의무교육을 위탁받은 사립학교는 의무교육을 받는 자로부터 수업료를 받을 수 없도록 규정하고 있음에도 불구하고, 의무교육기관을 설립·운영하는 학교법인에게도 「사립학교법」 제5조와 「고등학교 이하 각급학교 설립·운영규정」 제13조의 수익용기본재산 확보규정이 적용된다 할 것입니다.

질의회신 5

설치·경영학교가 폐지된 경우의 학교법인 해산 여부

〔지교 81400-98, 1999. 10. 5., 대: 대전광역시교육감〕

• 질의요지

1. 학교법인 ○○학원은 중학교만을 설치·경영하는 법인이므로 ○○중학교 폐지인가 시에 「사립학교법」 제34조제1항제2호에서 정한 목적달성이 불가함을 이유로 학교법인 해산 신청을 하도록 인가조건을 설정할 수 있는지
2. ○○중학교 폐지 시에 학교법인의 해산인가 신청이 없음에도 관할청에서 학생수 격감의 이유로「사립학교법」제35조의2 조항을 적용하여 해산할 수 있는지 여부

• 회신

「사립학교법」 제10조제1항의 규정에 의하면 학교법인을 설립하고자 하는 자는 위 규정 제3호에 의거 설치·경영하고자 하는 사립학교의 종류와 명칭을 기재한 정관을 작성하여 시·도 교육감의 허가를 받아야 하고, 사립학교를 설립 또는 폐지하고자 하는 자는 「초·중등교육법」 제4조의 규정에 의거 교육감의 인가를 받아야 함

· 학교법인의 설립목적은 학교를 설치·경영하는 것이 주목적이고, 위 학교법인의 경우 정관에 ○○중학교를 설치·경영하는 것으로 규정되어 있어, 동 학교법인이 정관변경 절차 없이 동 학교를 폐지하게 되면「사립학교법」제34조제1항제2호에 의한 학교법인 해산 사유에 해당된다고 볼 수 있으므로 관할청에서는 정관변경의 이행 촉구나 같은 법 제47조 제1항 등에 의한 필요한 조치를 취해야 한다고 봄
· 「사립학교법」 제35조의2의 규정은 고등학교 이하 각급 학교를 설치·경영하는 학교법인이 학생수의 격감으로 인하여 그 목적달성이 곤란한 경우에 한한 특례규정이므로 다른 사유에 의한 목적달성이 곤란한 경우에 동 규정을 적용하여 해당 법인을 해산 할 수는 없을 것임

제 3 장

학교법인 정관

Ⅰ. 정관의 개념 ····· 71
Ⅱ. 정관의 기재사항 ····· 72
Ⅲ. 정관변경 업무처리 방법 ····· 75
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 85

제3장 학교법인 정관

Ⅰ 정관의 개념

1. 정관의 의의

정관은 법인 조직활동의 기본사항을 규정한 법인체의 법률적 성격을 가지는 규약이다. 정관은 사립학교의 자주성을 위해 학교법인이 자율성을 갖고 작성하는 것으로 사립학교 법률행위의 준칙이 되는 행위규범

가) 정관은 헌법과 상위 법령의 제·개정 취지에 맞도록 제정되어야 하며, 법이 보장하고 있거나 제한하고 있는 범위를 임의로 벗어날 수 없다.

나) 정관이 법령에 위반된 경우 정관은 무효이고, 적법한 내용의 정관이 법령 개정으로 법령에 위반되는 경우에도 그 정관은 효력이 없으므로, 반드시 개정을 해야 합니다.

다) 정관은 법령에 위배되지 않는 범위 내에서는 「민법」 또는 기타 법령에 우선하여 적용될 수 있다.

2. 정관의 한계

가) 학교법인의 조직과 활동에 관한 기본적인 사항을 정관으로 정하고 그에 따라 운영되는 것이지만 동 정관의 규정은 사립학교법과 같은 법 시행령의 규정 범위를 이탈할 수는 없다.

나) 학교법인은 사립학교의 특수성에 비추어 그 자주성을 확보하고 공공성을 높여 사립학교의 건전한 발달을 도모할 수 있도록 사립학교법에 의해 설립된 특수목적을 가진 법인이므로 민법상의 비영리법인과는 달리 학교법인의 설립절차와 운영기관 등을 법률로 규정하고 있는 것이며, 따라서 정관은 사립학교법 내에서 운영절차를 정해야 하며 이를 벗어나면 위법이 된다.

Ⅱ 정관 기재사항

1. 법령에서 정한 사항

- **학교법인 설립 허가를 받기 위해 정관에 기재 해야 하는 사항**

사립학교법

제10조(설립허가) ① 학교법인을 설립하려는 자는 일정한 재산을 출연하고, 다음 각 호의 사항을 적은 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관의 허가를 받아야 한다. 이 경우 기술대학을 설치·경영하는 학교법인을 설립할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 산업체가 일정한 재산을 출연하여야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 설치·경영하려는 사립학교의 종류와 명칭
4. 사무소 소재지
5. 자산 및 회계에 관한 사항
6. 임원의 정원 및 그 임면(任免)에 관한 사항
7. 이사회에 관한 사항
8. 수익사업을 경영하려는 경우에는 그 사업의 종류, 그 밖에 사업에 관한 사항
9. 정관 변경에 관한 사항
10. 해산에 관한 사항
11. 공고에 관한 사항과 그 방법
12. 그 밖에 이 법에 따라 정관에 적어야 할 사항

2. 법령에서 정관으로 위임한 사항

- **「사립학교법」, 「사립학교법 시행령」에서 정관으로 위임한 사항**

※‘ ~ 정관으로 정한다’, ‘~ 정관이 정하는 바에 따라’ 등이 이에 해당

◦ 학교법인의 설립당초의 임원(법 제10조제2항)

◦ 이사장 선출에 관한 사항(법 제14조제2항)

◦ 개방이사추천위원회 조직과 운영 및 구성에 관한 사항(법 제14조제4항)

◦ 개방이사 추천, 선임방법 및 자격요건과 기준에 관한 구체적 사항(법 제14조제6항)

◦ 의사정족수와 의결정족수에 관한 사항(법 제18조제1항)

◦ 이사장의 직무에 관한 사항(법 제19조제1항, 제2항)

◦ 임원 선임 및 임기에 관한 사항(법 제20조제1항, 제3항)

◦ 해산사유(법 제34조제1항)

◦ 해산한 학교법인의 잔여재산 귀속 주체에 관한 사항(합병 및 파산의 경우 제외)(법 제35조)

◦ 학교장의 임기(법 제53조제3항)

◦ 각급학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항(법 제53조의2)

◦ 교원인사위원회의 조직·기능과 운영에 관하여 필요한 사항(법 제53조의4)

◦ 휴직의 기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관한 사항(법 제59조제4항)

◦ 명예퇴직수당의 지급대상범위·지급액·지급절차 기타 필요한 사항(법 제60조의3제2항)

◦ 학교법인 및 학교의 사무기구 및 사무직원(법 제70조의2제1항, 제70조의5)

◦ 사학기관 행동강령에 관한 사항(법 제72조의5)

◦ 출연 또는 기부재산의 기준액(시행령 제4조의2)

◦ 개방이사의 자격요건(시행령 제7조의2제5항, 제8항)

3. 정관에서 특별히 정하는 사항이 있는 경우(임의적 기재사항)

• **「사립학교법」, 「사립학교법 시행령」에서 정관으로 위임한 사항**

※‘ ~ 정관에서 정할 수 있다’, ‘~ 정관에 규정된’, ‘정관에서 정한’이 이에 해당

◦ 학교법인의 재산 중 기본재산으로 정하는 사항(시행령 제5조제1항)

◦ 설립당시 일정한 재산 출연자의 정관 기재(법 제10조의2)

◦ 이사회의 권한에 관하여 특별히 정하는 사항이 있을 경우(법 제16조제1항제8호)

◦ 의사정족수, 의결정족수에 관하여 특별히 정하는 경우(법 제18조)

◦ 이사장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때의 직무대행자를 지정 할 경우(법 제19조제2항)

◦ 보수를 지급할 수 있는 상근하는 임원에 관한 사항(법 제26조)

◦ 정관으로 청산인을 따로 정할 필요가 있는 경우(법 제42조제1항, 「민법」 제82조)

◦ 기간제교원의 임용권을 학교장에게 위임할 경우(법 제54조의4제1항)

◦ 법 제59조제1항제1호 내지 제12호의 휴직사유 외에 따로 휴직사유를 정하는 경우 (법 제59조제1항제13호)

◦ 교원의 공개전형결과 등의 공개에 관한 세부 사항(시행령 제21조제5항)

4. 기타 다른 법령에 의한 정관 기재사항

◦ 학교운영위원회의 운영에 관하여 필요한 사항(「초·중등교육법」 제34조, 같은 법 시행령 제63조)

◦ 산학겸임교사 등에 관한 임용권의 학교장 위임(「초·중등교육법 시행령」 제42조)

Ⅲ 정관변경 업무처리 방법

1. 정관변경

사립학교법

제45조(정관 변경 등) ① 학교법인의 정관을 변경하려면 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결을 거쳐야 한다.

② 학교법인이 제1항에 따라 정관을 변경한 경우에는 교육부장관이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 교육부장관에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 보고를 받은 교육부장관은 변경 사항이 법령에 위반된다고 판단하면 30일 이내에 해당 학교법인에 시정 또는 변경을 명할 수 있다.

④ 제3항에 따른 시정 또는 변경 명령을 받은 학교법인은 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 교육부장관에게 보고하여야 한다.

사립학교법 시행령

제28조(권한의 위임) 교육부장관은 법 제71조에 따라 법 제4조제1항제2호에 따른 학교법인에 관한 다음 각 호의 권한을 시·도 교육감에게 위임한다.

1. 법 제10조 제1항에 따른 설립허가
2. 법 제34조 제2항에 따른 해산인가
3. 법 제36조 제2항에 따른 합병인가
4. 법 제45조 제2항에 따른 정관변경 보고의 접수

4의2. 법 제45조 제3항에 따른 시정 또는 변경 명령

5. 법 제47조 제1항에 따른 해산명령
6. 법 제47조의2에 따른 청문(제5호에 따라 위임된 사항에 한정한다)

가. 정관 변경 절차

업무주체	업무내용	비 고
학교법인	정관 변경 사유 발생	◦사립학교법 등 관련 법령 개정 ◦학교법인 자체 변경 사항 발생

업무주체	업무내용	비 고
학교법인	이사회 소집 (법 제17조)	◦이사회 심의 · 의결 부의안(案) 작성 ◦회의 7일전에 각 이사에게 통지 ◦회의소집통지일과 회의소집일을 포함하지 않는 순수통지기간 7일 이상 확보 ◦인편 또는 우편으로 하되 반드시 수령사실 확인 등 필요
⬇		
학교법인	이사회 심의 · 의결 (법 제16조제1항제2호, 제45조)	◦이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성 ◦이사회 회의록 작성(참석자 전원 서명 또는 출석임원 중 3인을 호선하여 대표로 간(間)서명 또는 간(間)인
⬇		
학교법인	정관 변경 보고 (법 제45조, 영 제28조)	◦정관변경 보고 제출서류 (교육부 고시 제2012-11호(`12. 6. 28.)참조 - 정관변경 사유서 - 정관 변경문 - 정관 신 · 구 대조표 - 이사회 회의록 사본 - 변경사항이 반영된 정관 전문 - 관련 증빙자료(관할청 인허가를 요하는 사항에 대한 정관 변경시) - 학교법인의 수익사업 계획서(수익사업 신설 또는 변경시) - 인사규칙 전문(세부사항을 인사규칙으로 정한 경우) ◦보고기일 준수: 정관변경 후 14일 이내
⬇		
관 할 청	시정 및 변경 명령 (30일 이내)	◦법령 위반 있을시
⬇		
학교법인	시정·변경 후 재보고 관할법원에 변경 등기	◦ 시정 또는 변경 명령을 받은 학교법인은 지체없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 관할청에 보고 ◦「사립학교법」 제13조(「민법」의 준용) - 등기사항(「민법」 제49조, 제52조)
⬇		

업무주체	업무내용	비 고
학교법인	등기결과 통보 (「민법」 제52조)	◦등기부등본 첨부
⇓		
학교법인	홈페이지 탑재	◦설치 · 경영하는 학교

나. 정관 변경(안) 작성

1) 변경 사유

정관을 변경하는 이유, 배경 등을 구체적으로 자세하게 기술

2) 변경문

법령 개정문을 참고하여 작성

3) 신 · 구 조문 대조표

변경 전, 후의 조문 내용을 비교하여 파악할 수 있도록 작성

다. 이사회 의결

정관 변경(안)은 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 함

라. 정관 변경 보고

1) 보고시기: 이사회 의결 후 구비서류를 갖추어 14일 이내에 보고

2) 제출서류: 학교법인의 정관변경 보고 제출서류에 관한 고시
(교육과학기술부고시 제2012-11호, 2012. 6. 28. 제정)

구 분	학교법인 제출서류
공통사항	1. 정관변경 사유 및 신 · 구 조문 대조표 2. 정관 변경문 3. 이사회 회의록 사본 4. 개정된 정관 5. 관련증빙서류(관할청 등의 인 · 허가를 요하는 사항에 대한 정관 변경 시)
수익사업 신설 또는 변경 시	학교법인의 수익사업 계획서

구 분	학교법인 제출서류
정관 변경이 해당 학교법인이 그가 설치·경영하고 있는 다른 학교와 다른 사립학교를 새로이 설치하기 위한 것인 경우	관할청의 학교설립계획승인서
정관 변경이 해당 학교법인이 그가 설치·경영하던 사립학교를 폐지하기 위한 것인 경우	관할청의 학교 폐지 인가서

마. 법령 위반 사항 있을 시는 관할청의 변경 및 시정명령

바. 변경 및 시정 후 재보고, 관할 법원에 변경사항 변경 등

1) 변경등기

「사립학교법」 제13조에 의하여 준용되는 「민법」 제52조의 규정에 의거 「민법」 제49조 제2항의 사항 중 변경이 있는 때에는 3주간 내에 변경등기를 하여야 함

2) 변경등기를 요하는 사항

가) 목적
나) 명칭
다) 사무소
라) 설립허가의 연월일
마) 존립시기나 해산사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유
바) 자산의 총액
사) 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법
아) 이사의 성명, 주소
자) 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한

사. 변경사항 정리

1) 정관의 임의 정정, 삭제 또는 가감 불가

2) 정관 변경 전 관할청과 협의하여 법령 위반 사항 사전 검토

3) 부칙도 정관의 일부분으로서 임의로 변경, 삭제 또는 설정하여서는 아니 됨

4) 정관 변경 후 법인에서는 정리된 새로운 정관 전문을 비치하여 업무처리의 기본지침으로 활용토록 해야 함

2. 정관 변경 시 유의사항

가. 정관 변경(안) 작성 시 그 내용이 사립학교법 등 상위법령의 규정에 적합한지를 항상 검토하여야 함

나. 정관에 규정할 사항을 하위 규칙에 포괄적으로 위임하여서는 아니 됨(법령에서 정관으로 위임한 사항을 규칙 등에 재위임하는 것은 허용되지 않음)

예) “학교 사무직원의 정원은 규칙으로 정한다.”와 같이 정관에 규정할 것을 하위 규칙 등에 위임하는 것은 허용되지 아니함

다. 법령의 규정에 의거 정관에 정하여야 하는 사항은 명확하게 정관에 규정하여야 함

예) “법인에 7명 내지 9명의 이사를 둔다.”와 같이 이사의 정수를 불확정적으로 표현하는 것은 허용되지 아니함

라. 정관의 조·항의 번호가 변경되었을 경우, 변경된 조·항을 인용한 다른 조·항도 변경하여야 함

마. 이사 정수 등을 변경할 경우에는 경과조치 및 시행일(부칙에 명기)에 대하여 면밀히 검토하여야 함

예) 법인의 이사정수 11명을 8명으로 변경하고자 하는 경우

(단, 현재 재임 중인 이사가 11명이고, 그 중 3명은 2021. 11. 30.자 임기만료)

제10조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.
1. 이사 8인(이사장 1인 포함)
2. 감사 2인

부 칙

제10조(시행일) 이 정관은 0000년 00월 00일부터 시행한다. 다만 제10조의 개정규정은 2021년 12월 1일부터 적용한다.

바. 관계기관의 인·허가를 받아 학교를 설치하거나 수익사업체를 추가하는 경우에는 동 인·허가서 사본을 첨부하여 정관 변경 보고하여야 함

사. 법인설립 당초 정관으로부터 그 후의 변경 수리된 정관을 수리 연월일 순으로 누년 합계 관리하여야 함

아. 부칙도 정관의 일부분으로 누적 관리하여야 함

예) 부칙
이 정관은 2021년 0월 0일부터 시행한다.
※ 부칙이 하나의 내용만 있는 경우 ‘제1조’,‘1’,“①” 등을 붙이지 않고 작성함

자. 정관 운영의 자율화

1) 사립학교법 개정으로 학교법인 정관 변경시 관할청에서 인가하던 규정을 보고하도록 법률 개정 (2012. 1. 26.)

2) 정관준칙 폐지

◦ 교육인적자원부 예규 제281호 “학교법인 정관준칙” 폐지

◦ 학교법인 운영의 자율성을 제고하기 위해 2005. 5. 23. 준칙을 폐지하고, 임원의 해임 및 이사장의 취임 시 관할청 승인 조항 등 법적근거 없는 조항 삭제

◦ 정관준칙은 따로 「사립학교법」이나 같은 법 시행령에 근거가 있는 것은 아니며, 교육부, 시 · 도 교육청 등 행정기관 내부지침의 성격을 가지고 있다.

3) 정관준칙에서 정관예시로 변경

◦ 교육인적자원부 「개정 사립학교법 및 같은 법 시행령 Q&A(2006. 7. 1.)」

◦ 학교법인 정관 규정 예시로 변경되어 시달

◦ 교육인적자원부 2007. 7. 27. 「사립학교법」 개정에 따른 정관 변경 참고자료로 시달

◦ 학교법인에게 정관 기재사항에 대한 자율권 부여

[공문예시 1] 학교법인 정관변경 보고

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 ○○학원 정관 변경 보고

학교법인 ○○학원 0000.00.00.자 제0차 이사회에서 심의·의결하였기에 「사립학교법」 제45조 규정에 의하여 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 정관 변경 사유서 1부.
2. 정관 변경(안) 1부.
3. 정관 신·구 조문 대조표 1부.
4. 이사회 회의록 사본 1부.
5. 변경사항이 반영된 정관 1부.
6. 관련 증빙서류(관할청 등의 인·허가를 요하는 사항에 대한 정관 변경 시). 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임 1] 정관변경사유서

학교법인 ○○학원 정관 변경 사유서

1. 개정사유

가. 사립학교법 개정에 따라 우리 학교법인 정관 제15조의4제1항 및 제15조제5항의 사립학교법 및 같은 법 시행령의 개정의 내용과 같이 변경하고자 함

나. 사립학교 교원의 복무규정을 적용받던 사무직원(법인 사무직원 포함)의 복무를 지방 공무원 복무규정 및 충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례를 준용하기 위하여 개정하고자 함

2. 주요골자

가. 제15조의4(개방이사의 선임) ①법인은 개방 이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직 이사의 경우 임기만료 3개월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임대상자를 추천 요청하여야 한다.(개정)

②(현행과 같음)

③법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천 하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.(개정)

나. 제67조의2(근속승진) 충청남도교육감 소속 지방공무원 근속승진제 운영지침을 준용한다.(개정)

다. 제68조(복무) 사무직원(법인 사무직원 포함)의 복무에 관하여는 지방공무원 복무규정 및 충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례를 준용한다.(개정)

3. 참고사항

가. 정관 신·구 조문 대조표 따로붙임

나. 변경근거: 0000. 00. 00. 충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례를 개정으로 인한 변경

[붙임 2] 정관 변경문

정관 변경문

학교법인 ○○학원 정관 변경(안)

학교법인 ○○학원 정관을 다음과 같이 개정한다.

1. **제15조의4(개방이사의 선임)** ①법인은 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하“추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.(개정)
   ②(생략)
   ③법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.(개정)

2. **제67조의2(근속승진)** 충청남도교육감 소속 지방공무원 근속승진제 운영지침을 준용 한다.(개정)

3. **제68조(복무)** 사무직원(법인 사무직원 포함)의 복무에 관하여는 지방공무원 복무규정 및 충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례를 준용한다.(개정)

부칙

제10조(시행일) 이 정관은 0000년 00월 00일부터 시행한다.

[붙임 3] 정관 신·구 조문 대조표

신·구 조문 대조표

학교법인 00학원

현 행	개 정
제 3 장 기 관 **제 1 절 임 원**	**제 3 장 기 관** **제 1 절 임 원**
제15조의4(개방이사의 선임) ①법인은 개방 이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 **그가 설치·경영하는 학교의 학교운영위원장에게** 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.	**제15조의4(개방이사의 선임)** ①법인은 개방 이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 **개방이사추천위원회(이하 "추천위원회"라 한다)에** 개방이사 선임대상자를 추천 요청하여야 한다.
②(생략)	②(현행과 같음)
③법인으로부터 추천 요청을 받은 **학교운영위원장은** 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.	③법인으로부터 추천 요청을 받은 **추천위원회는** 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.
④〈신설〉	**④추천위원회 위원의 임기는 당해학교 운영위원회의 임기로 한다.**
제 6 장 교 직 원 **제 4 절 사무직원**	**제 6 장 교 직 원** **제 4 절 사무직원**
제67조의2(근속승진) 충청남도 **교육위원회 및** 교육감 소속 지방공무원 근속승진제 운영지침을 준용한다.	**제67조의2(근속승진)** 충청남도교육감 소속 지방공무원 근속승진제 운영지침을 준용한다.
제68조(복무) 사무직원(법인 일반직원 포함)의 복무에 관하여는 **사립학교 교원에게 적용하는** 규정을 준용한다.	**제68조(복무)** 사무직원(법인 사무직원 포함)의 복무에 관하여는 **「지방공무원 복무규정」 및 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례」를** 준용한다.
	부칙
	제1조(시행일) 이 정관은 0000년 00월 00일부터 시행한다.

Ⅳ 판례 및 질의회신

판례 1

개정된 「사립학교법」 내용에 반하는 정관의 효력

1990. 4. 7. 법률 제4226호로 개정된 「사립학교법」 제62조제2항의 규정에 저촉되는 종전의 규정을 삭제함으로써 신법 시행일인 1990. 4. 7. 이후 계속되는 징계사건에 대하여는 신법 제62조제2항의 규정에 의하여 구성된 교원징계위원회의 징계의결을 거치도록 하고 있으므로 이에 배치되는 학교법인의 교원징계위원회의 구성에 관한 舊 정관 규정은 당연히 효력을 잃게 되고, 따라서 학교법인으로서는 개정된 법령에 따라 교원에 대한 징계를 하여야지 정관이 개정되지 아니하였다하여 개정 전의 법령에 따라 마련된 개정 전 법령과 동일한 내용의 법령에 의한 징계를 할 수 없고 그렇게 하는 경우에는 법령에 위배된 징계로서 위법함 (대법원 1995. 1. 12., 선고, 94누5854, 판결)

판례 2

「사립학교법」 제58조제1항의 교원의 면직요건보다 교원에게 유리한 학교법인 정관의 효력

정관 규정이 근무성적이 극히 불량한 교원에 대하여 바로 면직하도록 규정하지 않고 우선 직위해제처분과 함께 3월 이내의 기간 동안 대기를 명하였다가 그 기간 동안에 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때 징계위원회의 동의를 얻어 면직처분을 하도록 규정하고 있는 경우, 이는 사립학교법이 정하는 면직요건과 비교하여 교원에게 유리하게 규정하고 있으므로, 그것이 사립학교법상의 신분보장 규정에 위반된 것이라고 할 수 없다.

(대법원 1996. 12. 23., 선고, 95다27295, 판결)

판례 3

교원징계에 관한 사립학교법의 규정이 개정된 경우 개정규정에 위배되는 학교법인 정관의 효력

징계에 관한 사립학교법이나 동법 시행령의 규정이 개정되면 개정규정에 위배되는 학교법인의 정관은 당연히 효력을 잃으므로, 학교법인은 개정된 법령에 따라 교원에 대한 징계를 하여야지, 정관이 개정되지 않았다 하여 개정 전의 법령에 따라 마련된 개정 전 법령과 동일한 내용의 정관에 의해 징계를 할 수는 없고, 그렇게 하는 경우에는 법령에 위배된 징계로서 위법하다. (대법원 1994. 5. 13., 선고, 93다39614, 판결)

판례 4

기본행위의 정관 변경에 하자가 있는 경우, 기본행위의 하자를 내세워 행정청의 인가처분의 취소를 구할 수 있는지 여부

행정청의 사립학교 정관 변경에 대한 인가는 기본행위인 사립학교의 정관 변경에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위로서 그 기본행위인 정관 변경에 하자가 있을 때에는 그에 대한 인가가 있다 하더라도 정관변경이 유효한 것으로 될 수 없으므로, 기본행위인 정관 변경이 적법·유효하고 보충행위인 인가처분 자체에만 하자가 있다면 그 인가처분의 취소를 주장할 수 있지만 인가처분에 하자가 없다면 기본행위에 하자가 있다 하더라도 따로 그 기본행위의 하자를 다투는 것은 별론으로 하고 기본행위의 하자를 내세워 바로 그에 대한 행정청의 인가처분의 취소를 구할 수는 없다. (대법원 2004. 10. 28., 선고, 2002두10766, 판결)

판례 5

재산출연자가 학교법인을 상대로 정관기재를 요구할 수 있는지

사립학교법 제10조의2제1항은 학교법인이 정관에 일정한 재산을 출연한 자의 성명 및 생년월일, 출연재산의 내역과 평가기준, 금액, 출연자의 출연의사 등을 기재할 수 있다고 규정하고 있기는 하나, 위 규정으로 인하여 학교법인이 재산출연자를 정관에 기재하여야 할 의무를 부담하게 되었다고 보기는 어렵고, 학교법인의 정관에 재산출연자로 기재되는지 여부에 의하여 재산출연자로서의 권리 또는 법률관계가 결정되거나 영향을 받는 것도 아니라 할 것이므로 재산출연자가 학교법인을 상대로 소로써 학교법인의 정관에 자신을 재산출연자로 기재하는 절차를 이행하라고 구하는 것은 법률상 권리보호의 이익이 없다고 할 것임.

(대법원 2008. 11. 27., 선고, 2008다46012, 판결)

판례 6

정관에 규정된 정관 변경 절차를 준수하지 않은 정관의 효력

피고 학교법인들의 종전에 각 규정된 정관 변경 절차에 관하여 피고 학교법인들의 각 이사회 결의 외에 원고 노회 인준을 받게 한 정관 규정들이 강행법규인 사립학교법 제1조, 제45조제2항의 규정 취지에 위배되지 않는다고 보고 종전 정관규정에 따른 원고 노회의 인준을 거치지 않고 한 본건 학교법인 이사회 결의에 기한 정관 변경은 기본행위에 중대한 하자가 있어 무효로 단정한 조치는 정당함. (대법원 1978. 3. 28., 선고, 75다1299, 판결)

판례 7

재산출연자가 생계 곤란시 생계비 등 청구권을 획득하는지 여부

사립학교법 제35조의2제7항이 고등학교 이하 각급 학교를 설치·경영하는 학교법인은 학생 수의 격감으로 인하여 그 목적의 달성이 곤란하여 해산하는 경우 일반적인 학교법인 해산 시와는 달리 학교법인이 작성하여 시·도교육감의 인가를 받은 잔여재산처분계획서에 정한 자에게도 잔여재산을 귀속시킬 수 있도록 규정하고 있기는 하나, 그 문언이나 관련 규정들에 비추어 재산출연자가 위 사유로 인한 학교법인의 해산시에 당연히 잔여재산 취득권을 취득한다거나 잔여재산의 귀속자로 선정될 분배기대권을 취득한다고 볼 수 없고, 사립학교법 제2항이 학교법인은 그 기본재산액의 1/3 이상에 해당하는 재산을 당해 학교법인의 수익이 있는 범위 안에서 생계비·의료비·장례비를 지급할 수 있다고 규정하고 있기도 한, 위 규정은 학교법인이 재산출연자를 예우하기 위하여 생계가 곤란한 재산출연자에게 생계비 등을 지급할 수 있도록 하는 근거규정에 불과할 뿐이어서 위 규정만으로 재산출연자가 생계곤란 시에 학교법인에 대하여 생계비·의료비·장례비의 지급을 청구할 수 있는 권리를 취득한다고 할 수도 없다.

(대법원 2008. 11. 27., 선고, 2008다46012, 판결)

판례 8

정관에 대한 허가권과 재산관리에 관한 허가권은 별개의 권한

학교법인의 정관에 예산 내의 지출을 위하여 그 회계연도의 수입으로서 상환하는 차입금은 감독청의 허가를 받지 아니한다고 규정되어 있다 하더라도 그 입법 취지에 비추어 강행규정으로 해석되는 사립학교법 제28조의 적용이 위 정관규정에 의하여 배제되는 것이라고 할 수 없고, 그와 같은 학교법인의 정관이 사립학교법 제10조제1항에 의거 감독청의 허가를 받은 것이고 또 학교법인의 당해 회계연도의 예산이 사립학교법 제31조에 의하여 감독청에 제출되었으나 감독청이 그 예산에 관하여 시정을 요구한 바 없다 하더라도 감독청의 학교법인 정관에 대한 허가권과 예산에 대한 시정 요구권은 사립학교법 제28조 소정의 학교법인 재산관리에 관한 허가권과는 각 그 목적을 달리하는 별개의 권한으로 볼 것이어서 위와 같은 사유만으로는 예산내 지출을 위하여 그 회계연도의 수입으로 상환하는 차입금에 관하여는 감독청의 허가가 필요 없다거나 이미 허가받은 것으로 보아야 한다고 해석할 수 없다고 하겠다(당원 1977. 12. 27. 선고 77다511, 584 판결; 1978.11.28 선고 78다1359 판결 참조).

(대법원 1987. 4. 28., 선고, 86다카2534, 판결)

판례 9

징계해고재심신청기각결정취소

학교법인의 정관에 교원에 대한 징계를 의결하기 위하여 교원징계위원회를 두도록 한 외에 일반직원의 징계를 위하여 일반직징계위원회를 따로 두도록 규정하고 있는 경우, 일반직원징계위원회를 구성하지 아니한 채 교원징계위원회의 징계의결에 의하여 이루어진 일반직원에 대한 징계는 학교법인의 정관 규정의 취지에 부합하지 아니할 뿐만 아니라 일반직원징계위원회에 의한 징계절차보다 더 유리한 절차에 의하여 이루어졌다고 할 수 없다는 이유로 절차상 중대한 하자가 있어 무효라고 본 원심의 판단은 정당함.(대법원 2001. 4. 10., 선고, 2000두7605, 판결)

판례 10

사립학교 교원의 임면에 관한 절차 등을 규정하고 있는 「사립학교법」 제54조의 규정이 학교의 장에게도 적용되는지 여부

사립학교 교원의 임면에 관한 절차 등을 규정하고 있는 사립학교법 제54조의 규정이 학교의 장에게도 적용되는가에 관한여 보건대, 같은 법 제4장의 제목은 '사립학교 교원'이라고 되어 있고 그 이하에 제54조의2, 제54조의3과 같은 학교의 장에 관한 규정도 포함되어 있으며, '교원자격'에 대하여 규정하고 있는 같은 법 제52조는 그 내용으로 보아 학교의 장에 대하여도 적용된다고 보아야 하고, 같은 법 제53조의2는 제목에서 '학교의 장이 아닌 교원의 임면'이라고 하고 같은 법 제53조의3제1항은 '교원(학교의 장을 제외한다.)'이라고 함으로써 사립학교법에서 단순히 '교원'이라고 하는 경우에는 학교의 장도 포함한다는 것을 전제로 하고 있다고 풀이되며, 교원의 징계사유 및 종류에 관한 같은 법 제61조는 '교원'에 대하여서만 규정하고 있는데 따로 학교장의 징계에 관한 규정은 없음에 비추어 역시 학교의 장에게도 적용된다고 보아야 할 것인바, 이러한 점들을 종합하면, 사립학교법에서 '교원'이라 함은 다른 규정이 없는 한 학교의 장도 포함하는 의미라고 해석함이 상당하고 또한 같은 법 제54조에서는 '교원 임면'에 관하여 규정하면서 '각급 학교의 장으로서 임기 만료로 해임된 경우는 제외한다.'는 규정을 둠으로써 이러한 예외를 제외하고는 학교장에게도 당해 조항이 적용됨을 전제로 하고 있으므로, 같은 법 제54조의 규정은 학교의 장에게도 적용된다고 해석함이 상당하다. (대법원 2002. 12. 10., 선고, 2002두3393, 판결)

판례 11

사립학교법 제53조제3항 단서조항에서 교장 중임 제한 대상이 되는 '중등학교'의 의미 및 동일 학교법인이 설치·운영하는 중등학교 중 한 곳에서 교장으로 임명되어 1차 중임을 포함하여 8년의 교장 임기를 마친 사람이 동일 학교법인이 운영하는 다른 중등학교 교장으로 임명될 경우, 위 단서 조항에서 정한 중임 제한에 위반되는지 여부

사립학교법 제53조제3항은 "각급 학교의 장의 임기는 학교법인 및 법인인 사립학교경영자는 정관으로, 사인인 사립학교경영자는 규칙으로 정하되, 4년을 초과할 수 없고, 중임할 수 있다. 다만 초·중등학교의 장은 1회에 한하여 중임할 수 있다."라고 규정하고 있다. 위 단서 조항에서 교장 중임 제한 대상이 되는 '중등학교'란, 학교법인이 설치·운영하는 특정한 중등학교 모두를 의미한다고 봄이 타당하다. 이에 따라 동일 학교법인이 설치·운영하는 여러 중등학교 한 곳에서 교장으로 임명되어 1차 중임 포함하여 8년의 교장 임기를 마친 사람이 동일 학교법인이 운영하는 다른 중등학교 교장으로 다시 임명될 경우, 사립학교법 제53조제3항 단서에서 정한 중임 제한에 위반된다고 보아야 한다.(대법원 2018. 11. 29., 선고, 2015두55219, 판결)

판례 12

학교법인이 정관 또는 정관의 위임을 받은 교원보수규정 등을 통해 교원의 업적을 일정 주기로 평가하여 연간 보수총액을 결정하는 제도인 성과급적 연봉제를 시행할 수 있는지 여부(적극), 학교법인이 교원에 대한 성과급적 연봉제를 시행하기 위하여 정관이나 교원보수규정 등에서 마련한 교원실적에 대한 평가 항목과 기준을 무효로 보기 위한 요건

학교법인은 대학교육기관의 교원을 임용함에 있어 정관이 정하는 바에 따라 근무기간, 급여, 근무조건, 업적 및 성과약정 등을 계약의 조건으로 정할 수 있으므로(사립학교법 제53조의2, 제3항 전문), 학교법인이 정관 또는 정관의 위임을 받은 교원보수규정 등을 통해 교원의 교육·연구·봉사 등의 업적을 일정 주기로 평가하여 연간 보수총액을 결정하는 제도인 성과급적 연봉제를 시행하는 것도 가능하다. 그리고 사립학교 교원의 임용계약은 사립학교법이 정한 절차에 따라 이루어지는 것이지만 법적 성질은 사법상의 고용계약에 불과하므로 누구를 교원으로 임용할 것인지, 어떠한 기준과 방법으로 보수를 지급할 것인지 여부는 원칙적으로 학교법인의 자유의사 내지 판단에 달려 있다. 학교법인이 교원에 대하여 성과급적 연봉제를 시행하기 위하여 정관이나 교원보수규정 등에서 마련한 교원실적에 대한 평가항목과 기준이 사립학교법 등 교원의 인사나 보수에 관한 법령 또는 근로기준법이 정한 강행규정을 위반하거나 객관성과 합리성을 결여하여 재량권의 남용·일탈로 평가되는 특별한 사정이 없는 한 그 평가항목과 기준은 가급적 존중되어야 하고, 이를 함부로 무효라고 단정하여서는 아니 된다. (대법원 2018. 11. 29., 선고, 2018다207854, 판결)

질의회신 1

학교법인 정관에 부이사장 제도를 규정할 수 있는지 여부

〔교행1040-654, 1982. 6. 22., 대: 서울특별시교육위원회〕

학교법인 이사장 유고시 이사장의 직무를 신속히 대행하고 이사회의 운영을 원활하게 하기 위해 부이사장 제도를 정관에 규정하는 것은, 「사립학교법」 제19조제1항의 규정에 의해 학교 법인의 대표권은 이사장에게 있고 다른 이사는 대표권이 없으므로 대표권이 일부 인정되는 부이사장을 두는 것은 이사장의 대표권을 제한하는 것이 되어 불가하다. 동조 제2항의 규정에 의해 이사장 유고시 정관이 정하는 바에 의해 다른 이사가 이사장의 직무를 대행할 수 있으므로 정관으로 다른 이사를 이사장 유고시 직무대행자로 정할 수는 있지만 직무대행을 위한 부이사장 제도를 설치할 수는 없다.

질의회신 2

법령에서 규정하고 있지 않은 직함을 정관으로 규정할 수 있는지 여부

〔12-0336, 2012. 7. 12., 교육과학기술부〕

정관으로 이사 중 한 명에게 「사립학교법」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있지 아니한 부이사장이라는 직함을 부여하여, 이사장이 궐위 되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대신 수행하게 할 수는 있다고 할 것이나, 법령에서 예정하고 있지 아니한 새로운 권한을 부여하여서는 아니 된다고 할 것이다.

질의회신 3

「사립학교법」 제18조는 “이사회의 의사는 정관에 특별한 규정이 없는 한 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 정관이 정한 이사정수의 과반수 찬성으로 의결한다.”고 규정하고 있는바, 정관으로 법률의 규정보다 의결정족수를 낮출 수 있는지?

〔법제처 07-0342, 2007. 11. 16., 교육인적자원부〕

「사립학교법」의 성격 및 법률 자체의 문언으로 볼 때, 같은 법 제18조는 정관에 특별한 규정이 없는 경우의 의사정족수와 의결정족수를 보충적으로 정하는 조항이라 할 것으로, 의결정족수에 관하여 정관에서 정할 수 있는 사항을 제한하는 것을 내용으로 하고 있다고 볼 수는 없습니다. 따라서, 다수결에 의한 합의체의 의사결정을 형해와 하지 않는 범위에서는 학교법인은 정관으로 「사립학교법」 제18조에서 정한 이사회의 의결정족수보다 의결정족수를 낮출 수 있다고 할 것입니다.

질의회신 4

학교법인인 사립학교경영자가 정관으로 사립 초·중등학교장의 임기를 4년 단임제로 정할 수 있는지 여부 〔법제처 15-0311, 2015. 7. 9. 교육부〕

「헌법」 제31조제4항에서 교육의 자주성과 대학의 자율성 등을 보장하고 있는 취지와 학교법인의 정관은 해당 학교법인의 조직, 운영 등 단체법적 법률관계에 관한 사항을 자율적으로 규율하는 자율 규범이라는 점 등에 비추어 볼 때, 학교법인인 사립학교경영자는 「사립학교법」을 비롯한 법령에 위반되지 않는 범위에서 사립학교의 운영과 관련하여 필요한 사항이 있으면 이를 자율적으로 정할 수 있다 할 것입니다.(법제처 2015. 5. 29. 회신 15-0214 해석례 참조)

그런데, 「사립학교법」제53조제3항에서는 초·중등학교의 장에 대하여 1회 중임할 수 있음을 규정하고 있고, 이 때 "중임할 수 있다"는 것은 중임이 금지되지 않는다는 의미로 보아야 하고, 이 규정에 따라 초·중등학교 장에게 법령에 의해 중임할 수 있는 권리가 부여되었다거나 그 임기를 단임으로 하는 것이 금지되는 것으로는 볼 수 없으므로, 사립학교경영자가 정관에 사립 초·중등학교장의 임기를 단임제로 규정하는 것이 「사립학교법」이나 그 밖의 법령에 반한다고는 할 수 없다. 따라서, 학교법인인 사립학교경영자는 정관으로 그가 설립·경영하는 초·중등학교의 장의 임기를 4년 단임으로 제한할 수 있다고 할 것입니다.

질의회신 5

교원을 해당 학교법인의 사무기구 소속 직위로 임용할 수 있도록 하는 내용을 정관으로 규정할 수 있는 지 여부 〔교육부 19-0194, 2019. 6. 21.〕

「사립학교법」은 사립학교의 특수성에 비추어 그 자주성을 확보하고 공공성을 앙양함으로써 사립학교의 건전한 발달을 도모함을 목적으로 제정된 법률(제1조)이고, 학교법인이 정하는 정관은 해당 학교법인의 조직, 운영 등 단체법적 법률관계에 관한 사항을 자율적으로 규율하는 자율규범이라는 점 등에 비추어 볼 때, 학교법인은 「사립학교법」을 비롯한 법령에 위반되지 않는 범위에서 필요한 사항을 정관으로 정할 수 있다고 보아야 합니다. 또한 「사립학교법」에서는 이사장, 이사, 감사 등 해당 학교법인의 임원이 겸할 수 없는 직위를 명시적으로 규정(제23조)하고 있는 반면 교원이 해당 학교법인의 사무직원을 겸할 수 없도록 금지하고 있지 않으므로 학교법인이 「고등교육법」제2조에 따른 학교에 소속된 교원을 해당 법인에 설치된 사무기구 소속으로 임용할 수 있는지 여부는 해당 학교법인의 재량사항에 해당한다고 보아야 합니다.

질의회신 6

학교법인 정관에 설립자를 명시할 수 있는지 여부

〔법무 25000-92, 1989. 5. 8., 대: 광주직할시교육감〕

학교법인 정관에 설립자를 명시하는 것에 대한 금지규정이 없고, 명시하는 것 또한 구체적 사실에 반하지 않는다고 보여지므로 이를 인가해 주어도 사학운영의 자율성 및 공공성 보장에 반하지 않는다고 판단된다.

질의회신 7

이사회 서면출석 관련〔교육부 2018. 10. 4.〕

「사립학교법」 제18조제2항에 이사회출석과 관련하여 동영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 원격영상회의 방식만 규정되어 있고, 제19조(임원의 임무)제3항에는 이사는 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하도록 되어 있으며, 「사립학교법」 제18조의2제2항에 회의록 및 회의조서에는 출석임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하도록 되어있는 바, 서면출석을 통한 출석인정은 불가할 것으로 판단됨.

제 4 장

학교법인 기관

Ⅰ. 임원 ····· 95
Ⅱ. 이사회 운영 ····· 139
Ⅲ. 판례 및 질의회신 ····· 145

제4장 학교법인 기관

Ⅰ 임원

1. 임원의 구성

사립학교법

제14조(임원) ① 학교법인에는 임원으로서 7명 이상의 이사와 2명 이상의 감사를 두어야 한다. 다만, 유치원만을 설치·경영하는 학교법인에는 임원으로서 5명 이상의 이사와 1명 이상의 감사를 둘 수 있다.

② 이사 중 1명은 정관으로 정하는 바에 따라 이사장이 된다.

③ 학교법인은 제1항에 따른 이사 정수(定數)의 4분의 1(소수점 이하는 올림한다)에 해당하는 이사(이하 "개방이사"라 한다)를 제4항에 따른 개방이사추천위원회에서 2배수 추천한 인사 중에서 선임하여야 한다.

④ 개방이사추천위원회(이하 "추천위원회"라 한다)는 제26조의2에 따른 대학평의원회(이하 "대학평의원회"라 한다) 또는 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회(이하 "학교운영위원회"라 한다)에 두고 그 조직과 운영 및 구성은 정관으로 정하되, 위원 정수는 5명 이상 홀수로 하고 대학평의원회 또는 학교운영위원회에서 추천위원회 위원의 2분의 1을 추천하도록 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 종교지도자 양성만을 목적으로 하는 대학 및 대학원 설치·경영 학교법인의 경우에는 해당 종교단체에서 2분의 1을 추천한다.

⑤ 제3항에 따라 추천위원회가 개방이사를 추천할 때에는 30일 이내에 추천을 완료하여야 하며, 그 기간에 추천하지 못하면 관할청이 추천한다.

⑥ 제3항부터 제5항까지의 규정에 따른 개방이사의 추천, 선임방법 및 자격요건과 기준에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 정관으로 정한다.

가. 이사: 7명 이상(이사장 및 개방이사 포함)

1) 이사 중 1명은 정관이 정하는 바에 의하여 이사장이 됨

2) 이사정수의 4분의 1(단, 소수점 이하는 올림)에 해당하는 이사는 개방이사추천위원회에서 2배수 추천한 인사 중에서 선임하여야 함

나. 감사: 2명 이상(개방감사 포함)

❍ 감사 중 1명은 개방이사추천위원회에서 단수 추천하는 자를 선임하여야 함

※ 단, 유치원만을 설치·경영하는 학교법인에는 임원으로서 5명 이상의 이사와 1명 이상의 감사를 둘 수 있음

2. 임원의 직무

가. 이사장의 직무

사립학교법

제19조(임원의 임무) ① 이사장은 학교법인을 대표하고 이 법과 정관에 규정된 직무를 행하며 기타 학교법인 내부의 사무를 통할한다.

사학기관 재무 · 회계 규칙

제25조(수입기관과 지출명령기관) ①법인과 학교의 수입기관 · 지출명령기관은 각각 그 법인의 이사장과 학교의 장으로 한다.
②제1항에서 규정한 자를 수입에 있어서는 세입징수자, 지출에 있어서는 지출명령자라 한다.
③제2항의 세입징수자 및 지출명령자는 세입징수 또는 지출명령에 관한 그 직무를 각각 소속직원에게 위임할 수 있다.
제36조(계약담당자) ①계약담당자는 각각 그 법인의 이사장과 학교의 장으로 한다.
②제1항의 계약담당자는 계약규모에 따라 그 계약체결에 관한 사무를 소속직원에게 위임할 수 있다.
③계약은 계약담당자(제2항의 규정에 의하여 계약체결에 관한 사무의 위임을 받은 자를 포함한다. 이하 같다.)가 체결한다.
제43조(재산의 관리자) 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 된다. 다만, 학교에 속하는 교육용 기본재산과 학교용 보통재산의 운용책임자는 학교의 장이 된다.
제48조(물품의 관리자와 출납원) ①법인과 학교의 물품관리자는 그 법인의 이사장과 학교의 장으로 한다.
②제1항의 물품관리자는 필요에 따라 소속직원중에서 분임물품관리자를 지정하여 그 소관에 속하는 물품관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.
③물품관리자(전항의 분임물품관리자를 포함한다. 이하 같다)는 물품의 출납과 보관을 위하여 소속직원중에서 물품출납원을 지정하여야 한다.

1) 「사립학교법」상 이사장의 직무(법 제19조)

가) 학교법인을 대표함(이사장은 법인의 대표기관)

나) 「사립학교법」과 학교법인 정관에 규정된 직무 수행

다) 기타 학교법인의 내부 사무 통할(법인의 업무집행기관)

2) 이사회의 의장(법 제15조제3항)

이사장은 필요시 이사회를 소집할 수 있음(이사들의 동의 불필요)

※ 이사나 감사 각 개인은 이사회를 소집할 수 없음

3) 「사학기관 재무·회계 규칙」상 이사장의 직무(규칙 제25조, 제36조, 제43조, 제48조)

가) 법인의 수입기관과 지출명령기관

나) 법인의 계약담당자

다) 법인의 재산관리자

라) 법인의 물품관리자

4) 이사장의 지위(법 제27조)

가) 법인의 대표에 관하여는 「민법」 제59조제2항의 규정에 의거 대리에 관한 규정 준용

나) 대리에 관하여는 「민법」 제114조 내지 제136조에 규정되어 있다. 대리란 본인이 직접 법률행위를 할 수 없을 때에 제3자를 통하여 대신할 수 있도록 하고 법률행위의 효과는 본인에게 발생하게 하는 제도를 말한다. 즉 이사장은 법인의 대리인으로 보아야 한다.

나. 이사의 직무 및 의무

사립학교법

제19조(임원의 임무) ②이사장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관이 정하는 바에 의하며, 정관에 규정이 없을 때에는 이사회의 호선에 의하여 다른 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③이사는 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

1) 이사의 직무(법 제19조제3항)

가) 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항 심의·결정

※ 이사는 이사회에 '출석하여'업무에 관한 사항을 심의·결정해야 하므로 '서면결의'는 허용되지 아니함

※ 이사회에 참석하지 아니하는 이사가 회의에 참석하는 이사에게 의결권을 위임하는 것도 허용되지 아니함

※ 이사는 학교법인의 의사결정기관인 이사회의 구성원으로서 안건의 심의·의결에 참여할 수 있을 뿐이며, 민법상 법인의 이사와 달리 학교법인의 사무를 집행할 권한이 없음(「민법」 제58조제1항 참조)

나) 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항 처리

2) 이사의 책임과 의무(법 제27조, 「민법」제61조 및 제65조)

가) 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행할 의무

나) 임무를 해태한 때에는 이사는 법인에 대하여 연대하여 손해배상 책임

☞ **연대책임이란?**

수인의 채무자가 채무 전부를 각자 이행할 의무가 있고 채무자 1인의 이행으로 다른 채무자도 채무를 면하게 되는 경우로서 채무자의 책임 사이에 주종의 구별이 없다. 즉 학교법인 대표기관의 불법행위에 의하여 이사와 학교법인은 각각 채무자로 되어 손해배상 책임이 있으므로 상대방은 이사와 학교법인에게 동시에 또는 각각 손해배상을 청구하거나 채무자 1인에게만 할 수 있으며 채무자 1인의 이행으로 다른 채무자도 책임을 면하는 경우이다.

3) 이사의 대리인 선임(법 제27조, 「민법」제62조 및 제64조)

가) 이사는 정관 또는 이사회의 의결로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있음(단, 학교법인의 제반 사무처리를 포괄적으로 위임할 수 없음)

나) 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없으며 이 경우에는 특별대리인을 선임하여야 함

4) 이사장이 궐위되거나 부득이한 사유로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 이사장 직무 대행(법 제19조제2항)

가) 정관에서 정하는 자가 이사장의 직무를 대행

나) 정관에 규정이 없는 때에는 이사회의 호선에 의하여 다른 이사가 이사장의 직무를 대행

※ 현재 대부분의 학교법인 정관은 이사장 유고시에는 이사장이 지명하는 이사가, 이사장이 궐위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행하도록 규정하고 있음

※ 통상'궐위(闕位)'라 함은 자격상실·사임 등에 따른 퇴임 및 사망을 말하고, '사고(事故)'라 함은 질병·장기출장·직무집행정지의 처분을 받는 경우 등을 말함

민 법

제59(이사의 대표권) ①이사는 법인의 사무에 관하여 각자 법인을 대표한다. 그러나 정관에 규정한 취지에 위반할 수 없고 특히 사단법인은 총회의 의결에 의하여야 한다.
②법인의 대표에 관하여는 대리에 관한 규정을 준용한다.
제61조(이사의 주의의무) 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다.
제62조(이사의 대리인 선임) 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다.
제64조(특별대리인의 선임) 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없다. 이 경우에는 전조의 규정에 의하여 특별대리인을 선임하여야 한다.
제65조(이사의 임무해태) 이사가 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 법인에 대하여 연대하여 손해배상의 책임이 있다.

다. 감사의 직무

사립학교법

제19조(임원의 직무) ④ 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 학교법인의 재산 상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 학교법인의 재산 상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사한 결과 부정 또는 불비(不備)한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 학교법인의 재산 상황 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

사학기관 재무 · 회계 규칙

제41조(감사) ①법인의 감사는 당해법인과 학교에 대하여 법 제19조 제4항의 규정에 의한 감사를 매년 1회이상 실시하여야 한다. 이 경우 고등학교 이하 각급학교에 속하는 학교의 세입 · 세출 예산중 학교운영지원비에 관하여는 학부모회의 의견을 들어야 한다.
②법인의 이사장은 학교의 장과 수입원 및 지출원이 사망하거나 바뀐 때에는 그 관장에 속하는 수입 · 지출 · 재산 · 물품 및 현금등의 관리상황을 감사로 하여금 감사하게 하여야 한다.
③제2항의 감사에는 전임자가 참관하여야 하며 전임자가 참관할 수 없는 경우에는 그 전임자가 정한 대리인이나 법인의 이사장이 관계직원 중에서 선정한 참관인을 감사에 참관하게 하여야 한다.
④감사는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 감사를 한 때는 감사보고서를 작성하여 당해법인의 이사장에게 보고하여야 하며 특히 필요하다고 인정되는 사항은 관할청에 보고하여야 한다.
⑤제4항의 감사보고서에는 감사와 피감사자 또는 참관인이 각각 기명 · 날인하여야 한다.

1) 학교법인의 재산 상황과 회계를 감사하는 일
2) 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3) 학교법인의 재산 상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사한 결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4) 위의 보고를 위하여 필요한 때에 이사회의 소집을 요구하는 일
5) 학교법인의 재산 상황 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일
   ※ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있으나 이사회의 구성원이 아니므로 의결에는 참여할 수 없음(법 제15조제4항)

라. 임원의 직무집행정지

사립학교법

제20조의3(임원의 직무집행정지) ① 관할청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 60일의 범위에서 해당 임원의 직무를 정지시킬 수 있으며, 부득이한 사유가 있을 때에는 60일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
1. 제20조의2 제1항에 따른 임원 취임 승인의 취소를 위한 조사나 감사가 진행 중일 때
2. 제20조의2 제2항에 따른 시정요구 기간 중 해당 임원이 계속 직무를 집행할 경우 법인 또는 학교 운영상 중대한 손해가 생길 우려가 있다고 인정될 때
② 관할청은 제1항에 따른 임원의 직무집행정지 사유가 소멸되었을 때에는 직무집행정지를 즉시 해제하여야 한다.

1) 관할청은 법20조의3 규정에 따라 60일의 범위 안에서 해당임원의 직무를 정지할 수 있으며, 부득이한 사유가 있을 때에는 60일의 범위 안에서 그 기간을 연장할 수 있음

가) 법 제20조의3제1호의 규정에 따른 임원취임의 승인취소를 위한 조사 또는 감사가 진행중일 때

나) 법 제20조의3제2호의 규정에 따른 시정요구 기간 중 해당 임원이 계속 직무를 집행할 경우 법인 또는 학교 운영상 중대한 손해가 생길 우려가 있다고 인정되는 때

2) 임원의 직무집행정지 사유가 종료된 때에는 관할청은 이를 즉시 해제하여야 있음

3. 임원의 선임

사립학교법

제20조(임원의 선임과 임기) ① 임원은 정관으로 정하는 바에 따라 이사회에서 선임한다.
② 임원은 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 교육부장관이 정하는 바에 따라 인적사항을 공개하여야 한다.
③ 이사장·이사 및 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임(重任)할 수 있으며, 감사는 3년을 초과할 수 없고 한 차례만 중임할 수 있다.

가. 임원선임

1) 임원은 정관이 정하는 바에 따라 이사회에서 선임함

※ 학교의 장이 당연직 이사가 되도록 정관에 규정되어 있는 경우에도 이사회에서 학교의 장을 이사로 선임하는 절차(학교의 장은 당연히 이사 후보가 됨)를 거쳐야 하며, 학교의 장이 임원의 결격사유에 해당되면 임원으로 선임할 수 없음

※ 학교법인 소속 학교장도 겸직 허가서를 제출해야 함

2) 임원은 관할청의 승인을 얻어 취임함

※ 이사회에서 이사로 선임되었다하더라도 관할청으로부터 임원 취임 승인을 받기 전에는 이사로서 이사회에 참석할 수 없음

3) 이사장의 선임

가) 정관에 정한 방식에 따라 선임하여야 하며, 관할청의 승인 사항이 아님

※ 현재 대부분의 학교법인 정관에 이사장은 이사의 호선으로 취임하도록 규정하고 있음
(통상 '호선' 이라 함은 선거권자가 모두 피선거권자가 될 수 있는 방식의 선거방법을 말함)

4) 임원은 취임 후 교육부장관이 정하는 바에 따라 인적사항을 공개하여야 함

학교법인 임원의 인적사항 공개 등에 관한 고시

[교육부고시 제2020-238호, 2020. 9. 25., 폐지제정]

제1조(목적) 이 고시는 사립학교법 제20조제2항의 규정에 의한 임원의 인적사항 공개에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(공개대상) 학교법인은 관할청의 승인을 얻어 취임한 임원(이사, 감사)에 대한 인적사항을 공개하여야 한다.

제3조(공개내용) 학교법인은 다음 각 호의 사항을 기재한 임원의 인적사항을 공개하여야 한다.

1. 성명
2. 연령
3. 임기
4. 현직 및 주요경력
5. 사립학교법 제21조제2항 해당여부

제4조(공개시기 및 방법) 학교법인은 사립학교법 제20조제2항의 규정에 의하여 관할청의 취임승인을 얻은 후 취임한 임원의 인적사항을 당해 학교의 인터넷 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

제5조(재검토기한) 교육부장관은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

나. 임원의 임기(법 제20조제3항)

1) 이사장·이사 및 감사의 임기는 정관으로 정함

2) 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임할 수 있음

3) 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있음

※ 보선에 의해 선임된 임원의 임기를 정할 경우에 전임자의 잔여임기로 하도록 되어 있는지 반드시 정관 규정을 확인하여야 함

※ 보선에 의해 임원을 선임할 경우 누구의 후임으로 선임하였는지를 회의록에 명확하게 기재하여야 함

예시	임원의 임기 정하는 방법

❑ **임기 전에 연임을 신청한 경우: 전임기와 연결하여 승인**

- 임원 "갑"의 임기: 2016. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(5년)
- 연임 승인 신청일: 2021. 12. 15.
- 관할청의 취임승인일: 2021. 12. 20.
- 임원 "갑"의 새 임기(취임승인서의 임기): 2022.1.1. ~ 2027. 12. 31.(5년)

❑ **임기가 경과된 후 신청한 경우: 승인일로부터 임기가 진행**

- 임원 "을"의 임기: 2016. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(5년)
- 연임 승인 신청일: 2022. 1. 3.
- 관할청의 취임승인일: 2022. 1. 5.
- 임원 "을"의 새 임기(취임승인서의 임기): 2022. 1. 5. ~ 2027. 12. 31.

❑ **학교법인 임원의 임기**

사립학교 임원의 임기는「사립학교법」제20조제3항(임원의 선임과 임기)의 규정에 의하여 해당 법인의 정관으로 그 구체적인 사항을 정하며, 임기 중 사임한 임원의 결원 보충 시 신규 임기 개시로 할 것인지 잔여 임기로 할 것인지는 당해 법인의 정관으로 규정하여 운영하면 됨

≪정관예시≫

제00조(임원의 임기)①임원의 임기는 다음 각 호와 같다.

1. 이사 5년(중임가능)
2. 감사 3년(1회에 한하여 중임가능)

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

다. 임원의 보충(법 제24조)

이사 또는 감사 중에 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 이를 보충하여야 함

※ 후임 임원의 선임은 결원이 생기지 않도록 당해 임원의 임기만료 전에 선임하여 취임승인을 얻는 것이 바람직함

라. 임원선임의 제한(법 제21조)

1) 대한민국 국민 요건

❍ 이사정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 함

- 이사정수: 당해 법인에 두도록 정관에 규정된 이사의 정원
- 재적이사: 현재 법인에 적을 두고 있는 이사(임기 중에 있는 이사)
- 출석이사: 당해 이사회에 참석한 이사

2) 친족관계에 있는 자의 선임 제한

이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 그 정수의 4분의 1을 초과할 수 없음

3) 교육경험자 선임 요건

사립학교법

제21조(임원선임의 제한) ③ 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 교육경험 또는 합산한 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다.

1. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에서 교원으로 근무한 경험
2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원으로 근무한 경험
3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원 또는 같은 법 제17조제1항의 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등으로 근무한 경험
4. 제1호부터 제3호까지의 근무경험에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 교육경험

사립학교법 시행령

제9조의4(교육경험의 범위) 법 제21조 제3항 제4호에서 "대통령령으로 정하는 교육경험"이란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 교육경험을 말한다.

1. 법 제54조의4 또는 「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제교원으로 근무한 경험
2. 「초·중등교육법 시행령」 제42조 제1항에 따른 산학겸임교사, 영어회화 전문강사 또는 다문화언어 강사로 근무한 경험
3. 「고등교육법」 제14조 제2항에 따른 강사로 근무한 경험

4) 감사의 선임 제한

민 법

제777조(친족의 범위) 친족관계로 인한 법률상 효력은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 다음 각호에 해당하는 자에 미친다.

1. 8촌 이내의 혈족
2. 4촌 이내의 인척
3. 배우자

가) 감사는 감사 상호간 또는 이사와 「민법」 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 함

나) 감사 중 1명은 추천위원회에서 추천하는 자를 선임함

5) 임원취임 승인 요청 시 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 하는 경우

가) 법 제20조의2에 따라 임원 취임 승인이 취소된 날부터 10년이 지난 사람

나) 법 제54조의2에 따라 학교의 장의 직위에서 해임된 날부터 6년이 지난 사람

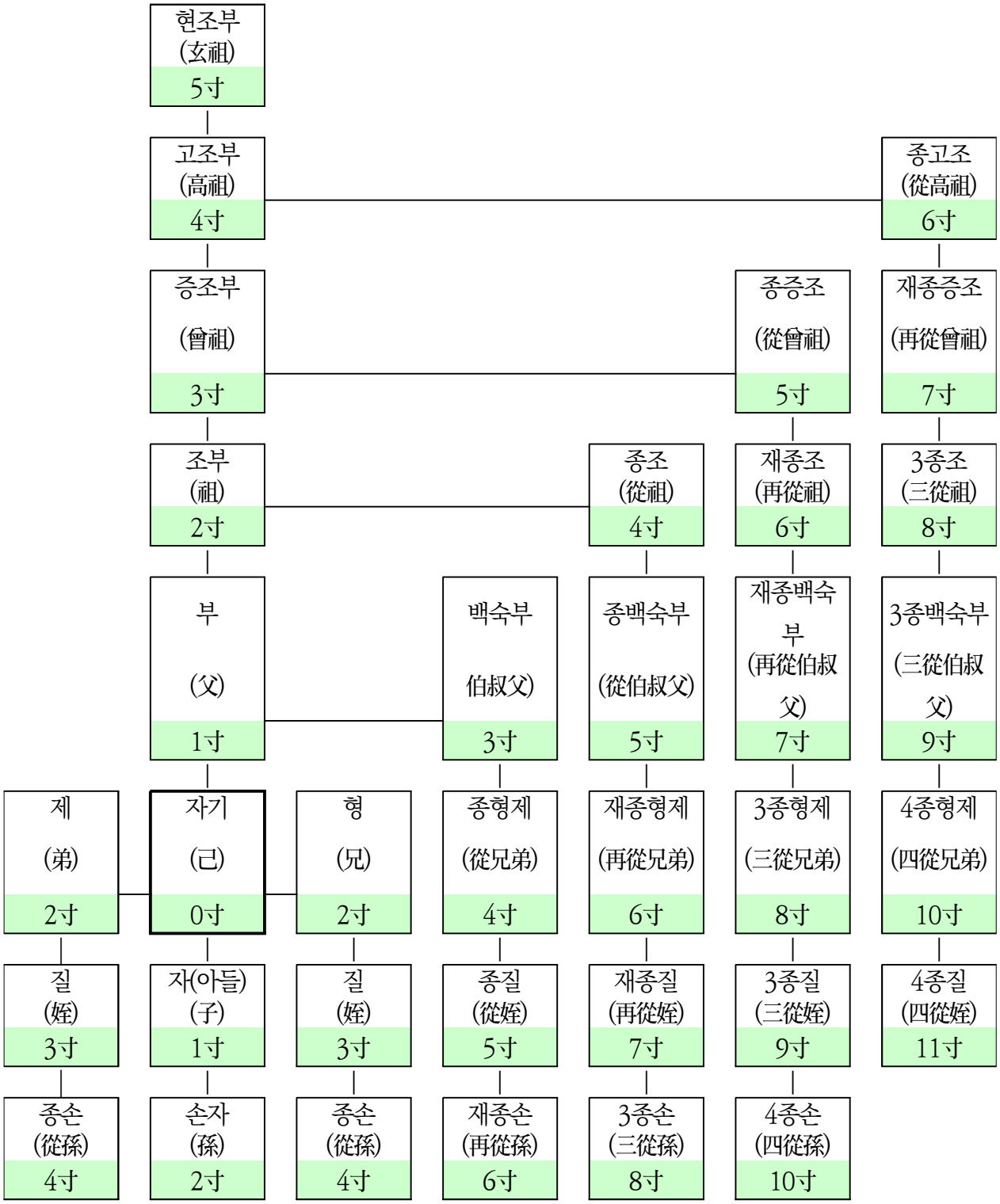
다) 법 제61조에 따라 파면된 날부터 10년이 지난 사람

【참고 1】 친족의 범위(「민법」 제777조)

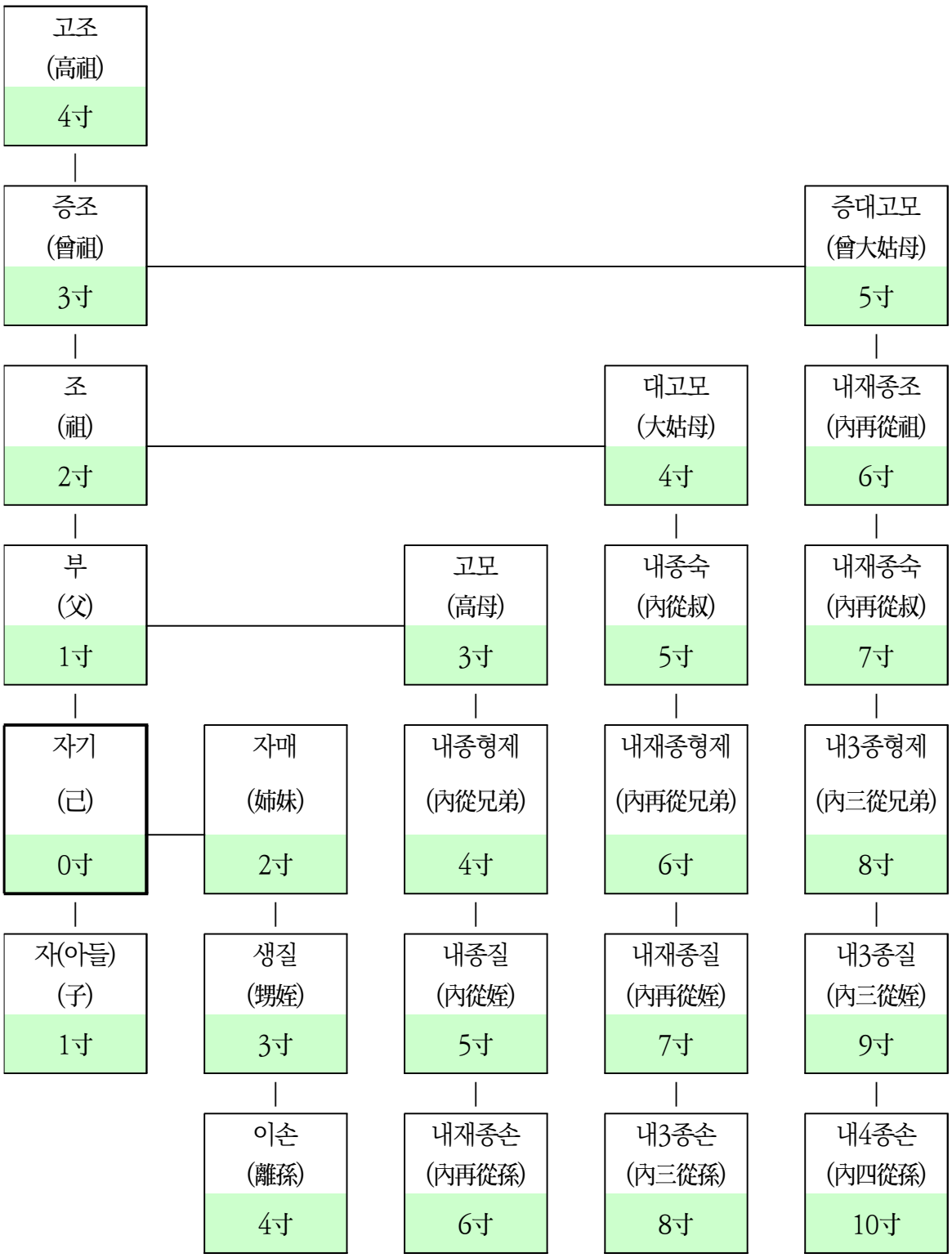
구 분	범 위	발생사유	적 용
8촌 이내의 혈족	• 자연(自然)혈족 - 혼인중의 출생(嫡系) - 혼인외의 출생(庶系)	출생	혈족은 부계(父系)혈족과 모계(母系)혈족으로 나누고 부계혈족은 모계의 부계혈족만을 의미함
	• 법정(法定)혈족 - 양친 그 혈족과 양자	입양	
4촌 이내의 인척	• 혈족의 배우자 • 배우자의 혈족 • 배우자의 혈족의 배우자	혼인	인척은 부족(夫族)인척은 부·모계를 포함하지만, 처족(妻族)인척은 처의 부계(父系)혈족만을 의미하는 것으로 봄
배 우 자	• 본인의 배우자	혼인	

【참고 2】 계촌표

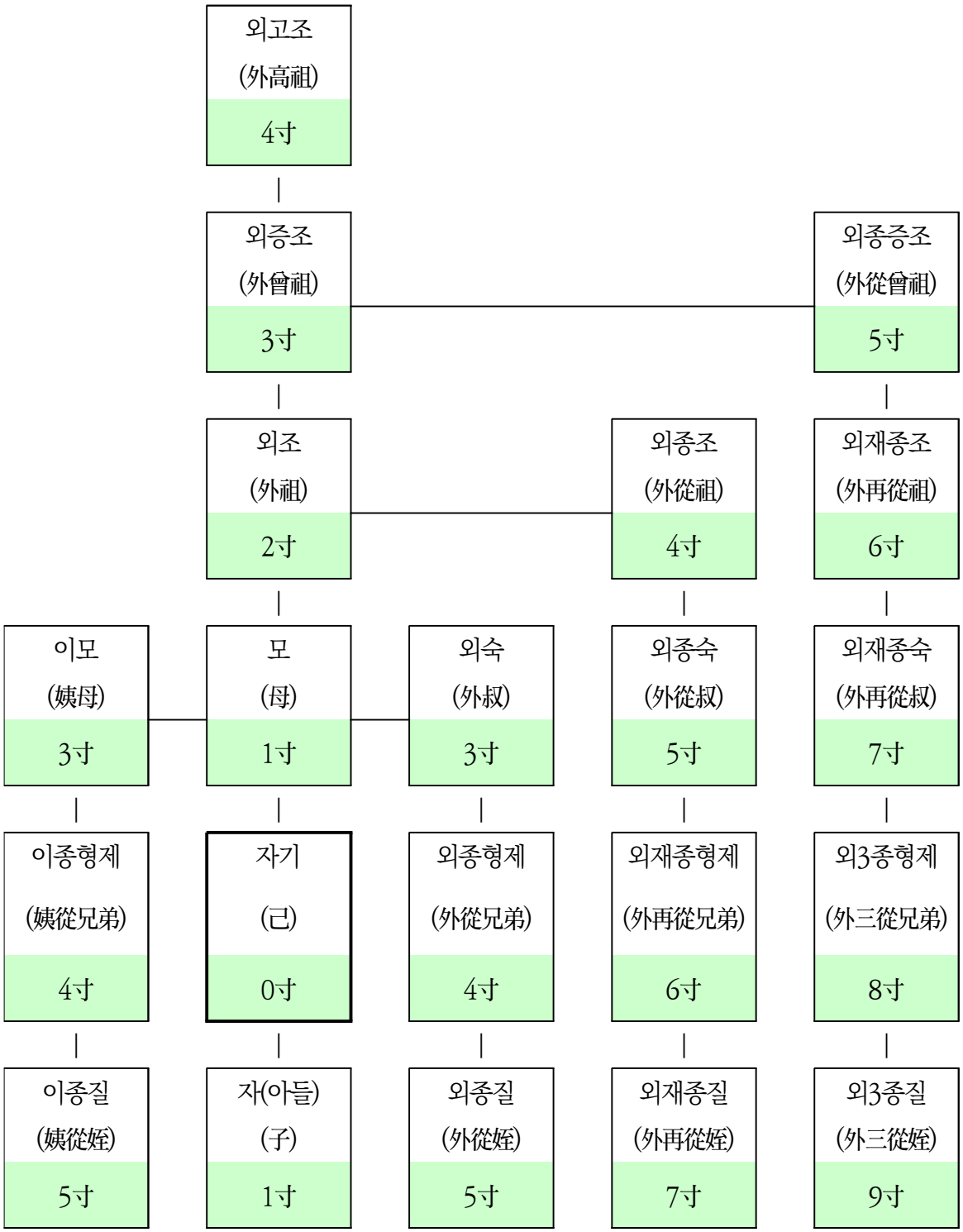
남 자 (直系)


현조부 (玄祖) 5寸
고조부 (高祖) 4寸
종고조 (從高祖) 6寸
증조부 (曾祖) 3寸
종증조 (從曾祖) 5寸
재종증조 (再從曾祖) 7寸
조부 (祖) 2寸
종조 (從祖) 4寸
재종조 (再從祖) 6寸
3종조 (三從祖) 8寸
부 (父) 1寸
백숙부 伯叔父) 3寸
종백숙부 (從伯叔父) 5寸
재종백숙부 (再從伯叔父) 7寸
3종백숙부 (三從伯叔父) 9寸
제 (弟) 2寸
자기 (己) 0寸
형 (兄) 2寸
종형제 (從兄弟) 4寸
재종형제 (再從兄弟) 6寸
3종형제 (三從兄弟) 8寸
4종형제 (四從兄弟) 10寸
질 (姪) 3寸
자(아들) (子) 1寸
질 (姪) 3寸
종질 (從姪) 5寸
재종질 (再從姪) 7寸
3종질 (三從姪) 9寸
4종질 (四從姪) 11寸
종손 (從孫) 4寸
손자 (孫) 2寸
종손 (從孫) 4寸
재종손 (再從孫) 6寸
3종손 (三從孫) 8寸
4종손 (四從孫) 10寸

여 자 (內從間, 고모계)


고조
(高祖)
4寸
증조
(曾祖)
3寸
증대고모
(曾大姑母)
5寸
조
(祖)
2寸
대고모
(大姑母)
4寸
내재종조
(內再從祖)
6寸
부
(父)
1寸
고모
(高母)
3寸
내종숙
(內從叔)
5寸
내재종숙
(內再從叔)
7寸
자기
(己)
0寸
자매
(姉妹)
2寸
내종형제
(內從兄弟)
4寸
내재종형제
(內再從兄弟)
6寸
내3종형제
(內三從兄弟)
8寸
자(아들)
(子)
1寸
생질
(甥姪)
3寸
내종질
(內從姪)
5寸
내재종질
(內再從姪)
7寸
내3종질
(內三從姪)
9寸
이손
(離孫)
4寸
내재종손
(內再從孫)
6寸
내3종손
(內三從孫)
8寸
내4종손
(內四從孫)
10寸

외 가 (外從間)


외고조
(外高祖)
4寸
외증조
(外曾祖)
3寸
외종증조
(外從曾祖)
5寸
외조
(外祖)
2寸
외종조
(外從祖)
4寸
외재종조
(外再從祖)
6寸
이모
(姨母)
3寸
모
(母)
1寸
외숙
(外叔)
3寸
외종숙
(外從叔)
5寸
외재종숙
(外再從叔)
7寸
이종형제
(姨從兄弟)
4寸
자기
(己)
0寸
외종형제
(外從兄弟)
4寸
외재종형제
(外再從兄弟)
6寸
외3종형제
(外三從兄弟)
8寸
이종질
(姨從姪)
5寸
자(아들)
(子)
1寸
외종질
(外從姪)
5寸
외재종질
(外再從姪)
7寸
외3종질
(外三從姪)
9寸

마. 임원의 결격사유(법 제22조)

1)「국가공무원법」 제33조(결격사유)의 규정에 해당하는 사람

가) 피성년후견인

나) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

다) 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자

라) 금고이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자

마) 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자

바) 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자

사) 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여「형법」제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자

아)「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람

자) 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄

차) 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자

카) 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

2) 법 제20조의2에 따라 임원 취임 승인이 취소된 후 10년이 지나지 아니한 사람

3) 법 제54조의2에 따른 해임 요구에 의하여 해임된 후 6년이 지나지 아니한 사람

4) 법 제61조에 따라 파면된 후 10년이 지나지 아니한 사람

5) 4급 이상의 교육행정공무원 또는 4급 상당 이상의 교육공무원으로 재직하다 퇴직한 후 2년이 지나지 아니한 사람

※ 취임 승인 취소된 임원, 해임 또는 파면된 학교의 장 및 파면된 교원의 경우 재임 당시 학교법인과 새로이 취임하려는 학교법인이 반드시 같아야 하는 것은 아님

〈 4급 이상 교육행정공무원의 범위 〉

구 분	범 위
교 육 부	◦ '교육부와 그 소속기관 직제'에 규정된 기관에서 근무하는 4급 이상 공무원(기술직 포함)
시·도 교육청 본청	◦ 각 시·도 교육청 행정기구 설치조례 및 같은 조례 시행규칙 등에 규정된 기관에서 근무하는 4급 이상 공무원(기술직 포함)
시·도 교육청 산하기관	◦ 조례 및 규칙에 따라 설치된 지역교육청, 연수원 등에서 근무하는 4급 이상 공무원(기술직 포함) ◦ 조례 및 규칙에 따라 설치된 도서관, 평생학습관 중 교육감이 관할하는 기관에서 근무하는 4급 이상 공무원(기술직 포함)
국립의 대학 (산업대, 교대 등)	◦ 4급 이상 공무원(기술직 포함)

〈 4급 상당 이상 교육공무원의 범위 〉

구 분		범 위
교육부	본 부	◦ 무보직 장학관 이상
	교육연수원	◦ 장학관(교육연수과장)
	국사편찬위원회	◦ 편사연구관(편사부장) ◦ 교육연구관 (편사기획실장, 사료조사실장, 연구편찬실장, 자료정보실장)
	국립특수교육원	◦ 원장(장학관)
시·도 교육청	본 청	◦ 장학관으로서 과장(담당관)보직자 이상
	연수원 교육원	◦ 총무부장 등의 직급이 4급 이상인 기관에서 연구관 또는 장학관으로서 부장급 보직자 이상 - 연수원장(장학관), 교수부장(장학관), 운영부장(장학관), 교육원장(장학관) 등
	지역교육청	◦ 장학관으로서 국장급 이상(교육국장, 교육장)
	유·초·중·고등학교	◦ 교장, 원장

구 분	범 위
국립의 대학 (산업대, 교대 등)	◦ 장학관으로서 과장(담당관)보직자 이상 ◦ 교수, 부교수

참고자료 「공직자윤리법」 개정에 따른 사학 취업제한 기관 확대(2020. 6. 4.시행)

제17조(퇴직공직자의 취업제한) ① 제3조제1항제1호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자와 부당한 영향력 행사 가능성 및 공정한 직무수행을 저해할 가능성 등을 고려하여 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 공무원과 공직유관단체의 직원(이하 이 장에서 "취업심사대상자"라 한다)은 퇴직일부터 3년간 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관(이하 "취업심사대상기관"이라 한다)에 취업할 수 없다. 다만, 관할 공직자윤리위원회로부터 취업심사대상자가 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 취업심사대상기관 간에 밀접한 관련성이 없다는 확인을 받거나 취업승인을 받은 때에는 취업할 수 있다.

9. 「초·중등교육법」 제2조 각 호 및 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교를 설립·경영하는 학교법인과 학교법인이 설립·경영하는 사립학교. 다만, 취업심사대상자가 대통령령으로 정하는 교원으로 취업하는 경우 해당 학교법인 또는 학교는 제외한다.

바. 임원의 당연퇴임 사유(법 제22조의2)

학교법인의 임원이 제22조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴임된다. 다만, 「국가공무원법」 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 같은 법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당하고, 「국가공무원법」 제33조제6호의2를 적용할 때 "공무원"은 "임원"으로 본다.

사. 임원의 겸직금지

사립학교법

제23조(임원의 겸직금지) ① 이사장은 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.
② 이사는 감사 또는 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원이나 그 밖의 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.
③ 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(그 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원이나 그 밖의 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

1) 이사장은 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다. 다만, 유치원만을 설치·경영하는 학교법인 이사장의 경우에는 당해 유치원장을 겸할 수 있다.

2) 이사는 감사 또는 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 단, 학교의 장은 예외로 한다.

3) 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(그 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원이나 그 밖의 직원 포함)을 겸할 수 없다. 즉, 이사는 학교법인의 직원(해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원 및 그 밖의 직원 제외)을 겸할 수 있지만 감사는 직무 성격상 학교법인의 직원을 겸할 수 없다.

〈 임원별 겸직가능 직위 〉

구 분	학교장	설치·경영 학교 교원	설치·경영 학교 직원	학교법인 직 원	이사장	이사	감사
이사장	×	×	×	○		○	×
이 사	○	×	×	○	○		×
감 사	×	×	×	×	×	×	

○ : 겸직가능, X : 겸직불가능

※ 교직원은 당해 학교법인의 이사장, 이사 또는 감사가 될 수 없음(단, 학교의 장은 이사가 될 수는 있으나 이사장은 될 수 없음)

아. 임원취임의 승인취소(법 제20조의2)

1) 「사립학교법」 및 「초·중등교육법」, 「고등교육법」의 규정을 위반하거나 이에 의한 명령을 이행하지 아니하였을 때

2) 임원간의 분쟁·회계부정 및 현저한 부당 등으로 인하여 당해 학교 운영에 중대한 장애를 일으켰을 때

3) 학사행정에 관하여 당해 학교의 장의 권한을 침해하였을 때

4) 관할청의 학교의 장 및 교직원에 대한 징계요구에 따르지 아니하였을 때

5) 취임승인 취소

가) 취임승인의 취소는 관할청이 해당 학교법인에 그 사유를 들어 시정을 요구한 날로부터 15일이 지나도 이에 따르지 아니한 경우에 한함

나) 다만, 시정을 요구하여도 시정할 수 없는 것이 명백하거나 회계부정, 횡령, 뇌물수수 등 비리의 정도가 중대한 경우에는 시정요구 없이 임원취임의 승인을 취소할 수 있으며, 그 기준은 대통령령으로 정함

자. 임원의 보수제한(법 제26조)

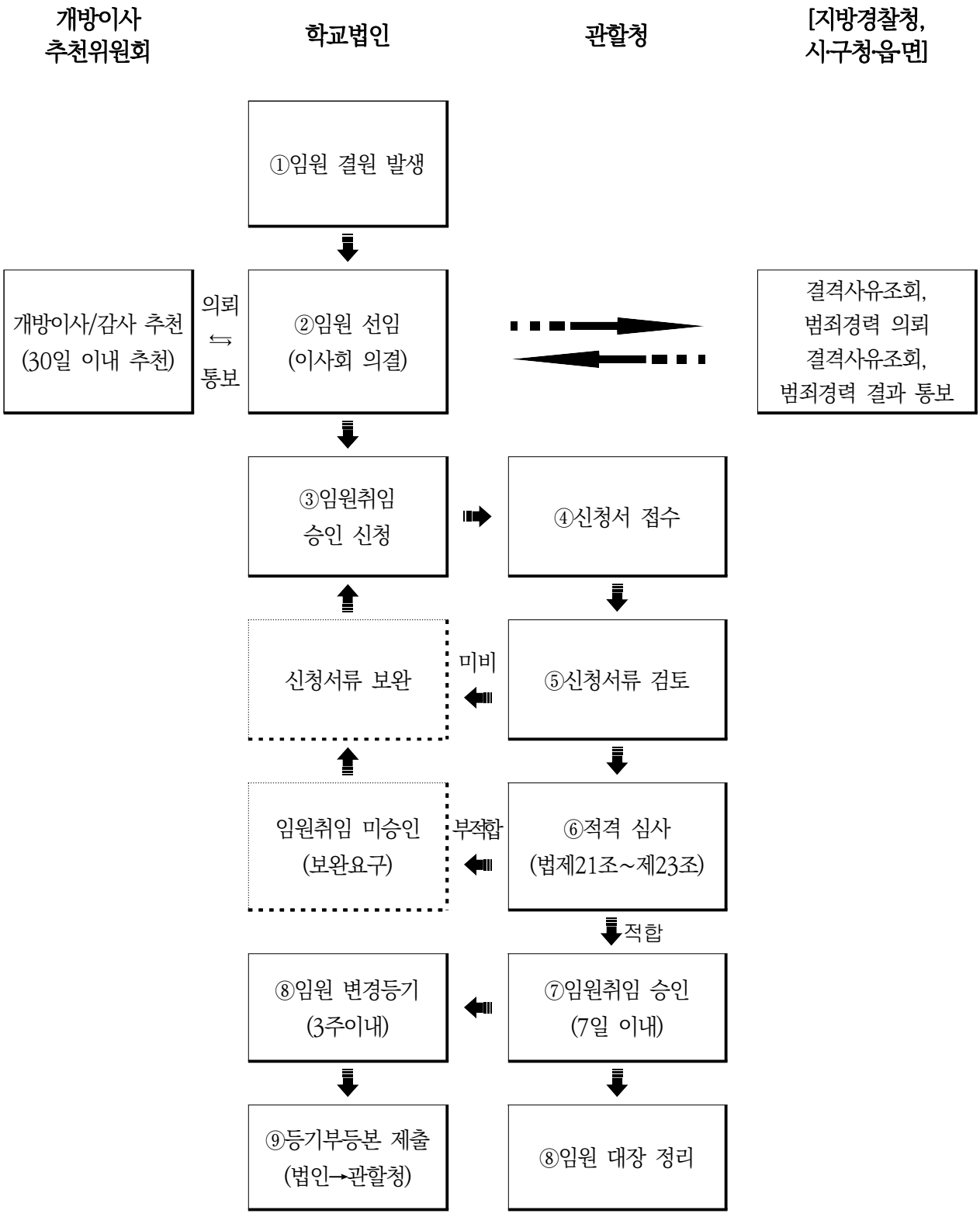
1) 정관에서 정한 상근하는 임원을 제외한 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 실비의 변상은 예외로 한다.

2) 학교법인의 기본재산액의 3분의 1 이상에 해당하는 재산을 그 법인의 기본재산으로 출연 또는 기증한 사람 중 생계가 곤란한 사람에게는 그 학교법인의 수익이 있는 범위 안에서 생계비·의료비·장례비를 지급할 수 있다. 다만, 보수를 받는 상근임원은 제외함

3) 재산을 출연하거나 기증한 사람 중 생계가 곤란한 사람의 기준과 생계비·의료비·장례비의 범위는 대통령으로 정함

4. 임원의 취·해임

가. 임원 취임 절차



나. 임원을 선임하여야 하는 경우

1) 임원의 임기가 종료하였을 경우

2) 임원이 사임, 사망 하였을 때

3) 임원이 법 제20조의2제1항 각 호의 규정에 해당되어 취임승인이 취소되었을 때

4) 임원이 임기 중에 법 제22조의 결격사유가 발생하였을 때

5) 이사 정수의 변경 등

다. 임원 취임대상자 선정

1) 법 제21조(임원선임의 제한)의 규정에 적합할 것

2) 법 제22조(임원의 결격사유)에 해당되지 아니한 자일 것

3) 법 제23조(임원의 겸직금지)에 해당되지 아니한 자일 것

라. 임원의 선임

1) 법 제20조제1항의 규정에 의거 임원은 정관이 정하는 바에 의하여 이사회에서 선임

2) 법 제16조제1항의 규정에 의거 임원의 임면에 관한 사항은 이사회 심의·의결사항임

마. 결격사유조회, 범죄경력조회(성범죄 및 아동학대 범죄 조회)

1) 결격사유

가) 조회방법: 행정정보공동이용시스템

나) 조회내용: 「국가공무원법」제33조의 규정에 해당하는 자

다) 근 거: 「사립학교법」제22조, 「국가공무원법」제33조

※ 공무원임용결격사유 중 피성년후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 징계에 의하여 파면·해임처분을 받은 사항 및 기타 특별법상의 결격사유 여부 등은 경찰의 신원조사와는 별도임

2) 범죄경력조회(성범죄 및 아동학대 범죄 조회)

가) 대 상: 학교법인 임직원

나) 요 청: 학교법인 임직원은 학교의 장 또는 학교법인 이사장

다) 조회방법: 행정정보공동이용 시스템

라) 근 거: 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 「아동복지법」 제29조의3

바. 임원취임 승인신청

1) 임원의 보충 기한

가) 임기 만료로 인한 결원 발생시: 임기만료 2월 전에 취임 승인 신청 하여야 하며, 늦어도 임기 개시 1개월 전에 승인 신청

나) 해임 등으로 인한 결원 발생시: 결원 발생 2개월 이내에 보충

2) 임원 취임 신청서 구비서류

구 비 서 류	신임	중임	비 고
임원 신·구 대조표	○	○	
임원 취임승낙서 각 1부	○	○	
인감증명서(또는 본인서명사실확인서)	○	○	
임원간 특수관계부존재각서 각 1부	○	○	법 제21조제2항 및 같은 조 제4항의 규정에 저촉되지 아니함을 입증
이력서 각 1부	○	○	
결격사유조회 회보서 각 1부(지자체 발급용)	○	○	
결격사유 조회(임원취소자 현황 조회)	×	×	법 제22조제2호 ※ 관할청은 반드시 확인
성범죄 및 아동학대 범죄 조회 회보서 각 1부	○	○	「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 「아동복지법」 제29조의3
교육경력증명서(해당자) 각 1부	○	×	
겸직허가서(해당자) 각 1부	○	○	학교장 등 당해 학교법인 소속직원도 겸직허가서 첨부할 것
이사회회의록 사본 1부	○	○	
개방이사, 개방감사 추천 의뢰 및 통보 공문 사본 각 1부	○	○	개방이사, 개방감사 선임 시
개방이사추천위원회 회의록 사본1부	○	○	개방이사, 개방감사 선임 시

※ 구비서류는 개인별로 순서대로 편철

사. 임원취임 승인

〈임원취임 승인 관련 검토 사항〉

검토항목	관련 조항	세부내용	해당여부 또는 사유	구비서류
이사선임 절차준수 여부	법 제17조 제3항	◦ 이사회 소집 시 회의 7일 전 통지여부		회의록
	법 제18조	◦ 의사정족수와 의결정족수 적정여부		
	법제18조의2	◦ 회의록의 작성 및 공개의 적정여부		
임원선임의 제한 해당여부	법 제21조 제1항	◦ 대한민국 국적 보유여부		
	법 제21조 제2항,제4항	◦ 이사의 경우는 이사 상호간 친족관계 여부 ◦ 감사의 경우는 감사 상호간 또는 이사와 친족 관계여부(8촌 이내 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자)		각서
	법 제21조 제3항	◦ 3년 이상의 교육경험 여부(이사 중 1/3이상)		교육경력 증명서
	법 제21조 제7항	◦ 1~3호 해당자 임원취임승인 요청시 재적이사 2/3이상의 찬성 여부		이사회 회의록
임원의 결격사유	법 제22조 제1호	◦ 「국가공무원법」 제33조 해당여부		결격사유조회
	법 제22조 제2호	◦ 제20조의2의 규정에 의거 임원취임 승인이 취소된 자로서 10년 경과 여부		관할청 검토
	법 제22조 제3호	◦ 제54조의2의 규정에 의한 해임요구에 의하여 해임된 자로서 6년 경과 여부		
	법 제22조 제4호	◦ 제61조의 규정에 따라 파면된 자로서 10년 경과여부		
	법 제22조 제5호	◦ 4급 이상의 교육행정공무원 또는 4급 상당 이상의 교육공무원으로 재직하다 퇴직한지 2년 경과 여부		이력서
임원의 겸직금지	법 제23조 제1항	◦ 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교장을 겸할 수 없다.		
	법 제23조 제2항	◦ 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원 그 밖의 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교장은 예외로 한다.		
	법 제23조 제3항	◦ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(해당 학교 법인이 설치·경영하는 사립 학교의 교원, 그 밖의 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.		
개방이사(감사) 선임 여부	법 제14조 제3항	◦ 개방이사가 이사정수의 1/4에 해당하는지 여부		
		◦ 개방이사추천위원회를 구성하여 2배수 추천한 이사 중 선임되었는지 여부		공문사본
	법 제21조 제5항	◦ 감사 중 1인은 추천위원회를 거쳐 선임 되었는지 여부		

아. 승인임원 인적사항 공개(법 제20조제2항)

1) 공개대상: 임원(이사, 감사)의 인적사항

2) 공개내용: 임원의 성명, 연령, 임기, 현직 및 주요경력, 「사립학교법」 제21조제2항 해당 여부

3) 공개시기(기간): 취임 승인 즉시 공개하되, 상시 공개

4) 공개방법: 해당 학교 인터넷 홈페이지 게재

자. 임원의 변경등기

1) 등기사항: 임원 변동 사항[이사(장)의 취(신임,중임)·해임 사항]

2) 등기기한: 취(해)임일로부터 3주 이내에 관할 등기소에 변경등기

3) 미등기시 제재: 「사립학교법」 제74조제2항제1호에 의거 500만원 이하 과태료 부과 대상

4) 등기시 확인사항: 관할청의 승인사항(직, 성명, 주민등록번호, 임기, 이사장 주소)과 등기사항 일치 여부

차. 임원의 해임 및 이사장 취임 보고

1) 임원의 해임 및 이사장 취임: 이사회 의결

2) 보고기한: 이사회 의결 후 1주일 이내

3) 보고서식(공문예시1, 2 참조)

가) 임원의 해(사)임

직 위	성 명	생년월일	당초 임기	해(사)임 일자	해(사)임 사유

※ 붙임 서류

- 사임서(사망일 경우 사망확인서)
- 인감증명서 1부
- 이사회 회의록 사본 1부

나) 이사장 취임

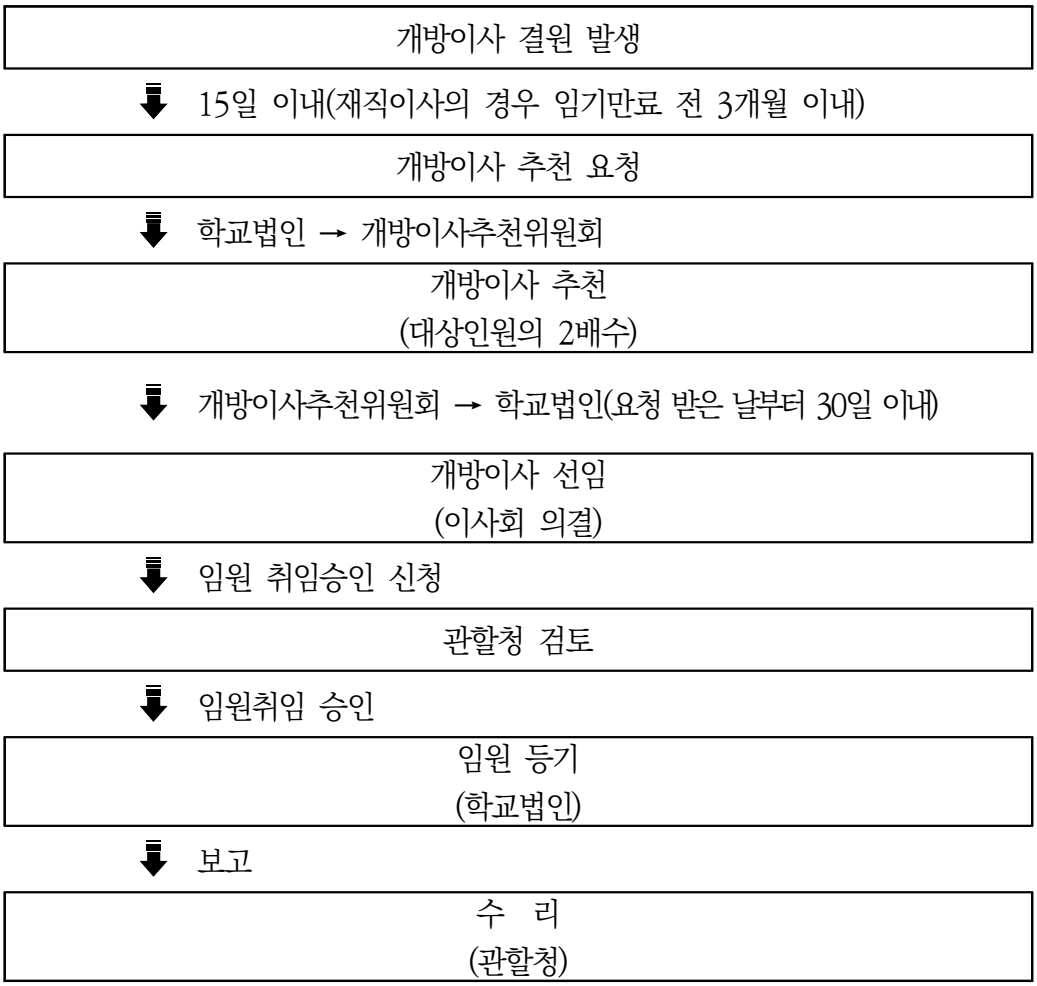
신임				전임			
성명	생년월일	임 기	취임일자	성명	생년월일	임 기	해임일자

※ 붙임 서류

- 사임서 및 취임승낙서 1부, 인감증명서 1부, 이사회 회의록 사본 1부

5. 개방이사, 개방감사 선임(법 제14조, 영 제7조의2)

가. 개방이사 선임 흐름도



나. 개방이사 구성

1) 개방이사의 수는 이사정수의 4분의 1(소수점 이하는 절상)로 선임하여야 함
(이사 정수가 7명인 경우 2명, 이사 정수가 12명인 경우 3명임)
2) 개방이사추천위원회는 학교운영위원회에 두고, 그 조직과 운영 및 구성은 정관으로 정하되, 위원정수는 5인 이상 홀수로 하고 학교운영위원회에서 위원의 2분의 1을 추천

다. 추천 요청(학교법인 → 개방이사추천위원회)

1) 개방이사 선임사유가 발생한 날로부터 15일(재직이사는 임기만료 전 3개월) 안에 개방이사추천위원회에 대상인원의 2배수를 추천 요청(감사는 단수 추천)
2) 개방이사추천위원회는 추천요청 기간 안에 이사장이 추천을 요청하지 아니할 경우에는 그 사실을 안 날로부터 30일 안에 추천을 할 수 있다.

라. 추천 통보(개방이사추천위원회 → 학교법인)

1) 추천 요청일로부터 30일 이내에 학교법인에 추천 통보

2) 30일 내에 추천을 완료하지 못할 경우 관할청이 추천

3) 개방이사의 자격요건은 정관으로 정하되, 해당 학교법인의 설립자, 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람, 임원(개방이사제외)이었던 사람, 해당 학교법인의 설치 · 경영하는 학교의 장(전 · 현직 모두 포함)이었던 사람은 개방이사가 될 수 없음

마. 선임(이사회)

추천된 대상자 중 개방이사, 개방감사를 이사회에서 선임 의결

[공문예시 1]

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 ○○학원 임원 해(사)임 보고

학교법인 ○○학원 이사 ○○○이 ○○○의 사유로 더 이상 임원직을 수행할 수 없어, 학교법인 제○차 이사회에서 해임의결(학교법인에 0000.00.00.자로 사임서를 제출)제○차 이사회 회의에서 해(사)임 의결되었기에 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 임원 해(사)임 사항 -

직위	성 명	생년월일	당초 임기	해(사)임 일자	해(사)임 사유

붙임 1. 사임서 사본(※사망으로 인한 해임의 경우 사망확인서 첨부) 1부.
2. 인감증명서 사본 1부.
3. 이사회 회의록 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[공문예시 2]

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 ○○학원 이사장 취임 보고

학교법인 ○○학원 이사장 ○○○이 ○○한 사정으로 이사장직을 사임하여 0000.00.00.자 제○차 이사회 회의에서 그 후임으로 ○○○이 선임되었기에 다음과 같이 이사장 취임 사항을 보고합니다.

- 이사장 취임(변경) 사항 -

신 임				전 임			
성명	생년월일	임 기	취임일자	성명	생년월일	임 기	해(사)임 일자

붙임 1. 사임서 및 취임승낙서 사본 1부.
2. 인감증명서 사본 1부
3. 이사회 회의록 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[공문예시 3]

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신　충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목　학교법인 ○○학원 임원 취임 승인 신청

학교법인 ○○학원 이사 ○○○외 1명이 0000.00.00.자 제○차 이사회 회의에서 임원으로 선임되었기에「사립학교법」제20조제2항에 의거 임원 취임 승인 신청합니다.

- 취임 임원 -

직 책	성 명	생년월일	신 청 임 기	비 고
이사	○○○	0000.00.00	승 인 일 ~ 5년	신임
이사	○○○	0000.00.00	000.00.00 ~ 0000.00.00	중임
이사장으로 표기하지 말 것(이사 또는 감사)		주민등록번호로 하지 말 것	잔여임기인 경우, 승인일 ~ ○○○○.○○.○○	

붙임　1. 임원 신구대조표 1부.
2. 각서 1부.(친족관계)(직인 확인)
3. 이력서 1부.(서명 확인)
4. 취임승낙서 1부.(인감증명서 첨부)
5. 결격사유조회 회보서 1부.
6. 범죄경력조회 회보서 1부.
7. 교육경력증명서 1부.(신임 교육경험이사의 경우)
8. 겸직허가서 1부.(공무원, 교원의 경우)
9. 개방이사(감사) 추천 의뢰 및 통보 공문사본　각 1부.[개방이사(감사)의 경우]
10. 개방이사추천위원회 회의록 사본 1부.
11. 이사회 회의록 사본 1부.　끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자　　사무국장　　이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.)　　접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○　　/

전화 041-000-0000　전송 041-000-0000　/ *****@cne.go.kr　　/ 비공개

[붙임]

임 원 신 구 대 조 표

신						구					
직위	성명	임 기	교육 경력	친족 관계	비고	직위	성명	임 기	교육 경력	친족 관계	비고
						이사장	000		무	000의 父	
						이사	000		무		
이사	000		23년	이사장 의 子	중임	이사	000		19년	이사장 의 子	
						이사	000		10년		
이사	000		15년		신임	이사	000		무		해임
						이사	000		29년		
개방 이사	000		15년		신임	개방 이사	000		17년		
						개방 이사	000		17년		
감사	000		무		신임	감사	000		무		*사임의 경우 사임일자 표기*
						개방 감사	000		19년		

☞ 작성요령

○ “구”란에는 재적임원만 기술하는 것이 아니라, **임기만료 등으로 후임을 선임하지 않은 임원의 현황도 작성 필요**

○ “신”란에는 승인신청 임원만 기재

○ 개방이사(감사)는 직위란에 개방이사(감사)로 구분하여 기재

○ 교육경력 및 친족관계란은 구체적으로 반드시 기재

[붙임]

임 원 취 임 승 낙 서

주 소 :

성 명 :

주민등록번호 :

(외국인등록번호)

상기 본인은 금번 학교법인 ○○학원 이사(감사)로 취임할 것을 승낙합니다.

(임기 : 년 월 일 ~ 년 월 일까지)

년 월 일

※ 날짜는 반드시 이사회 의결일 또는 그 이후로 함

위 승낙인 : ○ ○ ○ (인)

학교법인 ○○학원 이사장 귀하

※ 붙임 : 인감증명서 1부

[붙임]

임원 간 특수관계 부존재 각서

(본 임원이 다른 임원 간에 특수관계자의 범위에 **해당되지 않을 경우**)

본인은 우리 법인 임원 간에 「사립학교법」 제21조 각 항의 규정에 의한 특수관계자의 범위 해당문제와 관련하여 다른 임원과는 특수관계가 없으며, 이후 해당됨이 발견될 때에는 임원 취임 승인 취소 등 어떠한 행정조치를 하더라도 아무런 이의가 없음을 이에 각서합니다.

년 월 일

이사(감사) ○○○ (인)

상기 내용이 이상 없음을 확인합니다.

학교법인 ○○학원 이사장 ○○○ (직인)

충청남도교육감 귀하

[붙임]

임원 간 특수관계 부존재 각서

(본 임원이 다른 임원 간에 특수관계자의 범위에 **해당될 경우**)

본인은 우리 법인 임원 간에 「사립학교법」 제21조 각 항의 규정에 의한 특수관계자의 범위 해당문제와 ○○○을(를) 제외한 다른 임원과는 특수관계자의 범위에 해당되지 아니하며, 이후 해당됨이 발견될 때에는 임원 취임 승인 취소 등 어떠한 행정조치를 하더라도 아무런 이의가 없음을 이에 각서합니다.

년 월 일

이사(감사) ○○○ (인)

상기내용이 이상 없음을 확인합니다.

학교법인 ○○학원 이사장 ○○○ (직인)

충청남도교육감 귀하

[붙임]

이 력 서

사 진 (3.5cmx4.5cm)	성명	한 글		생 년 월 일	. . .
		한 자		주민등록번호	
	주 소				
	휴대전화		집전화		

	기 간	학 교 명	전공(학위)
학력	~		
	~		
	~		
	~		

	기 간	근 무 처	직위(급)	업 무 내 용
경력	~			
	~			
	~			
	~			

	취득년월일	자 격 · 면 허 명	시 행 처
자격 및 면허	. . .		
	. . .		
	. . .		

취 미		특 기		종교	

	관 계	성 명	연령	출신학교	직 업	근 무 처	직 위
가족사항							

위에 기재한 사항은 사실과 틀림이 없습니다.

20 년 월 일

성 명 : (서명)

[붙임]

겸 직 허 가 서

1. 겸직자 인적사항

소　　속 :
직　　명 :
성　　명 :
생년월일 :

2. 겸 직 사 항

겸 직 기 관 :
선임예정일 :
겸 직 기 간 :　　.　　.　　. ~　　.　　.　　.까지
겸직예정직명 : 이사(감사)

위와 같이 겸직할 것을 동의합니다.

위 동의인 :　○ ○ ○　(인)

년　　월　　일

소 속 기 관 장 명 (직인) *※ 임용권자*

학교법인 ○○학원 이사장 귀하

※　'임용권자' 란 사립학교법 제53조의2에 따라
- 고등학교 이하 설치·경영하는 사립학교의 교원의 임용권은 학교장의 제청으로 이사회의 의결
- 대학교육기관의 교원 임용은 당해 학교법인의 정관이 정하는 바에 의하여 그 권한이 위임된 자

개인정보 제공 동의서(약식)

■ 본인은 신원조사기관이 본인에 대한 신원조사를 실시할 필요가 있다는 것과 개인정보(범죄 경력 등 민감정보 포함. 이하 동일) 수집 목적 등 아래 유의사항을 이해하였으며, 이를 위해 「개인정보 보호법」 등에 의해 보호되고 있는 본인의 개인정보를 같은 법 제15조(개인정보의 수집·이용)의 규정 등에 따라 신원조사기관에 제공하는데 동의합니다.

■ 이에 따라, 개인정보 보유기관장은 원활한 신원조사를 위해 본인에 관한 개인정보를 해당 신원조사기관에게 제공하여 줄 것을 요청합니다.

■ 본인이 서명한 동의서 복사본은 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

유의사항 (개인정보 수집 목적·관리방법, 정보제공 동의 거부 가능 고지)
▪ 수집된 개인정보자료·개인정보 제공 동의서는 신원조사 목적으로만 사용되고,「공공기록물 관리에관한법률」에 따라 관리·폐기되며 수집하려는 개인정보의 항목은 아래와 같습니다. ▪ 개인의 자유로운 의사에 따라 정보 제공동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이 경우 신원조사를 원활히 진행할 수 없음을 알려드립니다.

년 월 일

성명 (서명)

■ 본인 동의

성 명	생년월일	서 명	
		개인정보 제공 동의	민감정보 제공 동의
		자필 서명	자필 서명

※ 신원조사를 위해 수집되는 정보자료 항목

개인정보	민감정보
▪ 주민 조회자료(경찰청)	▪ 범죄경력·수사·수배 조회자료(경찰청)

개인정보 보유기관장 귀하

[붙임]

학교법인 00학원 제00회 이사회 회의록(예시문)

이사정수	명	재적이사	명
감사정수	명	재적감사	명

1. **회의소집통지일 : 0000**년 00월 00일 (※등기우편물 수령증 첨부)
2. **회의일시 : 0000**년 00월 00일 (00 : 00 ~ 00 : 00)
   - 회의일자 - 통보일자 ≥ 8일, 반드시 확인할 것
3. **회의장소 :** 학교법인 00학원 이사장실 (구체적으로 기재)
4. **이사정수 :** 00명
5. **재적이사 :** 00명
6. **참 석 자 :** 이사 : 000, 000, 000, 000, 000, 000 (이상 0명)
   감사 : 000, 000 (감사 2명-결산이사회에서는 감사가 필히 참석하여 감사보고)
   (그 외의 참가자가 있을 때에는 참가자의 직명과 성명을 빠짐없이 기재한다.)
7. **결석이사 :** 이사 000 (결석이사가 없을 때에는 "없음"이라 기재한다.)
8. **회의안건**
   1) 임원 선임(안)과 해임(안) 심의
   2) 기타사항
9. **의결사항**
   1) 이사장에 000를 이사에 000과 000을 선임하고, 감사000은 해임하고 그 후임에 000을 선임
   2) 기타사항 "없음"
10. **회의 진행 내용**

의장(이사장 000) : 오늘 본 법인 제00회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 00명중 00명이 참석하시어, 본 법인 정관 제00조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터 제00회 이사회를 시작하겠습니다.

(--------- 이사장 인사말씀을 요약하여 기술한다.)

다음은 제00회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.(사무국장 000이 제00회 이사회 회의록을 낭독)

제00회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시요.(이사 전원"없습니다.")

모든 이사님께서 의견 없다하셨으므로 제00회 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.

다음은 제1안 임원 선임(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 이미 여러 이사님께 통지한 바와 같이, 0000년 00월 00일자로 임기 만료

되는 이사000, 이사000과 이사장000의 후임자를 선임하고 사임서를 제출한 감사000의 해임여부 및 해임할 경우의 후임 감사를 선임하는 것입니다.

먼저 의안 제1호인 임원 선임(안)과 해임(안)을 상정하오니, 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 000이 제안설명을 하다)

후임이사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 임원 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.

이사 000 : 이사 000 동의에 재청합니다.

의장(이사장 000) : 000이사님의 동의가 성립되었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 000) : 다른 의견이 없으시다 하므로, 선임 방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

그러면 임원가운데서 먼저 임기 만료되는 이사를 선임한 다음 이사장의 후임자를 선임하겠습니다. 선임 순서는 의결 정족수 관계상 한사람씩 추천하여 선임하겠습니다. **회의 도중 자신에 관한 사항을 의결할 때에는 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.**

먼저 박00이사님의 후임부터 선임하겠습니다. 여러 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 박00 : 본인은 그 동안 본 법인의 발전에 뚜렷한 공헌도 하지 못한 채 임기가 끝나게 되어, 송구스러운 마음을 금할 수 없습니다.

여러 이사님께서도 잘 아시는 바와 같이, 본인은 일신상의 사유로 더 이상 본 법인 임원이라는 중책을 맡을 수 없으니, 다른 분을 선임하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 박이사님의 사정을 잘 아는 저로서는, 박이사님 후임으로 다른 분을 선임하는 것이 좋다고 생각되어, 홍00씨께서 이사로 선임되어 취임하신다면, 본 법인의 발전과 00학교의 운영 지원에 도움이 클 것으로 판단되어 추천합니다.

이사 000 : 홍00씨는 본인도 알고 있는 훌륭한 분으로서 본 법인의 발전에 크게 기여 하실 것으로 기대되어, 동의에 재청합니다.

의장(이사장 000) : 또 다른 적임자가 있으면 추천하여 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 000) : 다른 의견이 없으므로 박00이사 후임으로 홍00씨를 선임하자는 안을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사000, 이사000, 이사000, 이사000, 이사000, 이사000, 이사000, 이사000, 이사000은 거수하고, 이사000은 거수하지 않음)

표결 결과를 말씀드리기 전에 본인의 뜻도 동의안에 찬성함을 밝혀 드립니다. 그러면 표결 결과 찬성10명, 반대1명으로 홍00씨가 후임 이사로 선임되었음을 선포합니다.

※ 제안 이사 000, 동의 이사 000, 재청 이사000, / 찬성00명, 반대00명, 이사장 포함하여 작성

다음으로는 이00이사 후임자를 선임하겠으니 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다. (이사 이00 퇴장)

이사 000 : 이00이사님은 (------- 구체적인 사유를 설명한 것을 기술)하니, 중임할 것을 동의합니다.

이사 000 : 재청입니다.

의장(이사장 000) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 000) : 다른 추천자가 없으므로, 이00이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수하다)

이00 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (이사 이00 입장하다)

이어서, 이사장인 본인의 후임을 선임하여야 하겠습니다.

본인에 관한 사항이므로 000이사님을 이사장 직무 대행자로 지명하오니, 나오셔서 본인에 관한 사항이 의결될 때까지 이 회의를 주재하여 주시기 바랍니다.(이사장 000은 퇴장하고, 000이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행한다.)

의장(이사장 직무대행이사 000): 000이 이사장님에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하겠으니, 협조하여 주시기 바랍니다.

000 이사장은 이사겸 이사장이므로 먼저 후임 이사를 선임한 다음, 이사장을 선출하겠으니, 후임 이사로서 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : (-------구체적인 사유를 설명) 현재의 000이사장님을 이사로 중임할 것을 동의합니다.

이사 000 : 재청입니다.

(이사 전원 "좋습니다.")

의장(이사장직무 대행이사 000): 다른 의견이 없으시면 동의안에 대하여 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. (이사 전원 거수하다)

표결결과 이사장에 000씨가 만장일치로 중임 가결되었음을 선포합니다. 이사장님은 입장하여 주십시오. (이사장 000 입장하다)

그러면 이사장 선임이 끝났으니, 회의를 이사장님께서 주재하여 주시겠습니다.

의장(이사장 000) : (------- 중임된 데 대한 이사장의 승낙의사와 새로운 포부를 기술)

다음은 본법인 감사직을 맡아 일해 오시던 강00감사께서 (----사임코자 하는 구체적인 사유를 설명) 사임서를 제출하셨으므로, 그 해임 여부를 결정하겠으니, 가부를 결정하여 주시기 바랍니다. (감사 강00가 직접 출석하여 사유를 설명할 수도 있음)

먼저, 사임서를 제출하신 강00감사님을 해임하는 것이 좋겠다고 하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사전원 거수하다)

표결결과 강00감사 해임(안)은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 강00감사의 후임으로, 강00 감사의 잔여 임기동안 감사직을 맡아 일해 주실 분을 선임코자 하니, 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : (------ 구체적인 사유를 설명) 경험이 많은 000씨를 본 법인 감사로 선임할 것을 동의합니다.

이사 000 : 000씨는 현재 0000에서 000의 직위에 계시는 분인데, 특히 재무·회계에 밝은 분으로서, 본 법인의 발전을 위하여 적극 활동하실 분이시므로, 동의에 재청합니다.

의장(이사장 000) : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 000) : 다른 분에 대한 추천이 없으므로, 000씨를 후임감사로 선임할 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. (이사 전원 거수하다)

표결 결과 000씨를 후임 감사로 선임하는 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

000감사의 임기는, 강00 감사의 잔여 기간이 되겠습니다.

이제 의안 제1호인 본 법인의 임원개선(안)과 해임(안)의 심의가 끝났으니, 다음은 기타사항입니다.

본 학원이나 학교당국에 하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 000) : 회의록의 간서명(인)을 위하여 3명을 정하도록 하겠습니다. 000이사, 000이사, 000이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?

이사(전원) : 이의 없습니다.

의장(이사장 000) : 이상으로써 학교법인 00학원 제00회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 0000년 00월 00일 00:00)

학교법인 0000 학원

이사장 0 0 0 , 자필서명
이 사 0 0 0 , 자필서명
이 사 0 0 0 , 자필서명
이 사 0 0 0 , 자필서명
이 사 0 0 0 , 자필서명

이 사 ０００ , 자필서명
이 사 ０００ , 자필서명
이 사 ０００ , 자필서명
이 사 ０００ , 자필서명

※ 회의록 작성시 유의사항

1. 서명 및 간서명
   - 회의록 쪽수가 **2장 이상인 경우 참석임원(3명)의 간서명 또는 간인이 필요**하며, 참석이사의 자필서명은 「사립학교법」 제18조의2제2항에 따라 출석임원 **전원이 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하여야 함**
2. 의사정족수 및 의결정족수
   - 「사립학교법」 제18조에 따라 이사회의 의사는 정관에 특별한 규정이 없는 한 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 정관에 정한 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결 함

[공문예시 4]

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신　학교법인○○학원개방이사추천위원회위원장
(경유)
제목　학교법인 ○○학원 개방이사 추천 의뢰

학교법인 ○○학원 이사 ○○○외 1명이 0000.00.00.자로 임기가 만료됨에 따라「사립학교법」제14조제3항 및 같은 법 시행령 제7조의2제1항에 의하여 다음과 같이 개방이사를 추천 의뢰합니다.

- 추천 의뢰 내용 -

근 거	결 원 발생일	개방이사 선임대상인원	추천의뢰 인원(2배수)	추천기한
· 사립학교법 제14조제3항 · 같은 법 시행령 제7조의2제1항 · 정관 제00조0항	0000.00.00. 임기만료	이사 2명	이사 4명	0000.00.00.

끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자　　사무국장　　이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.)　　접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○　　/

전화 041-000-0000　전송 041-000-0000　/ *****@cne.go.kr　　/ 공개

[공문예시 5]

학교법인○○학원개방이사추천위원회

수신　학교법인 ○○학원 이사장
(경유)
제목　학교법인 ○○학원 개방이사 추천 통보

1. 관련 : 학교법인 ○○학원-000(0000.00.00.)
2. 학교법인 ○○학원에서 개방이사 추천 의뢰한 이사 ○명을「사립학교법」제14조제3항 및 같은 법 시행령 제7조의2제1항에 의하여 다음과 같이 추천 통보합니다.

- 추천 통보 내용 -

직	성명	생년 월일	학 력	주요 경력	법인과 특수관계 여부	법인과 영업거래 내역

붙임　추천위원회 회의록 사본 1부.　끝.

학교법인○○학원개방이사추천위원회위원장

수신자

담당자　　간사　　위원장
협조자
시행　　접수
우　○○○○○　　충남 ○○시 ○○면 ○○리 ○○번지　　/
전화　041-1234-567　전송　041-123-4567　/　****@cne.go.kr　/ 비공개

[공문예시 6]

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신　충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목　학교법인 00학원 임원 변경 등기 결과 제출

1. 관련 : 행정과-000(0000.00.00.)
2. 학교법인 00학원 임원 승인자에 대하여 붙임과 같이 변경등기 하였기에 결과를 제출합니다.

붙임　등기부등본 사본 1부.　끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자　　사무국장　　이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.)　　접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○　　/

전화 041-000-0000　전송 041-000-0000　/ *****@cne.go.kr　　/ 비공개

Ⅱ 이사회 운영

1. 이사회

사립학교법

제15조(이사회) ① 학교법인에 이사회를 둔다.
② 이사회는 이사로 구성한다.
③ 이사장은 이사회를 소집하고 그 의장이 된다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

가. 학교법인에 이사회를 두며 이사 중 1인은 정관이 정하는 바에 의하여 이사장이 됨

나. 이사회는 이사로서 구성됨

다. 이사회는 이사장이 소집하고 이사장이 그 의장이 됨

라. 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있음

※ 감사는 이사회에 출석 발언할 수 있으나 이사회의 구성원은 아님

2. 이사회의 기능(법 제16조)

가. 심의·의결 사항

1) 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2) 정관의 변경에 관한 사항
3) 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4) 임원의 임면에 관한 사항
5) 학교법인이 설치한 사립학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항
6) 학교법인이 설치한 사립학교의 경영에 관한 중요 사항
7) 수익사업에 관한 사항
8) 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

나. 이사장 또는 이사가 학교법인과 이해관계가 상반될 때에는 그 이사장 또는 이사는 해당 사항에 관한 의결에 참여할 수 없다.

3. 이사회 소집(법 제17조)

가. 이사회 소집 사유

1) 법 제16조에 규정된 사항을 심의·의결하고자 하는 때

2) 법 제17조제2항의 규정에 의한 소집요구가 있는 때(소집요구일로부터 20일 이내 소집)

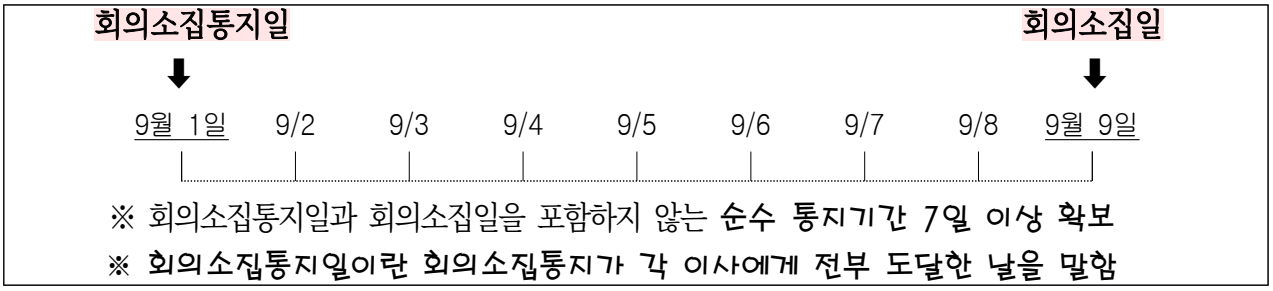
가) 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때

나) 법 제19조제4항제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

나. 이사회 소집 통지

1) 이사회를 소집할 때에는 늦어도 회의 7일 전까지 회의의 목적을 밝혀 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 모이고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구하였을 때는 예외로 한다. 이사장은 제1항 및 제2항에 따라 이사회를 소집할 때에는 미리 대통령령으로 정하는 바에 따라 학교법인이 운영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지하여야 한다.

2) 소집절차의 하자가 없는 회의소집(예시)



3) 소집통지는 반드시 재적이사 전원에게 통지여부를 입증할 수 있는 방법에 의하여야 함

4) 소집통지서에 명기할 사항

소집통지서에는 이사회 개최시기, 개최장소 뿐만 아니라 회의목적(회의안건)도 반드시 명기하여야 함

다. 이사회 소집 통지의 예외

1) 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때 7일 전에 소집통지를 하지 않고 회의를 소집할 수 있다.

2) 관할청의 소집 승인

이사회를 소집하여야 할 경우에 그 소집권자가 궐위되거나 소집을 기피하여 7일 이상 이사회의

소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 소집할 수 있다. 단, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 받아야 한다.

4. 의사정족수와 의결정족수(법 제18조)

가. 이사회는 정관에 특별한 규정이 없으면 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 정관으로 정한 이사 정수 과반수의 찬성으로 의결

※ 개회 정족수는 회의 시작 및 회의 중에 계속 충족되어야 함
※ 학교법인 정관에 개회 정족수는 재적이사의 과반수로 규정되어 있음
※ 개회 정족수 계산 시 이사 정수와 재적이사를 혼동하여서는 아니 됨

나. 안건을 의결할 경우에는 의결정족수를 충족하여야 함

※「사립학교법」 제18조: 의결정족수는 이사 정수의 과반수 찬성으로 의결

다. 재적이사

1) 당해 이사회에서 선임하고 감독청의 취임승인을 받아 취임된 자로서 그 임기 중에 있는 자(이사회에서 선임은 되었으나 관할청의 취임승인을 받지 못한 자는 재적이사에 해당되지 않음)

2) 예시

- 이사 정수 9명 중 4명이 결원된 경우 현 재적이사는 5명임
- 재적이사 7명 중 6명이 참석한 회의에서 3명이 퇴장하고 3명이 의결했을 경우 의결정족수에 미달하므로 심의·의결내용은 효력이 없음

※ 연임 결의 시 2명 이상이 제척사유에 해당되면 1명씩 퇴장하는 방법으로 회의를 진행해야 함

라. 과반수

1) 반수를 넘는 수를 말함

2) 예시: 8명인 경우 과반수는 5명을 말함

5. 이사회 회의록(법 제18조의2, 시행령 제8조의2 및 제8조의3)

가. 이사회 회의록의 작성 목적

1) 학교법인 임원의 책무성 확보

2) 이사회 운영의 투명성 및 공정성 확보

3) 이사 각자의 회의 발표와 합의 내용 등을 문서화함으로써 이사회의 운영과 관련하여 분쟁 등이 발생할 경우 증빙서류로서의 효과 기대

나. 회의록에 필수적으로 기재하여야 할 사항

1) 이사회 소집통지일

2) 개의, 회의 중지 및 산회 일시

3) 이사 정수 및 재적 이사수, 출석한 임원과 직원의 성명

4) 각 이사에게 사전 통지된 안건목록

5) 의결에 참석할 수 없는 이사가 있는 경우 제척 절차 이행 여부

6) 의안발의, 동의, 제청 및 의결 결과

7) 기타 이사회의 의결에 필요한 사항 등

다. 회의록의 서식

1) 이사회 회의록에 관하여 특정된 서식은 없으므로 회의록에 필수적으로 기재하여야 할 사항을 기재한 후 참석이사가 자필로 서명하고 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간서명하여야 작성이 완성됨

2) 다만, 이사회는 출석 임원 중 3인을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간서명 또는 간인할 수 있음

라. 회의록 서명

1) 자필서명

가) 이사회의 회의에 출석하거나 그 심의·의결에 참여한 경우에는 반드시 회의록의 내용을 확인한 후 자필서명 하여야 함

나) 자필서명은 회의 시 이사 자신이 발언한 내용에 대하여 정확히 기재되어 있는지를 확인함은 물론 자신이 발언한 내용에 대하여 책무성을 확보하기 위함임

2) 간서명

❍ 회의록이 2매 이상으로 작성된 경우에는 참석이사가 회의록에 간서명을 하여야 하며 간서명은 아래와 같은 방법으로 할 수 있음

- 간서명에 관하여 특별히 정하여져 있지 아니한 경 : 참석이사 전원이 간서명함
- 이사회에서 간서명 대표자를 선임한 경 : 선임된 간서명 대표자만이 회의록의 각장 연결 부분에 간서명(이 경우의 간서명 대표자는 3명을 호선으로 선임하는 것이 타당함)

※ 일부 법인의 경우 참석임원의 성명을 타인이 알 수 없는 서명(한자 흘림체, 영문 흘림체 등)을 회의록에 기재하고 있어 주의가 필요함

마. 회의록의 공개(법 제18조의2제4항 및 제5항, 시행령 제8조의3제1항)

1) 회의록은 공개하여야 하며 대통령령이 정하는 사항에 대해서는 이사회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음

2) 기간의 경과 등으로 인하여 비공개의 필요성이 없어진 경우에는 당해 사항을 공개하여야 함

3) 회의록 공개기간

❍ 이사회의 회의록은 회의일로부터 10일 이내에 해당 학교홈페이지에 1년간 공개하여야 함 (「사립학교법 시행령」 제8조의3제1항)

4) 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교직원·학생 및 학부모는 공개기간이 경과한 후에도 다음의 사항을 기재한 이사회 회의록 공개청구서를 작성·제출하여 회의록의 공개를 청구할 수 있음

가) 청구인의 이름·주민등록번호·주소 및 연락처(전화번호·전자우편주소 등을 말한다)

나) 공개를 청구하는 정보의 내용 및 공개방법

5) 공개기간이 경과한 후 공개청구를 받은 학교법인은 10일 안에 이를 공개하여야 함

바. 회의록의 비공개 대상

1) 회의록에 기재되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인의 신상에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 사항
다만, 아래의 개인에 관한 정보는 그러하지 아니함

가) 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 사항

나) 학교법인이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 사항

다) 학교법인이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 사항

라) 직무를 수행한 임·직원의 성명 및 직위

마) 공익을 위하여 공개가 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 업무의 일부를 위탁받았거나 위촉받은 개인의 성명 및 직업

2) 공개를 청구한 사항이 공개대상과 비공개 대상이 혼재되어 있는 경우로서 공개청구의 취지에

어긋나지 아니하는 범위 안에서 두 부분을 분리할 수 있는 때에는 이를 분리하여 공개대상이 되는 부분만을 공개하여야 함

3) 그 밖에 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호 · 제5호 · 제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 당해 학교법인과 직접 관련되어 이사회가 의결한 사항

이사정수별 임원선임 제한 비율 및 의결정족수 적용 기준

구 분		임원선임 제한 비율			의결정족수	
		개방이사	친족이사	교육경력이사	일반 기준	정관변경, 합병, 해산
충족 조건		이사정수 1/4이상	이사정수 1/4미만	이사정수 1/3이상	이사정수 과반수	이사정수 2/3이상
이사정수별	7명	2명 이상	0이하	3명 이상	4명 이상	5명 이상
	8명	2명 이상	2명 이하	3명 이상	5명 이상	6명 이상
	9명	3명 이상	2명 이하	3명 이상	5명 이상	6명 이상
	10명	3명 이상	2명 이하	4명 이상	6명 이상	7명 이상
	11명	3명 이상	2명 이하	4명 이상	6명 이상	8명 이상
	12명	3명 이상	3명 이하	4명 이상	7명 이상	8명 이상
	13명	4명 이상	3명 이하	5명 이상	7명 이상	9명 이상
	14명	4명 이상	3명 이하	5명 이상	8명 이상	10명 이상
	15명	4명 이상	3명 이하	5명 이상	8명 이상	10명 이상

Ⅲ 판례 및 질의회신

판례 1

이사장의 대리권 수여범위

사립학교법 제27조, 민법 제62조에 의하면 학교법인의 이사는 특정한 행위를 다른 이사에게 대리하게 할 수 있으나 학교법인의 제반사무처리를 포괄적으로 위임할 수 없음

(대법원 1989. 5. 9., 선고, 87다카2407, 판결)

판례 2

이사장의 직무대행자의 법적 지위 및 권한

- 민사소송법 제714조제2항의 임시의 지위를 정하는 가처분은 권리관계에 다툼이 있는 경우에 권리자가 당하는 위험을 제거하거나 방지하기 위한 잠정적이고 임시적인 조치로서 그 분쟁의 종국적인 판단을 받을 때까지 잠정적으로 법적 평화를 유지하기 위한 비상수단에 불과한 것으로 가처분결정에 의하여 학교법인의 이사의 직무를 대행하는 자를 선임한 경우에 그 직무대행자는 단지 피대행자의 직무를 대행할 수 있는 임시의 지위에 놓여 있음에 불과하므로 학교법인을 종전과 같이 그대로 유지하면서 관리하는 한도내의 학교법인의 통상업무에 속하는 사무만을 행할 수 있다고 하여야 할 것이고, 그 가처분결정에 다른 정함이 있는 경우 외에는 학교법인의 근간인 이사회의 구성자체를 변경하는 것과 같은 학교법인의 통상업무에 속하지 아니한 행위를 하는 것은 이러한 가처분의 본질에 반한다고 하여야 할 것임

  (대법원 1995. 4. 14., 선고, 94다12371, 판결)

- 법원의 가처분결정에 의하여 학교법인의 이사의 직무를 대행하는 자를 선임한 경우에 그 직무대행자는 단지 피대행자의 직무를 대행할 수 있는 임시의 지위에 놓여 있음에 불과하므로, 학교법인을 종전과 같이 그대로 유지하면서 관리하는 한도 내의 학교법인의 통상업무에 속하는 사무만을 행할 수 있고 그 가처분결정에 다른 정함이 있는 경우 외에는 학교법인의 근간인 이사회의 구성 자체를 변경하는 것과 같은 학교법인의 통상업무에 속하지 아니한 행위를 하는 것은 가처분의 본질에 반함(대법원 1997. 2. 11., 선고, 96누4657, 판결)

판례 3

이사직 사임 의사표시의 법률적 효력

학교법인의 이사는 법인에 대한 일방적인 사임의 의사표시에 의하여 법률관계를 종료시킬 수 있고, 그 의사표시는 수령권한이 있는 기관에 도달됨으로써 바로 효력을 발생하는 것이며, 그 효력 발생을 위하여 이사회의 결의나 관할관청의 승인이 있어야 하는 것은 아님

(대법원 2003. 1. 10., 선고, 2001다1171, 판결)

판례 4

전임이사가 한 이사회결의의 효력

재단법인의 이사 전부 또는 일부가 임기만료되었음에도 후임 이사의 선임이 없거나 또는 후임 이사의 선임이 있었다고 하더라도 그 선임결의가 무효이어서 임기가 만료되지 아니한 다른 이사들 인원수만으로는 정상적인 법인의 활동을 할 수 없는 경우, 임기가 만료된 전임 이사로 하여금 법인의 업무를 수행하게 함이 부적정하다고 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한, 전임 이사는 후임 이사가 선임될 때까지 종전의 직무를 수행할 수 있고, 이와 같이 종전의 직무를 수행할 수 있는 전임 이사는 그 직무수행의 일환으로 이사회 결의의 하자를 주장하여 이사를 개임한 결의의 무효확인을 구할 법률상의 이익도 있음

(대법원 2000. 1. 28., 선고, 98다26187, 판결)

판례 5

이사 직무의 위임

학교법인 이사들이 그 인장을 학교측에 보관시키면서 이사들의 의사에 반하지 않는 범위 내에서 즉 이사회 회의록 등을 작성할 때 그 내용이 진실에 합치되는 경우에는 필요에 따라 이를 사용할 수 있도록 사전에 포괄적 위임을 한 경우에는 이사회 회의록의 내용이 회의 경과를 그대로 기재하고 있어 이사들의 의사에 배치되는 점이 전혀 없는 이상 사문서 위조죄를 구성하지 않음(대법원 1984. 3. 27., 선고, 82도1915, 판결)

판례 6

이사취임 승인을 취소할 수 있는 경우

학교법인의 이사 취임을 승인한 관할청은 학교법인의 이사가 사립학교법 제20조의2제1항 각 호에 해당하는 행위를 하였을 때, 그 조항에 따라 취임승인을 취소할 수 있을 뿐만 아니라, 비록 그 취임승인처분 자체에 별다른 흠이 없고 또 그 처분을 취소할 수 있는 별도의 법적 근거가 없다고 하더라도 원래의 처분을 유지할 필요가 없게 된 사정변경이 생겼다거나 중대한 공익상의 필요가 생긴 경우에는 그 처분의 효력을 상실하게 하는 별도의 행정행위로 이를 취소할 수 있음(대법원 2002. 11. 26., 선고, 2001두2874, 판결)

판례 7

임원취임 승인취소 요건으로서 "시정요구에 응하지 아니한 경우"의 의미

- 사립학교법 제20조의2제2항 소정의 시정요구는 학교법인에게 스스로 시정할 기회를 주는데 그 취지가 있을 뿐, 시정이 불가능하여 시정요구가 무의미한 경우에는 임원취임승인취소처분을 할 수 없도록 하는데 그 취지가 있는 것으로 해석하기는 어렵다고 할 것인바, 이와 달리 해석하게 되면, 임원취임승인취소 사유의 내용 및 정도가 아무리 중하더라도 그 시정이 불가능한 상태에 있으면 임원취임승인취소처분을 할 수 없다는 불합리한 결론에 이르게 되어 부당하고, 다만 시정이 불가능하여 시정요구가 무의미하다고 하더라도 관할청으로서는 같은 법 제20조의2제2항에 따라 그 소정의 계고 기간을 주어야 함
- 사립학교법 제20조의2 소정의 임원취임승인취소는 그 궁극적인 목적이 사립학교의 건전한 발달을 도모함에 있다고 할 것인데(같은 법 제1조 참조) 이를 위해서는 임원이 조성한 위법·부당한 상태의 현실적인 시정이 선행되어야 하는 점, 같은 법이 시정요구에 계고 기간을 둔 이유도 위법·부당한 상태의 현실적인 시정을 유도하고자 함에 있다고 보이는 점, 시정요구를 받은 학교법인이 시정에 응할 의사로 최선의 합리적인 조치를 다하였는지는 이를 객관적으로 판정하기 어려우며, 그러한 사정은 취소의 재량남용 여부를 판단함에 있어서 참작될 수 있는 점, 기본적으로 시정이 전혀 이루어지지 아니하였음에도 시정을 위한 최선의 노력을 하였다는 것만으로‘시정요구에 응하였다’고 보는 것은 그 문의에도 맞지 아니하는 점 등에 비추어 볼 때, 같은 법 제20조의2제2항에서 말하는 ‘시정요구에 응하지 아니한 경우’라고 함은 관할청의 시정요구를 이행하였다고 보기에 미흡한 경우도 포함된다고 해석함이 상당함(대법원 2002. 2. 5., 선고, 2001두7138, 판결)

판례 8

재시정 요구기간을 무시한 임원 취임승인 취소의 적부

학교법인 임원취임의 승인취소에 있어 계고기간에 관한 사립학교법 제20조의2제2항의 규정취지 및 관할청의 계고기간을 둔 시정요구에 대하여 학교법인의 시정조치가 미흡하나 관할청이 재차의 시정요구를 한 경우라면, 관할청으로서는 새로 설정된 기간 내에 행하여지는 시정조치를 기다려 그 시정조치가 법령에 따라 관할청이 정한 요구조건을 충족하는지 여부를 판단하여 임원취임승인의 취소 여부를 결정하여야 하는 것이고, 재차의 시정요구에 따른 시정조치를 무시하고 그 시정요구 이전의 사정만을 근거로 임원 취임승인을 취소하여서는 아니 됨(대법원 2001. 1. 19., 선고, 99두9674, 판결)

판례 9

임원취임 승인의 효력

사립학교법 제20조제2항에 의한 학교법인의 임원에 대한 관할청의 취임 승인은 학교법인의 임원 선임행위를 보충하여 법률상의 효력을 완성케 하는 보충적 행정행위로서 성질상 기본행위를 떠나 승인처분 자체만으로는 법률상 아무런 효력도 발생할 수 없으므로 기본행위인 학교법인의 임원 선임행위가 불성립 또는 무효인 경우에는 비록 그에 대한 감독청의 취임승인이 있었다 해도 이로써 무효인 그 선임행위가 유효한 것으로 될 수는 없다. 기본행위인 사법상의 임원선임 행위에 하자가 있다 하여 그 선임 행위의 효력에 관하여 다툼이 있는 경우에 민사쟁송으로서 그 선임행위의 취소 또는 무효확인을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 대한 감독청의 취임승인 처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 것은 특단의 사정이 없는 한 소구할 법률상의 이익이 있다고 할 수 없음(대법원 1987. 8. 18., 선고, 86누152, 판결)

판례 10

임원의 결격사유

징역 1년의 형을 선고 받았기 때문에 법률상 학교법인의 임원으로서 결격사유가 발생되었다 할지라도 감독청의 취임승인 취소 없이는 당연히 이사장의 자격이 상실되는 것이라고는 볼 수 없다. 따라서 위의 상대방은 감독청으로부터 그 이사장 취임승인이 취소되기까지는 이사장으로서 그 권한을 행사할 수 있을 것이다(대법원 1973. 10. 11., 선고, 73마837, 판결)

판례 11

사임의 효력 발생 시기

법인의 이사를 사임하는 행위는 상대방 있는 단독행위라 할 것이어서 그 의사표시가 상대방에게 도달함과 동시에 그 효력을 발생하고 그 의사표시가 효력을 발생한 후에는 마음대로 이를 철회할 수 없음이 원칙이나, 사임서 제시 당시 즉각적인 철회권유로 사임서 제출을 미루거나, 대표자에게 사표의 처리를 일임하거나, 사임서의 작성일자를 제출일 이후로 기재한 경우 등 사임의사가 즉각적이라고 볼 수 없는 특별한 사정이 있을 경우에는 별도의 사임서 제출이나 대표자의 수리행위 등이 있어야 사임의 효력이 발생하고, 그 이전에 사임의사를 철회할 수 있다 할 것이다.(대법원 2006. 6. 15., 선고, 2004다10909, 판결)

판례 12

이사회 소집의 법적성격

사립학교법 제17조제4항에 의한 감독청의 이사회소집승인처분은 이사장이 아닌 이사에게 이사회 소집권한을 부여하여 이사회결의의 전제가 되는 이사회 소집의 법률상 효력을 완성시켜주는 보충적 행정행위로서 성질상 기본행위인 이사회소집행위가 법정요건을 충족하지 못하여 무효인 경우에는 그에 대한 승인이 있다 하더라도 이사회 소집이 유효한 것으로 될 수 없을 뿐만 아니라 기본행위를 떠나 승인처분 자체만으로는 법률상 아무런 효력도 없음. 감독청의 소집승인을 받은 이사에 의하여 소집되고 이사회의 결의가 있은 후 이사회소집절차에 하자가 있다는 이유로 이사회결의의 효력에 관하여 다툼이 있는 경우에는 민사쟁송으로서 이사회소집승인처분 취소를 구하는 것은 특단의 사정이 없는 한 분쟁해결의 유효 적절한 수단이라 할 수 없음 (대법원 1993.4.23., 선고, 92누15482, 판결)

판례 13

이사회의 심의·의결이 없는 경우

학교법인이 「사립학교법」 제16조제1항에 의한 이사회의 심의·의결 없이 학교법인 재산의 취득·처분행위를 하거나 구 「사립학교법」(1997.1.13. 법률 제5274호로 개정되기 전의 것)제28조제1항의 규정에 의하여 관할청의 허가 없이 의무부담행위를 한 경우에 그 행위는 효력이 없고, 학교법인이 그 후에 위 의무부담행위를 추인하더라도 효력이 생기지 아니한다.

(대법원 2000. 9. 5., 선고, 2000다2344, 판결)

판례 14

긴급처리권

- 학교법인의 이사나 감사 전원 또는 그 일부의 임기가 만료되었더다고 하더라도, 그 후임 이사나 후임감사를 선임하지 않았거나 또는 그 후임이사나 후임감사를 선임하였다고 하더라도 그 선임결의가 무효이고 임기가 만료되지 아니한 다른 이사나 감사만으로는 정상적인 학교법인의 활동을 할 수 없는 경우, 임기가 만료된 舊 이사나 감사로 하여금 학교법인의 업무를 수행케 함이 부적정하다고 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한, 「민법」제691조를 유추하여 舊 이사나 감사에게는 후임이사나 후임감사가 선임될 때까지 종전의 직무를 계속하여 수행할 긴급처리권이 인정된다고 할 것이며, 학교법인의 경우 민법상 재단법인과 마찬가지로 이사를 선임할 수 있는 권한은 이사회에 있으므로 임기가 만료된 이사들로서는 위 긴급처리권에 의하여 후임 정식이사들을 선임할 권한도 보유하게 된다(대법원 2007. 7. 19., 선고, 2006두19297, 판결).
- 임기가 만료되거나 사임한 이사의 긴급처리권은 임기가 만료되지 않은 다른 이사만으로는 정상적인 학교법인의 활동이 가능할 경우까지만 한정하여 긴급처리권이 인정된다고 봄이 상당하다. 원고 법인의 경우 이사회 개최를 위한 의사정족수는 8명 이상이므로 이사 8명이 있으면 이사회를 개최하여 의결하는 등 원고법인의 정상적인 활동이 가능하다. 따라서 이사 8명이 충족할 때까지 이 사건 이사회 개최일로부터 역산하여 가장 가까운 시점에 임기만료 또는 사임한 이사들에게만 긴급처리권이 인정된다. 다만 이들 중 일부가 원고 법인의 업무를 수행하게 함이 부적당하다고 인정할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 그를 제외한 8명이 충족되어야 할 것이다(대법원 2010. 9. 30., 선고, 2009구합56389, 판결).

판례 15

하자있는 이사회 소집으로 한 이사선임의 효력

- 재단법인 이사회가 법령 또는 정관이 정하는 바에 따른 정당한 소집권자 아닌 자에 의하여 소집되고 그 이사 가운데 일부만이 참석하여 결의를 하였다면, 그 이사회의 결의는 부적법한 결의로서 효력이 없음(대법원 2000. 2. 11., 선고, 99두2949, 판결)
- 당연무효인 이사회의 결의에 의하여 선임된 이사에 대한 주무관청이 이사 취임승인 처분은 그 행정처분에 중대한 하자있는 경우이므로 이에 대하여 행정청은 스스로 이를 취소할 수 있음

(대법원 1988. 3. 22., 선고, 85누884, 판결)

판례 16

호선의 적법 범위

호선의 특성상 후보자 모두에게 의결에 참여할 기회를 부여하여도 호선의 본질에 반하지 아니한다 할 것이므로 비록 정관에 임원의 선임 및 해임이 자신에 관한 사항일 경우 당해 이사장 또는 이사는 그 의결에 참여하지 못한다고 규정되어 있다 하더라도, 적어도 이러한 제척사유는 위와 같은 방식의 이사장 호선에 관하여는 적용되지 아니한다고 해석하여야 할 것이다.
따라서 위 이사회에서 피신청인을 이사장으로 선임한 결의는 적법하다(대법원 2006. 6. 15., 선고, 2004다10909, 판결).

판례 17

이사회의 소집 통지

- 학교법인의 이사회가 특정 이사에게 적법한 소집통지를 하지 아니하여 그 이사가 출석하지 아니한 채 개최되었다면 그 결과가 설사 적법한 소집통지를 받지 못한 이사가 출석하여 반대의 표결을 하였던들 이사회결의의 성립에 영향이 없었다고 하더라도 그 이사회결의는 당연무효이다(대법원 2008. 5. 15., 선고, 2008다3534, 판결).
- 이사회 소집절차에 관한 「사립학교법」제17조제3항 등은 학교법인의 이사들로 하여금 사전에 회의의 목적사항을 할 수 있게 함으로써 이사회 참석 여부를 결정하거나 적정한 심의권 행사를 위하여 필요한 준비를 할 수 있도록 하는데 취지가 있으므로, 소집통지에 포함될 회의의 목적사항은 이사들의 회의참석에 관한 의사결정이나 준비를 가능하게 할 정도이면 충분하고, 달리 학교법인의 정관 등에서 특별한 규정을 두고 있지 않은 한, 상정될 안건의 구체적 내용이나 그에 관한 판단자료까지 반드시 소집통지에 포함해야 하는 것은 아니다(대법원 2012. 1. 27., 선고, 2011두9164, 판결).

질의회신 1

소집통지의 절차상 하자있더라도 이사 전원이 참석하여 의결한 경우 효력은

「이사회의 소집 당시 그 소집통지서에 기존 총장의 해임 여부가 회의의 목적사항으로 기재되지 않은 절차상의 하자가 있다고 하여도 이사회 결의 당시 9인의 임시이사 전원이 참석하여 그 사항에 대하여 의결하였다면 그 결의는 유효하다고 할 것이다.

질의회신 2

학교법인 임원에 대해 성범죄·경력 조회요청을 할 수 있는지(「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제56조제2항 등 관련〔여성가족부 아동청소년성보호과-1740(2016.8.9.〕,

〔법제처 16-0521,2016. 10. 4. 여성가족부〕

•질의

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」(이하 "청소년성보호법"이라 함) 제56조제2항제2호에서는 「초·중등교육법」 제2조의 학교와 같은 아동·청소년 관련기관 등의 설치 또는 설립인가·신고를 관할하는 지방자치단체의 장, 교육감 또는 교육장은 아동·청소년 관련기관 등을 운영하려는 자에 대한 성범죄 경력 조회를 관계 기관의 장에게 요청할 수 있다고 규정하고 있고, 청소년성보호법 제56조제3항 전단에서는 아동·청소년 관련기관 등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자(이하 "취업자등"이라 함)에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 항 후단에서는 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다고 규정하고 있는바, 관할 지방자치단체의 장, 교육감 또는 교육장은 「초·중등교육법」 제3조제3호에 따른 사립학교를 설립·경영하는 학교법인의 임원 중 이사장에 대해서 청소년성보호법 제56조제2항에 따라 관계 기관의 장에게 성범죄 경력 조회를 요청할 수 있는지?

• 회신

관할 지방자치단체의 장, 교육감 또는 교육장은「초·중등교육법」 제3조제3호에 따른 사립학교를 설립·경영하는 학교법인의 임원 중 이사장에 대해서 청소년성보호법 제56조제2항에 따라 성범죄 경력 조회를 관계 기관의 장에게 요청할 수 있음

•질의

아동·청소년 관련기관 등의 장은「초·중등교육법」제3조제3호에 따른 사립학교를 설립·경영하는 학교법인의 임원 중 이사와 감사에 대해서 청소년성보호법 제56조제3항 전단에 따라 성범죄 경력을 확인해야 하는지?

•회신

아동·청소년 관련기관 등의 장은 「초·중등교육법」 제3조제3호에 따른 사립학교를 설립·경영하는 학교법인의 임원 중 이사와 감사에 대해서 청소년성보호법 제56조제3항 전단에 따라 성범죄 경력을 확인해야 함

질의회신 3

이사장 유고시 직무대행자의 지명〔법무 810-239, 1973. 6. 11. 대: 충청북도교육위원회〕

이사회의 회의 진행 중 이사장 해임안이 동의되자 이사장이 회의장을 퇴장하고 잔류 이사가 이사장 직무대행자를 선출하여 회의를 진행(이사장 해임 결의 등) 했을 경우, 동 법인 정관에 '이사장 사고시는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직을 대행한다'고 되어 있다면, 회의 진행 중 이사장이 동 법인 정관에 규정된 이사회 의결 제척 사유에 해당되어 회의장을 퇴장한 경우 이사장의 직무를 수행할 수 없는 사고가 발생한 것으로 볼 수 있음
따라서 이사장은 이사장의 직을 대행할 자를 지명하고 지명을 받은 자가 회의를 진행해야 하며 잔류 이사의 결의는 정관에 위배됨

질의회신

「사립학교법」 제21조제3항에 따른 교육경험에 「고등교육법」 제17조에 따라 "겸임교원, 명예교수 및 시간강사 등"으로 근무한 경험도 포함되는지 〔법제처 11-0194, 2011. 6. 30. 교육과학기술부〕

「사립학교법」 제21조제3항에서 일부 이사에 대하여 교육경험이 있는 자로 선임하도록 제한을 둔 취지, 「고등교육법」에서 교원과 겸임교원 등을 두어 학교에서 교육을 담당하도록 하고 있는 취지 등을 종합적으로 고려할 때, 사설학원에서의 교육경험이나 제도화되지 않은 개인적 교육경험 등의 포함 여부는 별론으로 하고, 「사립학교법」 제21조제3항의 "교육경험"에 학교에서 전임으로 근무하는 교원의 교육경력뿐만 아니라 「고등교육법」제17조에 따라 제도화되어 있는 겸임교원 등으로 근무한 교육경력도 포함된다고 해석하는 것이 「사립학교법」의 입법취지에 부합하는 것일 것입니다. 따라서 「사립학교법」 제21조제3항에 따른 "교육경험"에는 「고등교육법」 제17조에 따른 "겸임교원, 명예교수 및 시간강사 등"으로서 근무한 경험도 포함된다" 할 것입니다.

질의회신

재적이사란〔법무법 810-12352, 1964. 9. 7. 대: 문교부장관〕

재적이사는 현재 이사의 적을 가지고 있는 이사를 말하는 것이므로 이사정수를 9인으로 정하고 있는 경우, 그 중에서 4인이 결원인 때에는 현재의 이사 5인이 재적이사가 됨

질의회신

절차상 하자가 있는 이사회 소집의 효력은

- 이사 소집통지가 법정기간을 지키지 않은 경우(5일전 통지) 이사 '갑' 은 동 통지서를 수령하지 못하였으나, 당일 이사회가 있음을 다른 이사로부터 전해 들었고 회의참석을 권유받았음에도 참석하지 않았고, 이사 '을' 은 동 통지서를 수령하였으나, 이를 기피한 경우 '갑' 과 '을' 은 소집기간(7일전 통지)을 준수하지 않았음을 이유로 이사회 자체를 무효라고 주장할 수 있다.(법무 810-162, 1974. 4. 16. 전라남도교육위원회)
- 학교법인 이사회가 이사 선임을 하는데 있어서 사립학교법 제17조제3항에 의한 소집절차를 밟지 않고 이사 전원의 찬성으로 서면 결의하였을 경우 이사회 결의는 중대한 하자를 가지고 있으므로 무효이며 또한 서면결의도 이사 전원 찬성이라 할지라도 무효이다.(문기획 810-669, 1969. 6. 28. 전라북도교육위원회)
- 재적이사 7인중 1인에게는 이사회 소집 통지를 하지 않고 회의를 개최하였을 경우에는 사립학교법 제17조제3항의 규정에 위배되므로 동 이사회는 무효이다.
  (문기획 810-882, 1964. 11. 10. 대: 경기도교육위원회)

질의회신

학교법인 이사장의 다른 학교법인 이사장 겸직 가능 여부

사립학교법 제23조제4항에서는 "이사장은 다른 학교 법인의 이사장을 겸할 수 없다" 는 조항이 신설되었으나 1990. 4. 7. 개정법률(법률 제4226호)에서 위 조항이 삭제되었으므로 1인이 수개의 학교법인 이사장 겸직이 가능함

질의회신

현직 4급 이상의 교육행정공무원과 4급 상당 이상 교육공무원이 학교법인의 이사로 선임되어 그 직을 수행하는 도중 정년 또는 특별한 사정에 의하여 공무원의 직에서 퇴임하게 된 경우

「사립학교법」 제22조는 임원의 결격사유를 규정하는 조항으로, 임원이 동조 5호에 해당되는 경우 임원이 될 수 없음

사립학교법에서는 임원의 당연 해임 관련 규정을 두고 있지 아니하므로, 동 요건이 발생한 경우 해당 법인에서 해임조치를 하여야 할 것임

제 5 장

사고법인 관리

Ⅰ. 임원 취임의 승인 취소 및 임시이사 선임 ····· 157
Ⅱ. 판례 및 질의회신 ····· 179

제5장 사고법인 관리

Ⅰ 임원 취임의 승인 취소 및 임시이사 선임

1. 임원 취임의 승인 취소

사립학교법

제20조의2(임원 취임의 승인취소) ① 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하였을 때에는 관할청은 그 취임 승인을 취소할 수 있다.

1. 이 법, 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」을 위반하거나 이에 따른 명령을 이행하지 아니하였을 때
2. 임원 간의 분쟁, 회계 부정 또는 현저히 부당한 행위 등으로 해당 학교 운영에 중대한 장애를 일으켰을 때
3. 학사행정에 관하여 해당 학교의 장의 권한을 침해하였을 때
4. 관할청의 학교의 장 및 교직원에 대한 징계요구에 따르지 아니하였을 때

② 제1항에 따른 취임 승인의 취소는 관할청이 해당 학교법인에 그 사유를 들어 시정을 요구한 날부터 15일이 지나도 이에 따르지 아니한 경우에만 할 수 있다. 다만, 시정을 요구하여도 시정할 수 없는 것이 명백하거나 회계 부정, 횡령, 뇌물 수수 등 비리의 정도가 중대한 경우에는 시정요구 없이 임원 취임의 승인을 취소할 수 있으며, 그 세부적인 기준은 대통령령으로 정한다.

가. 임원취임승인 취소의 내용적 요건

1) 「사립학교법」과 「초·중등교육법」, 「고등교육법」의 규정을 위반하거나 이에 의한 명령을 이행하지 아니한 때
2) 임원간의 분쟁, 회계부정 및 현저한 부당 등으로 인하여 당해 학교운영에 중대한 장애를 야기한 때
3) 학사행정에 관하여 당해 학교의 장의 권한을 침해하였을 때
4) 관할청의 학교장 및 교직원에 대한 징계요구에 불응한 때

나. 임원취임승인 취소의 절차적 요건

1) 관할청이 그 사유를 들어 시정을 요구한 날로부터 15일이 지나도 이에 응하지 아니한 때에 한함

2) 시정을 요구하여도 시정할 수 없는 것이 명백하거나 회계부정, 횡령, 뇌물수수 등 비리의 정도가 중대한 경우에는 시정요구 없이 임원취임 승인을 취소할 수 있음

알/아/두/기

❑ 임원취임 당시의 하자로 인한 임원취임 승인 취소

❍ 임원취임승인 취소의 내용적 요건(임원선임 결의의 무효)

- 임원선임을 위한 이사회 결의가 법령 또는 정관이 정하는 바에 따라 정당한 소집권자가 아닌 자에 의하여 소집되고 적법한 소집 절차도 없이 개최된 경우
  (대법원 1988. 3. 22., 선고, 85누884, 판결) (대법원 2000. 2. 11., 선고, 99두2949, 판결)
- 허위의 이사회 회의록을 근거로 임원취임승인을 받은 경우
  (대법원 1987. 6. 23., 선고, 87누256, 판결)
- 이사선임을 위한 이사회 결의가 사립학교법 제17조제3항에 의한 소집 절차를 밟지 않고 이사 전원의 찬성으로 서면결의를 하였을 경우(문기획 810-609, 1969. 6. 28. 전북교육위원회)

❍ 임원취임승인 취소의 절차적 요건

- 취임승인취소 사유가 임원취임 과정에서의 위법에 있으므로 임원취임 이후의 취임승인 취소 사유와 절차를 규정한 사립학교법 제20조의2의 절차를 적용할 수 없음
- 「행정절차법」 제21조 이하에서 정하는 처분의 사전통지, 의견진술절차 등의 불이익 처분의 일반 절차를 준수하여야 함

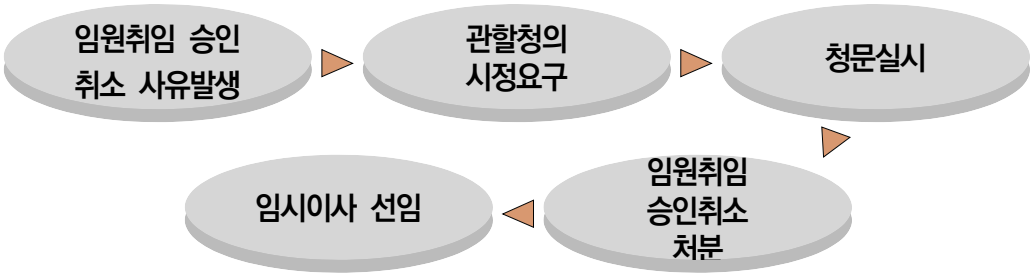
다. 임원취임승인 취소의 요건으로 '시정 요구'의 의미 등

❍ 「사립학교법」 제20조의2제2항 소정의 '시정요구'는 학교법인에게 스스로 시정할 기회를 주는데 그 취지가 있을 뿐, 시정이 불가능하여 시정요구가 무의미한 경우에는 임원취임승인 취소처분을 할 수 없도록 하는데 그 취지가 있는 것으로 해석하기는 어렵다고 할 것인바, 이와 달리 해석하게 되면, 임원취임승인취소사유의 내용 및 정도가 아무리 중하더라도 그 시정이 불가능한 상태에 있으면 임원취임승인취소처분을 할 수 없다는 불합리한 결론에 이르게 되어 부당하고, 다만 시정이 불가능하여 시정요구가 무의미하다고 하더라도 관할청으로서는 같은 법 제20조의2제2항에 따라 그 소정의 계고기간을 주어야 한다.

❍ 「사립학교법」 제20조의2 소정의 임원취임승인취소는 그 궁극적인 목적이 사립학교의 건전한 발달을 도모함에 있다고 할 것인데(같은 법 제1조 참조) 이를 위해서는 임원이 조성한 위법·부당한 상태의 현실적인 시정이 선행되어야 하는 점, 같은 법이 시정요구에 계고기간을 둔 이유도 위법·부당한 상태의 현실적인 시정을 유도하고자 함에 있다고 보이는 점, 시정요구를 받은 학교법인이 시정에 응할 의사로 최선의 합리적인 조치를 다하였는지는 이를 객관적으로 판정하기 어려우며, 그러한 사정은 취소의 재량남용 여부를 판단함에 있어서 참작될 수 있는 점, 기본적으로 시정이 전혀 이루어지지 아니하였음에도 시정을 위한 최선의 노력을 하였다는 것만으로 '시정요구에 응하였다'고 보는 것은 그 문의에도 맞지 아니하는 점 등에 비추어 볼 때, 같은 법 제20조의2제2항에 말하는 '시정요구에 응하지 아니한 경우'라고 함은 관할청의 시정요구를 애초부터 거부한 경우뿐만 아니라 시정에 응한 결과가 관할청의 시정요구를 이행하였다고 보기에 미흡한 경우도 포함된다고 해석함이 상당하다.(대법원 2002. 2. 5., 선고, 2001두7138, 판결)

라. 임원취임승인 취소 절차

【미 이행시】



마. 세부 추진 절차

1) 임원취임승인 취소사유 발생(법 제20조의2제1항)

2) 사실관계 조사(감사실사, 수사기록 검토 등)

3) 시정요구(법 제20조의2제2항의 규정에 따라 15일 이상의 기간)

4) 청문실시(「사립학교법 시행령」 제9조의2제2항, 「행정절차법」 제27조 내지 제35조)

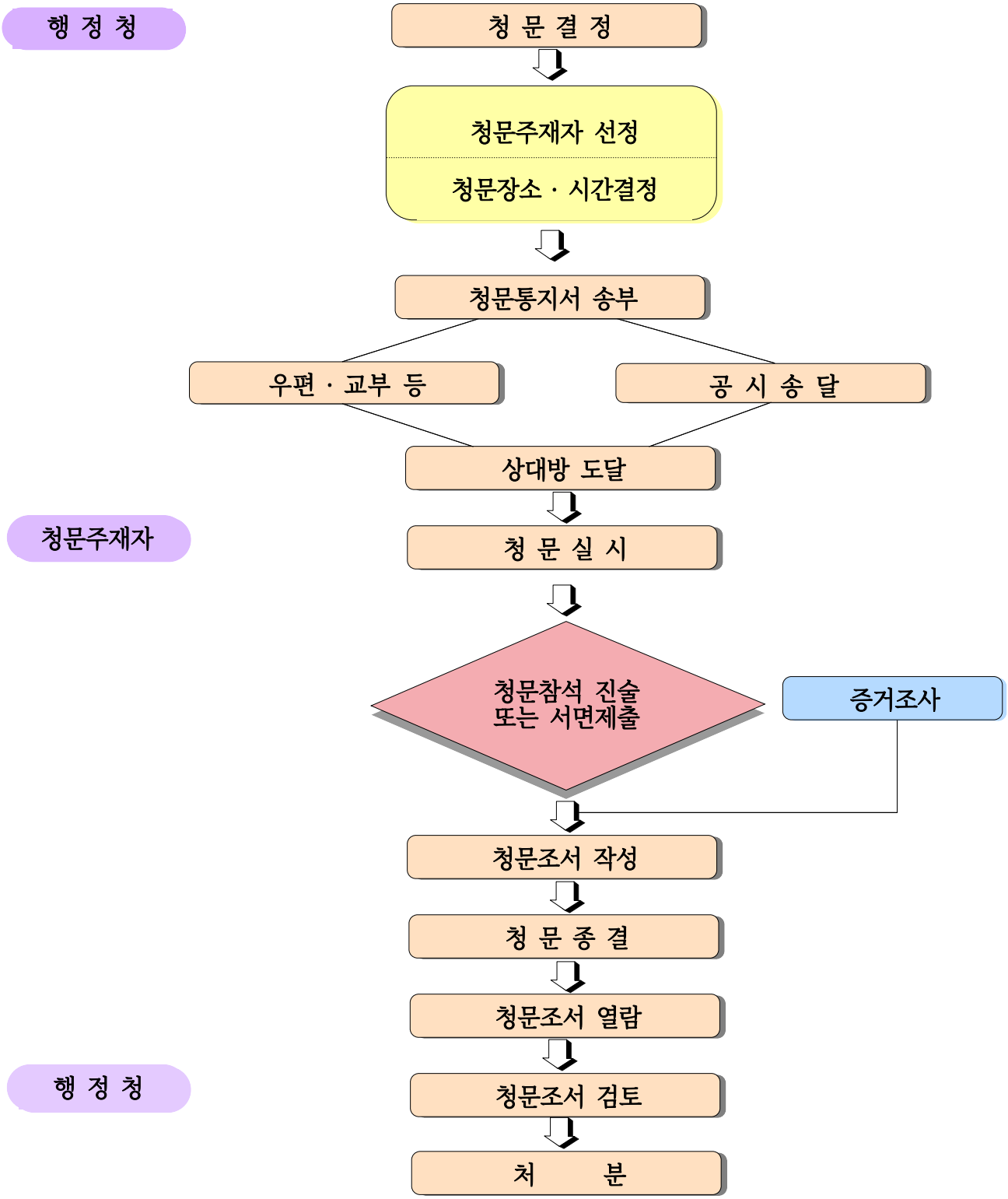
5) 임원취임승인취소 처분

- 법 제20조의2제2항에 따른 관할청의 시정요구에 응하지 아니하고 청문 실시 결과 당사자

등의 진술에 이의 없을 때 처분함

※ 청문제도는 행정처분의 사유에 대하여 당사자에게 변경과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 위법사유와 시정가능성을 고려하고, 처분의 신중과 적정을 기하려는데 그 취지가 있는바, 임원취임승인취소 처분에 앞서 반드시 청문을 실시하여야 함

바. 청문 절차도


행 정 청
청 문 결 정
청문주재자 선정
청문장소 · 시간결정
청문통지서 송부
우편 · 교부 등
공 시 송 달
상대방 도달
청문주재자
청 문 실 시
청문참석 진술
또는 서면제출
증거조사
청문조서 작성
청 문 종 결
청문조서 열람
행 정 청
청문조서 검토
처 분

[별지 서식1]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2014.7.28>

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 **처분사전통지서(청문실시통지)**

「행정절차법」 제21조제2항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 청문에 출석하여 주시기 바랍니다.

<table>
<tr><td>예정된 처분의 제목</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">당사자</td><td>성명(명칭)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>처분의 원인이 되는 사실</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>처분하고자 하는 내용</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>법적근거 및 조문내용</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">청문실시</td><td>기관명</td><td colspan="2"></td><td>부서명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="3"></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>일시</td><td colspan="3">년 월 일 시 부터 시 까지(시간)</td><td>장소</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">주재자</td><td>소속 및 직위</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<청문시 유의사항>

1. 귀하는 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인·감정인 등에 대하여 질문할 수 있습니다. 만일, 청문일에 출석하지 아니 하는 경우에는 미리 별지 제11호 서식에 따른 의견서를 제출할 수 있습니다.
2. 귀하께서 정당한 사유없이 청문일에 출석하지 아니하거나 별지 제11호 서식에 의한 의견서를 제출하지 아니한 경우에는 청문을 마칠 수 있습니다. 다만, 정당한 사유로 출석하지 못하거나 의견서를 제출하지 못한 경우에는 행정청에 그 사유를 소명하여야 합니다.
3. 귀하는 청문이 끝날 때까지 「행정절차법」 제37조에 따라 당해 처분의 조사결과에 관한 문서 그 밖에 당해 처분과 관련되는 문서의 열람 또는 복사를 요청할 수 있습니다.
4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 청문실시기관으로 문의하시기 바랍니다. 끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식2]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2014.7.28>

의 견 제 출 서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명		
	주소		전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목		
	당사자	성명(명칭)	
		주소 (전화번호:)	
	의 견		
	기 타		

「행정절차법」 제27조제1항(제31조제3항)에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인 (서명 또는 인)

귀하

유 의 사 항

1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식3]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제12호서식] <개정 2014.7.28>

증거자료 등 관리대장

번호	접수 일자	제출물	수량	제출인의 주소 및 성명	반환여부		비고
					일자	수령인	

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식4]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호서식] <개정 2014.7.28>

청 문 조 서

<table>
<tr><td>제목</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">청문주재자</td><td>소 속</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>성 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">당사자등
(대표자, 대리인)</td><td>성명(명칭)</td><td colspan="2">주소</td><td>출석
여부</td><td>불출석한
경우의 사유</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">참석한
행정청의 직원</td><td>직위</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>청문의
일시 및 장소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">청문공개</td><td>공개 여부</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>이유</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">당사자등의
진술내용</td><td>요지</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>제출된 증거</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">증거조사</td><td>요지</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>증거</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">년 월 일

청문주재자 성명 : (서명 또는 인)</td></tr>
<tr><td colspan="6">열람·확인자 성명 : (서명 또는 인)</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식5]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호의2서식] <개정 2014.7.28>

청문조서 정정요구서

예정된 처분의 제목	
청문조서 열람확인의 일시 및 장소	
당사자	성 명(명칭)
	주 소
청문조서의 정정대상 내용	
정정 요구의 내용	
기 타	
「행정절차법」 제34조제2항 및 같은 법 시행령 제19조제2항에 따라 청문조서의 정정을 요구합니다. 년 월 일 당사자등 성명 (서명 또는 인)	
※ 행정청에 문서로 정정을 요구하는 경우에 한함	

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식6]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호의3서식] <개정 2014.7.28>

청문주재자 의견서

청문의 제목
처분의 내용·주요사실 또는 증거
종합의견(처분수준의 적정성, 경감필요성 등)
기 타
년 월 일 청문주재자 성명 : (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식7]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2014.7.28>

문서 [ ] 열람 [ ] 복사 신청서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

접수번호	접수일자	처리기간 3일

신청인	성명	생년월일
	주소	전화번호

① 청문 제목

당사자	성명(명칭)	생년월일 (사업자등록번호)
	주소 (전화번호 :)	
신청 내용		

「행정절차법」 제37조제1항 및 같은 법 시행령 제20조제1항에 따라 위와 같이 문서의 열람(복사)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

귀하

첨부서류	없 음	수수료 없 음

유 의 사 항

1. 위 청문과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.
2. 복사의 경우 「행정절차법」 제37조제5항 및 같은 법 시행령 제20조제4항에 따라 복사에 드는 비용을 부담하실 수 있습니다.

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 정	→	신청인에게 통지
신청인		처 리 기 관 (행정청)		처 리 기 관 (행정청)		처 리 기 관 (행정청)		

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 서식8]

■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2014.7.28>

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 **문서열람·복사결정(거부)통지서**

귀하의 문서열람(복사)신청에 대하여「행정절차법」 제37조제2항·제3항 및 같은 법 시행령 제20조제2항에 따라 아래와 같이 통지합니다.

청문 내용				
당 사 자	성명(명칭)		생년월일 (사업자등록번호)	
	주 소	(전화번호 :)		
신청내용				
거부시 그 사유				
복사·열람일시				
복사·열람장소			수수료	

※ 수수료는 수입인지(국가기관) 또는 수입증지(지방자치단체)로 납부하여야 하며, 행정청이 정보통신망을 이용하여 납부할 수 있게 하는 경우에는 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부하실 수 있습니다.

끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

2. 임시이사 선임

사립학교법

제25조(임시이사의 선임) ① 관할청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 청구에 의하여 또는 직권으로 조정위원회의 심의를 거쳐 임시이사를 선임하여야 한다.

1. 학교법인이 이사의 결원을 보충하지 아니하여 학교법인의 정상적 운영이 어렵다고 판단되는 경우
2. 제20조의2에 따라 학교법인의 임원 취임 승인을 취소한 경우. 다만, 임원 취임 승인이 취소되어 제18조제1항에 따른 이사회 의결정족수를 충족하지 못하는 경우로 한정한다.
3. 제25조의2에 따라 임시이사를 해임한 경우

② 임시이사는 조속한 시일 내에 제1항에 따른 사유를 해소할 수 있도록 노력하여야 한다.

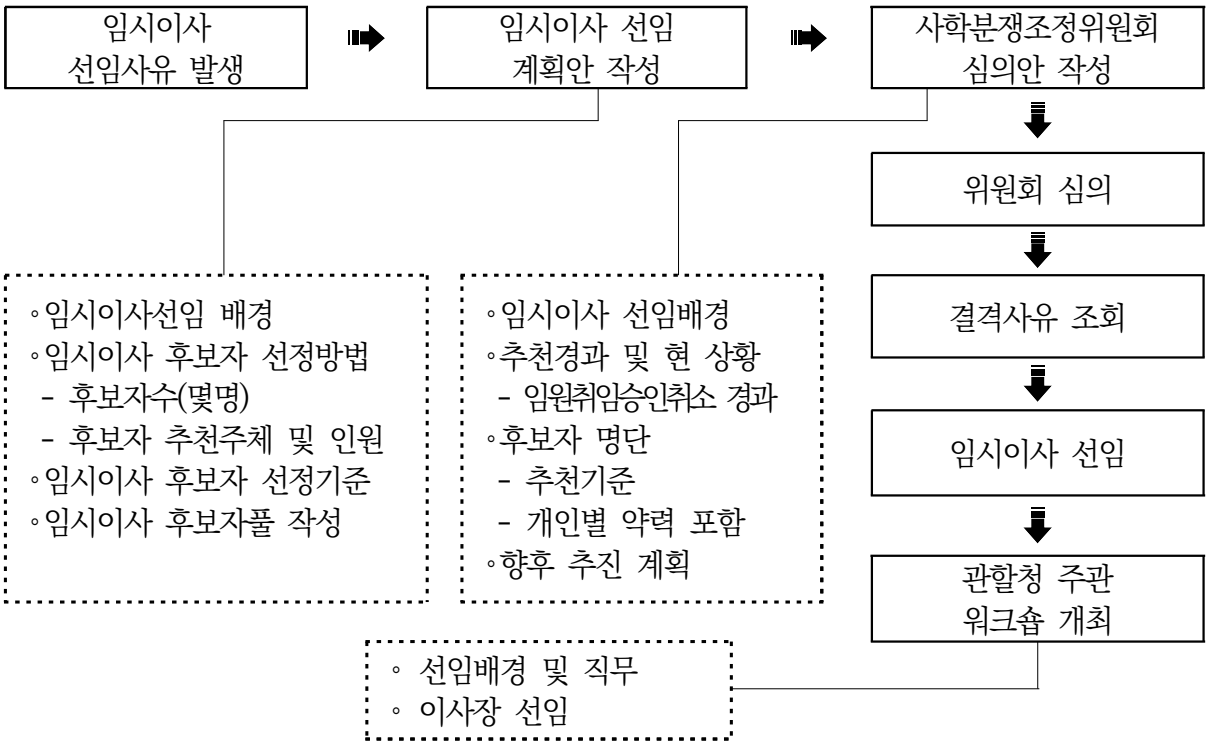
③ 임시이사는 제1항에 따른 사유가 해소될 때까지 재임하되, 그 임기는 선임된 날부터 3년을 초과할 수 없다.

④ 임시이사는 제20조에 따른 임원으로 선임될 수 없다.

⑤ 관할청은 임시이사가 선임된 법인에 이사회 소집을 요구할 수 있다.

⑥ 국가나 지방자치단체는 임시이사가 선임된 학교법인 중 재정이 열악한 학교법인의 최소한의 이사회 운영경비, 사무직원 인건비 및 학교법인의 정상화를 위하여 소요되는 대통령령으로 정하는 소송비용을 지원할 수 있다

가. 임시이사의 선임 절차



나. 세부 추진 절차

1) 임시이사 선임 계획안 작성

가) 임시이사 선임 배경

나) 추진 경과(임원취임승인 취소 등의 경과 사항)

다) 임시이사 선임 방법 결정(후보자 수 결정, 후보자 추천 주체 결정, 추천 주체별 후보자 추천 인원수 결정, 임시이사 후보자 선정기준 마련, 임시이사 후보자풀 작성 등)

※ 예) 관할청 ○명, 교내구성원 ○명, 교육계 ○명, 법조계 ○명, 언론계 ○명 등

알/아/두/기

❑ 임시이사 후보자 추천시 고려사항

❍ 「사학분쟁조정위원회 운영 및 심의기준에 관한규정」제11조

- 일반적으로 임시이사 후보자는 이사정수의 2배수를 추천
- 관할청은 해당법인의 사정을 종합적으로 고려하여 이해관계인이나 학내구성원,(지방)변호사협회, (지방)회계사회, 교육단체, 언론단체, 봉사단체 등의 추천을 받거나 관할청이 직접 중립적이고 객관적인 이사를 후보자로 추천
- 임시이사 추천 후보자의 1/3이상이 교육경험 3년 이상 있는 자로 추천(「사립학교법」 제21조 제3항)
- 임원의 결격사유 유무 검토「사립학교법」제22조)
- 후보자 간 친족관계(「민법」 제777조에 규정된 친족관계를 의미함)가 있는 경우 이를 표기(「사립학교법」 제21조제2항에 따라 각 이사 상호 간에 친족관계에 있는 자가 그 정수의 1/4을 초과할 수 없음)

2) 주체별 후보자 추천 의뢰(주체별 후보자 추천 인원을 결정)

3) 사학분쟁조정위원회 심의(안) 작성 및 제출

후보자 명단, 후보자 개별 약력, 후보자 선정 기준, 향후 추진 계획

4) 사학분쟁조정위원회 심의·의결

※ 사학분쟁조정위원회에서는 해당법인의 사정을 고려하여 임시이사 후보자 추천이 미흡하다고 판단되면 임시이사 후보자 보완(재추천)을 요청하기도 함

5) 결격사유 조회

6) 임시이사 선임

가) 관할청은 사학분쟁조정위원회의 심의결과에 따라(사학분쟁조정위원회가 결정한 임시이사 명단, 임기) 신원조회 등을 거쳐 임시이사를 선임하고 이를 해당 법인에 통보

나) 단, 임시이사의 임기는 선임된 날부터 3년을 초과할 수 없음

다) 임시이사는 이사장, 이사, 감사로 선임될 수 없음

- 「사립학교법」 제25조제1항의 임시이사 선임 사유가 해소된 후 학교법인의 경영이 정상화되었을 경우에 관할청에서 선임한 임시이사가 학교법인의 경영에 관여하는 것을 방지하기 위한 규정으로 해석됨

7) 관할청 주관 임시이사 워크숍 개최

가) 선임배경 및 직무

나) 이사장 선임

다. 임시이사 선임권자: 관할청

라. 임시이사의 해임 사유(법 제25조의2)

1) 공무원 결격사유의 어느 하나에 해당하게 된 경우

2) 그 직무를 현저히 게을리 한 경우

3) 임원취임의 승인취소 요건의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

3. 임시이사가 선임된 학교법인의 정상화

사립학교법

제25조의3(임시이사가 선임된 학교법인의 정상화) ① 관할청은 제20조에도 불구하고 제25조에 따라 선임된 임시이사의 선임 사유가 해소되었다고 인정할 때에는 조정위원회의 심의를 거쳐 지체 없이 임시이사를 해임하고 이사를 선임하여야 한다.

② 임시이사가 선임된 학교법인은 매년 1회 이상 조정위원회에 정상화 추진 실적을 보고하여야 한다.

③ 조정위원회는 제2항의 추진 실적을 평가하여 해당 학교법인의 임시이사 해임 및 정상화 여부에 관한 사항을 관할청에 통보한다.

가. 정상화의 기준

1) “임시이사가 선임된 학교법인의 정상화”라 함은 임시이사 선임사유가 해소되어 임시이사 체제를 끝내고 정이사 체제로 전환하는 것을 의미

2) 관할청이 임시이사의 선임사유가 해소되었다고 인정하여 사학분쟁조정위원회의 심의를 거쳤을 때

※ 임시이사가 선임된 학교법인은 매년 1회 이상 사학분쟁조정위원회에 정상화 추진실적을 보고하여야 함.

나. 임시이사 선임 법인 정상화

1) 정상화 추진실적 제출(해당학교 법인, 관할청)

2) 현장조사 또는 서면조사(사학분쟁조정위원회)

3) 정상화 심의(사학분쟁조정위원회): 심의 · 의결 결과 임시이사 선임 사유가 해소되었다고 판단되는 경우 정상화 심의 원칙에 따라 해당 법인의 사정을 고려하여 정상화 방향, 정이사 선임 비율, 정이사 추천 주체 등을 정한 뒤 해당 관할청에 결과 통보

4) 정이사 선임계획(안) 및 정이사 후보자 추천(관할청)

5) 심의결과 통보(사학분쟁조정위원회)

6) 정이사 선임(관할청): 사학분쟁조정위원회 심의 결과대로 임시이사를 해임하고 결격사유 조회 등을 거쳐 정이사 선임

[예시 1]

안 건 번 호	제 호
심 의 연 월 일	0000. . . (제 차)

심 의 사 항

학교법인 ○○학원 임시이사 선임안

제 출 자	충청남도교육감
제출연월일	0000. . .

1. 제안 배경

❍

❍

2. 심의 개요

❑ 임시이사 선임 배경(육하원칙에 따라 작성)

❍

❍

❑ 현재까지의 진행 경과(상세하게 작성)

❍

-

※ 필요시 주요경과만 기재하고, 세부내용은 별첨 가능

❑ 현 상황(정확하게 작성)

❍

-

☞ 학내 상황, 임시이사 선임사유 해소(감사 지적사항 이행) 여부 및 이해관계인 의견 등 포함

❑ 임시이사 후보자 추천

❍ 추천 기준 또는 원칙

- 사학분쟁조정위원회 운영 규정 제11조(임시이사의 선임 심의)에 따름
- 임시이사 임기/선임 인원 : 선임일로부터 0년/0명

❍ 임기만료(또는 사임) 이사 및 추천자 명단

- 임기만료(또는 사임) 이사 : ○명

계열	직 위	성 명	생년월일	성별	학력	주요 경력	재임 기간
교육	이사장	○○○	‘00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	‘00.00.00.~ ‘00.00.00. (‘00.00.00. 사임)
교육	이 사	○○○	‘00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	

- 추천자 : 16명(정원 8명의 2배)

계열	성 명	생년월일	성별	학 력	주요 경력	추천자
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	여	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○학교 교장	관할청
교육	○○○	'00.00.00	여	○○대	○○대학교 교수	관할청
교육	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○대학교 교수	관할청
공무원	○○○	'00.00.00	여	○○대	○○교육지원청 ○○과장	관할청
공무원	○○○	'00.00.00	남	○○대	前. ○○교육청 ○○과장	관할청
교육위원	○○○	'00.00.00	남	○○대	前. 교육위원	관할청
회계사	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○회계법인 회계사	학교법인
기타	○○○	'00.00.00	여	○○대	○○○○○ 센터장	학교법인
봉사단체	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○○ 회장	봉사단체
봉사단체	○○○	'00.00.00	남	○○대	○○○사회복지협의회 회장	봉사단체

※ 추천자 개별 약력: 『붙임 서식』 또는 개별사정에 따라 『다른 서식』의 약력도 가능

- 추천자 의견

성 명	추천자	추천자 의견
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	관할청	
○○○	학교법인	
○○○	학교법인	
○○○	봉사단체	
○○○	봉사단체	

추천자 개별 약력

【교육계】

① ○○○

인적사항	성 명	○ ○ ○ (한자: ○ ○ ○)	교육경력	○○년
	생년월일	1900. 00. 00. (만00세)	성 별	남
	주 소	충청남도 ○○시 ○○동 ○○○-○○		
학 력	◦ 1975. 2. ○○고등학교 졸업 ◦ 1980. 2. ○○대학교 경영학과 졸업 ◦ 1982. 2. ○○대학교 경영대학원 졸업(경영학석사) ◦ 1988. 8. ○○대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학박사)			
경력사항	◦ 1900. 00. ~ 1900. 00. ○○○학교 교사 ◦ 1900. 00. ~ 1900. 00. ○○교육청 장학사 ◦ 1900. 00. ~ 1900. 00. ○○교육청 ○○과 장학사 ◦ 1900. 00. ~ 현재 ○○○○학교 학교장			
기타활동 사항 등	◦ ◦ ◦ ◦			

Ⅱ 판례 및 질의회신

판례 1

이사취임승인 취소사유

- 당연무효의 이사회의 결의에 의하여 선임된 임원에 대한 주무관청의 임원취임승인처분은 그 행정처분절차에 중대하고도 명백한 하자가 있는 경우이므로 이에 대하여는 그 주무관청은 스스로 이를 취소할 수 있다 할 것이고 또 임원취임승인처분이 위와 같이 당연무효의 이사회의 결의에 따라 이루어졌다면 그 취임승인처분을 취소함에 있어서 사립학교법 제20조의2제2항에 따른 시정요구를 하지 아니하더라도 무방하다 할 것이다. 왜냐하면, 사립학교법 제20조의2제2항은 적법유효하게 선임되어 취임승인을 받은 임원에게 그 제1항의 사유가 있을 때 비로소 적용되는 것으로 해석되기 때문이다(대법원 1987. 6. 23., 선고, 87누256, 판결).
- 학교법인의 이사 취임을 승인한 관할청은 학교법인의 이사가 사립학교법 제20조의2제1항 각 호에 해당하는 행위를 하였을 때, 그 조항에 따라 취임승인을 취소할 수 있을 뿐만 아니라, 비록 그 취임승인처분 자체에 별다른 흠이 없고 또 그 처분을 취소할 수 있는 별도의 법적 근거가 없다고 하더라도 원래의 처분을 유지할 필요가 없게 된 사정변경이 생겼다거나 중대한 공익상의 필요가 생긴 경우에는 그 처분의 효력을 상실하게 하는 별도의 행정행위로 이를 취소할 수 있다(대법원 2002. 11. 26., 선고, 2001두2874, 판결).

판례 2

위법한 임시이사의 선임처분

학교법인 이사장의 적극적인 비위행위와 나머지 이사들의 묵인 및 감사들의 감사업무 소홀로 야기된 소요사태가 일응, 사립학교법 제20조의2 소정의 임원취임승인 취소사유에 해당하나, 직접 비위행위를 한 이사장 자신과 그의 부당한 학사행정관여를 방조한 학교장인 이사 및 이사장의 비위를 적발하지 아니하고 방치한 감사들을 제외한 나머지 이사들인 원고들은 이사장의 비위에 적극적으로 가담하지 아니하고 묵인하였을 뿐이고, 소요사태 후에도 학교정상화를 위하여 노력한 점 등에 비추어 원고들에 대하여서까지 임원승인을 취소한 것은 재량권의 범위를 일탈한 위법한 처분이고, 이사 중 이사장과 학교장인 이사에 대한 이사취임승인 취소처분이 적법하여 결원이 생겼더라도 나머지 이사들이 새로운 이사를 선임하여 학교운영을 정상화시킬 수 있을 것이므로 이 사건 임시이사선임처분은 위법하다(대법원 1991. 2. 12., 선고, 90누5573, 판결).

판례 3

시정요구 및 취소 계고

사립학교법 제20조의2제2항은 "제1항의 규정에 의한 취임승인의 취소는 관할청이 당해 학교법인에게 그 사유를 들어 시정을 요구한 날로부터 15일이 경과하여도 이에 응하지 아니한 경우에 한한다."고 규정하고 있는바, 비록 그 취지가 사학의 자율성을 고려하여 학교법인 스스로 임원의 위법·부당행위를 시정할 기회를 주는 데 있다고 하더라도, 학교법인이나 해당 임원의 입장에서는 위 시정요구에 응하지 아니하면 임원취임승인이 취소되므로 관할청에 위 시정요구사항에 대한 결과보고를 함에 있어서, 위 기간 안에 시정할 수 없는 사항에 대하여는 임원취임승인취소처분을 면하기 위하여 당연히 위 기간 안에 시정할 수 없는 사유와 그에 대한 앞으로의 시정계획, 학교법인의 애로사항 등에 관한 의견진술을 하게 될 것인즉, 그렇다면 위 조항에 의한 시정요구는 학교법인 이사장을 비롯한 임원들에게, 임원취임승인취소처분의 사전통지와 아울러 행정절차법 소정의 의견진술의 기회를 준 것에 다름 아니다(대법원 2002. 2. 5., 선고, 2001두7138, 판결).

판례 4

시정요구 변경 통보의 법적 성격

관할청이 학교법인에 대하여 부동산 매각과 관련된 당초의 시정요구사항을 이행하지 아니할 경우 사립학교법 제20조의2의 규정에 따라 임원취임승인을 취소하겠다고 계고한 바에 따라서 임원취임승인을 취소함과 동시에 임시이사를 선임하고 당초의 시정요구사항을 변경하는 통보를 한 경우, 관할청이 한 당초의 사립학교법상의 시정요구는 임원취임승인취소 처분이 행하여짐으로써 같은 법 제20조의2제2항 소정의 목적을 달성하여 실효되었다고 할 것이고, 한편 그 상태에서 발하여진 관할청의 시정요구 변경통보는 관할청이 가지는 같은 법 제4조 소정의 일반적인 지도·감독권에 기한 것으로서 임시이사들로 임원진이 개편된 학교법인에 대한 행정지도의 성격을 지니는 새로운 조치라고 할 것인바, 그렇다면 당초의 시정요구는 관할청의 시정요구 변경통보에 의하여 소급하여 취소되었다고 볼 수 없으므로 위 임원취임승인취소처분에 같은 법 제20조의2 제2항 소정의 시정요구를 결여한 하자가 있다고 할 수 없고, 또한 위 시정요구 변경통보를 같은 법 제20조의2제2항에 근거를 둔 시정요구로 볼 수 없으므로 시정요구 변경통보에 시정기간을 두지 아니하였다고 하여 임원취임승인취소처분에 시정기간을 두지 아니한 하자가 있다고 할 수도 없다

(대법원 2002. 2. 5., 선고, 2001두7138, 판결).

판례 5

임원취임승인취소처분의 취소를 구할 소의 이익

비록 취임승인이 취소된 학교법인의 정식이사들에 대하여 원래 정해져 있던 임기가 만료되고 舊 사립학교법(2005. 12. 29. 법률 제7802호로 개정되기 전의 것) 제22조제2호 소정의 임원결격 사유기간마저 경과하였다 하더라도, 그 임원취임승인취소처분이 위법하다고 판명되고 나아가 임시이사들의 지위가 부정되어 직무권한이 상실되면, 그 정식이사들은 후임이사 선임시까지 민법 제691조의 유추적용에 의하여 직무수행에 관한 긴급처리권을 가지게 되고 이에 터 잡아 후임 정식이사들을 선임할 수 있게 되는바, 이는 감사의 경우에도 마찬가지이다.(중략)

그러므로 취임승인이 취소된 학교법인의 정식이사들로서는 그 취임승인취소처분 및 임시이사 선임처분에 대한 각 취소를 구할 법률상 이익이 있고, 나아가 선행 임시이사 선임처분의 취소를 구하는 소송 도중에 선행 임시이사가 후행 임시이사로 교체되었다고 하더라도 여전히 선행 임시이사 선임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다(대법원 2007. 7. 19., 선고, 2006두19297, 판결).

판례 6

임기만료, 사임 후 취소

민법 제691조의 유추 적용에 의하여 임기가 만료된 구 이사에 해당되는 원고들에게는 특별한 사정이 없는 한 후임이사가 선임될 때까지 종전의 직무를 계속 수행할 수 있는 긴급처리권이 인정되는 점, 사립학교법 제22조제2호에 의하면 임원취임의 승인이 취소된 자로서 5년이 경과하지 아니한 자는 학교법인의 임원이 될 수 없는데 임기가 만료된 임원에 대해서는 그 취임승인을 취소할 수 없다고 해석할 경우 임기만료라는 우연한 사정에 따라 처리결과가 달라지게 되는 불합리한 면이 발생하는 점 등을 종합하여 보면, 사립학교법 제20조의2제1항에서 정한 임원취임승인취소처분은 처분당시 임원인 자에 대해서만 할 수 있는 것이 아니라, 임기가 만료된 자라 하더라도 그에 대한 취임승인의 효력을 소멸시키기 위하여 할 수 있다고 볼 것임(서울고등법원 2011. 3. 29., 선고, 2010누29576, 판결)

판례 7

임시이사의 권한

학교법인의 기본권과 舊 사립학교법(2005.12.29. 법률 제7802호로 개정되기 전의 것)의 입법목적, 그리고 같은 법 제25조가 민법 제63조에 대한 특칙으로서 임시이사의 선임사유, 임무, 재임기간 그리고 정식이사로의 선임제한 등에 관한 별도의 규정을 두고 있는 점 등에 비추어 보면, 구 사립학교법 제25조제1항에 의하여 교육인적자원부장관이 선임한 임시이사는 이사의 결원으로 인하여 학교법인의 목적을 달성할 수 없거나 손해가 생길 염려가 있는 경우에 임시적으로 그 운영을 담당하는 위기관리자로서, 민법상의 임시이사와는 달리 일반적인 학교법인의 운영에 관한 행위에 한하여 정식이사와 동일한 권한을 가지는 것으로 제한적으로 해석하여야 하고, 따라서 정식이사를 선임할 권한은 없다고 봄이 상당하다(대법원 2007. 5. 17., 선고, 2006다19054, 판결).

판례 8

임원취임승인처분의 처분서에 기재할 처분사유의 기재 정도

사립학교법 제20조의2제2항"제1항의 규정에 의한 취임승인의 취소는 관할청이 당해 학교법인에게 그 사유를 들어 시정을 요구한 날로부터 15일이 경과하여도 이에 응하지 아니한 경우에 한한다."고 규정하고 있으므로, 관할청으로서는 임원취임승인취소처분의 처분서에 임원들의 위법·부당사항을 적시하는 것 외에 그에 대한 시정요구를 학교법인이 위 기간내에 응하지 아니하였다는 점까지 기재하였어야 함이 마땅하나, 처분서에 같은 법 제20조의2의 규정을 적시하는 것만으로도 '시정요구의 불응'사실을 알 수 있을 뿐만 아니라 처분서에 임원취임승인취소사유가 구체적으로 적시되어 있었다면 임원취임승인취소처분의 처분사유가 충분히 특정되었다고 봄이 상당하다(대법원 2002. 2. 5., 선고, 2001두7138, 판결).

판례 9

임시이사 임기

사립학교법 제25조제3항은 "임시이사는 제1항의 규정에 의한 사유가 해소될 때까지 재임한다. 이 경우 그 사유가 장기간 지속되는 경우에도 그 재임기간은 2년 이내로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다."고 규정되어 있는바, 위 규정은 임시이사의 선임사유가 해소될 때까지 임시이사가 재임할 수 있도록 하면서 그러한 사유가 장기간 지속되는 경우에 있어서도 임시이사의 임기는 2년으로 하고 1차에 한하여 연임할 수 있도록 한 규정이라 할 것이다(대법원 2005. 4. 16., 선고, 2005마53, 결정).

판례 10

시정 요구기한 15일 이란

관할청이 사립학교법 제20조의2제2항에 따라 학교법인에 대하여 제1항 각 호의 사유에 대한 시정을 요구하면서 일정한 시정기한을 부여한 경우, 그 시정기한이 15일 미만이라면 이는 사립학교법 제20조의2제2항에 저촉되는 한도 내에서 효력이 없으므로 그 시정요구일로부터 15일 이내에 시정을 마친 경우에는 이를 임원취임승인의 취소사유로 삼을 수 없으나, 만일 관할청이 해당 사유의 시정에 사립학교법 제20조의2제2항에서 정한 15일을 초과하는 기간이 필요하다고 판단하여 그 시정기간으로서 15일을 초과한 기간을 부여한 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 학교법인은 그 시정기한의 만료일까지 시정을 마쳐야 한다고 보는 것이 타당하다(대법원 2005. 1. 25., 선고, 2012두18875, 판결).

판례 11

재시정 요구기간을 무시한 임원 취임승인 취소의 적부

학교법인 임원취임의 승인취소에 있어 계고기간에 관한 사립학교법 제20조의2제2항의 규정 취지 및 관할청의 계고기간을 둔 시정요구에 대하여 학교법인의 시정조치가 미흡하나 관할청이 재차의 시정요구를 한 경우라면, 관할청으로서는 새로 설정된 기간 내에 행하여지는 시정조치를 기다려 그 시정조치가 법령에 따라 관할청이 정한 요구조건을 충족하는지 여부를 판단하여 임원취임승인의 취소 여부를 결정하여야 하는 것이고, 재차의 시정요구에 따른 시정조치를 무시하고 그 시정요구 이전의 사정만을 근거로 임원 취임승인을 취소하여서는 아니된다(대법원 2001. 1. 19., 선고, 99두9674, 판결).

질의회신 1

승인취소의 효력 정지 중 승인 취소된 임원들의 임기 만료
〔문법부 810-70, 1970. 3. 26. 대: 서울특별시교육위원회〕

학교법인 임원취임승인을 취소한 후 법원의 결정에 의해 승인취소 행정처분이 효력 정지되어 있을 때, 승인 취소된 임원들의 임기가 만료되어 유임을 하거나 새로운 사람을 임원으로 선임하여 승인 신청을 했을 때, 법원의 결정은 승인 취소 행정처분의 효력을 정지시킨 것으로 임기와는 별개의 것이므로 임기만료된 임원의 재임승인이나 새 임원의 취임승인은 감독청 재량에 속한다.

질의회신 2

취임 승인이 취소된 임원이 한 행위의 효력 〔법무 25001-7, 1989. 1. 8., 대: 전라남도교육감〕

임원 취임승인이 취소된 임원이 취임 초부터 승인 취소되기까지 법인 임원으로서 행한 행위(교원 임명 및 예·결산 처리 등)는 유효한가라는 문제에 관련하여, 행정행위의 취소의 효과는 원칙적으로 소급하지만, 선의의 제3자의 신뢰보호, 사회질서의 유지 및 법률생활 안정의 필요성 등을 고려하여 선의의 제3자의 이익 및 기존 질서를 파괴하지 않는 범위 안에서 그 효력이 미치는 것이 일반적으로 인정되고 있다. 따라서 취임 승인이 취소되기까지 법인 임원으로 행한 교원 임명 및 학교법인 사무처리 등은 유효한 것으로 본다.

질의회신 3

사립학교법 제25조의 '이해관계인'의 범위
[문기획 810-20, 1969.1.6. 대: 경상북도교육위원회]
[문법부- 810, 1970. 4. 15. 대: 전라북도교육위원회〕

사립학교법 제25조에서 말하는 이해관계인은 학교법인 이사의 결원으로 자기의 권리, 이익에 영향을 받는 자를 의미하지만 단순히 반사적 이익이나 사실상 감정상의 이익을 얻거나 곤란을 받는 것만으로는 이해관계인이라 볼 수 없으며 구체적인 경우에 따라 판단하여야 한다. 출연재산이 수익성이 없을지라도 재산을 출연했고, 전직 이사장 또는 이사였던 자는 그 학교법인의 이해관계인이 될 수 있으며 임시이사의 선임청구를 할 수 있다.

제 6 장

학교법인 재산

Ⅰ. 학교법인 재산 ····· 187
Ⅱ. 학교법인 재산의 용도변경 ····· 200
Ⅲ. 학교법인 재산의 취득·처분 ····· 206
Ⅳ. 학교법인 재산의 담보제공 및 차입 ····· 233
Ⅴ. 학교법인 재산의 의무부담 및 권리포기 · 244
Ⅵ. 학교법인 기본재산의 임대 ····· 245
Ⅶ. 학교법인 재산의 시효취득 및 멸실 ····· 249
Ⅷ. 학교법인의 수익사업 ····· 254
Ⅸ. 판례 및 질의회신 ····· 256

제6장 학교법인 재산

Ⅰ 학교법인 재산

1. 학교법인 재산의 구분

사립학교법

제5조(자산) ① 학교법인은 그 설치·경영하는 사립학교에 필요한 시설·설비와 그 학교의 경영에 필요한 재산을 갖추어야 한다.

사립학교법 시행령

제4조(학교법인의 설립허가신청)

② 제1항제3호의 재산목록은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 작성하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여야 한다.

제5조(재산의 구분) ① 학교법인의 재산중 다음 각호의 1에 해당하는 재산은 기본재산으로 한다.

1. 부동산
2. 정관에 의하여 기본재산으로 되는 재산
3. 이사회의 결의에 의하여 기본재산에 편입되는 재산
4. 학교법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금 중 적립금

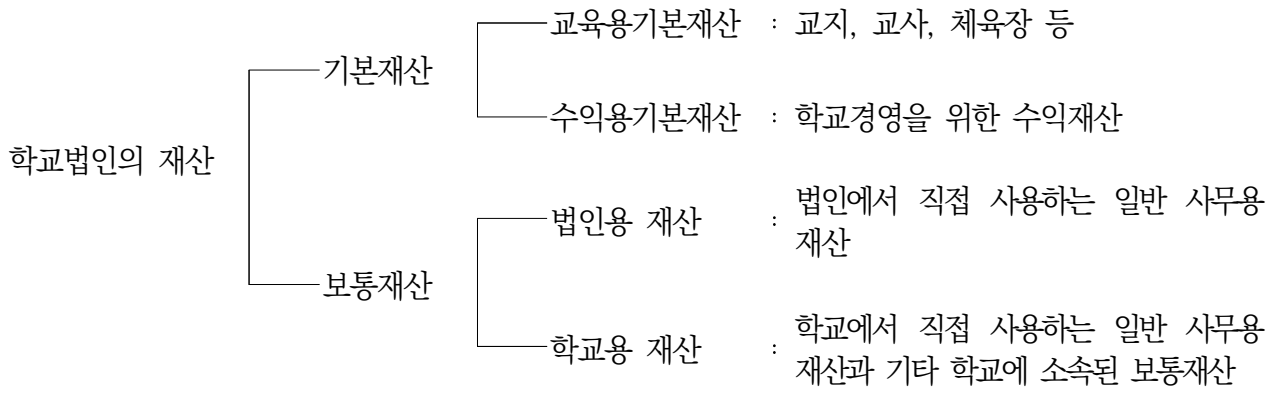
② 학교법인의 자산 중 제1항 각호 이외의 재산은 보통재산으로 한다.

사학기관 재무 · 회계 규칙

제42조(재산의 구분) 시행령 제5조제2항에 규정한 법인의 보통재산은 그 사용자의 구분에 따라 이를 다음과 같이 법인용 재산과 학교용 재산으로 구분한다.

1. 법인용 재산: 법인에서 직접 사용하는 일반사무용 재산
2. 학교용 재산: 학교에서 직접 사용하는 일반사무용 재산과 기타 학교에 소속되는 보통재산

제43조(재산의 관리자) 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 된다. 다만, 학교에 속하는 교육용 기본재산과 학교용 보통재산의 운용 책임자는 학교의 장이 된다.



2. 재산구분에 의한 관리자(규칙 제43조)

구분 / 종류	기본재산	보통재산		재산 관리자	비고
		학교용	법인용		
부동산	○			이사장	
정관에 의하여 기본재산으로 되는 재산	○			이사장	
이사회 결의에 의하여 기본재산으로 편입되는 재산	○			이사장	
학교법인이 속하는 회계의 매년도 세계잉여금 중 적립금	○			이사장	
법인에서 직접 사용하는 일반 사무용재산			○	이사장	
학교에서 직접 사용하는 일반 사무용재산		○		학교장	

3. 교육용기본재산

사립학교법

제28조(재산의 관리 및 보호) ② 학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 대통령령이 정하는 것은 이를 매도하거나 담보에 제공할 수 없다.

사립학교법 시행령

제4조(학교법인의 설립허가신청) ② 제1항제3호의 재산목록은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 작성하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여야 한다.

제12조(처분할 수 없는 재산의 범위 등) ①법 제28조제2항에 따라 학교법인이 매도하거나 담보로 제공할 수 없는 재산은 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교육에 직접 사용되는 재산으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다

1. 교지
2. 교사(강당을 포함한다)
3. 체육장(실내체육장을 포함한다)
4. 실습 또는 연구시설
5. 기타 교육에 직접 사용되는 시설·설비 및 교재·교구

가. 교육용기본재산이란

1) 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교육에 직접 사용되는 재산으로서 매도하거나 담보에 제공할 수 없는 재산

2) 「사립학교법」 등에서는 교육용기본재산에 대하여 정의된 규정이 없으므로 교육용기본재산은 학교법인의 기본재산 중 수익용 기본재산을 제외한 나머지 재산이라는 공제적 정의가 가능하다. 또한 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제7조의 규정에 의거 "사립의 각급 학교 교사 및 교지는 당해 학교를 설립·경영하는 자(이하 "설립주체"라 한다)의 소유이어야 하며, 교지 안에는 설립주체 외의 자가 소유하는 건축물을 둘 수 없다"고 규정되어 있으므로, 학교부지 내에 국유지 등이 편입되어 있는 경우라든가 다른 사람의 소유 건축물 등이 있는 경우에는 학교법인이 매수하거나 취득하여야 한다.

나. 학교설립시 교육용기본재산(학교부지) 확보기준

1) 교사의 기준면적(고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 [별표 1])

(단위:㎡)

<table>
<tr><th colspan="2">학 교</th><th colspan="3">학생수별 기준면적</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">유 치 원</td><td>40명이하</td><td colspan="2">41명이상</td></tr>
<tr><td>5N</td><td colspan="2">80+3N</td></tr>
<tr><td colspan="3">교사 중 교실 총면적 2.2N</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">초등학교·공민학교 및
이에 준하는 각종학교</td><td>240명이하</td><td>241명이상 960명이하</td><td>961명이상</td></tr>
<tr><td>7N</td><td>720+4N</td><td>1,680+3N</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">중학교·고등공민학교 및
이에 준하는 각종학교</td><td>120명이하</td><td>121명이상 720명이하</td><td>721명이상</td></tr>
<tr><td>14N</td><td>1,080+5N</td><td>1,800+4N</td></tr>
<tr><td rowspan="4">고등학교·고등기술
학교 및 이에 준하는
각종학교</td><td>계열별</td><td>120명이하</td><td>121명이상 720명이하</td><td>721명이상</td></tr>
<tr><td>인문계열</td><td rowspan="3">14N</td><td>960+6N</td><td>1,680+5N</td></tr>
<tr><td>전문계열</td><td>720+8N</td><td>2,160+6N</td></tr>
<tr><td>예·체능계열</td><td>480+10N</td><td>1,920+8N</td></tr>
</table>

가) N은 각급 학교의 전학년 학생 정원을 말한다.

나) 위 표의 고등학교 계열구분은 시·도교육감이 정하는 바에 의하되, 동일고등학교에 2이상의 계열이 있는 경우에는 각 계열별 기준면적을 합한 면적을 적용한다.

다) 「초·중등교육법」 제30조의 규정에 의한 통합·운영학교 및 동일구내에 2이상의 각급 학교가 위치하는 경우에는 각 학교 급별 기준면적을 합한 면적을 적용한다.

라) 주간수업과 야간수업을 겸하여 행하는 학교에 대하여는 그 중 인가학생정원이 많은 것을 기준으로 한다.

마) 수준별 교육과정의 심화·보충 학습에 필요한 시설의 기준면적은 지역 및 학교 특성에 따라 시·도교육감이 별도로 정할 수 있다.

2) 체육장의 기준면적(고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 [별표 2])

(단위 : ㎡)

학 교	학생수별 기준면적		
유 치 원	40명이하	41명이상	
	160	120+N	
초등학교·공민학교 및 이에 준하는 각종학교	600명이하	601명이상 1,800명이하	1,801명이상
	3,000	1,800+2N	3,600+N
중학교·고등공민학교 및 이에 준하는 각종학교	600명이하	601명이상 1,800이하	1,801명이상
	4,200	3,000+2N	4,800+N
고등학교·고등기술학교 및 이에 준하는 각종학교	600명이하	601명이상 1,800명이하	1,801명이상
	4,800	3,600+2N	5,400+N

가) N은 각급학교의 전학년의 학생정원을 말한다.

나) 교내에 수영장·체육관·강당·무용실 등 실내체육시설이 있는 경우 실내체육시설 바닥면적의 2배 면적을 제외할 수 있다.

다) 「초·중등교육법」 제30조의 규정에 의한 통합·운영학교 및 동일구내에 2이상의 각급학교가 위치하는 경우에는 각 학교 급별 기준면적을 합한 면적을 적용한다.

라) 주간수업과 야간수업을 겸하여 행하는 학교에 대하여는 그 중 인가 학생정원이 많은 것을 기준으로 한다.

3) 학교설립시 교육용기본재산 확보기준례

용도지역이 자연녹지지역(건폐율 20%, 용적률 80%)인 토지 지상에 학생수 1,000명의 인문계 고등학교를 신설할 경우 교육용기본재산 확보기준

가) 교사용대지 면적 산출

❍ 교사의 기준면적(운영 규정 [별표 1])

1,680 + 5N(학생정원) = 1,680 + (5×1,000명) = 6,680㎡

❍ 건축면적(1층 바닥면적)

6,680㎡ ÷ 4층(4층을 기준할 경우) = 1,670㎡

❍ 교사용대지 확보면적

1,670㎡ ÷ 20%(교사용대지의 건폐율 20%) = 8,350㎡

나) 체육장의 기준면적 산출

3,600 + 2N(학생수) = 3,600 + (2×1,000명) = 5,600㎡

다) 확보하여야 할 교지면적(①+②)

8,350㎡(교사용대지) + 5,600㎡(체육장면적) = 13,950㎡

라) 교지 기준 등이 용도지역의 건폐율 및 용적률에 적정한지 확인

❍ 건폐율: 1,670㎡(1층 바닥면적) ÷ 13,950㎡(교지 총면적) = 11.9%
(건폐율 20% 이내에 해당되므로 적정)

❍ 용적률: 6,680㎡(교사 연면적) ÷ 13,950㎡(교지 총면적) = 47.8%
(용적률 80% 이내에 해당되므로 적정)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제84조(둘 이상의 용도지역·용도지구·용도구역에 걸치는 대지에 대한 적용 기준) ①하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역(이하 이 항에서 "용도지역등"이라 한다)에 걸치는 경우로서 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 다음 각 호의 구분에 따라 각 용도지역등별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축 제한 등에 관한 사항은 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용한다. 다만, 건축물이 미관지구나 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 미관지구나 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용한다.

4. 수익용기본재산

사립학교법 시행령

제4조(학교법인의 설립허가 신청) ② 제1항 제3호의 재산목록은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 작성하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용기본재산으로 구분하여야 한다.

고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정

제13조(수익용기본재산) ①사립의 각급학교 또는 「초·중등교육법」 제2조제4호에 따른 특수학교(이하 "특수학교"라 한다)를 설립·경영하는 학교법인(이하 "학교법인"이라 한다)은 연간 학교회계 운영수익총액의 2분의 1이상에 해당하는 가액의 수익용기본재산을 확보하여야 한다.

제17조(학생정원의 증원에 따른 시설기준 등) 학급 또는 학과를 증설하거나 학생정원을 증원하는 경우에는 그 증설 또는 증원분을 포함한 전체에 대하여 이 영에 의한 기준을 갖추어야 한다. 다만, 수익용기본재산의 경우에는 증설 또는 증원분에 대하여 적용한다.

고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙

제8조(수익용기본재산의 범위) ②영 제13조제4항에 따른 수익용기본재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산으로서 수익이 있는 것이어야 한다.

1. 토지
2. 건물
3. 주식(공개법인 또는 상장법인의 주식)
4. 정기예금, 금전신탁 또는 그 밖에 원금이 보장되는 금융상품
5. 국채·공채

가. 수익용기본재산이란

학교법인의 기본재산 중 교육에는 직접적으로 사용되지는 않지만 수익이 발생하는 재산으로 발생한 수익에 대하여는 법정공제순서에 의거 집행하여야 한다.

나. 수익용기본재산 확보 기준 (「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제13조, 제17조)

1) 사립의 각급학교 또는「초·중등교육법」제2조제4호의 규정에 따른 특수학교를 설립·경영하는 학교법인은 연간 학교회계 운영수익총액의 2분의 1이상에 해당하는 가액의 수익용기본재산을 확보하여야 한다.

2) 학급 또는 학과를 증설하거나 학생정원을 증원하는 경우에는 그 증설 또는 증원분에 대하여 적용하여야 한다.

<table>
<tr><th>구 분</th><th>'97. 9. 23. 이전</th><th>'97. 9. 23. 이후</th></tr>
<tr><td>법 령</td><td>학교법인의학교경영재산기준령(폐지)</td><td>「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」
「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」</td></tr>
<tr><td>확보기준</td><td>○연간 학교운영경비의 10배 이상
○최저기준액: 학급당 금액×인가 학급수
(동 기준령 시행규칙 별표1)
(단위:만원)
<table>
<tr><th>학교급별</th><th>서울특별시
·광역시</th><th>시지역</th><th>기타
지역</th></tr>
<tr><td>초등학교</td><td>120</td><td>110</td><td>100</td></tr>
<tr><td>중 학 교</td><td>130</td><td>120</td><td>110</td></tr>
<tr><td>인문계고</td><td>140</td><td>130</td><td>110</td></tr>
<tr><td>전문계고</td><td>200</td><td>180</td><td>160</td></tr>
</table></td><td>연간 학교회계운영수익 총액의 2분의 1이상 확보</td></tr>
<tr><td>수익률</td><td>규정 없음</td><td>수익용기본재산 보유 총재산의 가액을 기준으로 연간수익이 발생하여야 함</td></tr>
<tr><td>수익금의
사 용
(공제순)</td><td>① 법인비 부담액
② 교육시설비부담액
③ 수익용기본재산 감가상각비
④ 제세공과금 및 법정부담경비</td><td>1. 제세공과금
2. 학교법인운영필요경비
3. 법정부담경비</td></tr>
</table>

☞ **'연간 학교운영경비'를 산정할 수 없으며, '97. 9. 22. 이전 설립된 학교법인도 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」을 적용**

알 / 아 / 두 / 기

수익용기본재산 확보기준

종전 규정에서는 수익용기본재산의 확보기준으로 연간운영경비의 10배 이상을 확보하도록 하고 있고, 연간운영경비 산출할 비목*의 단가는 정부의 예산편성기준에 표시된 예산단가를 기준으로 문교부장관이 정하도록 규정하고 있으나, **정부세출예산 지침에서 단가 제도가 폐지되어 연간운영경비를 산정할 수 없으므로 '97. 9. 22. 이전 설립된 학교법인도 현행 설립운영 규정 적용**

* 비목 : 전기료, 상하수도료, 연료비, 일반수용비, 교육운영비, 비품구입비 등

유권해석 1

「교육부 학교선진화과-3665, 2012. 4. 24.」

- **질의:** 학교법인에서 확보해야 할 수익용기본재산 산출의 근거인 학교운영수익 총액을 당해연도 학교세입 예산액으로 해야 하는지, 직전연도 학교세입 결산액으로 해야 하는지?

•회신: 학교회계 운영수익의 증가요인에 따라 수익용기본재산 확보기준이 변경될 때에는 직전년도 학교회계 운영수익총액에 당해연도 변경요인을 가산토록 하고 있음(「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제9조제1항)

직전년도 학교회계 운영수익총액으로 규정한 것은 운영수익총액이 확정되어 있는 결산을 활용하는 것이 합리적이기 때문

처분허가 시점에 상황변화에 따른 추경이 되어 있지 않을 경우, 실제 운영수익은 세입조치되어 있으나 동 세입조치 운영수익을 기준으로 반영하지 않고 예산상 편성된 운영수익을 반영하게 되어 불합리한 점이 있으므로 **수익용기본재산 확보기준은 전년도 결산 기준으로 산정하는 것이 타당함**

유권해석 2

「교육부 학교정책과-6478, 2014.10.23.」

- **질의:** '97. 9. 22. 이전 설립된 학교법인의 수익용기본재산 처분을 허가할 경우 「학교법인의 학교경영재산 기준령」과 「기준령 시행규칙」을 모두 준수해야 하는지? 아니면 「기준령 시행규칙」(최저기준)만을 준수해도 되는지?
- **회신:** 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」(이하 '설립운영규정'이라 한다) 부칙 제3조('97.9.23, 대통령령 제15483호) 제1항에 따르면, "이 영 시행당시 설립된 학교법인 및 각급학교와 종전의 설립인가기준에 의하여 학교설립계획승인을 얻고 학교설립인가를 받지 아니한 설립주체에 대하여는 이 영의 규정을 적용하되, 이 영에 의한 기준 중 교지·교사 및 수익용기본재산에 관하여는 종전의 「학교시설·설비기준령」 및 「학교법인의 학교경영재산 기준령」이 정하는 바에 의한다." 고 규정하고 있음

「학교법인의 학교경영재산 기준령」(이하 '기준령'이라 한다) 제3조 제1항에서는 학교법인은 연간 학교운영경비의 10배에 해당하는 수익용기본재산을 확보하여야 한다고 규정하고 있으며, 동 영 부칙 제3항에서 "이 영 시행 당시 제3조의 규정에 의한 기준에 미달되는 학교법인의 수익용기본재산은 이 영 시행일로부터 5년 이내에 제3조의 기준에 적합하게 보완하여야 한다." 고 규정하고 있음

한편, 「학교법인의 학교경영재산 기준령 시행규칙」(이하 "기준령 시행규칙"이라 한다) 제3조에서는 영 제3조 규정에 따라 학교법인이 갖추어야 할 최소한의 최저기준액을 제시하고 있는데 이는 학급당 금액에 인가 학급수를 곱하도록 하고 있어 「기준령」과 「기준령 시행규칙」 중 어느 것을 따라야 하는지에 대한 쟁점이 될 수 있음

법제처에서는 확보기준과 처분기준은 동일하게 「기준령」을 적용해야 한다고 하였으며, 또한 일반적으로 하위법령은 상위법규의 위임하에 상위법규의 범위 내에서 효력을 가지며, 「기준령」 상의 확보기준과는 달리 「기준령 시행규칙」에서 최저기준을 정한 것은 설립자가 한 번에 많은 비용이 들어가는 부담을 완화하기 위해 최초 설립년도(개교년도)에는 최소한의 수익용기본재산을 확보하고 연차적으로 100% 확보하도록 하는 취지임

따라서, 「기준령」과 「기준령 시행규칙」에서 정한 수익용기본재산은 동일한 내용으로 별도의 내용으로 볼 수 없으므로, 확보기준과 처분기준은 동일하므로 「기준령」과 「기준령 시행규칙」에서 제시한 기준을 모두 준수해야 함

유 권 해 석 2 이어서

- **질의:** ’97. 9. 22. 이전 설립된 학교법인이 「설립운영규정」 시행 이후 학급 또는 학생 정원 증설 시 추가로 확보해야 하는 수익용기본재산 산정기준은?
- **회신:** ’97. 9. 22. 이전 설립된 학교가 증원 또는 증설할 경우에는 1번 항에서 회답한 바와 같이 종전의 규정 즉 「재산 기준령」을 적용하고, 학교법인은 증원 등에 따른 연간 학교운영경비의 10배에 해당하는 수익용 기본재산을 확보해야 함
- **질의:** ’97.9.22. 이전 설립된 학교법인이 추가로 학교를 설립하는 경우 추가로 확보해야 하는 수익용 기본재산의 산정기준은?
- **회신:** ’97. 9. 22. 이전에 설립된 학교법인의 수익용기본재산에 대해서는 종전의 「기준령」을 적용해야 한다는 법제처 해석과 ’97. 9. 23 이후 새로운 학교를 설립하는 경우는 신법인 「설립운영규정」의 적용을 받아야 하므로 학교법인은 「기준령」에 따라 종전의 학교로 인해 확보해야 하는 금액과 「설립운영규정」에 따라 신설되는 학교로 인한 증가분을 합산한 금액 이상의 재산을 확보해야 함
  - ◆ 다만, 수익용기본재산 확보 및 처분의 기준인 「학교법인의 학교경영재산 기준령」 제3조 제1항 연간 학교운영경비를 산정함에 있어 어려움이 있음

    첫째, 「기준령」 제3조 제2항에서 제1항의 연간 학교운영경비는 정부의 예산편성기준에 표시된 예산단가를 기준으로 하여 문교부장관이 정한다. 고 규정하고 있으나, 종전에는 정부세출예산 집행지침 등으로 예산단가를 정하였으나 현재는 예산단가를 고시하지 않고 있으며,

    둘째, 「기준령」 제정 당시 사립학교 회계는 교비회계, 기성회계(육성회계), 실험실습비 회계, 학도호국단회계 등으로 운영되고 교비회계 상의 학교운영경비 비목(전기요금, 연료비, 학습준비물 등)으로 산정한 것으로 보이나, 현재 교비회계는 2003년 학교회계가 도입되면서 교비회계와 기성회계가 하나의 회계로 통합되어 어느 비목이 교비회계에서 산출된 금액인지 알 수 없는 등 「기준령」 제정 당시와 회계규모가 다르므로 연간 학교운영경비 산출이 어려운 실정임

다. 수익용기본재산의 범위 (「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제8조제2항)

1) 토지
2) 건물
3) 주식(공개법인 또는 상장법인의 주식)
4) 정기예금, 금전신탁 또는 그 밖에 원금이 보장되는 금융상품
5) 국채·공채

라. 기본재산의 가액 산정(「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제8조제3항)

1) 토지, 건물

가) 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별공시지가

나) 감정평가업자의 감정평가액

다) 「지방세법」에 따른 시가표준액

2) 주식(공개법인 또는 상장법인의 주식), 정기예금, 금전신탁 또는 그 밖에 원금이 보장되는 금융상품, 국채·공채: 「상속세 및 증여세법」 제63조에서 정한 평가방법에 따라 산정한 가액

3) 기본재산 대장가격 산정 방법

기본재산을 신규로 취득한 경우 또는 이미 취득한 재산으로서 대장가격이 없는 경우에는 다음과 같이 산정한다.

가) 구입한 재산인 경우: 구입가격, 나) 교환한 재산인 경우: 교환가격

다) 수용한 재산인 경우: 보상금액

라) 그 밖의 경우

- ❍ 토지는 개별공시지가 또는 감정평가업자의 감정평가액
- ❍ 입·목죽에 있어서는 시가에 의한 단가에 수목의 부피를 곱하여 산정한 금액. 다만, 정원수 그 밖에 수목의 부피를 기준으로 산정하기 곤란한 것은 시가를 참작하여 평정한 금액
- ❍ 건물 그 밖의 공작물과 선박 그 밖의 동산은 건축비·제조비 또는 시가를 참작하여 평정한 금액
- ❍ 주식, 출자로 인한 권리 및 사채권·지방채증권·국채증권 그 밖에 이에 준하는 유가증권은 납입금액·출자금액 또는 액면금액

마. 수익용기본재산 수입에서의 공제비용 세부범위

구 분	세 부 범 위
1. 제세공과금	해당 수익용기본재산에 부과되는 세금 및 보험료 등
2. 학교법인운영 필요경비	◦ 운영비용 - 이사회의 회의비 및 직원 인건비 등 학교법인의 운영에 필요한 것으로 교육감이 인정하는 비용 ◦ 수익비용 - 해당 수익용기본재산의 수익 유지에 필요한 것으로 교육감이 인정하는 비용
3. 법정부담경비	「사립학교교직원 연금법」및 그 밖의 법령에 따라 해당 학교법인에서 부담하는 경비

※「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제10조제2항 관련

바. 수익용기본재산의 보고 (「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제18조)

설립주체는 시·도교육감이 정하는 바에 따라 3년마다 7월 1일 현재의 수익용 기본재산의 보유현황을 7월 31일까지 시·도교육감에게 보고

5. 재산의 관리 및 운용책임자

가. 법인의 모든 재산의 관리책임자: 학교법인 이사장

학교법인 이사장은 학교법인의 대표기관으로서 재산의 관리자일 뿐 재산의 취득·처분에 관한 권한은 없으므로 취득·처분을 위하여는 이사회의 심의·의결이 있어야 한다.

나. 학교에 속하는 교육용기본재산과 학교용 보통재산의 운용책임자: 학교장

Ⅱ 학교법인 재산의 용도변경

1. 기본재산의 용도변경

가. 기본재산과 보통재산 간의 용도변경 법인의 정의

1) 「사립학교법 시행령」 제5조에서는 학교법인의 재산을 기본재산과 보통재산으로 구분하고 있으며, 기본재산은 같은 조 제1항 각 호에서 규정하고 있는 재산으로 하고 있으므로 일반적으로 기본재산과 보통재산간의 용도변경 사유는 생기지 않는다고 볼 수 있다.

2) 다만, 학교법인의 기본재산을 학교경영을 위하여 학교회계에 전출하는 경우에는 당해 기본재산은 보통재산으로 변경되어야 함.

나. 기본재산 간의 용도변경

1) 기본재산은 교육에 직접 사용하는 교육용기본재산과 수익을 확보하는 것을 목적으로 하는 수익용기본재산으로 구분된다.

2) 교육목적에 직접 사용하는 교육용기본재산을 처분하고자 하는 경우에는 수익용기본재산으로 용도를 변경하여야 하나, 교육에 직접 사용하는 재산에 대하여는 용도를 변경하여 처분할 수 없다.

3) 기본재산이 현재 정관상 용도와 달리 사실상 타 용도로 이용되고 있는 경우 용도변경 허가를 받아 일치시켜 관리한다.

2. 용도변경 절차

용도변경 절차도

사유발생 ► 이사회 결의 ► 용도변경 허가신청＊ ► 용도변경 허가 ► 용도변경 ► 결과 보고

＊ 용도변경 허가 신청시 첨부서류

- 용도변경대상 재산명세서, 용도변경 사유서, 이사회 회의록 사본

3. 용도변경 유의사항

가. 교육용기본재산 ⇒ 수익용기본재산

1) 도시계획시설 등 공익사업에 편입되는 경우

학교시설이 다른 도시계획시설로 편입되는 것은 가능하다. 다만, 도시계획시설로 편입되는 경우라 하더라도 교육용기본재산(교사, 체육장)의 확보기준에 미달하지 않는지 등이 검토되어야 한다.

⇒ 이 경우 교육용기본재산의 용도변경 및 처분허가 신청이 동시에 이루어지며, 그 처분대금은 교비회계로 편입하여야 한다.

2) 교육용기본재산의 용도가 폐지된 경우

교육목적에 직접 사용하는 교육용기본재산이 학과개편 등으로 교육목적에 사용하지 않게 될 경우에는 교육용기본재산 확보기준이 충족될 경우에 한하여 교육용기본재산의 용도를 수익용기본재산으로 변경할 수 있다.

나. 수익용기본재산 ⇒ 교육용기본재산

수익용기본재산을 교육목적으로 직접 사용하고자 하는 경우(교사 신축, 실습지 운영 등)에는 교육용기본재산으로 용도를 변경하여야 한다.

다만, 수익용기본재산을 교육용기본재산으로 용도변경 하는 경우 용도변경 이후 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」에서 정하는 수익용기본재산 보유 기준액에 미달하지 않아야 한다.

다. 동일 학교법인 내 개별 학교간 교육용기본재산 사용용도변경

학교법인이 설치·경영하는 학교의 교육용기본재산의 사용 주체 변경시 「사립학교법」 제28조에 따른 용도변경에 해당되어 관할청의 허가가 필요하다.

예) 학교법인 OO학원이 설치·경영하는 A고등학교의 교육용기본재산과 B중학교의 교육용기본재산 사용 주체 변경

법령해석

「교육부 학교정책과-3973, 2015. 7. 29., 법제처 15-0539, 2015. 10. 23.,교육부」

- **질의:** 교비회계의 타 회계 전출 금지 규정의 적용범위(사립학교법 제29조제6항 관련)
- **회신:** 교비회계에 속하는 재산으로서 처분할 수 없는 교육용기본재산이 공익사업 등에 수용되는 과정에서, 「사립학교법」제28조제1항 본문에 따라 수익용기본재산으로 용도변경 허가를 받아 처분된 경우에, 그 처분대금은 교비회계로 편입되어야 함.
  - ◆ 이 사안의 경우 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 변경한 것은 공익사업 등에 수용되는 과정에서 그 처분을 위하여 부득이하게 해당 재산의 성격이 변경된 것에 불과하고, 그로 인해 해당 재산의 회계 간 구분이 달라지는 것은 아니라고 보아야 할 것이므로, 그 처분으로 인하여 생긴 처분대금은 교비회계에 다시 편입되어야 한다고 보는 것이 위와 같은 해당 규정의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것임

    만약, 이와 달리 **이 사안의 경우 처분대금을 다른 회계로 편입할 수 있다고 하면,** 교비회계에 속하는 것으로서 처분할 수 없는 교육용기본재산을 관할청의 용도변경 허가만으로 교비회계에서 다른 회계로 전출할 수 있게 되어, **법령에서 규정한 사유를 제외하고는 교비회계에 속한 재산을 다른 회계로 전출할 수 없도록 한 「사립학교법」 제29조 제6항에 반하는 결과가 될 것임**

알/아/두/기

<감사원 '대학 등록금 책정 및 재정운용 실태 감사결과보고서' 77~79쪽, 2011년 12월> - 지적사항 : 교육용기본재산 용도변경 허가 부적정

교육과학기술부에서는 일정 요건(교비로 취득하지 않은 재산으로서 용도변경 하더라도 대학설립·운영 규정에 따른 교지, 교사 확보율 기준에 문제가 없고, 교육활동 상의 문제점이 없을 것 등)을 갖춘 교육용기본재산에 대해서는 처분대금을 교비회계로 전출하거나 대체 재산을 취득하는데 허용하게 하는 등의 조건 없이 학교법인의 수익용기본재산으로 용도변경을 허가하여 수익사업에 활용하게 한 후 그 수익을 교비에 전입하게 한다는 방침을 결정하였다. 그러나 위 관서의 방침은 학교의 교육용기본재산을 법인의 수익용기본재산으로 변경함으로써 교비회계의 수입 등에 영향을 미치는 중요한 사항이다.

따라서 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 용도변경 허가한 후 처분할 때에는 교육용기본재산의 처분대금을 교비회계로 전출하거나 대체재산을 취득하도록 하는 등의 조건으로 허가하고, 이와 같은 조건없이 용도변경 허가를 하고자 할 때에는 사립학교법 등 관련법령에 용도변경을 할 수 있는 요건과 근거 등을 마련한 후 용도변경 허가를 하여야 했다.

[공문예시 1] 학교법인 기본재산 용도변경허가 신청

학 교 법 인 ○ ○ 학 원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 기본재산 용도변경 허가 신청

1. 관련:「사립학교법」 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제11조제4항
2. 우리 법인이 설치·경영하는 ○○○학교의 교육용기본재산(붙임1)이 학과 변경에 따라 용도가 폐지되어 수익용기본재산으로 전환·활용하고자 붙임과 같이 용도변경을 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 용도변경대상 재산명세서 1부.
2. 용도변경 사유서 1부.
3. 이사회 회의록 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임] 용도변경 재산명세서

〔용도변경 재산명세서〕

1. 기본재산 증감표

가. 교육용기본재산

재산구분		용도변경 전		용도변경 후		비교증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
합 계								

나. 수익용기본재산

재산구분		용도변경 전		용도변경 후		비교증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
현 금								
채권 등								
합 계								

2. 용도변경 기본재산 목록

재산구분	소재지	지번	지목/용도	지적/면적	소유현황	용도변경사유	비고
계							

[붙임] 용도변경 사유서

〈용도변경 사유서〉

본 법인의 기본재산 중 ..... (용도변경 할 재산, 변경사유, 사용계획 등을 상세히 기술한다)

년 월 일

학교법인○○학원이사장 (직인)

Ⅲ 학교법인 재산의 취득 · 처분

1. 학교법인 기본재산의 취득

사학기관 재무 · 회계 규칙

제44조(등기등의 절차) 법인이 재산을 취득한 때에는 그 법인의 이사장은 지체없이 등기 · 등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하여야 한다.

제45조(증자보고) 고등학교이하 각급학교에 속하는 학교를 설치 · 경영하는 법인이 기본재산을 매수 · 기부채납 · 신축 · 증축에 의하거나 기타의 원인에 의하여 취득한 때에는 지체없이 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관할청에 증자보고서를 제출하여야 한다.

1. 증자재산 목록
2. 등기 · 등록 기타 권리 확보에 관한 증빙서(주권인 경우에는 명의서환 사실을 증명하는 서류)
3. 이사회 회의록사본

사립학교법

제28조(재산의 관리 및 보호) ① 학교법인이 그 기본재산에 대하여 매도 · 증여 · 교환 · 용도변경하거나 담보로 제공하려는 경우 또는 의무를 부담하거나 권리를 포기하려는 경우에는 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항은 관할청에 신고하여야 한다.

② 학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 대통령령으로 정하는 것은 매도하거나 담보로 제공할 수 없다.

③「초 · 중등교육법」제10조 및「고등교육법」제11조에 따른 수업료와 그 밖의 납부금(입학금 또는 학교운영지원비를 말한다. 이하 같다)을 받을 권리와 제29조제2항에 따라 별도 계좌로 관리되는 수입에 대한 예금채권은 압류할 수 없다.

④ 관할청은 제1항 단서에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

⑤ 학교법인은 기본재산에 관한 소송절차가 개시된 때와 완결된 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 관할청에 신고하여야 한다.

가. 허가 · 신고의 정의

1) 허가: 법률에 따라 일반적으로 금지된 행위에 대해 특정한 경우 그 금지를 해제하여 적법하게 할 수 있게 하는 행정행위

2) 신고

◦ 수리를 요하는 신고: 형식적 · 절차적 요건 외에 실질적 요건 등이 심사 되어야만 하는 신고로서 수리가 통지되어야 법적효과가 발생하는 신고

◦ 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고): 형식적 · 절차적 요건을 갖춘 신고만 있으면 신고로서의 효과가 곧바로 발생하는 신고

◦「사립학교법」 제28조제1항 단서조항에서의 '신고'의 성격: 수리를 요하는 신고

나. 기본재산의 취득 종류

1) 재산의 유상취득(부동산)

가) 부동산을 취득하고자 하는 경우에는 먼저 해당 토지 및 건물이 용도에 적합한 지를 검토해야 하며, 더불어 취득시 제한 사항(예: 토지거래 허가 지역 여부, 농지)이 있는지에 대하여도 면밀히 검토 필요

※ 매매계약 전에 관련 공부(公簿)들을 발급받아 소유권·면적·이용 제한 등 검토

나) 기본재산 취득 시에는 반드시 이사회 심의·의결을 거쳐야 하며 소유권외 권리 관계 등을 명확히 정리하여 등기

2) 기증 재산의 취득

가) 법인이 타인 또는 타 단체로부터 재산의 기증을 받거나 기부금을 받고자 할 때에도 반드시 이사회의 의결을 거쳐야 한다.(비영리법인은 기부재산으로 운용하되 설립정신을 지켜나가야 하므로 아무런 검토 없이 기부 받을 경우 기부조건이 비영리법인 설립정신과 충돌될 수 있음)

나) 수증재산의 사용은 기증자의 용도지정(건축·장학금·수익용 건물 등)이 있을 경우 지정된 용도대로 사용하여야 하며, 용도지정이 없는 경우에는 일반적인 교육목적에 사용

※ 기부자가 증여 시, 학교법인에 의무부담을 전제로 부담부 증여계약을 통해 기증하고자 할 경우, 당해 의무부담 사항에 대해서는 관할청 허가를 받아야 함

3) 주식의 취득

가) 기업이나 독지가로부터 출연 받아 보유하는 경우

나) 직접 운영하던 수익사업체를 주식회사 형태로 변화시키는 과정에서 발행주식을 보유하게 되는 경우

다) 수익을 얻기 위하여 여유 있는 운용자금의 일부를 투자하여 보유하는 경우

라) 취득목적에 따라 기본재산인 주식과 보통재산인 주식으로 나눌 수 있는데, 주식의 관리 처분에는 이사회의 승인 필요

마) 공익법인 등이 국내법인의 주식 등을 출연 받은 경우와 출연 받은 재산으로 주식을 취득하는 경우, 당해 내국법인의 의결권 있는 발생주식 총수의 5% 초과 시 그 초과분에 대하여 증여세가 부과되며, 「상속세 법 및 증여세법」 제16조 및 같은 법 시행령 제13조에 해당하는 경우에는 예외 인정

4) 소유권이전 등기 등(규칙 제44조)

가) 재산을 취득하면 학교법인 명의로 소유권 이전등기

나) 소유권 이전이 끝난 재산은 토지대장 및 건축물대장과 등기사항전부증명서(토지 및 건물) 등의 공부서류에 등재하여 비치

다) 증자재산 목록 및 이사회 회의록 사본 등의 서류를 보관하여 변동사항을 지속적으로 관리

※ 교육용기본재산: 취득세 및 등록세 비과세
수익용기본재산: 취득세 및 등록세가 과세되나 학교법인은 「지방세법」에 따른 비영리사업자에 해당되므로 과세율이 다른 법인에 비하여 낮음

5) 재산증자보고(규칙 제45조)

고등학교 이하 각급 학교에 속하는 학교를 설치·경영하는 법인이 기본재산을 매수·기부채납·신축·증축에 의하거나 기타의 원인에 의하여 취득한 때에는 관할청에 증자보고를 하여야 한다.

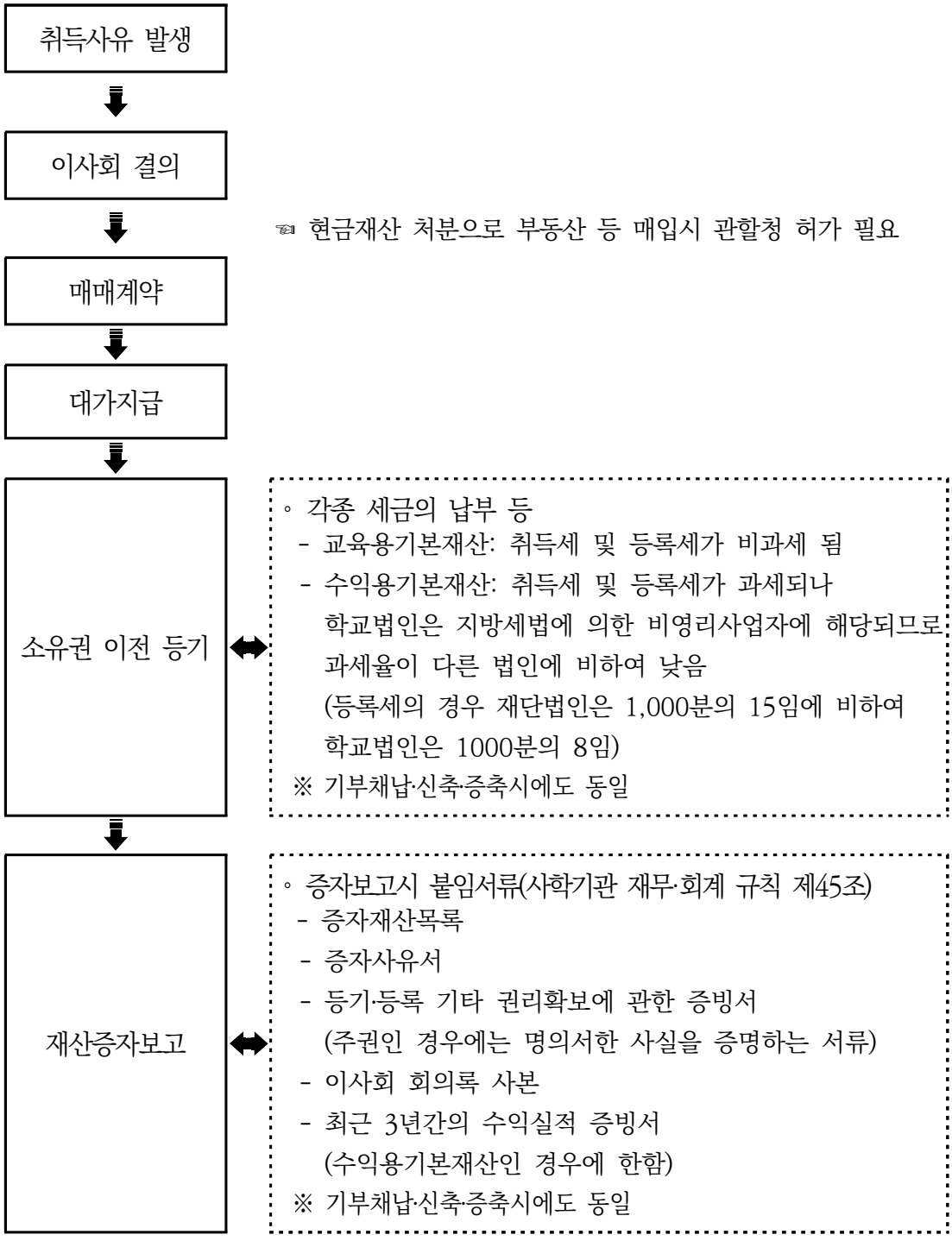
가) 증자재산 목록

나) 등기·등록 기타 권리 확보에 관한 증빙서(주권인 경우에는 명의서환 사실을 증명하는 서류)

다) 이사회 회의록 사본

다. 기본재산의 취득절차 및 검토사항 등

1) 기본재산의 취득절차



2) 기본재산의 취득 시 검토사항

구 분	검토사항	검토방법
진정한 소유자 인지 여부	재산의 매도인이 진정한 소유자인가	◦ 등기부등본(갑구) ◦ 매도인의 신분증 ◦ 매도인 인감증명서
제한물권 설정 여부	당해 재산에소유권을 제한하는 권리가 설정되어 있지는 않은가 (지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 저당권, 압류 등)	◦ 등기부등본(을구)
지적공부 등의 등재 사실 여부	재산의 소재지, 면적, 수량 등은 정확한가	◦ 건축물대장 ◦ 토지(임야)대장 ◦ 선박, 중기, 입목 등의 등기사항
점유사실 여부	당해 재산을 권원이 없는 자가 점유하고 있지는 않은가	◦ 재산의 점유실태 확인 등

※ 특히 위임장을 소지한 대리인과 계약할 경우에는 대리인이 본인의 대리권 수여 범위내에서 하는 대리행위인지 등 신중을 기하여 계약을 하여야 함

2. 학교법인 기본재산의 처분

가. 재산 처분의 근거

사립학교법

제28조(재산의 관리 및 보호) ① 학교법인이 그 기본재산에 대하여 매도·증여·교환·용도변경하거나 담보로 제공하려는 경우 또는 의무를 부담하거나 권리를 포기하려는 경우에는 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항은 관할청에 신고하여야 한다.
② 학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 대통령령으로 정하는 것은 매도하거나 담보로 제공할 수 없다.

사립학교법 시행령

제11조(기본재산의 처분) ①법 제28조 제1항에 따른 학교법인의 기본재산의 매도·증여 또는 교환에 관한 허가신청서 또는 신고서에는 다음의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 처분재산명세서
2. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 감정평가서(교환의 경우에는 쌍방의 재산)
3. 이사회회의록사본
4. 교환재산 또는 처분대금의 처리에 관한 사항을 기재한 서류(교환 또는 매도의 경우에 한한다)
5. 제12조 제2항 각 호에 해당하는 경우에는 그 내용을 증명할 수 있는 서류

② 삭제 〈1990. 7. 19.〉

③ 법 제28조 제1항의 규정에 의한 학교법인의 기본재산의 담보제공에 관한 허가신청서 또는 신고서에는 다음의 서류와 사항을 첨부하여야 한다.

1. 담보에 제공할 재산목록
2. 피담보액
3. 담보처
4. 상환방법 및 상환계획
5. 이사회회의록 사본

④ 법 제28조 제1항에 따른 학교법인의 기본재산의 용도변경, 의무의 부담 또는 권리의 포기 등에 관한 허가신청서 또는 신고서에는 그 사유를 명확하게 적어야 한다.

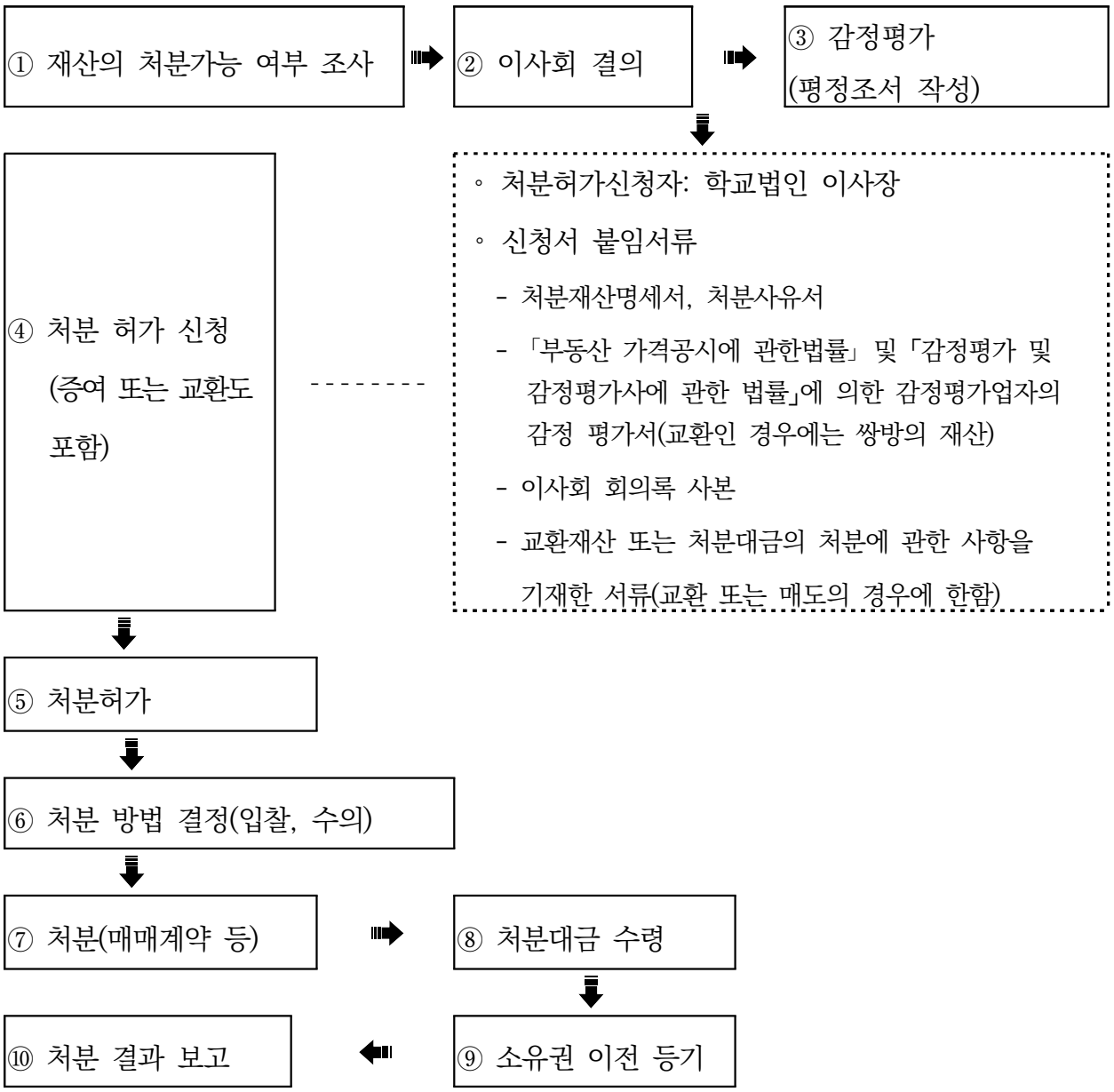
나. 교육에 직접 활용되지 않는 잉여 교육용기본재산 등의 처분

1) 교육에 직접 활용하지 않는 잉여재산 등의 처분은 교육용기본재산 확보율이 기준 확보율을 초과하는 경우 용도변경 및 처분

2) 교육용기본재산의 처분대금은 교육용으로 재투자될 수 있도록 교비회계로 편입하여야 하고, 다른 회계로 전출되지 않도록 관리

다. 재산의 처분절차 및 검토사항

1) 기본재산의 처분절차



※ 처분이 늦어질 경우 처분 허가 후 결과 보고 사이 중간진행보고서 제출

2) 기본재산 처분시 검토사항

구 분	검 토 사 항
처분 가능 여부	◦ 사립학교법령에서 규정된 처분할 수 없는 재산은 아닌가?
도시관리계획 변경 대상 여부	◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 규정된 도시관리계획(도시계획시설: 학교)으로 결정되어 있지는 않은가?
교지 등 기준면적 미달여부	◦ 교육용기본재산 중 처분 재산 범위에 해당되지만 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 별표의 교지 기준면적에 미달하지는 않은가?
확보기준 미달 여부	◦ 수익용기본재산의 경우 처분으로 확보기준에 미달하지 않은가?

3) 기본재산 처분허가

가) 유의사항

❍ 재산의 처분(대체) 검토 시 관할청과 사전 협의할 것. 특히 시설공사 지원을 위한 재원 마련을 위해 재산처분을 검토할 경우에는 해당 사업부서 뿐 아니라 관할청과 사전에 협의

❍ 기본재산을 처분하여 시설공사비로 대체할 경우 사전에 시설담당으로부터 시설공사 사업집행계획서를 검토

❍ 학교법인 재산의 취득 · 처분과 관리에 관한 사항은 「사립학교법」제16조에 따라 반드시 이사회의 심의 · 의결을 받아 조치하도록 관련 규정 준수

☞ 재산처분은 이사장만이 행위주체가 될 수 있고, 이사는 행위의 주체가 될 수 없음(대법원 1983. 7. 26,. 선고, 83도819, 판결)

❍ 재산 처분시 처분대금의 사용 용도에 대하여 심의 · 의결 필수

❍ 재산 처분시 관할청 허가 전에 재산 매매 공고 및 약정 행위 등 금지

나) 처분허가신청(증여 또는 교환 포함)

❍ 처분허가신청자: 학교법인 이사장

❍ 신청서 붙임서류

- 처분재산명세서 및 관련공부(등본, 대장), 처분사유서
- 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가업자의 감정평가서

(교환인 경우에는 쌍방의 재산) ⇒ 2인의 감정평가업자

- 공공사업으로 인하여 수용된 경우에는 관련 공문서 사본 등
- 이사회 회의록 사본(이사회 소집통지 내부결재 문서 및 이사회 소집통지 영수증 포함)
- 교환재산 또는 처분대금의 처분에 관한 사항을 기재한 서류

(교환 또는 매도의 경우에 한함)

- 기타 관련 서류

다) 소유권이전등기(규칙 제46조)

소유권의 이전은 처분대금을 완수한 후가 아니면 이전할 수 없음

라) 처분결과 제출

❍ 처분 후에는 처분 내역을 증빙할 수 있는 아래 서류를 첨부하여 처분결과를 제출하여야 한다.

- 매매계약서 사본, 처분 및 취득한 부동산 공부(등본, 대장)
- 처분대금의 세입·세출내역(통장사본 및 해당증빙서류), 기타 관련 서류

※ 처분기한 내 처분하지 못한 경우: 처분기한 종료 후 처분하지 못한 사유를 기재하여 보고

※ 기본재산 처분허가 후 결과보고까지 장기간이 소요될 경우: 기본재산 처분허가 후 진행된 상황[처분재산 집행 현황, 공사 진행상황(시설공사의 경우) 등]에 대한 중간보고서를 관할청이 요구한 보고 주기에 따라 제출

4) 기본재산 처분 신고

가) 신고에 의할 수 있는 경우 ⇒ **반드시 사전신고**

❍ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 규정에 의한 협의 또는 수용에 의하여 기본재산을 처분하는 경우(손실보상금을 당해 기본재산의 용도와 동일하게 사용하는 경우에 한한다)

☞ **용도와 동일하게 사용하는 경우라 함은 수익용기본재산을 처분하여 수익용기본재산으로 계속 보관하는 경우**

❍ 기본재산의 매도·증여·교환·용도변경 또는 담보의 제공가액이 5천만원 미만인 경우

❍ 의무의 부담 또는 권리의 포기가액이 5천만원 미만인 경우

❍ 수익용기본재산에 전세권을 설정하는 경우(영 제11조제5항제6호)

나) 처분신고시 제출서류

❍ 처분재산명세서 및 관련공부(등본, 대장)

❍ 처분사유서

❍ 감정평가서 (단, 공공사업으로 인하여 수용된 경우에는 해당기관의 관련 공문서 사본으로도 가능하나, 해당기관의 보상단가결정조서가 첨부되어 있어야 하며, 보상단가결정조서에는 A평가업자, B평가업자, 보상단가 등이 기재되어 있어야 함)

❍ 이사회 회의록 사본 (이사회 소집통지 내부결재 문서 및 이사회 소집통지 영수증 포함)

❍ 처분대금의 사용용도에 관한 사항을 기재한 서류

❍ 기타 관련 서류

※ 지방자치단체의 공익사업(주로 도로사업)에 편입된 토지보상의 경우, 보상이후 신고하는 일이 없도록 유의

5) 처분할 수 없는 재산의 범위(시행령 제12조)

가) 학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 대통령령이 정하는 것

❍ 교지, 교사(강당을 포함한다), 체육장(실내체육장을 포함한다)

❍ 실습 또는 연구시설, 기타 교육에 직접 사용되는 시설·설비 및 교재·교구

나) 처분할 수 없는 재산 범위의 예외

❍ 교육환경의 개선을 위하여 교지의 전부와 교육용 기본시설의 일부를 확보한 후 학교를 이전하는 경우로서 이전으로 용도가 폐지되는 교지, 교사(강당을 포함한다), 체육장(실내체육장을 포함한다)

❍ 교육환경의 개선을 위하여 교지의 전부와 교육용 기본시설의 일부를 확보한 후 본교와 분교를 통합하려는 경우로서 통합으로 용도가 폐지되는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다)

❍ 교육·연구의 경쟁력 강화 및 특성화를 위하여 학교법인간에 교환하는 방법으로 처분하는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다), 실습 또는 연구시설, 기타 교육에 직접 사용되는 시설 · 설비 및 교재 · 교구

❍ 법 제29조제6항제2호에 따라 국가, 지방자치단체 또는 연구기관에 무상으로 귀속하는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다), 실습 또는 연구시설, 기타 교육에 직접 사용되는 시설 · 설비 및 교재 · 교구

3. 학교법인 부동산 취득 및 처분 등에 따른 등기 예규

가. 부동산 처분 등에 따른 등기

1) 학교법인이 그 소유 명의의 부동산에 관하여 매매, 증여, 교환, 그 밖의 처분행위를 원인으로 한 소유권이전등기를 신청하거나 근저당권 등의 제한물권 또는 임차권의 설정등기를 신청하는 경우에는 그 등기신청서에 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부. 다만, 「사립학교법 시행령」 제11조제5항제1호부터 제3호, 제6호, 제7호의 신고사항에 해당하는 경우에는 이를 소명할 수 있는 서면(관할청의 신고수리 공문 등)을 첨부

2) 학교법인에게 신탁한 부동산이라 하더라도 그 신탁해지로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부

3) 학교법인이 공유자 중 1인인 부동산에 관하여 공유물분할등기를 신청하는 경우에도 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부

나. 부동산 시효취득, 경매취득 등에 따른 등기

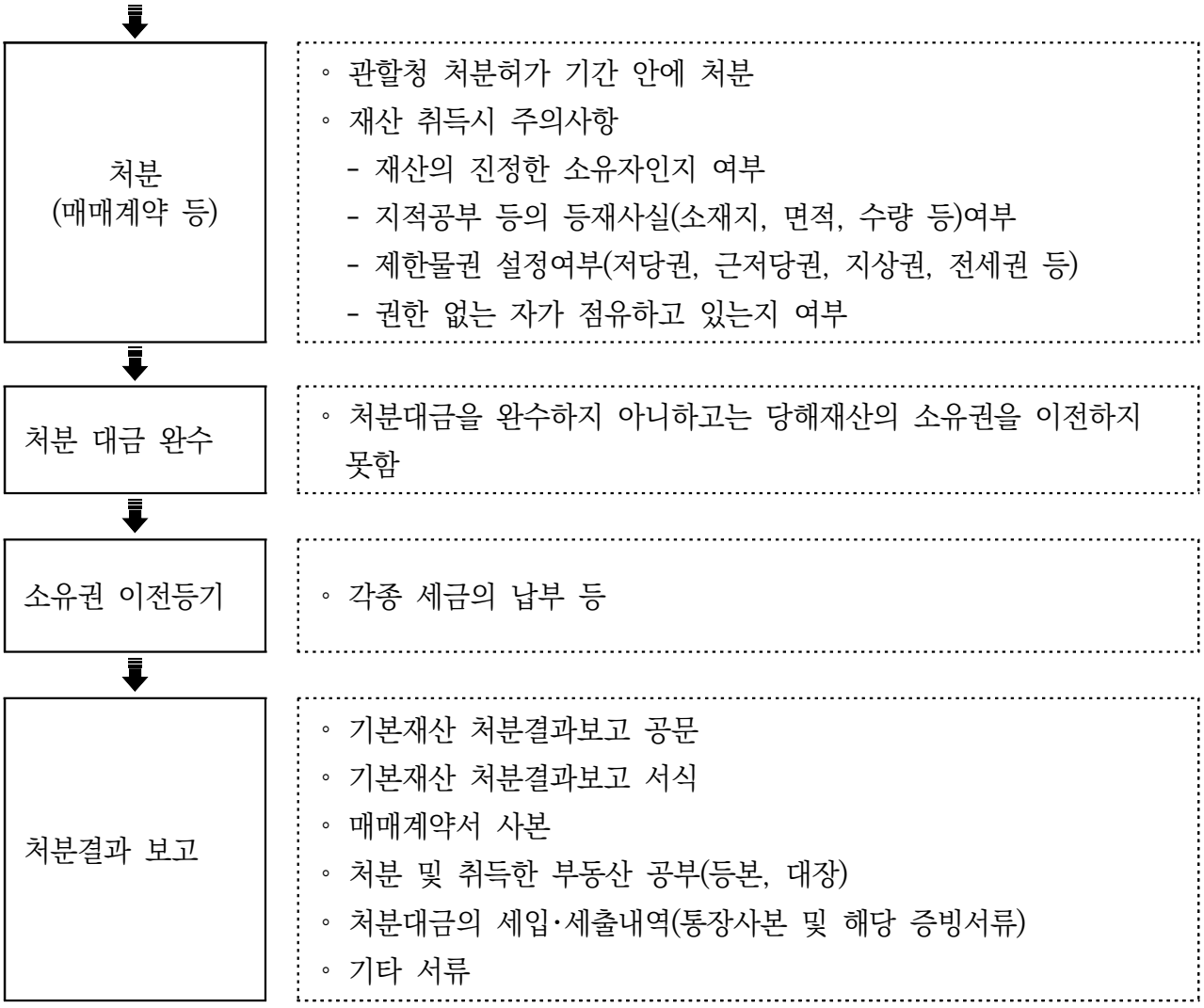
1) 학교법인 소유 명의의 부동산에 관하여 시효취득을 원인으로 한 소유권이전 등기신청 또는 경매취득을 원인으로 한 소유권이전등기촉탁 및 소유권이전청구권보전의 가등기신청을 하는 경우에는 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부할 필요 없음

2) 학교법인 소유 명의의 부동산에 관하여 계약의 취소 또는 해제(단, 합의해제의 경우는 제외)를 원인으로 한 소유권이전등기말소 또는 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청하는 경우에도 위와 같음

☞ **부동산의 취득 등 학교법인이 매매, 증여, 유증, 그 밖의 원인으로 부동산을 취득하고 학교법인 명의로의 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 등기신청서에 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부할 필요가 없음**

❑ 학교법인 기본재산 처분허가 절차 정리

절차	유의사항 및 제출자료
재산의 처분가능 여부조사	◦ 관할청과 사전협의 ◦ 기본재산 처분시 검토사항 - 도시관리계획 변경 대상 여부 - 교지 등 기준면적 미달 여부 - 확보기준 미달 여부
⇩	
이사회 결의	◦ 차입금 및 재산의 취득·처분과 관리 등에 대해서는 이사회 심의·의결 필수 - 이사회 통지일과 회의일 사이 순수 통지기간 7일 이상 확보
⇩	
처분(대체)허가 (신고) 신청	◦ 제출 서류 (처분허가신청자 : 학교법인 이사장) - 기본재산 처분허가 신청 공문 - 기본재산 처분허가 신청서 - 처분 및 대체재산 토지(임야)대장, 등기부등본, 토지이용계획확인원 - 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가업자의 감정평가서 2부 · 처분 및 취득대상 재산 중 모든 부동산에 대한 감정평가서 - 보상협의요청 공문 사본(원본대조필) - 보상액(단가) 사정조서(해당 자치단체 확인)(원본대조필) · 지장물이 포함되어 있는 경우 “지장물 보상 사정조서” 포함(원본대조필) - 이사회 회의록 사본(원본대조필) - 이사회회의 소집통지 관련 내부결재문서 사본(원본대조필) - 이사회회의 소집통지 등기영수증(원본대조필) - 기타 첨부 서류
⇩	
차분(대체)허가 신고수리	◦ 관할청 처분허가 - 처분허가 내역 확인 - 허가 조건 이행 사항 확인
⇩	
중간보고서 제출	◦ 관할청 처분허가 후 처분까지 장기간 소요되는 경우 중간에 재산처분과 관련한 중간진행사항을 보고함


처분
(매매계약 등)
◦ 관할청 처분허가 기간 안에 처분
◦ 재산 취득시 주의사항
- 재산의 진정한 소유자인지 여부
- 지적공부 등의 등재사실(소재지, 면적, 수량 등)여부
- 제한물권 설정여부(저당권, 근저당권, 지상권, 전세권 등)
- 권한 없는 자가 점유하고 있는지 여부
처분 대금 완수
◦ 처분대금을 완수하지 아니하고는 당해재산의 소유권을 이전하지 못함
소유권 이전등기
◦ 각종 세금의 납부 등
처분결과 보고
◦ 기본재산 처분결과보고 공문
◦ 기본재산 처분결과보고 서식
◦ 매매계약서 사본
◦ 처분 및 취득한 부동산 공부(등본, 대장)
◦ 처분대금의 세입·세출내역(통장사본 및 해당 증빙서류)
◦ 기타 서류

❑ 학교법인 각종 시설공사 관련 업무 흐름도

절차	유의사항 및 제출자료
해당 사업 가능여부 조사 및 사전협의	◦ 해당 사업 주관 부서와 협의 ◦ 재산 담당 부서와도 협의(법인 부담 유무 상관없이)
⬇	
사업신청	◦ 해당 사업 선정 ◦ 재산 담당에 사업 선정 결과 고지
⬇	
재산 처분허가 신청	◦ 처분허가 신청서 제출 전에 사업집행계획서 시설담당에게 사전 검토 ◦ 처분허가 신청서 및 관련서류 제출 - 처분재산명세서 및 관련 공부, 감정평가서 - 처분사유서 - 이사회 회의록 사본 - 사업집행계획서(설계내역서, 건물배치도, 공사전 사진, 예산집행계획서 등)
⬇	
중간보고서 제출	◦ 중간보고서 제출 - 필요한 경우 사업 진행 중간보고서(중간정산서 및 추진현황 등) 제출
⬇	
처분허가 결과보고	◦ 처분허가 완료 보고 및 관련 증빙서류 제출
⬇	
처분허가 완료내역 검토(관할청)	◦ 법령 및 서류 검토, 현장 확인 등 - 처분허가내역 및 조건 이행여부 검토 - 계약 및 집행 등 회계관계법령 이행여부 검토 - 준공 관련 현장 확인(설계,시공,감리 등)

[공문예시 2] 학교법인 기본재산 처분허가 신청

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 기본재산 처분(대체)허가 신청

1. 관련 : 「사립학교법」 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제11조제1항
2. 우리 법인 소유 재산(붙임)이 저(무)수익 재산이므로 처분하여 수익이 발생하는 금융상품으로 대체하고자 붙임과 같이 처분(대체)허가를 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 처분재산명세서 1부.
2. 처분사유서 1부.
3. 감정평가서 1부.
4. 이사회 회의록 사본 1부.
5. 처분대금의 처리계획 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임]

처분재산명세서

- 수익용기본재산을 처분할 경우 -

1. 수익용기본재산 증감표

재산구분		처분 전		처분 후		비교 증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
현 금								
채권 등								
합계								

2. 처분재산목록

❍ 토지 및 건물

구 분	소 재 지	지번	지목/용도	지적/면적	소유현황	감정가액	비고

※“구분”은 토지, 건물 등으로 기재하고, “소유현황”은 부동산등기부상의 소유자를 기재하되 공유지분일 경우에는 소유지분을 기재함.

❍ 현금

구 분	예금기관	계좌번호	예금액	처분액	잔액	비고

※“구분”은 보통예금, 정기예금 등으로 기재

❍ 채권 등

구 분	발행기관	발행번호	보유수량	평가금액	처분액	잔액	비고

※“구분”에는 주식, 광업권, 어업권 등으로 기재

[붙임]

처분재산명세서

- 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 용도변경 후 처분하는 경우 -

1. 기본재산 증감표

❍ 교육용기본재산

재산구분		용도변경 전		용도변경 후		비교 증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
합 계								

❍ 수익용기본재산

재산구분		용도변경 전		용도변경 후		비교 증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
현 금								
채권 등								
합 계								

2. 용도변경 기본재산 목록

재산구분	소재지	지번	지목/용도	지적/면적	소유현황	용도변경사유	비고
계							

3. 처분재산목록

❍ 토지 및 건물

구 분	소 재 지	지번	지목/용도	지적/면적	소유현황	감정가액	비고
계							

※“구분”은 토지, 건물 등으로 기재하고, “소유현황”은 부동산등기부상의 소유자를 기재하되 공유지분일 경우에는 소유지분을 기재함

❍ 현금

구 분	예금기관	계좌번호	예금액	처분액	잔액	비고

※“구분”은 보통예금, 정기예금 등으로 기재

❍ 채권 등

구 분	발행기관	발행번호	보유수량	평가금액	처분액	잔액	비고

※“구분”은 주식, 광업권, 어업권 등으로 기재

[붙임]

처 분 사 유 서

우리 법인의 수익용기본재산 중 토지인 충청남도 ○○시 ○○면 ○○리 ○○번지 ○○○㎡는 학교 설립 시 관련규정에 의거 수익용기본재산으로 확보한 재산으로 당초에는 일정액의 수익이 발생하였으나 최근에는 임대조차 되지 않을 뿐만 아니라 관리비 및 세금 등 경비의 증가로 관리상 어려움이 많으므로 감정가액 이상으로 처분하여 수익이 발생하는 금융상품으로 예치 관리하고자 이에 처분사유서를 제출합니다.

년 월 일

학교법인○○학원이사장 (직인)

충청남도교육감 귀하

[붙임]

처분대금의 처리계획

금번 우리 법인 수익용기본재산 매각대금 ○○○○원은 금융기관의 금융상품 중 수익률이 높은 상품에 장기간 예치하고자 하며 발생된 이자는 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 및 같은 규정 시행규칙의 공제순서를 준수하여 집행할 계획입니다.

년 월 일

학교법인○○학원이사장 (직인)

충청남도교육감 귀하

[공문예시 3] 학교법인 기본재산 처분신고

학교법인 ○○학원

수신　충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목　학교법인 기본재산 처분신고

1. 관련 :「사립학교법」 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제11조제5항제2호
2. 우리 법인의 수익용기본재산(붙임)이 000에서 시행하는 도시계획사업에 편입되었으므로 처분하고자 붙임과 같이 신고합니다.

붙임　1. 처분재산명세서 1부.
2. 처분사유서 1부.
3. 감정평가서 2부.(단, 공공사업으로 인하여 수용된 경우에는 해당기관의 관련 공문서 사본으로도 가능)
4. 이사회 회의록 사본 1부.
5. 처분대금의 처리계획 1부.　끝.

※ 서식은 앞의 기본재산 처분허가 신청 붙임 참조

주의사항 : 처분의 타당성 및 기본재산 증감내역 파악을 위해 관할청에 사전신고 절차 준수

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자　　사무국장　　이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.)　　접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○　　/

전화 041-000-0000　전송 041-000-0000　/ *****@cne.go.kr　　/ 비공개

[공문예시 4] 학교법인 기본재산 증자보고

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 기본재산 증자보고

1. 관련 : 「사학기관 재무·회계 규칙」 제45조
2. 우리 법인 기본재산을 매수(증여, 교환 등)로 인하여 취득하였기에 붙임과 같이 증자 보고합니다.

붙임 1. 증자재산명세서 1부.
2. 증자사유서 1부.
3. 등기·등록 기타 권리확보에 관한 증빙서(토지 및 건물은 등기부등본, 주권인 경우에는 명의서환 사실을 증명하는 서류) 1부.
4. 이사회 회의록 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임]

증자재산명세서

1. 증자재산목록

❍ 토지 및 건물

구 분	소 재 지	지번	지목/용도	지적/면적	소유현황	재산가액	비고

※“구분”은 토지, 건물 등으로 기재하고,“소유현황”은 부동산등기부상의 소유자를 기재하되 공유지분일 경우에는 소유지분을 기재함

❍ 현금

구 분	예금기관	계좌번호	예금액	증자액	잔액	비고

※“구분”은 보통예금, 정기예금 등으로 기재

❍ 채권 등

구 분	발행기관	발행번호	보유수량	평가금액	처분액	잔액	비고

※“구분”은 주식, 광업권, 어업권 등으로 기재

2. 기본재산 증감표

❍ 교육용기본재산

재산구분		증자 전		증자 후		비교 증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
합 계								

❍ 수익용기본재산

재산구분		증자 전		증자 후		비교 증감		비 고
		면적	재산가액	면적	재산가액	면적	재산가액	
토지	대 지							
	임 야							
	전·답							
	기 타							
	소 계							
건 물								
현 금								
채권 등								
합 계								

[공문예시 5] 학교법인 수익용기본재산 처분결과 보고

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 수익용기본재산 처분(대체)결과 보고

행정과-○○○(20 . . .)로 처분허가 받은 재산에 대하여 붙임과 같이 처분(대체) 결과를 보고합니다.

붙임 1. 재산처분 결과보고서 1부.
2. 재산처분 내역 1부.
3. 기타 증빙서류 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임]

재산처분 결과 보고서

허 가 사 항		처 분 결 과	
문서번호 (일 자)	행정과-0000(20 . .)	처분재산	
허가사항		미처분 재산	
재산의 표시			
처분허가 금액		처분금액	
용 도		용 도	
시행기간		시행기간	
조 건		기 타	

사용내역 총괄 (용도별 사용내역 별첨)

수 입			지 출		
일자	항목	금액	일자	항목	금액
처분일자		처분방법		소유권 이전일자	

※ 관계증빙서(법인이사장의 원본대조필)

1. 관련 통장 사본
2. 세입부 및 세출부 사본
3. 매매 계약서 사본

※ 1. 처분재산 내역 및 처분금의 용도별 사용내역은 구체적으로 기입(내용이 많으면 별지 작성)

2. 수입(지출)결의서 사본

재 산 처 분 내 역

번호	소재지	지번	지목 (구조)	지적(㎡)	감정평가액	처분금액	처분처	비고

[공문예시 6] 학교법인 수익용기본재산 처분기일 연기허가 신청

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 수익용기본재산 처분기일 연기허가 신청

행정과-○○○(20 . . .)로 처분허가 받은 기본재산 처분기일을 다음과 같이 연기신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

당 초	변 경	사 유
3. 허가조건 나. 위 재산은 6개월 이내에 매매하지 못할 경우.....	3. 허가조건 나. 위 재산은 9개월 이내에 매매하지 못할 경우.....	육하원칙에 의거 상세하게 작성

붙임 1. 사유서 1매.
2. 사유를 증빙할 서류 1부.
3. 이사회 회의록 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

Ⅳ 학교법인 재산의 담보제공 및 차입

1. 학교법인 기본재산의 담보제공

담보제공이란 채무불이행에 대비하여 채권자에게 제공되어 채무의 변제를 확보하는 수단으로 되는 것을 말하며 물적 담보로는 저당권, 질권, 양도담보 등이 있다.

학교법인의 기본재산을 담보에 제공하고자 하는 경우에는 「사립학교법」 제28조제1항의 규정에 따라 관할청의 허가를 받아야 한다.

다만, 기본재산이라 하더라도 교육에 직접 사용하는 재산은 학교법인 설립 목적을 달성하기 위하여 그 목적에 사용하는 재산이므로 담보에 제공할 수 없으며 「사립학교법 시행령」 제12조제1항에서 이를 명시하고 있다.

가. 담보에 제공할 수 없는 재산(「사립학교법 시행령」 제12조)

1) 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교육에 직접 사용되는 재산으로서 다음에 해당 하는 것

가) 교지

나) 교사(강당을 포함한다)

다) 체육장(실내체육장을 포함한다)

라) 실습 또는 연구시설

마) 기타 교육에 직접 사용하는 시설·설비 및 교재·교구

2) 예외(담보가 가능한 경우:「사립학교법 시행령」 제12조제2항의 각호에 해당하는 사항)

가) 교육환경의 개선을 위하여 교지의 전부와 교육용 기본시설의 일부를 확보한 후 학교를 이전하는 경우로서 이전으로 용도가 폐지되는 교지, 교사(강당을 포함한다), 체육장(실내체육장을 포함한다)

나) 교육환경의 개선을 위하여 교지의 전부와 교육용 기본시설의 일부를 확보한 후 본교와 분교를 통합하려는 경우로서 통합으로 용도가 폐지되는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다)

다) 교육·연구의 경쟁력 강화 및 특성화를 위하여 학교법인간에 교환하는 방법으로 처분하는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다), 실습 또는 연구시설, 기타 교육에 직접 사용되는 시설·설비 및 교재·교구

라) 법 제29조제6항제2호에 따라 국가, 지방자치단체 또는 연구기관에 무상으로 귀속하는 교지, 교사(강당 포함), 체육장(실내체육장을 포함한다), 실습 또는 연구시설, 기타 교육에 직접 사용되는 시설 · 설비 및 교재 · 교구

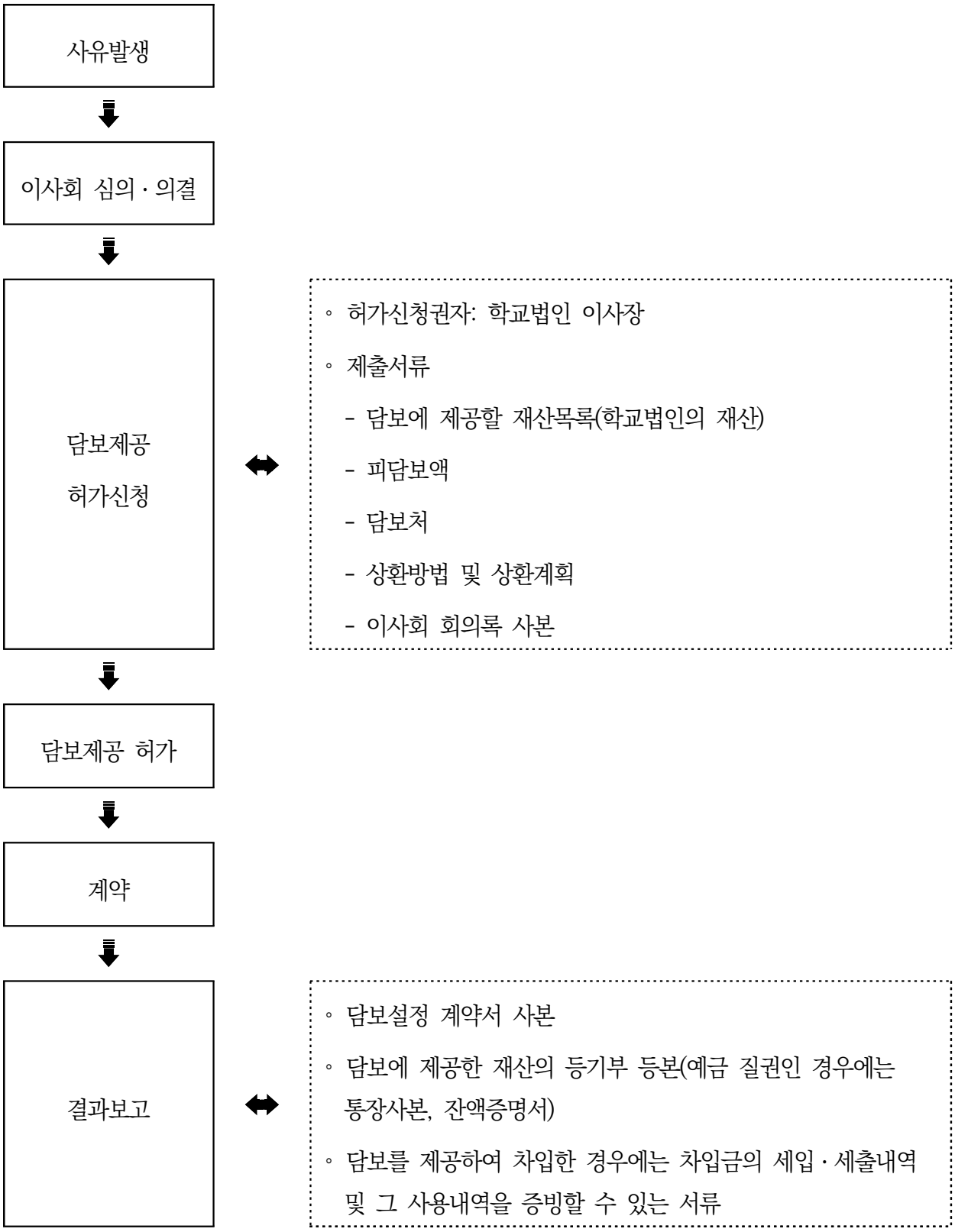
나. 담보를 제공할 수 있는 경우

1) 교육목적에 직접 사용하는 재산이 아닐 것

2) 학교법인의 채무가 아닌 다른 사람(법인)의 채무를 담보하기 위한 것이 아닐 것

3) 차입금 상환이 확실하며 담보제공으로 인하여 학교운영 등 목적달성에 지장이 없다고 판단되는 것

다. 담보제공 절차


사유발생
이사회 심의 · 의결
담보제공
허가신청
◦ 허가신청권자: 학교법인 이사장
◦ 제출서류
- 담보에 제공할 재산목록(학교법인의 재산)
- 피담보액
- 담보처
- 상환방법 및 상환계획
- 이사회 회의록 사본
담보제공 허가
계약
결과보고
◦ 담보설정 계약서 사본
◦ 담보에 제공한 재산의 등기부 등본(예금 질권인 경우에는 통장사본, 잔액증명서)
◦ 담보를 제공하여 차입한 경우에는 차입금의 세입 · 세출내역 및 그 사용내역을 증빙할 수 있는 서류

2. 학교법인 차입

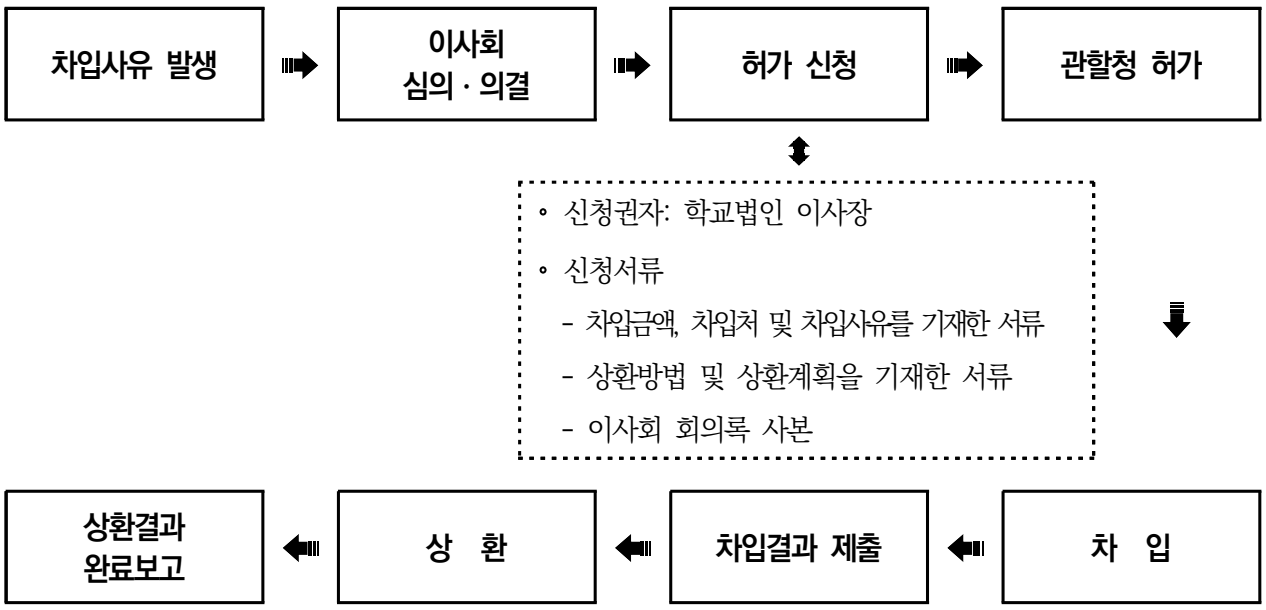
사학기관 재무 · 회계 규칙

제8조(차입금) ①학교법인은 그 운영상의 불가피한 사유가 있을 경우에는 확실한 상환재원이 있는 때에 한하여 당해법인의 업무에 속하는 회계와 당해법인이 설치 · 경영하는 학교에 속하는 회계에 충당하기 위한 일시차입 또는 장기차입을 할 수 있다. 다만, 일시 차입은 그 연도안에 상환하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 차입을 하고자 할 때에는 그 학교법인의 이사장이 다음 각호의 서류를 갖추어 미리 관할청의 허가를 받아야 한다.

1. 차입금액, 차입처 및 차입사유를 기재한 서류
2. 상환방법 및 상환계획을 기재한 서류
3. 이사회 회의록사본

가. 차입절차



나. 학교법인이 차입을 할 수 있는 경우

운영상의 불가피한 사유가 있을 경우에는 확실한 상환재원이 있을 때에 한하여 당해 법인의 업무에 속하는 회계와 당해 법인이 설치 · 경영하는 학교에 속하는 회계에 충당하기 위하여 차입을 할 수 있다.

다. 차입의 구분

1) 일시차입: 당해 연도 안에 상환하기 위하여 하는 차입

2) 장기차입: 상환기간이 장기간에 걸치는 경우

라. 차입을 할 수 있는 곳(차입처)

1) 한국사학진흥재단

2) 은행 등 금융기관

3) 개인 등(개인 등으로부터 차입을 하는 경우에는 이율이 금융기관 등과 비교하여 높지는 않은지 검토 후 차입)

마. 차입시 주의할 사항

1) 차입은 학교법인의 이사장이 하여야 하며 학교장은 차입의 주체가 될 수 없다.

※ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제8조제1항 본문에 "학교법인은 .....할 수 있다"로 규정되어 있다.

2) 차입금액의 상환은 학교에 속하는 회계의 운영비 등으로 상환할 수 없으며 법인 수익금 및 기부금 등 다른 여유재원으로 상환하여야 한다.

3) 차입은 운영상 불가피한 경우에 한하여 가능하므로 교육용 시설의 확보 등과 관련이 없는 운영비 충당 등 소모성경비를 충당하기 위해서는 차입을 할 수 없다.

[공문예시 7] 학교법인 담보제공 및 차입허가 신청

학교법인 ○○학원

수신　충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목　기본재산 담보제공 및 차입허가 신청

1. 관련:「사립학교법」제28조제1항 및「사학기관 재무·회계 규칙」제8조제2항
2. 우리 법인의 설치·경영학교인 ○○고등학교의 교육환경을 개선하여 교육과정을 원활하게 수행하기 위하여 학교구내 유휴부지에 다목적실 신축을 계획하고 있으나,
3. 법인의 재정여건으로는 막대한 신축자금을 일시에 확보하는 것이 어려우므로 우리 법인 수익용기본재산을 담보로 제공하고 한국사학진흥재단(금융기관 등)으로부터 차입을 하여 교육용기본재산 신축자금에 충당하고자 붙임과 같이 기본재산 담보제공 및 차입허가를 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

붙임　1. 차입허가 신청서 1부.
2. 담보제공 재산 목록 1부.
3. 차입금 상환계획서 1부.
4. 차입금 사용계획서 1부.
5. 이사회 회의록 사본 1부.　끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자　　사무국장　　이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.)　　접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○　　/

전화 041-000-0000　전송 041-000-0000　/ *****@cne.go.kr　　/ 비공개

[붙임 1]

차입허가 신청서

1. 차입금액:　　천원

2. 차 입 처: ○○은행
   ※ 차입처는 한국사학진흥재단 또는 금융기관, 개인 등으로 기재

3. 차입금의 용도: 다목적실 신축공사비

4. 차입기간:　년 거치　년 상환

5. 차입조건: 연 대출금리　% 정도

6. 차입금의 상환
   가. 상환기간:　년
   나. 연간 상환액:
   나. 상환재원:
      ※ 상환을 하기 위하여 필요한 재원으로 기부금, 수익용기본재산 수익금 등이며 학교회계에서는 상환재원으로 지출할 수 없음

7. 담보제공 내역
   가. 피담보액: 학교법인 기본재산
   나. 담 보 처: ○○은행
   다. 담보제공 재산목록

(금액단위:천원)

구 분	소재지	지번	지목	지적	소유현황	피담보액	담보처	비 고

8. 담보제공 및 차입사유
   ※ 담보제공 및 차입사유를 구체적으로 기재

9. 차입금의 사용계획

(금액단위:천원)

구　분	소요금액	사용금액	지출처	비　고

년　　월　　일

학교법인○○학원 이사장[직인]

[붙임 2]

담보제공 재산목록

(금액단위: 원)

구분	소재지	지번	지목	지적	소유현황	피담보액	담보처	비고

[붙임 3]

차입금 상환계획서

(금액단위: 원)

연도별 (상환횟수)	상환금액			상환재원	비 고
	원리금	이자	계		

[붙임 4]

차입금 사용계획서

(금액단위: 원)

구 분	소요금액	사용금액	지출처	비 고

[공문예시 8] 학교법인 차입 결과 보고

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 기본재산 담보제공 및 차입 결과 보고

1. 관련: 행정과-00000(20 . . .)호

2. 000목적으로 차입 허가 받은 차입금에 대하여 차입결과를 다음과 같이 보고합니다.

▣ 차입 결과

(금액단위:천원)

차입기관	차입금액	차입기간 및 차입조건	차입목적	상환재원	차입일	비고

붙임 1. 계약서 사본 1부.
2. 차입금 수입결의서 1부.
3. 담보제공 및 차입관련 서류 1부.
4. 관련통장 사본 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[공문예시 9] 학교법인 차입금 상환 완료 보고

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 기본재산 담보제공 및 차입금 상환 결과 보고

1. 관련: 행정과-00000(20 . . .)호
2. 우리법인의 수익용기본재산 담보제공 및 장기(단기) 차입 허가 받은 차입금에 대하여 상환을 완료하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 차입금 상환결과 보고서 1부.
2. 담보해지 증빙서류 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

[붙임]

차입금 상환 결과 보고서

허 가 사 항	
문서번호(일자)	행정과-00000(20 . . .)
허 가 사 항	수익용기본재산 담보제공 및 차입허가
차 입 금 액	금000,000,000원
차 입 기 간	
차 입 용 도	○○학교 다목적실 신축공사 부족액 충당
상 환 기 간	년 월 일(년 상환)
상 환 재 원	수익용기본재산 수익금액, 기부금
담 보 내 역	○○시 ○○구 ○○로 ○○ (토지, 건물)

차 입 금 상 환 결 과

(단위:천원)

번호	상환일자	원 금	이 자	합 계	상환재원	미상환액

※ 관계증빙서(법인이사장의 원본대조필)

1. 지출결의서 사본
2. 통장 사본
3. 거래내역 확인증

V 학교법인 재산의 의무부담 및 권리포기

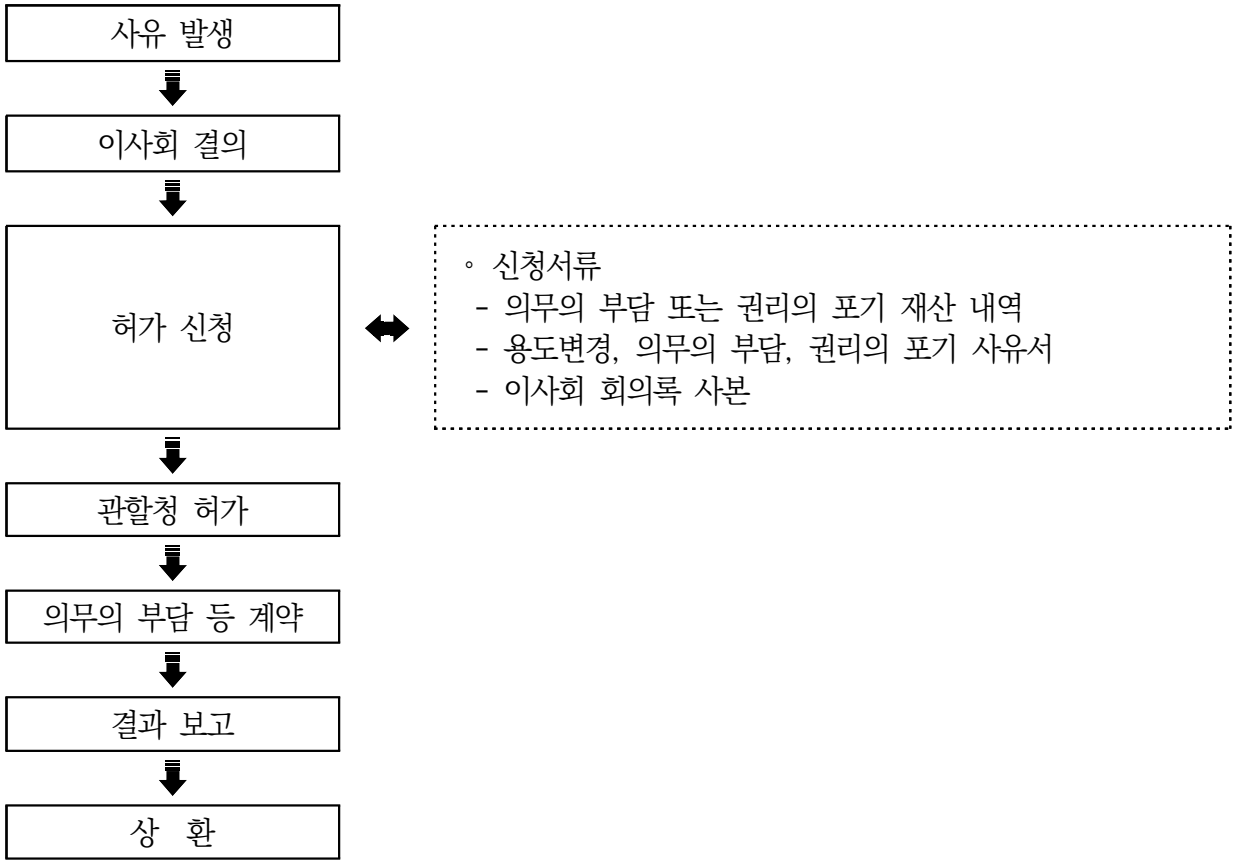
1. 의무의 부담

학교법인이 타인으로부터 금전을 차용하는 등 일방적으로 의무를 부담하는 행위, 기본재산에 대한 부담행위, 기타 의무의 부담행위 등이다. 이 경우 금전의 차용행위는 차용액수의 과다, 변제기간의 장단, 예산 편성이 되어 있는지 여부와 관계없다.

2. 권리의 포기

학교법인이 가지고 있는 채권 등의 권리를 일방적으로 포기하는 행위라든가, 학교법인의 채권을 타인에게 양도하는 등을 말하는 것으로 적극적 의사표시에 의한다는 점에서 권리의 불행사와는 구별된다.

3. 절차



Ⅵ 학교법인 기본재산의 임대

1. 임대차란

임대목적물의 소유자인 임대인이 사용·수익권자인 임차인에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고, 상대방이 이에 대하여 임료를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 말한다.

임대차는 타인의 물건을 사용·수익하는 점에서 소비대차 및 사용대차와 같지만 임차인이 그 임차물 자체를 반환하여야 하고 그 소유권을 취득하지 않는 점에서 소비대차와 다르고, 또 사용·수익의 대가로서 차임을 지급하여야 하는 점에서 무상계약인 사용대차와 구별된다.

2. 임대차 관련법령

가. 동산, 일반토지, 일반건물의 임대차 -「민법」

나. 농지의 임대차 「농지법」

※ 「농지법」에서는 농지의 소작제도를 금지하기 위한 취지에서 원칙적으로 농지의 임대차를 허용하지 않고 일정한 경우에 한하여 인정하고 있다.

다. 주택의 임대차 - 「주택임대차보호법」

라. 사업자등록의 대상이 되는 상가건물의 임대차

※ 「상가건물 임대차보호법」 에서 「민법」에 대한 특례를 규정하고 있다.

3. 임대가 가능한 기본재산

학교법인의 기본재산은 교육용기본재산과 수익용기본재산으로 구분하고 있으며, 교육용기본재산 중 교육목적에 직접 사용되고 있는 재산은 원칙적으로 임대차가 금지된다고 보아야 한다.

다만, 교육용기본재산 중 학교급식시설 등 교육활동과 관련되는 용도로 임대하는 경우라든가 구내매점 등 학생 및 교직원의 편의를 위한 경우에는 일정한 범위 내에서 임대가 가능하다고 볼 수 있다. 그러나 수익용기본재산은 수익발생을 목적으로 하는 학교법인의 재산이므로 임료 등의 수익이 발생되어야 한다.

4. 임대재산의 평가(공유재산 및 물품관리법 시행령 제31조)

가. 토지의 경우

1) 임대기간 중 연도마다 가격 결정

2) 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 의해 가장 최근에 공시한 개별공시지가를 적용·산출

3) 개별 공시지가가 없는 경우: 같은 법 제8조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여 산출한 금액을 적용한다. 다만, 하나의 필지로서 그 필지의 주된 용도와 다른 용도로 이용되는 일부분의 토지이거나 위치에 따라 지가(地價)를 달리 적용하여야 할 필요가 있는 토지 등 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 감정평가업자에게 의뢰하여 평가한 감정평가액 이상의 금액으로 한다.

나. 건물의 경우

1) 시가로 결정하되 결정 후 1년 이내에 적용

2) 둘째연도 이후에는 경과연수별 잔존 가치율 적용하여 산정

3) 1개 감정평가 법인의 감정평가액 이상으로 산정

4) 10㎡ 이하의 소규모 면적을 임대하는 경우에는 「지방세법」에 의한 시가 표준액으로 산정

5. 임대료의 산정

기본재산의 임대차계약을 위하여는 적정한 임료를 산정하여야 한다. 학교법인 기본재산의 임대차는 원칙적으로 「민법」의 임대차에 관한 규정이 적용되므로 임료의 결정도 임차물의 평정가액을 기준으로 임대인과 임차인의 협의에 의하여 정하는 것이 일반적이지만 임대인과 임차인이 적정한 임료를 정하는 것은 어려우므로 토지는 개별공시지가를 기준으로 하고 건물 등은 감정평가법인 등의 감정평가액을 기준으로하여 임료감정에 의하여 임료를 산정하거나 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품관리법」 등의 대부요율을 적용하여 임료를 산정하는 방법이 사용되고 있다.

※ 「공유재산 및 물품관리법」 및 지방자치단체의 조례에서 정하고 있는 일반재산 대부관련 규정은 [표]와 같다.

[표] 「공유재산 및 물품관리법」 및 조례의 대부관련 규정

구 분	공유재산 및 물품관리법	충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례
대부기간	• 토지와 그 정착물: 5년(제31조) • 기타의 물건: 1년(제31조)	
대부료율	• 대부료는 시가를 반영한 해당 재산 평정가격의 연 1천분의 10 이상의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하되, 월할 또는 일할로 계산할 수 있다. 다만, 대부를 받은 자가 재난에 따른 피해를 입은 경우에는 공유재산심의회의 심의를 거쳐 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율(연 1천분의 10 이상이어야 한다)을 적용할 수 있다. (시행령 제31조)	• 공유재산의 연간 대부요율: 재산평정 가격의 1,000분의 50 이상(공유림 등을 목축·광업·채석을 목적으로 대부하는 경우 별도 추가 징수) • 도시계획에 저촉되어 대부목적으로의 활용에 지장이 있는 재산: 1,000분의 40 이상 • 공용 · 공공용으로의 사용을 위한 경우/ 취락구조개선 사업을 위한 대부인 경우: 1,000분의 25 이상 • 주거용건물이 있는 토지: 1,000분의 10 이상 • 농경지 실경작자에게 경작목적으로 대부 하는 경우: 1,000분의 10 이상
대부계약의 방법	• 대부신청자가 2인 이상인 때에는 경쟁입찰에 의함(제29조) • 수의계약에 의할 수 있는 예외 규정 인정(제29조)	

6. 임대보증금의 관리

가. 사용료 및 이용료

1) 학교 구내재산의 사용료 및 이용료는 사립학교법 시행령 제13조제1항의 규정에 의거 교비회계에 세입조치 하여야 한다.

2) 기본재산의 임료 등 수입은 법인회계(기본재산수입)에 세입조치 하여야 한다.

나. 기본재산 임대보증금 관리

1) 점포 등 건물의 보증금 등은 임차물의 인도와 동시에 임차인에게 반환하여야 하는 채무에 해당

되므로 타 용도에 사용해서는 안된다.

2) 임차보증금은 별도로 금융기관에 정기예치한 후 그 이자는 법인 회계에 세입조치 하여야 한다.

7. 임대차에 관한 보호법

가. 「주택임대차보호법」

1) 등기가 없는 경우에도 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다.

2) 기간의 정함이 없거나 기간을 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 보되 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.(임대인은 주장할 수 없음)

3) 차임과 보증금의 상환에 대하여는 정하고 있지 않으며 다만, 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다.

나. 「상가건물 임대차보호법」

1) 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 건물의 인도와 「부가가치세법」 제8조, 「소득세법」 제168조 또는 「법인세법」 제111조에 따른 사업자등록을 신청하면 그 다음 날부터 제3자에 대하여 대항력이 생긴다.

2) 기간을 정하지 아니하거나 기간을 1년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 1년으로 본다. 다만, 임차인은 1년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.

3) 임차인의 계약갱신 요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다.

4) 차임과 보증금의 상환에 대하여는 정하고 있지 않으며, 다만 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다.

5) 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 차임 등의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다.

Ⅶ 학교법인 재산의 시효취득 및 멸실

민 법

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.

②부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

1. 시효취득이란

시효에는 소멸시효와 취득시효의 두 가지가 있는데 소멸시효는 일정한 사실 상태가 계속된 경우에 권리의 소멸을 가져오는 것이며, 취득시효는 일정한 사실상태가 계속된 경우에 소유권의 취득을 가져오게 하는 제도이다.

「민법」에서는 물건을 부동산과 동산으로 나누어 동산 취득시효와 부동산 취득시효를 규정하고 있으며, 부동산 취득시효는 등기여부 및 점유의 선의·무과실 여부에 따라 달리 규정하고 있다.

2. 학교법인의 기본재산에 대한 타인의 시효취득

가. 학교교육에 직접 사용하는 재산

학교교육에 직접 사용하는 재산, 즉 교사, 운동장, 실습지, 교육연구시설 등은 시효취득의 대상이 되지 않는다.

나. 학교교육에 직접 사용하지 않는 기본재산

학교교육에 직접 사용하지 않는 재산은 시효취득의 대상이 되므로 관리에 철저를 기하여야 한다. 여기서 학교교육에 직접 사용되고 있는지 여부는 당해 재산이 재산목록상 교육용 기본재산에 해당되는지를 기준으로 하는 것이 아니라 사실관계에 부합되는지 여부에 따라 결정됨을 유의하여야 한다.

※ “학교교육에 직접 사용되지 않고 학교법인의 기본재산인 토지를 점유로 인하여 시효취득하는

것은 「사립학교법」 제28조에 저촉되지 않는다.(1977. 9. 28., 선고 ,77다1060 판결)"고 판시한 바 있다. 이 경우 시효취득으로 학교법인의 재산은 시효취득 도래자에게 귀속되므로 관할청의 허가는 필요하지 않은 것으로 보고 있다.(대법원 1978. 7. 11., 선고 78다208, 판결)

3. 재산의 멸실

가. 멸실이란

물건이나 건물이 재난, 화재 등에 의하여 경제적 효용을 전부 상실할 정도로 파괴 또는 소실된 상태를 말한다. 이는 헐거나 깨뜨려서 못쓰게 함으로써 원상복구 또는 변상 등의 책임이 수반되는 훼손과는 다르나, 멸실이라 하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 태만히 하였을 때는 그 책임을 면할 수 없다.

법인 기본재산이 재산으로서 효용가치가 없어졌을 때에는 관할청에 기본재산 멸실보고 후 그에 따른 책임의 소재 판단 처분 등 관할청의 지시내용에 따라 조치하고 재산대장을 정리하도록 한다.

나. 재산 멸실 사례

1) 재난 및 화재 등으로 인한 건물 등의 파손 또는 소실

2) 노후로 인하여 자연도괴 상태에 도달하였으나, 타 사업을 영위하고자 기존 건물을 철거할 경우

3) 독립된 별동의 노후교실을 철거한 후, 그 자리에 개축하지 않고 본관 등에 증설할 경우

※ 기존교사의 전부 또는 일부 개축으로 인한 멸실은 그 사유와 건축물관리대장, 등기부등본 등 관계증빙자료 첨부하여 개축부분의 증자보고(증감현황을 명확히 기재)로 갈음

4. 재산 멸실 보고서류

가. 멸실된 재산의 표시(목록)

나. 멸실사유

다. 멸실재산 가액

라. 책임의 소재

마. 향후 조치계획

바. 이사회 회의록 사본

[공문예시 10] 재산멸실 허가신청

학교법인 ○○학원

수신 충청남도교육감(행정과장)
(경유)
제목 학교법인 기본재산 멸실 허가 신청

우리 법인의 기본재산을 「사립학교법」 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라 붙임과 같이 멸실 허가를 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 기본재산 멸실 허가 신청서 1부.
2. 이사회 회의록 사본 1부.
3. 멸실 재산평가액 1부.
4. 멸실 재산현황 사진, 지적현황도 및 위치도 각 1부.
5. 멸실 재산 공부 등 1부. 끝.

학 교 법 인 ○ ○ 학 원 이 사 장

수신자

담당자 사무국장 이사장

협조자

시행 ○○학원-00(0000.00.00.) 접수

우 ○○○○○ 충청남도 ○○군 ○○읍 ○○로 ○-○ /

전화 041-000-0000 전송 041-000-0000 / *****@cne.go.kr / 비공개

기본재산 멸실 허가 신청서

❑ 멸실된 재산의 표시(목록)

구분	건물종별	소재지	지번	지적/면적	용도	평가액	비고

※ "구분" 은 교육용, 수익용, '건물종별' 은 교사, 창고, 상가 등 건물종류 기재

❑ 멸실 사유(구체적으로 작성)

-
-
-

❑ 멸실 재산 가액

소재지	지번	구조	층수	용도	건축 연면적 (㎡)	등기사항		취득사항		재산 평가사항			비고
						등기 번호	등기 일자	취득 사유	취득 금액	평가 일자	단가	금액	

❑ 책임의 소재(구체적으로 작성)

-
-
-

❑ 향후 조치계획(구체적으로 작성)

-
-
-

Ⅷ 학교법인의 수익사업

사립학교법

제6조(사업) ① 학교법인은 그가 설치한 사립학교의 교육에 지장이 없는 범위에서 그 수익을 사립학교의 경영에 충당하기 위하여 수익을 목적으로 하는 사업을 할 수 있다.

제46조(수익사업의 정지명령) 관할청은 제6조제1항의 규정에 의하여 수익사업을 하는 학교법인에 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있다고 인정할 때에는 당해 학교법인에 대하여 그 사업의 정지를 명할 수 있다.

1. 당해 학교법인이 당해 사업으로부터 생긴 수익을 그가 설치한 사립학교의 경영 이외의 목적에 사용한 때
2. 당해 사업을 계속함이 당해 학교법인이 설치 · 경영하는 사립학교의 교육에 지장이 있을 때

1. 학교법인이 수익사업을 할 수 있는 경우

학교법인은 그가 설치한 사립학교의 교육에 지장이 없는 범위안에서 그 수익을 사립학교의 경영에 충당하기 위하여 수익을 목적으로 하는 사업(收益事業)을 할수 있다.

2. 수익사업의 절차

가. 수익사업의 절차

1) 수익사업 절차도

수익사업 준비 ➡ 이사회 심의 · 의결 ➡ 정관 변경 ➡ 수익사업 공고 및 보고 ➡ 사업시행 인가

2) 업무 처리절차

가) 수익사업 준비: 학교법인이 수익사업을 하기 위하여는 설치·경영하는 사립학교 교육에 지장이 없는지, 공공성이 강한 학교법인의 설립목적에 반하는 사업은 아닌지 등을 검토하여야 한다.

나) 이사회 의결: 학교법인의 수익사업에 관한 사항은 법 제16조제1항제7호의 규정에 따라 이사회 심의·의결사항이므로 이사회의 심의 · 의결을 거쳐야 한다.

다) 정관변경: 「사립학교법」 제45조에 따라 이사정수의 2/3 이상의 찬성으로 정관변경 의결 및 관할청 보고

라) 수익사업 공고

❍ 수익사업 공고사항

- 사업의 명칭과 그 사무소의 소재지
- 사업의 종류
- 사업경영에 관한 자본금
- 사업경영 대표자의 성명, 주소
- 사업의 시기 및 그 기간 및 기타 필요한 사항

❍ 수익사업 공고방법 및 보고

- 학교법인이 수익사업에 관한 공고를 하고자 할 때에는 전국을 보급대상으로 하는 일간신문 또는 인터넷 홈페이지를 통하여 해야하며, 공고사항을 지체 없이 관할청에 보고하여야 한다.

라) 수익사업에 관한 회계 관리 등

수익사업에 관한 회계는 당해 학교법인이 설치 · 경영하는 사립학교의 경영에 관한 회계와 구분하여 별도 회계로 경리하여야 한다.

나. 수익사업의 정지명령

가) 학교법인이 당해 사업으로부터 생긴 수익을 사립학교의 경경 이외의 목적에 사용한 때

나) 수익사업을 계속함이 당해 사립학교의 교육에 지장이 있을 때

Ⅸ 판례 및 질의회신

판례 1

학교법인이 아닌 사인경영자가 학교법인이 아닌 관계로 등기 사인명의 그대로 둔 채 학교의 기본재산으로 편입시킨 경우 학교교육에 직접 사용되는 재산에 대하여 처분행위를 하려면 감독청의 허가를 받아야 하는가 여부

학교법인이 아닌 사인경영자가 학교법인이 아닌 관계로 등기명의를 사인명의 그대로 둔 채 학교의 기본재산으로 편입시킨 경우라도 학교교육에 직접 사용되는 재산에 대하여 담보제공 등 처분행위를 하려면 감독청의 허가를 받아야 한다.

(대법원 1974. 8. 30., 선고, 74다403, 판결)

판례 2

사립학교법 제28조제1항의 위헌 소송

이 사건 법률조항이 학교법인으로 하여금 의무의 부담을 하고자 할 때 관할청의 허가를 받도록 하고 있어 사립학교운영에 관한 자유를 제한하고 있다 하더라도, 이는 공공복리를 위하여 필요한 권리를 제한한 경우에 해당하는 것이며, 일정액 미만의 넓은 범위에서 허가를 받지 않도록 예외를 두고 있고 시행 상 일반적인 학교운영과 관련된 통상적인 의무부담은 허가에서 제외하고 있으며 일정액 이상이라도 허가를 받아 자유롭게 처리할 수 있는 점 등을 보면 합리적인 입법한계를 일탈하였거나 기본권의 본질적인 부분을 침해하였다고 볼 수 없다.

이 사건 법률조항에 의하면 사립학교법인의 자율적인 경제활동이 제약되며 거래의 상대방은 경우에 따라 거래행위가 무효로 됨으로써 예측할 수 없는 경제적 손실을 입게 되므로 재산권에 대한 중대한 제한이 됨을 부인할 수는 없으나, 학교법인과 관련된 각종 재산권의 행사는 학교법인이 설립한 학교의 학생 및 교직원 그리고 학부모 다수의 생활에 큰 영향을 미치는 것으로서 공동체의 이익과 밀접하게 연관되어 있으므로, 입법자가 이 사건 법률조항의 입법을 위하여 거래의 안전이나 거래의 상대방의 재산권보다 학교재정의 건전화에 대한 공익적 요구를 더욱 중요한 가치로 선택한 것은 합리적인 근거가 없는 자의적인 침해라고 볼 수 없어 헌법 제23조에 위반된다고 할 수 없다.

(전원재판부 99헌바63,2001. 1. 18.)

판례 3

사립학교법 제28조제1항 소정의 기본재산인 채권에 대한 압류 및 추심명령의 가부

사립학교법 제28조제1항에서 정한 기본재산이 관할청의 허가없이 양도된 경우 그것이 학교법인의 의사에 기한 것이든 강제집행절차에 의한 것이든 무효가 되는 점에, 비록 추심명령으로 인하여 곧바로 채권 자체가 추심채권자에게 이전하는 것은 아니지만 추심이 완료되면 추심채권자로부터 이를 반환받는 것이 불가능한 경우가 많아 사실상 채권의 양도와 다를 바 없는 결과를 초래하여 사립학교의 재정 충실을 기하려는 사립학교법의 취지가 몰각될 위험이 있는 점, 그리고 위 법조항에 따르면 관할청의 허가가 없는 한 채권자가 사립학교의 기본재산인 채권으로 최종적인 만족을 얻는 것은 금지될 수 밖에 없는데, 추심명령을 금지하지 아니한다면 채권자로서는 추심금 소송을 제기하여 승소하고서도 관할청의 허가를 받지 못하여 그동안의 소송절차를 무위로 돌려야만 하는 결과가 될 수 있어 사회 전체적으로 보아도 소송경제에 반하는 점 등을 아울러 살펴보면, 이러한 기본재산인 채권에 대하여 압류 및 추심명령의 신청이 있는 경우, 집행법원으로서는 그 처분을 금지하는 압류명령은 발할 수 있지만, 관할청의 허가가 없는 이상 현금화(환가)를 명하는 추심명령을 발할 수는 없다고 봄이 상당할 것이고, 압류명령이 발하여진 경우에도 피압류채권이 사립학교의 기본재산임이 밝혀지고 나아가 관할청의 허가를 받을 수 없는 사정이 확실하다고 인정되거나 관할청의 불허가가 있는 경우 그 채권은 사실상 압류 적격을 상실하게 된다고 봄이 상당하다고 할 것이므로, 채무자는 그 결정에 대한 즉시항고를 하여 압류명령의 취소를 구하거나 민사집행법 제246조제2항에 따라 위와 같은 이유를 들어 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 신청할 수 있다.(대법원 2002. 9. 30.,자, 2002마2209, 결정)

판례 4

학교법인이 기본재산을 매매하는 경우 반드시 매매계약 성립 전에 감독청의 허가를 받아야 하는지(소극)

舊 사립학교법(1990. 4. 7. 법률 제4226호로 개정되기 전의 것) 제28조제1항의 취지는 학교법인의 기본재산에 관한 거래계약 자체를 규제하려는 것이 아니라 사립학교를 설치·운영하는 학교법인의 재정적 기초가 되는 기본재산을 유지·보전하기 위하여 관할청의 허가없이 그 기본재산에 관하여 타인 앞으로 권리이전 되거나 담보권·임차권이 설정되는 것을 규제하려는 것이라고 할 것이므로, 반드시 기본재산의 매매 등 계약 성립 전에 감독청의 허가를 받아야만 하는 것은 아니고, 매매 등 계약 성립 후에라도 감독청의 허가를 받으면 그 매매 등 계약이 유효하게 됨(대법원 1998. 7. 24., 선고, 96다27988, 판결)

판례 5

학교법인의 기본재산을 매수한 사람이 관할청의 허가 없이 계약이 체결된 사실을 알면서 그 목적물을 인도받아 점유를 개시한 경우 자주점유의 인정여부(소극)

학교법인의 기본재산을 매수한 사람이 관할청의 허가없이 계약이 체결된 사실을 알면서 그 목적물을 인도받아 점유를 개시하였다면 이러한 경우의 점유는 자주점유로 인정할 수 없음
(대법원 1992. 5. 8, 선고, 91다37751, 판결)

판례 6

이사회 결의나 감독청 허가가 없는 학교법인 기본재산 양도의 효력

舊 사립학교법(1990. 4. 7. 법률 제4226호로 개정되기 전의 것) 제28조제1항, 제16조의 규정에 의하면, 학교법인이 기본재산을 양도함에 있어서는 이사회의 결의를 거쳐 감독청의 허가를 받도록 하고 있는바, 이사회의 결의나 감독청의 허가가 없이 양도된 경우에는 그것이 학교법인의 의사에 기한 것이든 강제경매절차에 기한 것이든 무효라고 할 것임
(대법원 1994. 9. 27., 선고, 93누22784, 판결)

판례 7

학교법인의 소유인 부동산은 이사회의 결의나 주무관청의 인가가 없어도 학교법인의 기본 재산이 되는지 여부

사립학교법 시행령 제5조제1항제1호의 규정에 의하면 학교법인의 소유인 부동산은 당연히 학교법인의 기본재산이 된다고 볼 것이고, 그 부동산이 학교법인의 정관상 기본재산으로 기재되어 있지 않고 그 부동산을 기본재산으로 편입시키기로 하는 이사회의 결의가 없었거나 그 부동산의 취득에 관한 주무관청의 인가가 없었다고 하여 기본재산이 아니라고 볼 수는 없음
(대법원 1994. 12. 22., 선고, 94다12005, 판결)

판례 8

위조된 학교법인 이사회의 회의록에 기하여 한 감독관청의 허가의 효력

학교법인이 그 소유의 부동산에 관하여 교환계약을 체결하고 이사회 의결이 없었음에도 그 회의록을 위조하여 동 계약에 대한 감독관청의 허가를 받은 경우에 감독관청의 허가 당시 이사회 의결이 부존재하였다는 사유만으로써 감독관청의 허가가 당연 무효라고는 볼 수 없음
(대법원 1979. 1. 30., 선고, 77다1586, 판결)

판례 9

학교법인의 이사장과 대표이사가 감독청의 허가를 받아 학교법인의 기본재산을 예상 전매가격보다 훨씬 낮은 가격으로 처분함으로써 학교법인에게 손해를 가한 경우 배임행위의 성립시기

감독청의 허가를 받지 아니한 학교법인의 기본재산 매도행위는 「사립학교법」 제28조제1항에 위반되어 당연 무효로서 그 자체만으로서는 학교법인의 재산상태에 어떠한 영향을 미칠 수 없는 것이므로 학교법인의 이사장과 대표이사가 학교법인의 기본재산을 예상 전매가격보다 훨씬 낮은 가격으로 처분함으로써 학교법인에게 재산상의 손해를 가한 경우에 배임행위의 성립시기는 토지의 매각에 관한 감독청의 허가를 받아 이를 유효하게 처분할 수 있게 된 상황에서 매수인과 사이의 매매계약을 체결하여 매도한 때라 할 것이고, 감독청의 허가를 받기 이전에 학교법인의 이사들 전원이 매수인에게 위 토지의 매수를 요청하여 매수인이 그 요청을 수락하였다거나, 그 후 매수인과 토지의 매매에 관한 가계약을 체결한 사실 등은 피고인들이 위 범행에 이르게 된 과정에 지나지 아니한다.
배임죄 구성에 있어서 임무에 위배하는 행위라 함은 처리하는 사무의 내용, 성질 등에 비추어 법령의 규정, 계약의 내용 또는 신의칙상 당연히 하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함한다고 할 것인바, 학교법인의 이사장이 학교법인 소유의 토지를 매도함에 있어서 그 매수인이 그 매매목적물인 부동산을 매수 즉시 그 매매가격보다 월등하게 높은 가격으로 전매할 것임을 알면서도 이를 확실하게 예측되는 전매가격보다 현저한 저가로 매도하였다면, 이는 그 임무에 위배되는 배임행위로서 본인인 학교법인에게 손해를 가하였다고 보지 아니할 수 없고 위의 저가 매도에 관하여 재산처분에 관한 결정권을 가진 학교법인의 이사회의 결의가 있었다거나 그것이 감독청의 허가조건에 위배되지 아니한다는 사유만으로는 그 배임행위를 정당화할 수 없다.(대법원 1990. 6. 8., 선고, 89도1417, 판결)

판례 10

학교법인이 감독관청으로부터 차입허가를 받은 경우에 그 허가가 미치는 범위

학교법인이 기본재산을 담보로 하여 10년간 기간으로 허가일로부터 60이내에 기채하도록 감독관청으로부터 허가받았으면 허가기간 및 기채한도액내에서는 직접 채무자가 되지 않고 타인의 채무에 대한 기존채무를 위하여 담보제공을 하는 동시에 동일채무에 대하여 연대보증을 하였거나 채무인수를 하였다 하여도 허가범위에 들어간다.

(대법원 1975. 5. 27., 선고, 75다45, 판결)

판례 11

학교법인이 이사회의 결의나 감독청의 허가 없이 한 금원 차용행위의 효력(무효)

학교법인이 舊 사립학교법(1997. 1. 13. 법률 제5274호로 개정되기 전의 것) 제16조, 제28조의 규정에 의하여 이사회의 결의와 감독청의 허가 없이 타인으로부터 금원을 차용한 경우에 그 차용행위는 학교법인에 대하여 효력이 없다.

(대법원 1998. 12. 8., 선고, 98다44642, 판결)

판례 12

사립학교법 제16조제1항에 의한 이사회의 심의 · 의결 없이 한 학교법인 재산의 취득 · 처분행위나 舊 사립학교법 제28조제1항에 의한 관할청의 허가 없이 한 의무부담행위의 효력(무효) 및 학교법인이 위 각 무효인 행위를 추인한 경우 효력이 생기는지 여부(소극)

학교법인이 사립학교법 제16조제1항에 의한 이사회의 심의·의결 없이 학교법인 재산의 취득·처분행위를 하거나, 구 사립학교법(1997.1.13. 법률 제5274호로 개정되기 전의 것) 제28조제1항의 규정에 의하여 관할청의 허가없이 의무부담행위를 한 경우에 그 행위는 효력이 없고, 학교법인이 그 후에 위 의무부담행위를 추인하더라도 효력이 생기지 아니함

(대법원 2000. 9. 5., 선고, 2000다2344, 판결)

판례 13

학교재산에 대한 도시계획시설 결정의 효력

사립학교 교육에 직접 사용되는 교지, 교사, 실습지 등 교육시설은 그 공익목적의 용도를 존중하고 이를 유지해야 하고 도시계획상 다른 시설결정의 목적물로 삼아서는 안된다고 하겠으나, 현재 당해 토지가 제공되고 있는 사업보다 더 한층 중요한 공익사업의 용도에 제공할 특별한 사유가 있을 때는 다른 도시계획시설의 목적물로 삼을 수 있는 것이므로, 학교재산의 매도 또는 담보제공을 금하는 사립학교법 제28조제2항의 규정이 있다고 하여 학교재산에 대한 도시계획시설결정이 언제나 당연무효가 되는 것은 아니며, 그 위법여부는 현재 그 학교재산이 제공되고 있는 용도, 위치 등 구체적 시설의 공익성과 도시계획시설결정의 공익성의 대소 경중을 종합적으로 비교 형량하여 가려야 하고 또 가사 도시계획시설 결정이 위법하다고 하더라도 그 위법이 중대·명백한 것이어서 언제나 당연 무효 사유가 된다고도 볼 수 없음 (대법원 1984. 9. 25., 선고, 83누500, 판결)

판례 14

사립학교법 제28조제1항의 '의무부담행위'의 의미

- 사립학교법 28조제1항의 '학교법인이 의무를 부담하려는 때는 감독청의 허가를 받아야 한다'는 규정은 기본재산 자체에 관한 의무부담행위만을 의미하는 것은 아니다.

(대법원 1977. 10. 11., 선고, 77다1357, 판결)

- 학교법인이 타인으로부터 금전을 차용하는 행위는 학교운영상 통상적인 거래행위도 아닐 뿐 아니라 그로 인하여 학교법인은 일방적인 의무부담의 대가로 소비에 용이한 금전을 취득하는 결과가 되어 이를 감독하지 않으면 학교재산의 원활한 유지·보호를 기할 수 없음이 분명하므로 그 차용액수의 과다, 변제기간의 장단, 예산편성의 범위내인지의 여부에 관계없이 사립학교법 제28조제1항에 의하여 감독청의 허가를 받아야 할 의무부담행위에 해당됨 (대법원 1987. 4. 28., 선고, 86다카2534, 판결)

판례 15

건물소유자가 아닌 사람이 건물을 점유하고 있는 경우 토지소유자가 건물 점유자에게 퇴거청구를 할 수 있는지 여부 및 그 건물점유자가 대항력 있는 임차인인 경우 위 퇴거청구에 대항할 수 있는지 여부

건물이 그 존립을 위한 토지사용권을 갖추지 못하여 토지의 소유자가 건물의 소유자에 대하여 당해 건물의 철거 및 그 대지의 인도를 청구할 수 있는 경우에라도 건물소유자가 아닌 사람이 건물을 점유하고 있다면 토지소유자는 그 건물 점유를 제거하지 아니하는 한 위의 건물 철거 등을 실행할 수 없다. 따라서 그때 토지소유권은 위와 같은 점유에 의하여 그 원만한 실현을 방해당하고 있다고 할 것이므로, 토지소유자는 자신의 소유권에 기한 방해배제로서 건물점유자에 대하여 건물로부터의 퇴출을 청구할 수 있다. 그리고 이는 건물점유자가 건물소유자로부터의 임차인으로서 그 건물임차권이 이른바 대항력을 가진다고 해서 달라지지 아니한다. 건물임차권의 대항력은 기본적으로 건물에 관한 것이고 토지를 목적으로 하는 것이 아니므로 이로써 토지소유권을 제약할 수 없고, 토지에 있는 건물에 대하여 대항력 있는 임차권이 존재한다고 하여도 이를 토지소유자에 대하여 대항할 수 있는 토지사용권이라고 할 수는 없다. 바꾸어 말하면, 건물에 관한 임차권이 대항력을 갖춘 후에 그 대지의 소유권을 취득한 사람은 민법 제622조제1항이나 주택임대차보호법 제3조제1항 등에서 그 임차권의 대항을 받는 것으로 정하여진 '제3자'에 해당한다고 할 수 없다.

(대법원 2010. 8. 19., 선고, 2010다43801, 판결)

판례 16

학교법인이 매도하거나 담보에 제공할 수 없는 교지, 교사 등을 제외한 기본재산에 대한 압류가 허용되는지 여부(적극)

사립학교법 제28조제1항, 제2항, 사립학교법 시행령 제12조제1항에 의하면, 학교법인이 매도하거나 담보에 제공할 수 없는 교지, 교사 등을 제외한 기본재산에 대하여는 학교법인이 이를 매도, 증여, 임대, 교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 한다고 제한하고 있을 뿐이므로, 관할청의 허가를 받을 수 없는 사정이 확실하다고 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이러한 기본재산에 대한 압류는 허용됨(대법원 2003. 5. 16., 선고, 2002두3669, 판결)

판례 17

학교기본재산의 취득시효와 사립학교법 제28조

학교교육에 직접 사용되지 않는 학교 기본재산인 토지를 점유로 인하여 시효취득하는 것은 사립학교법 제28조에 저촉되지 않는다.(대법원 1977. 9. 28., 선고, 77다1060, 판결)

판례 18

학교법인의 기본재산에 대한 타인의 시효취득과 감독청 허가의 여부

법인의 기본재산에 대한 관할청의 허가를 규정한 사립학교법 제28조의 취지로 보아 법인이 거래로 기본재산에 손대는 것을 감독하자는 뜻이 있음이 분명하니 시효기간 완성으로 기본재산의 소유권이 원시적으로 다른 데로 돌아가게 되어 이를 법인이 잃게 되는 경우에 있어서는 관할청의 규제 대상에서 벗어난다고 하겠으나 이와 반대로 판단한 원 판결은 관할청의 허가 밑에 학교법인의 재산관리의 법리를 오해한 위법이 있다. 그러므로 학교법인 기본재산에 대하여 시효기간 완성으로 기본재산의 소유권을 원시적으로 잃게 되는 경우에 있어서는 감독청의 규제에서 벗어나므로 감독청의 허가가 필요하지 아니하다.
(대법원 1978. 7. 11., 선고, 78다208, 판결)

질의회신 1

사립학교법 시행령 제11조의 기본재산 처분에 관한 사항 중 제1항에 근거한 신고사항인 경우 처분 전에 신고를 하여야 하는지 여부[재정 81423-719, 1998. 12. 7. 대:학교법인00대학교이사장]

학교법인이 사립학교법 제28조제1항 및 같은 법 시행령 제11조제5항의 규정에 의하여 관할청에 신고하는 시기는 처분 전으로 판단됨. 그 이유는 사립학교법 시행령 제11조제5항 본문 단서 조항에 의거 허가를 받지 아니할 목적으로 학교법인의 재산을 분할하거나 같은 법 및 같은 동법 시행령 또는 관계 법령에 위반할 경우는 예외로 하고 있으므로 이를 판단하기 위하여는 반드시 처분이 이루어지기 전에 신고되어야 함

질의회신 2

학교법인의 기본재산 취득시 관할청의 허가서 첨부 여부

[1985. 1. 13. 등기 제92호 부산지방법원장 대법원행정처장 회답]

사립학교법 제28조제1항에 학교법인이 그 기본재산을 매도, 증여, 임대, 교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 감독청의 허가를 받도록 규정하고 있는 취지에 비추어, 학교법인이 기본재산을 취득하여 소유권 이전등기 신청을 할 때에는 감독청의 허가서는 첨부를 요하지 아니한다.

질의회신 3

학교법인 기본재산을 신탁시 관할청 허가가 필요한지 여부

[대재 81423-49, 1996. 8. 20. 대:서울시 강남구 이○○]

사립학교법 제28조는 학교법인이 그 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때는 관할청의 허가를 받도록 하고 있으므로, 신탁법에 의한 신탁시 신탁계약의 내용이 사립학교법 제28조에 해당되는 경우는 감독청의 허가를 받아야 할 것임. 질의의 경우는 수탁자로 하여금 토지의 합병·분할·교환·기부채납 및 건물 부속토지의 지분을 자유로이 매각처분할 수 있도록 하고 있으므로 관할청의 허가를 받아야 함

질의회신 4

학교교육시설용 부동산이 학교 경영주(또는 학교법인)의 소유가 아닌 제3자 소유인 경우에도 동 부동산의 담보제공 행위가 금지되는 것인지 여부[법무 61010-742, 1996. 11. 1. 대:한국은행은행감독원장]

사립학교법 제28조제2항의 "학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 대통령령이 정하는 것은 이를 매도하거나 담보에 제공할 수 없다"는 규정과 같은 규정을 사립학교경영자에게 준용하도록 한 같은 법 제51조의 취지는 교육에 직접 사용되는 재산의 담보제공으로 인하여 교육이 위태롭게 되는 것을 방지함으로써 교육의 안정성과 계속성을 유지하기 위한 것이며, 교육에 직접 사용되는 재산은 강제경매절차에 의한 매도가 금지되고(대법원 1972. 4. 27., 자, 72마328, 결정), 학교법인에 신탁한 재산의 소유권 이전등기는 무효(대법원 1972. 6. 13. 선고 72다598 판결)라고 한 판례의 취지를 참작하건대, 비록 개인의 재산권 행사가 제한되는 등 다소 문제가 있으나 교육에 직접 사용하는 재산은 제3자의 소유라 하더라도 담보로 제공할 수 없다고 보는 것이 타당하다고 사료 됨

질의회신 5

교육용 건물내에 복지 목적의 영업용 시설의 유치가 가능한지의 여부

[대재 81423-55, 1976. 1. 24. 대:학교법인동원육영회이사장]

사립학교법 제28조제1항 및 제2항의 규정에 의하여 학교법인이 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 하고, 학교교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 교육용 기본재산은 매도하거나 담보에 제공할 수 없음. 단, 임대 등 위의 사유에 해당하지 않는 경우는 교육목적에 지장이 없는 범위 안에서 학교의 장이 결정할 사항임

질의회신 6

교육용 기본재산인 교지의 비업무용 여부

[대재 81423-828, 1997. 12. 12. 대:학교법인한신학원이사장]

실습지를 제외한 학교 구내의 모든 용지를 교지라 하며 교지는 교육목적에 사용되는 교육용기본재산이며, 따라서 이 재산에 대하여 당장 건축 등 직접 개발행위가 없다고 하여 비업무용으로 보는 것은 무리가 있다고 봄

질의회신 7

국유지 무상사용을 위한 학교법인의 공공단체 지정 여부

[대재 81423-135, 1996. 10. 4. 대:학교법인한마학원이사장]

학교법인 경남대학교와 관련, 국유지 무상사용을 위한 공공단체 지정은 국유재산 관리정책 차원에서 국유지 무상사용을 엄격히 제한하고 있다는 점과, 동 건을 수락할 경우 기타 사립학교에 대하여도 무상사용을 인정하지 않을 수 없다는 점을 감안하여 공공단체 지정은 불가함

질의회신 8

사립고등학교의 위치를 변경하는 경우 교육용기본재산 처분대금의 회계처리(「사립학교법」제29조 등 관련)

[법제처, 18-0534, 2019. 2. 27.]

「사립학교법」 제29조제6항에서는 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 차입금의 원리금을 상환하는 경우(제1호) 또는 공공이나 교육 · 연구의 목적으로 교육용기본재산을 국가, 지방자치단체 또는 연구기관에 무상으로 귀속하는 경우(제2호)를 제외하고는 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없다고 규정함으로써, 교비회계를 다른 회계로 전출하거나 대여하는 것을 엄격하게 제한하고 있습니다.[주석:대법원 2008. 2. 29. 선고, 2007도9577 판결례 참조] 위와 같이 「사립학교법」에서 교비회계의 전출이나 대여를 제한하는 취지는 학교법인의 재산상태 및 경영능력의 좋고 나쁨과 관계없이 적어도 교비회계만큼은 학교교육에 사용하고 법인의 운영비 등 다른 용도로 사용할 수 없도록 함으로써 학교교육의 질과 연속성에 대한 학생 및 교직원의 기대를 보호하고 사립학교의 건전한 발전을 도모하기 위한 것입니다.[주석:대법원 2005. 1. 27. 판결례, 서울중앙지방법원 2006. 9. 15. 선고, 2006고합109 판결례, 법제처 2015. 10. 23. 회신 15-0539 해석례 등 참조]

그렇다면 「사립학교법」 제29조제6항에서 이 사안과 같이 새로운 학교의 교육용기본재산을 확보하고 남은 처분대금을 교비회계에서 다른 회계로 전출하거나 대여할 수 있는 예외 사유로 규정하고 있지 않고, 「사립학교법 시행령」 제13조제2항 각 호에서도 교비회계의 세출은 학교교육에 직접 필요한 경비(제2호) 등으로 한정해서 규정하고 있는 점을 고려하면, 새로운 학교의 교육용기본재산을 확보하고 남은 처분대금은 「사립학교법」 제29조제2항에 따른 교비회계에 보전되어야 합니다.

질의회신

학교법인의 기본재산에 대한 담보제공허가의 재량 여부(「사립학교법」제28조 제1항 등 관련)

[교육부, 16-0328, 2016. 10. 6.]

「사립학교법」제28조제1항 본문에서는 그 기본재산에 관하여 매도 · 증여 · 교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때 관할청의 허가를 받도록 규정하고 있는바, 이와 같이 학교법인의 기본재산에 대한 매도와 담보제공은 해당 규정의 문언상으로 구분될 뿐만 아니라, 매도는 대금을 지급하고 매수인에게 매매의 목적이 된 권리를 이전하는 계약인 반면, 담보제공은 채무불이행 시 채무의 변제를 위한 보증행위라는 점에서 그 법률행위의 성격에 있어서도 서로 다르다고 할 것입니다.

그리고, 「사립학교법 시행령」 제11조제1항에서는 학교법인의 기본재산의 매도허가신청을 위한 서류로서 처분재산명세서(제1호), 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 감정평가서(제2호), 처분대금의 처리에 관한 사항을 기재한 서류(제4호) 등을 규정하고 있는 반면, 같은 조 제3항에서는 학교법인의 기본재산의 담보제공에 관한 허가신청을 위한 서류로서 담보에 제공할 재산목록(제1회), 피담보액(제2호), 담보처(제3호) 및 상환방법 및 상환계획(제4호) 등을 규정하고 있는바, 이와 같이 학교법인 기본재산의 매도와 담보제공에 관하여 그 허가신청 시 요구되는 서류들이 서로 다른 점에 비추어 볼 때, 학교법인 기본재산의 매도와 담보제공은 그 허가에 관하여 관할청이 심사하는 사항도 서로 구분된다고 할 것입니다.

따라서, 관할청으로부터 매도허가를 받은 학교법인의 기본재산에 대하여 매각이 완료되기 전에 해당 학교법인이 다시 해당 기본재산에 대한 담보제공허가를 신청한 경우라고 하더라도, 관할청은 해당 학교법인이 이미 해당 기본재산에 대한 매도허가를 받았음을 이유로 반드시 담보제공허가를 해주어야 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

제 7 장

학교법인 회계

Ⅰ. 학교법인 회계의 일반원칙 ····· 269
Ⅱ. 학교법인의 예산 ····· 273
Ⅲ. 학교법인의 결산 ····· 285
Ⅳ. 판례 및 질의회신 ····· 291
Ⅴ. 서식모음 ····· 300

제7장 학교법인 회계

Ⅰ 학교법인 회계의 일반원칙

1. 학교법인회계 총칙

가. 회계의 개념

회계란 국가·기업·학교 등 사회조직체에서 활동상황이나 현상 등 경제적 여러 상황 일정을 방식에 따라 화폐단위로 기록분류계산하여 이해관계자에게 보고 및 정보제공을 하는 과정 및 제도를 말한다. 회계행위는 그 성격상 전형적이고 요식적인 것이 많으며 회계행위의 시기·서식·내용 등은 모두 법류에 규정되어 있어 업무 담당자에게 재량의 여지가 없는 것이 보통이다. 따라서 회계업무는 법규의 규정된 절차에 따라 공정하고 명확하며, 합리적·효율적으로 처리되어야 한다.

나. 회계 관련 법규

1) 「사학기관 재무·회계 규칙」: 학교법인과 학교법인이 설치·경영하는 학교 등의 재무와 회계의 운영에 필요한 사항 규정(기본회계 법규)

2) 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」: 대학교육기관의 장 및 대학교육기관을 설치·경영하는 학교법인의 특성에 맞는 예산·회계 및 결산에 관한 사항 규정

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령: 일정금액을 초과하는 계약에 관한 사항 준용

4) 「국가재정법」: 국가의 예산·기금·결산·성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 규정

5) 「지방재정법」: 지방자치단체의 재정 및 회계에 관한 기본원칙을 규정

6) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

사립학교법

제29조(회계의 구분 등) ① 학교법인의 회계는 그가 설치·경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분한다.

② 제1항에 따른 학교에 속하는 회계는 교비회계(校費會計)와 부속병원회계(부속병원이 있는 경우로 한정한다)로 구분할 수 있고, 교비회계는 등록금회계와 비등록금회계로 구분하며, 각 회계의 세입·세출에 관한 사항은 대통령령으로 정하되 학교가 받은 기부금 및 수업료와 그 밖의 납부금은 교비회계의 수입으로 하여 별도 계좌로 관리하여야 한다.

③ 제1항에 따른 법인의 업무에 속하는 회계는 일반업무회계와 제6조에 따른 수익사업회계로 구분할 수 있다.

④ 제2항에 따른 학교에 속하는 회계의 예산은 해당 학교의 장이 편성하고, 다음 각 호의 구분에 따른 절차에 따라 확정·집행한다.

1. 대학교육기관: 대학평의원회에 자문 및 「고등교육법」 제11조제3항에 따른 등록금심의위원회(이하 "등록금심의위원회"라 한다)의 심사·의결을 거친 후 이사회의 심사·의결로 확정하고 학교의 장이 집행한다.
2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교: 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회의 심사·의결로 확정하고 학교의 장이 집행한다.
3. 유치원: 「유아교육법」 제19조의3에 따른 유치원운영위원회에 자문을 거친 후 학교의 장이 집행한다. 다만, 유치원운영위원회를 두지 아니한 경우에는 학교의 장이 집행한다.

⑤ 삭제

⑥ 제2항에 따른 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계로 전출(轉出)·대여하거나 목적 외로 부정하게 사용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 차입금의 원리금을 상환하는 경우
2. 공공 또는 교육·연구의 목적으로 교육용 기본재산을 국가, 지방자치단체 또는 연구기관에 무상으로 귀속하는 경우. 다만, 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 경우로 한정한다.

⑦ 삭제 〈2007. 7. 27.〉

다. 회계의 기본원칙

1) 재무와 회계운영의 기본원칙(규칙 제4조)

법인과 학교의 재무·회계는 건전하게 운영하여야 한다. 여기서 건전운영이라 함은 예산을 편성하거나 집행함에 있어서 연도 간 재정사항을 충분히 고려하여 투명하게 집행하여야 함을 의미한다.

2) 예산총계주의(규칙 제11조)

1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하며, 수입과 지출은 모두 예산에 편성하여야 함.

3) 회계연도 독립의 원칙(법 제30조)

당해연도의 재원은 당해연도의 수입으로 충당하여야 하고, 당해연도의 예산을 다음연도의 사업에 사용해서는 안되는 것을 의미하는 원칙이지만, 예외적으로 계속비, 결산상 잉여금의 이월, 과년도 수입과 지출 등이 인정되고 있다.

❑ 회계연도 독립의 원칙 예외

건전재정 유지와 효과적 재정통제상 회계연도 독립의 원칙을 견지하고 있으나 회계사무의 집행 또는 그 정리상의 기술적 측면에서 절대적인 준수는 불가능하므로 국가와 지방자치단체에서는 재정법상 예외적으로 차입금, 과년도 수입과 지출, 예산의 이월(명시이월, 사고이월),계속비 등이 인정되고 있다.

[회계연도]

회계연도란 세입·세출의 상황을 명확히 하고 재정을 통제하기 위하여 설정한 일정한 기간으로 예산의 유효기간을 말하며 사학기관의 회계연도는 사립학교법 제30조의 규정에 따라 설치·경영하는 학교의 학년도인 3월1일부터 익년도 2월말일까지 이다.

[출납폐쇄 기간]

법인과 학교의 출납은 회계연도 종료 후 20일이 되는 날에 폐쇄한다.

4) 수입금 직접사용 금지의 원칙(규칙 제6조)

법인과 학교의 모든 수입은 각각 세입·세출 예산에 편입하여야 하며, 이를 직접 사용하지 못한다. 단, 입찰보증금·계약보증금 등 보관금과 잡종금의 경우에는 예외가 인정되고 있다.

5) 예산의 목적 외 사용금지(규칙 제21조)

법인의 업무에 속하는 회계의 세출예산은 목적 외에 이를 사용하지 못하며, 학교의 회계에 속하는 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다. 학교의 회계에 속하는 교비회계에서는 다른 회계에 전출하지 못한다. 다만 동일관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용 할 수 있다.

라. 회계의 구분 및 방법

1) 회계의 구분(법 제29조)

가) 법인의 업무에 속하는 회계 : 일반업무 회계, 수익사업 회계

나) 학교에 속하는 회계 : 교비 회계, 부속병원 회계

2) 회계의 방법(규칙 제27조)

법인의 업무에 속하는 회계 : 복식부기(단, 그 규모와 실정에 따라 단식부기에 의할 수 있음)

3) 법인회계 구조(법 제29조)



4) 자금의 관리 및 차입

가) 자금의 관리(규칙 제7조)

법인과 학교는 자금집행 계획을 수립하고, 그 세입금을 수개로 분할하여, 사업 진도에 따르는 집행 시기에 만기가 되도록 법률에 의하여 금융을 업으로 하는 은행 등(금융기관)에 예치하여야 한다.

나) 차입금(규칙 제8조)

학교법인은 그 운영상의 불가피한 사유가 있을 경우에는 확실한 상환재원이 있는 때에 한하여 당해 법인의 업무에 속하는 회계와 당해 법인이 설치·경영하는 학교에 속하는 회계에 충당하기 위한 일시차입 또는 장기차입을 할 수 있다. 단, 일시차입은 그 연도 안에 상환하여야 한다.

제1항의 규정에 의한 차입을 하고자 할 때에는 그 학교법인의 이사장이 다음의 서류를 갖추어 미리 관할청의 허가를 받아야 한다.

❍ 차입금액, 차입처 및 차입사유를 기재한 서류

❍ 상환방법 및 상환계획을 기재한 서류

❍ 이사회 회의록 사본

Ⅱ 학교법인의 예산

1. 예산의 개념

예산이란 학교법인 또는 사립학교의 회계연도 기간의 활동을 위하여 집행하는 세입과 세출의 예정적 계산 또는 계획을 말한다. 여기에서 말하는 세입·세출이란 1회계 연도의 수입과 지출을 의미하며 현금을 받아들이는 과정과 지출하는 과정을 회계라 한다.

2. 예산의 일반원칙

가. 관계규정의 준수

1) 「사립학교법」 및 같은 법 시행령, 「사학기관 재무·회계 규칙」, 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 및 같은 규정 시행규칙 등 숙지하고 예산 관계 규정 준수
2) 「사학기관 재무·회계 규칙」 및 같은 규칙 별표 제1호, 제2호 서식의 과목해소를 숙지하고 예산 편성

나. 예산의 정확한 계상

1) 가공의 수입 및 지출을 계상하지 않도록 한다.
2) 수입 및 지출의 누락이나 축소 계상이 발생하지 않도록 한다.

다. 수입의 증대

1) 수입이 없거나 적은 재산은 고수익성 재산으로 전환하여 수입을 증대한다.
2) 수익사업의 경비 절감으로 수익성을 제고한다.

3. 일반사항

가. 법인의 경상운영비 지출 절감

1) 인건비 등 경직성 경비 지출은 억제하여야 한다.

2) 에너지 절감, 기타 경상적 경비는 절약하여 투자 가용재원을 최대한 확충하여야 한다.

나. 부채의 증가 억제

1) 일시차입을 포함한 모든 차입은 관할청의 허가를 받은 후 집행한다.

2) 차입이 필요한 사업에 대한 적정성 및 상환방법을 사전에 철저히 검토한다.

다. 법정부담금 전출 이행 철저

1) 수익용기본재산의 연간 총 수입액은 제세공과금 및 법인운영필요경비를 공제한 후 법정부담금으로 우선 전출시켜야 한다.

2) 수익용기본재산 중 무(저)수익 재산을 고수익재산으로 보유구조개편 및 임대 물건의 경쟁입찰 등을 통한 수익성 향상을 위해 노력해야 한다.

3) 수익용기본재산 수입금 공제순서 준수

가) 학교법인의 수익용기본재산 수입금은 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제10조 규정에 의하여 공제순서를 준수하여야 한다. 다만, 학교법인 운영 등에 필요한 최소한의 경비는 다음의 인정기준에 따라 법정부담경비보다 우선하여 예산을 편성·집행할 수 있다.

[학교법인운영필요경비 인정기준]

구 분	인정기준 및 세부내용	비고
운영비용	제세공과금 공제 후 잔액의 20% 이하	
수익비용	수익용기본재산의 수익 유지를 위한 필요경비 다만, 500만원(연간누적금액포함)을 초과하는 수선비의 경우 관할청 사전 승인	

나) 법정부담금을 100% 전출한 법인의 경우 수익용 기본재산에서 생긴 총 수입에서 제세공과금, 학교법인운영필요경비, 법정부담금을 제외한 수익의 80%이상에 해당하는 가액을 설치·경영학교에 전출하여야 한다.

❑ 수익용기본재산 수익액 산출

수익액 = 수익용기본재산 총수입액 - (제세공과금 + 학교법인운영필요경비 + 법정부담금)

다) 학교법인운영필요경비 인정기준을 초과 집행하거나 수익액을 전출하지 않은 경우 해당 금액을 설치·경영학교의 재정결함보조금에서 감액한다.

4. 예산의 편성절차

가. 예산편성 관련 법규

1) 「사립학교법」 제31조(예산 및 결산의 제출)

2) 「사립학교법 시행령」 제14조(예산과 결산의 보고 및 공시)

3) 「사학기관 재무·회계 규칙」 제16조(예산편성 절차)

나. 예산편성 절차

기 한	과 정	주 체	관련규정 및 추진사항
회계연도 개시3월 이전	사립학교회계 예산편성 기본지침 시달	교육청	◦ 예산편성 및 운영에 필요한 제반사항을 규정하여 기본지침 수립 및 시달
회계연도 개시2월 이전	예산편성요령 제정	이사장	◦ 법인의 이사장은 그 법인과 예산편성 요령을 정함
매년 2월초	예산안 편성	이사장	◦ 법인회계 예산안 편성
매년 2.18.	이사회 의결	학교 법인	◦ 매회계연도 개시 10일전까지 이사회 의결
매년 2.23.	예산보고 및 공시	이사장	◦ 매회계연도 개시 5일전까지 교육청에 법인회계 예산서 및 공시

5. 법인 세입예산 편성

가. 수입의 직접사용 금지

1) 법인의 모든 수입은 각각 세입세출예산에 편입하여야 하며, 이를 직접 사용하지 못한다.(다만, 입찰보증금·계약보증금 등 보관금과 잡종금의 경우는 그러지 아니한다.)

2) 기본재산 매각대, 차입금, 법인세환급금(교비회계) 등이 발생할 경우 추가경정예산에 편성한다.

나. 세계 잉여금의 결산전 이입

전년도에 발생한 잉여금은 확실한 경우에 한하여 당해 연도 개시 후 자금 형편상 부득이 한 때에는 결산전이라도 이를 당해 연도의 세입에 이입할 수 있다.

다. 수익용기본재산의 효율적인 관리

1) 수익이 낮은 수익용기본재산을 고수익성 재산으로 전환하는 등 효율적으로 관리하여 수익을 제고하고 임대료, 예금이자, 투자수입, 법인세 환급금 등 발생 수입이 누락되거나 축소되지 않도록 징수에 철저를 기한다.

2) 법인회계에서 발생한 법인세 원천징수분에 대하여 관할 세무서에 신고하여 환급받은 후 법인회계에 즉시 세입 조치한다.

라. 세입예산 편성시 유의사항

1) 과목별편성내용

가) 세입예산을 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

나) 관, 항, 목은 「세입예산 과목구조 및 해소」에 명시된 체제에 따라 편성한다.

2) 예산과목 임의 설정 금지

가) 사학기관 재무·회계 규칙 별표 제1호 및 제2호의 목에 대하여는 실제에 따라 증설하거나 폐지할 수 있으며 관·항에 대하여는 해당하는 관·항만을 선택하여 사용한다.

※ 관·항을 임의로 설정하는 등의 행위는 할 수 없음(명시된 체제에 따라 편성)

나) 세입·세출 과목구조의 관·항·목별 번호·과목명 변경금지

3) 편성기준

가) 재산수입

❍ 재산의 임대료는 공시지가 또는 그 인근지의 임대사례 및 전년도 실적 등을 감안하여 현실에 부합되도록 책정한다.

❍ 수익용 기본재산의 매각수입은 관할청의 처분 허가된 사항을 계상한다.

❍ 소유재산의 실태를 정확히 파악하여 소유권 보전 및 점유재산에 대한 사용료 징수를 철저히 한다.

나) 사업수입

법인의 수익사업체별로 사업수익 전망을 정확히 분석하여 확실성 있는 세입을 계상한다.

다) 투자수입

법인이 일시 보유하고 있는 주식, 채권 등에서 발생되는 투자수입을 계상하되 수익용기본재산인 주식, 채권 등에서 발생되는 투자수입은 위 기본재산수입의 기타수입란에 계상한다.

라) 과년도수입

전년도 세입미수금 중 결손 처분되지 않은 미수금 전액을 계상한다.

마) 이월금

전년도 이월금(순세계잉여금)은 당해년도 예산을 가결산하여 이월예상액을 계상하고, 전년도 결산 결과 확정된 잉여금은 추가경정예산에 반영한다.

바) 기부원조금

❍ 특정인의 기부금, 국외원조금, 국가 또는 공공단체의 보조금으로 보조기관의 보조결정액에 한하여 계상한다.

❍ 기부채납의 확정된 금액은 반드시 당해연도 내에 세입 조치되어야 한다

❍ 외국기관이나 외국의 재단 또는 단체의 원조금 등은 원조가 확정된 금액을 계상한다.

사) 차입금

❍ 차입금은 관할청의 사전 차입허가를 받은 금액에 한하여 계상하고, 반드시 예산총칙에 그 한도액을 명시한다.

- 법인운영상 불가피한 사유가 있고, 확실한 상환재원이 있는 경우에 한함

❍ 일시차입은 차입금을 당해 회계연도 안에 상환

❍ 차입금 원리금 상환 재원은 반드시 차입허가시 인정된 재원으로 상환

자) 잡수입

- ❍ 물품매각대 등은 수익용기본재산이 아닌 비품, 집기, 기계기구 등의 수입원을 철저히 파악하여 수입 가능한 금액을 계상한다.
- ❍ 예금이자는 수익용기본재산이 아닌 운영자금 등에서 발생되는 이자를 계상한다.
- ❍ 잡수입은 잡수입(타 과목에 속하지 아니하는 변상금, 위약금 등의 수입예상액), 법인세 환급금(교비)(교비회계에서 발생하는 이자소득에 대한 법인세 환급금)을 계상한다.

마. 세입예산 과목구조 및 해소

과목			편 성 요 령
관	항	목	
1.재산수입	1.기본재산 수 입	1.토지임대 수 입	◦ 수익용기본재산인 토지에서 발생되는 - 임대료 - 임대보증금에서 발생되는 이자 - 수확물 매각대금 ◦ 법인세 환급금(토지임대수입에 대한 환급금)
		2.건물임대 수 입	◦ 수익용기본재산인 건물에서 발생되는 - 임대료 - 임대보증금에서 발생되는 이자 ◦ 법인세 환급금(건물임대수입에 대한 환급금)
		3.예금이자 수 입	◦ 수익용기본재산인 예금에서 발생되는 이자 ◦ 법인세 환급금(예금이자수입에 대한 환급금)
		4.기타수입	◦ 수익용기본재산인 주식, 채권, 광산 등에서 발생되는 투자수입 ◦ 법인세 환급금(기타수익용기본재산에 대한 환급금)
	2.재 산 매 각 대	1.토 지 매 각 대	◦ 관할청의 매도허가를 받은 토지(수익용)의 매각대에 한하여 계상
		2.건 물 매 각 대	◦ 관할청의 매도허가를 받은 건물(수익용)의 매각대에 한하여 계상
		3.현 금 처 분 대	◦ 관할청의 처분허가를 받은 수익용기본재산인 예금(현금)에 한하여 계상
		4.기타재산 매 각 대	◦ 관할청의 매도허가를 받은 기타 수익용기본재산(주식, 채권 등)의 매각대에 한하여 계상
2.사업수입	1.사업수입	1.사업수입	◦ 법인의 수익사업체별로 사업수익 전망을 정확히 분석하여 확실성 있는 세입을 계상
3.투자수입	1.투자수입	1.배 당 금	◦ 법인이 일시 보유하고 있는 주식, 채권 등에서 발생되는 투자수입을 계상하되, ◦ 수익용기본재산인 주식, 채권등에서 발생되는 투자수입은 위 기본재산수입의 기타수입란에 계상
		2.국 채 상 환 금	
		3.국채이자 수 입	
		4.기 타 증권수입	

과목			편성요령
관	항	목	
4.과년도수입	1.과년도수입	1.과년도수입	◦ 전년도에 미수된 수입을 계상하되, 산출기초에 명세를 작성
5.이월금	1.전년도이월금	1.전년도잉여금	◦ 전년도 불용액을 계상하되 ◦ 산출기초에 그 사유를 기재
		2.이월사업비	◦ 전년도 중에 완료하지 못하여 이월한 사업비를 기재하고 이월사업비조서를 첨부할 것
6.기부원조금	1.기부원조금	1.기부금	◦ 이사장 등의 특정인이나 특정단체 등의 기부금 ※ 유의사항: 기부각서 등 제출, 확실한 금액 계상 ※ 세출 산출기초 세부내역에 기부금 사용분은 반드시 (기부금 사용) 표시 ◦ 세출재원의 충당을 위하여 실제 재원이 없음에도 이를 계상하는 일이 없도록 함
		2.보조금	◦ 국가 또는 공공단체로 부터 보조금 교부가 확정된 금액에 한하여 계상
7.차입금	1.차입금	1.은행차입	◦ 관할청의 차입허가를 받은 금액에 한하여 계상하되, 예산총칙에 그 한도액을 명시
		2.개인차입	
8.잡수입	1.물품매각대	1.불용물품매각대	◦ 수익용기본재산이 아닌 비품, 집기, 기계기구등 매각대
	2.예금이자	1.예금이자	◦ 수익용기본재산이 아닌 예금 (운영자금 등에서 발생되는 이자)
	3.잡수입	1.잡수입	◦ 타 과목에 속하지 아니하는 변상금, 위약금 등의 수입 예상액
		2.법인세환급금(교비)	◦ 교비회계에서 발생하는 이자소득에 대한 법인세 환급금 기재(반드시 설치·경영하는 학교별로 구분하여 기재)

6. 법인세출예산 편성

가. 회계질서 확립

부당한 수의계약, 입찰질서 문란, 현금 유용, 수입액 누락 및 축소, 수익의 부당 사용 등이 없도록 관계규정을 준수하여 회계집행에 철저를 기해야 한다.

나. 세출예산 절감

에너지절약, 불요불급한 예산의 집행, 경직성경비 증가억제 등 세출예산을 절감해야 한다.

다. 세출예산 편성시 유의사항

1) 과목별 편성내용

가) 세출예산을 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

나) 관, 항, 목은 「세출예산 과목구조 및 해소」에 명시된 체제에 따라 편성한다.

2) 편성 기준

법정부담금의 전액을 부담하지 않는 법인은 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 시행규칙」 제10조에 의함을 기본원칙으로 한다.

가) 이사회비

- ❍ 이사회 운영에 필요한 최소한의 경비를 계상한다.
- ❍ 법인 임원의 회의수당 등 실비 변상을 위한 수당과 이사회의 다과비, 기타 급식경비에 필요한 회의비와 경조비 및 접대비에 필요한 업무추진비는 최대한 억제한다.

나) 사무비

- ❍ 법인운영에 필요한 필수적 경비를 계상한다.

다) 재산조성비

- ❍ 토지·건물매입비 또는 건물의 신·증축비 및 부대경비(공고료 포함) 등을 계상한다.
- ❍ 특정기부금으로 교육용재산이나 수익용재산을 시설할 경우라도 반드시 본 과목에 계상하여야 한다.
- ❍ 학교법인 수익용재산이나 교육용재산의 시설을 완료한 후에는 반드시 관할청에 증자 보고하여야 한다.

라) 전출금

산출기초에 학교별로 법정부담금 전출액을 우선하여 계상하고,「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」제14조에 의한 학교운영비 전출액을 계상한다.

❑ 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제14조(학교운영경비의 부담) 및 같은 규정시행규칙 제10조(수익의 범위 등)제1항의 규정에 의거 학교법인은 매년 수익용 기본재산에서 생긴 총 수입에서 제세공과금, 학교법인운영필요경비, 법정부담경비를 제외한 수익액의 80%이상에 해당하는 가액을 설치·경영학교 운영에 필요한 경비로 충당하여야 함

마) 투자비

학교법인 수익용재산을 증자 또는 교체하기 위하여 학교회계나 법인회계 수입재원으로 주식, 국채, 기타 유가증권을 매입하거나, 수익사업체에 투자할 경우, 사업수익의 확실성을 고려하여 투자예정액을 계상한다.

바) 과년도지출

과년도 예산 해당과목의 사용잔액 범위 내의 채무확정분을 구체적인 산출기초에 의거 계상한다.

사) 상환금

❍ 관할청의 사전 허가를 얻은 장기차입금으로 예산의 세입재원이었던 차입원금과 이자를 계상한다.

❍ 불가피한 일시 차입액의 이자 지출금은 원금 및 상환이율과 기간을 곱하여 계상하되 산출기초를 명기한다.

아) 수혜금 : 학교법인에서 특별한 경우에 학생에게 지급하는 장학금을 계상한다

자) 잡지출 : 각종 시상금대, 사례금, 소송비, 기타 제지출금을 계상한다

차) 예비비

예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당하기 위하여 필요한 최소한의 소요경비를 계상한다.

라. 세출예산 과목구조 및 해소

과목			편성요령
관	항	목	
1.이사회비	1.이사회비	1.임원수당	◦ 법인임원의 교통비 및 일당 등 실비변상
		2.회의비	◦ 이사회의 다과비, 기타급식비
		3.업무추진비	◦ 경조비 및 접대비
		4.여비	◦ 임원의 법인사무와 관련된 여비
2.사무비	1.인건비	1.급여	◦ 정규직원의 급료
		2.상여금	◦ 정규직원의 정근수당 실제지급소요액
		3.수당	◦ 정규직원 및 기타 사무에 필요한 수당
		4.잡급	◦ 임시직원의 급료 및 인부임
		5.여비	◦ 사무직원의 여비(임원의 여비는 제외)
		6.퇴직금	◦ 사립학교교원연금법의 적용을 받지 못하는 법인 직원에 대한 퇴직금을 포함하여 계상 ◦ 퇴직적립금은 별도 구좌에 관리
	2.수용비	1.공공요금	◦ 법인 일반운영에 필요한 우편·전신·전화·전기·수도요금 등 ※ 수익용재산 등에 대한 제세공과금은 재산조성비-재산관리비-공과보험료에 편성
		2.비품기계류비	◦ 비품, 기계기구, 집기 등의 구입비
		3.수용비및수수료	◦ 법인 일반운영에 필요한 각종 수수료, 비품기계류의 수선비, 재료비, 사무용품비, 인쇄비, 연료비, 차량운영비 ※ 법인협의회비는 잡지출(기타제지출)
3.재산조성비	1.시설비	1.재산매입비	◦ 기본재산(교육용, 수익용) 토지. 건물 및 재산에 해당되는 매입비 계상 ◦ 산출기초에 수익용과 교육용 구분
		2.시설비	◦ 건물의 신·증축 및 부대경비(공고료 포함)
	2.재산관리비	1.재산유지비	◦ 건물수선비, **국·공유(사유)재산 임대료** 등을 계상하되, ◦ 산출기초에 수익용과 교육용 구분
		2.공과보험료	◦ 재산세, 화재보험료 등 재산관리에 관련되는 공과금 계상

과목			편성요령
관	항	목	
4.전출금	1.전출금	1.학교전출금	◦ 산출기초에 학교별로 법정부담금 전출액을 우선하여 계상하고, ◦ 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」 제14조에 의한 학교운영비 전출액 계상 ◦ 법인세환급금(교비): 법인세 환급금 전출액 기재 ◦ 학교로 전출되는 시설사업비 등 ※ 사업별로 세부사항 기재
5.투자비	1.투자비	1.주식매입비	◦ 회사투자비
		2.국채매입비	◦ 국·공채 매입비
		3.기타투자비	◦ 1, 2항 이외의 투자비
6.과년도지출	1.과년도지출	1.과년도지출	◦ 전년도에 지출할 의무가 있는 경비로서, 금년도에 지출할 경비 계상
7.상환금	1.부채상환금	1.원금상환금	◦ 관할청의 사전허가를 받은 차입금에 대하여 원금상환 및 이자 지출금을 계상
		2.이자지출금	
8.수혜금	1.장학금	1.장학금	◦ 법인에서 특별한 경우에 지급하는 장학금
9.잡지출	1.제지출	1.보상금	◦ 각종 상품대금
		2.사례금	
		3.소송비	◦ 변호사 수수료, 제경비 등
		4.기타제지출	◦ 타 과목에 속하지 아니하는 지출 - 법인협의회비 및 단체교섭경비 등
10.예비비	1.예비비	1.예비비	◦ 예측할 수 없는 경비를 위하여 계상

Ⅲ 학교법인의 결산

1. 결산의 기능

가. 예산집행의 타당성 검토

결산은 예산의 이·전용, 예비비 지출사유, 명시이월, 사고이월 등 예산집행에 관련된 제반 자료를 검토하여 단위 학교법인 및 학교의 예산집행의 타당성, 합리성을 평가하는 단위 학교 재정운영에 대한 사후적 통제기능을 담당한다.

나. 장래의 재정계획수립의 합리화 도모

결산 심의결과는 장래의 예산편성 및 심의의 참고자료로 활용하여 미래의 재정계획 수립의 합리화를 도모할 수 있는 중요한 자료가 된다.

2. 결산의 절차

기 한	과 정	주 체	관련규정 및 추진사항
2월말	학교법인 회계연도 종료	학교법인	◦ 사립학교법 제30조(회계연도) 학교법인의 회계연도는 그가 설치·경영하는 사립학교의 학년도에 따름
회계연도 종료 후 20일 이내	회계 출납 폐쇄	학교법인	◦ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제9조 ◦ 당해연도 내의 세입·세출 사무를 정리 완결
회계연도 종료 후 40일 이내	결산서 제출	학교법인	◦ 당해법인의 이사장에게 제출 ◦ 감사보고서 첨부(감사 서명 필)
회계연도 종료 후 55일 이내	결산 심의·확정	학교법인	◦ 이사회 의결

회계연도 종료 후 3개월 이내	결산 보고	학교 법인 (이사장)	◦ 관할 교육청으로 보고 사립학교 법 제31조(예산 및 결산의 제출) ① 학교법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매 회계연도가 시작되기 전에는 예산을, 매 회계연도가 끝난 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.
회계연도 종료 후 3개월 이내 결산 확정 후	결산 공시	학교 법인 (이사장)	◦ 당해 학교의 홈페이지에 1년간 공개

가. 회계출납폐쇄

출납폐쇄란 회계연도 종료 시까지 당해연도 내의 세입·세출 사무를 정리 완결함이 원칙이나 현실적으로 불가능하므로 그 출납사무에 일정한 유예 기간을 설정하여 회계연도 말까지의 미완결 사무를 정리하도록 하는 제도이며, 사학기관의 회계 출납폐쇄 시기는「사학기관 재무·회계 규칙」제9조에 의거 회계연도 종료 후 20일이 되는 날에 폐쇄한다.

나. 결산안 확정

회계를 출납폐쇄하여 제장부를 마감 및 정리하고 세입·세출 결산서를 작성하여 결산안을 확정한다. 결산 안에는 예산의 이·전용 내역, 이월경비내역, 예비비사용내역 등이 첨부되어야 한다.

❑ 명시이월 작성 유의사항

명시이월이란 예산운영에 있어서 세출예산 중 경비의 성질상 당해 회계연도 안에 지출을 끝내지 못할 것이 예상된 경비로 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있는 경비이며, 명시이월비에 대하여 다음 연도에 사고이월이 가능함

❑ 예산 편성시 명시이월조서 첨부 시기

당해연도 예산을 다음 연도에 명시이월하기 위하여 추가경정예산 편성시 명시이월 조서를 첨부하여 자문·심의를 받음. 다음 연도의 예산서에는 명시이월비 미포함 작성

(예산서의 금액은 예산액이고, 명시이월비는 예산액이 아닌 현액으로 관리됨)

다. 감사보고(규칙 제41조)

1) 감사의 감사보고서 작성

가) 정기감사 : 학교법인의 감사는「사립학교법」제19조제4항의 규정에 의거 학교법인의 재산상황과 회계, 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항 등에 대하여 매년 1회 이상 감사하여야 한다.

나) 수시감사 : 학교법인의 이사장은 학교의 장과 수입원 및 지출원이 사망하거나 경질된 때에는 그 관장에 속하는 수입, 지출, 재산, 물품 및 현금 등의 관리 상황을 감사로 하여금 감사하게 하여야 한다.

다) 감사보고서 작성 및 제출

- ❍ 감사보고서는 학교법인의 감사가 직접 작성하여야 한다.
- ❍ 회계의 결산에 관한 감사보고서는 최소한 회계 연도 종료 후 40일 이내에 작성하여야 한다.
- ❍ 감사에는 전임자가 입회하여야 한다. 여기에서 '전임자'라 함은 회계사무를 전담하고 있는 회계 수입원 및 지출원을 말한다. 다만, 전임자가 입회할 수 없는 경우에는 그 전임자가 정한 대리인이나 법인의 이사장이 관계 직원 중에서 선정한 입회인을 감사에 입회하게 하여야 한다.
- ❍ 감사보고서에는 감사와 피감사자 또는 입회인이 각각 기명·날인하여야 한다. 여기에서 '피감사자'라 함은 단위학교의 회계를 운영하는 학교의 장을 말하며, '입회인'이라함은 감사에 입회한 전임자 등을 말한다.

라. 이사회 심의 · 확정(규칙 제23조)

결산서는 회계연도 종료 후 40일 이내에 이사장에게 제출하여야 한다. 이 경우에는 그 결산에서는 감사보고서(학교법인의 감사 전원이 서명·날인)가 첨부되어야 한다. 이사회는 회계연도 종료 55일까지 결산을 심의·확정한다.

마. 결산서 보고 및 공시(시행령 제14조제4항, 제5항)

이사장은 심의·확정된 결산서를 회계연도 종료 후 3월 이내에 교육청에 보고하고 당해 학교의 홈페이지에 1년간 공개하여 한다.(사립학교법 시행령 제14조제4항 내지 제5항)

3. 결산의 작성절차

가. 세입결산

각각의 목별로 세입내역, 예산액, 징수결정액, 수납액, 불납결손액 및 미수납액을 기록한다.

구 분	내 용
산 출 기 초	◦ 각 목별 수입내역
예 산 액	◦ 추가경정예산을 포함한 최종 세입예산액
예 산 현 액	◦ 예산액 + 전년도 이월액(명시 · 사고 · 계속비이월)
징 수 결 정 액	◦ 세입의 원인이 되는 사실이 발생하고 이를 징수하기로 결정한 금액 징수결정액 = 수납액 + 불납결손액 + 미수납액
결산액(수납액)	◦ 징수결정액 중에서 실제로 학교회계에 수납된 금액
미 수 납 액	◦ 징수결정액 중에서 당해 회계연도내에 수납되지 않은 금액으로 다음연도 이후에 징수해야 할 금액
불 납 결 손 액	◦ 징수결정액 중에서 납부자의 자퇴, 전학, 자력부족 등으로 결손처분한 금액

나. 세입결산서 작성시 참고사항

1) 결산액은 실제로 당해 회계연도에 수납한 금액을 말한다.

2) 명시 · 사고이월비 · 계속비 이월액은 전 회계연도로부터 사용용도가 지정되어 이월된 경비로서 예산액에는 포함되지 않고 예산현액 및 결산액에 포함된다.

3) 예비비를 사용 결정하였을 경우에 예비비 사용 결정액을 제외한 나머지를 예비비의 예산현액으로 기록하고 예비비지출액 자체는 지출되는 용도의 비목의 예산현액에 합산하여 기록한다.

다. 세출결산

각각의 목별로 집행내역, 예비비 지출내역, 이 · 전용사항, 사고이월, 명시이월 내역을 기록한다.

구 분	내 용
산 출 기 초	◦ 각각의 목별로 집행내역을 기록
예 산 액	◦ 추가경정예산을 포함한 최종 세출예산액
예 산 현 액	◦ 당해연도에 실제로 지출할 수 있는 금액 예산현재액 = 예산액 + 예비비지출액 + 전년도이월액(명시 · 사고 · 계속비) + 이 · 전용 등 증감액
결산액(지출액)	◦ 예산현액 중에서 실제로 지출한 금액
이 월 액	◦ 당해연도 예산현액 중에서 다음연도로 이월하는 명시이월액 및 사고이월액의 금액
불 용 액	◦ 예산현액 중에서 지출액과 다음연도 이월액을 제외한 잔액

4. 결산서 작성시 유의사항

가. 작성 유의 사항

1) 법인회계와 학교회계의 세입·세출 결산을 영 제14조와 규칙 제23조에 의거 작성하여 제출하여야 한다.

2) 결산액은 세입·세출내역부와 일치하여야 하며 임의 수정 또는 변경하는 일이 없도록 한다.

3) 세입·세출 결산서 부기란에는 집행내역을 주요사업별로 상세하게 기입하고 결산액과 일치하여야 한다.

4) 결산과목은 예산과목에 따르며, 수익사업회계 결산서는 법인회계 결산서 제출시 첨부한다.

5) 법인의 세입, 세출 결산은 매 회계년도 종료 후 결산서를 작성하여 법인 감사의 감사를 받은 후, 이사회에서 의결(수익사업회계 포함)한다.

6) 결산 잔액과 잔액증명서 상의 금액이 다를 때에는 불부합조서를 첨부한다.(불부합 조서는 차액에 대한 구체적인 사유를 명확히 기재)

7) 잔액증명서 구비시 회계 출납폐쇄 마감일 기준으로 발급하여야 마감 기간내 입출금 내역을 확인할 수 있다.

8) 임대료, 예금이자, 투자수입 등 회계연도에 수입되어야 할 각종 수입금이 누락되거나 축소되지 않도록 회계연도 말 이전에 징수하여야 한다.

9) 법정부담금 및 학교운영비 전출 등을 확대하여 이월금이 과다하게 발생되지 않도록 유의한다.

10) 이월사업 및 차입금이 있는 경우 이에 대한 세부사항을 작성한 명세서를 반드시 제출하여야 한다.

11) 설치·경영학교로 전출한 금액(법정부담금, 운영비, 시설비 등)은 전출 목적별로 명확히 구분 하여 작성한다.

12) 세입과목 중 결산액이 예산액보다 적은 경우 및 세출과목 중 결산액이 예산액을 초과한 경우에는 그 사유서를 첨부한다.

- 「사학기관 재무·회계 규칙」 제20조제2항에 의하면, 추가경정예산의 절차를 밟지 아니하고는 기정예산을 초과하여 집행하지 못함

13) 예·결산서 제출 시에는 반드시 이사회 회의록 사본을 첨부한다.

14) 결산절차(시행령 제14조, 규칙 제23조)

절 차	일 정	내 용
결 산 서 작 성	매 회계연도 종료후 40일이내	◦ 작성후 법인 이사장에게 제출
감사보고서 작성		◦ 법인의 감사가 감사보고서 작성
결산 심의 · 확정	매 회계연도 종료후 55일이내	◦ 이사회의결
교 육 청 보 고	매 회계연도 종료후 3월이내	◦ 결산서 (결산부속명세서포함 제출)
결 산 공 개	매 회계연도 종료후 3월안에 1년간	◦ 확정된 결산서 홈페이지공개

나. 기타

❍ 회계연도 종료일: 2월 말일

❍ 출납폐쇄 정리기한: 3월 20일

Ⅳ 판례 및 질의회신

판례 1

수개의 학교법인을 운영하는 자가 각 학교법인의 금원을 다른 학교법인을 위하여 사용한 경우 횡령죄 성립여부

수개의 학교법인을 운영하는 자가 각 학교법인의 금원을 다른 학교법인을 위하여 사용한 경우, 각 학교법인은 별개의 법인격을 가진 소유의 주체로서 이를 실질적으로 1개의 학교법인이라고 볼 수 없으므로 각 학교법인의 금원을 다른 학교법인을 위하여 사용한 경우 이를 단순히 예산항목을 유용하거나 장부상의 분식이나 이동에 불과하다고 할 수 없고, 각 학교법인 사이에서의 자금이 동이 단순한 대차 관계에 불과하다고 할 수도 없다는 이유로 횡령죄의 성립을 인정한 사례(대법원 2000. 12. 8., 선고, 99도214, 판결)

판례 2

사립학교법상 교비회계에 속하는 금원을 같은 학교법인에 속하는 다른 학교의 교비회계에 사용한 경우, 횡령죄 소정의 불법영득의사에 해당하는지 여부

사립학교법 제29조 및 같은 법 시행령에 의해 학교법인의 회계는 학교회계, 법인회계로 구분되고, 학교회계 중 특히 교비회계에 속하는 수입은 다른 회계에 전출하거나 대여 할 수 없는 등 용도가 엄격히 제한됨에도 불구하고,“갑”학교의 교비회계자금을 같은 학교법인에 속하는 “을”학교의 교비회계에 사용한 경우, 횡령죄 소정의 불법 영득의사가 있다고 인정한 사례(대법원 2002. 5. 10., 선고, 2001도1779, 판결)

판례

감독청의 허가 없이 교비회계에 속하는 수입을 다른 회계의 채무 상환에 전용한 행위가 「사립학교법」 제29조제6항 단서 소정의 "차입금의 원리금 상환"에 해당하는지 여부

학교법인의 교비회계에 속하는 수입금을 다른 회계로 전출 또는 대여 하여 그 다른 회계의 채무를 상환함에 있어 「사학기관 재무·회계 규칙」 제8조제2항에 정한 서류를 갖추어 미리 감독청의 허가를 받은 내용에 따라 이루어지지 아니하였다면 「사립학교법」 제29조제6항 단서에 의하여 허용되는 차입금의 원리금 상환에 해당하지 않는다.(대법원 1993. 7. 27., 선고, 92도2160, 판결)

판례 4

사립학교법 제28조 제2항 소정의 학교재산에 대한 도시계획시설결정처분의 효력

사립학교 교육에 직접 사용되는 교지, 교사, 실습지 등 교육시설은 그 공익목적의 용도를 존중하고 이를 유지해야 하고 도시계획상 다른 시설결정의 목적물로 삼아서는 안된다고 하겠으나, 현재 당해 토지가 제공되고 있는 사업보다 더 한층 중요한 공익사업의 용도에 제공할 특별한 사유가 있을 때는 다른 도시계획시설의 목적물로 삼을 수 있는 것이므로, 학교재산의 매도 또는 담보제공을 금하는 사립학교법 제28조제2항의 규정이 있다고 하여 학교재산에 대한 도시계획시설결정이 언제나 당연무효가 되는 것은 아니며, 그 위법여부는 현재 그 학교재산이 제공되고 있는 용도, 위치 등 구체적 시설의 공익성과 도시계획시설결정의 공익성의 대소경중을 종합적으로 비교 형량하여 가려야 하고 또 가사 도시계획시설 결정이 위법하다고 하더라도 그 위법이 중대·명백한 것이어서 언제나 당연 무효 사유가 된다고도 볼 수 없음(대법원 1984. 9. 25., 선고, 83누500, 판결)

판례 5

특정경제범죄가중처벌등에관한 법률 위반(횡령)

업무상횡령죄에 있어서의 불법영득의 의사라 함은 자기 또는 제3자의 이익을 꾀할 목적으로 업무상의 임무에 위배하여 보관하고 있는 타인의 재물을 자기의 소유인 것과 같이 사실상 또는 법률상 처분하는 의사를 의미하는 것으로, 예산을 집행할 직책에 있는 자가 자기 자신의 이익을 위한 것이 아니고 경비부족을 메우기 위하여 예산을 전용한 경우, 그것이 본래 책정되거나 영달되어 있어야 할 필요경비이기 때문에 일정한 절차를 거치면 그 지출이 허용될 수 있었던 때에는 그 간격을 메우기 위한 유용이 있었다는 것만으로 바로 그 유용자에게 불법영득의 의사가 있었다고 단정할 수는 없는 것이지만, 그 예산의 항목 유용 자체가 위법한 목적을 가지고 있다거나 예산의 용도가 엄격하게 제한되어 있는 경우에는 불법영득의 의사가 인정된다.
「보조금 관리에 관한 법률」의 규정 취지에 비추어 보면, 위 법률에 의한 국가보조금은 그 용도가 엄격히 제한된 자금으로 봄이 상당하므로, 사립학교에서 이를 전용하여 학교법인의 수익용 자산 취득비용으로 사용한 경우, 횡령죄가 성립한다고 한 사례
사립학교의 경우,「사립학교법」제29조 및 같은 법 시행령에 의해 학교법인의 회계가 학교회계와 법인회계로 구분되고 학교회계 중 특히, 교비회계에 속하는 수입은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없는 등 용도가 엄격히 제한되어 있기 때문에 교비회계자금을 다른 용도에 사용하였다면 그 자체로서 횡령죄가 성립한다.(대법원 2004. 12. 24., 선고, 2003도4570, 판결)

판례 6

교비회계의 목적 외 사용이 횡령죄에 해당되는지 여부

피고인이 갑 사립학교 경영자 을과 공모하여 학생이나 학부모가 납부한 수업료 기타 납부금을 교비회계가 아닌 다른 회계에 임의로 사용하였다고 하여 舊「특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률」(2012. 2. 10. 법률 제11304호로 개정되기 전의 것) 위반(횡령)으로 기소된 사안에서, 갑 학교는 사인(私人)인을 등이 설립하여 운영하는 학교로서 수업료 등으로 조성된 교비는 특별한 사정이 없는 한 갑 학교의 설치·경영자 등의 소유에 속하므로, 피고인이 을과 공모하여 이를 임의로 사용하였더라도 사립학교법 위반죄가 성립하는 것 외에 따로 횡령죄가 성립하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

「사립학교법」 제29조제2항의 위임에 의하여 교비회계의 세출에 관한 사항을 정하고 있는 「사립학교법 시행령」제 13조제2항은 교비회계의 세출을 그 각 호에서 정한 경비로 한다고 하면서, 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비(제1호), 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비(제2호), 기타 학교교육에 직접 필요한 경비(제5호) 등을 들고 있으므로, 교비회계에 속하는 수입에 의한 지출이 허용되는 교비회계의 세출에 해당 하는지 여부는 지출과 관련된 제반 사정을 종합적으로 살펴볼 때 당해 학교의 교육에 직접 필요한 것인지에 따라 판단하여야 한다. 한편 타인으로부터 용도가 엄격히 제한 된 자금을 위탁받아 집행하면서 제한된 용도 이외의 목적으로 자금을 사용하는 것은 그 사용이 개인적인 목적에서 비롯된 경우는 물론 결과적으로 자금을 위탁한 본인을 위하는 면이 있더라도 사용행위 자체로서 불법영득의 의사를 실현한 것이 되어 횡령죄가 성립하므로, 결국 사립학교의 교비회계에 속하는 수입을 적법한 교비회계의 세출에 포함되는 용도, 즉 당해 학교의 교육에 직접 필요한 용도가 아닌 다른 용도에 사용하였다면 사용행위 자체로서 불법영득의사를 실현하는 것이 되어 그로 인한 죄책을 면할 수 없다.

학교법인 이사장인 피고인이 산하 대학의 건물 중 일부를 정관 기타 규정상 근거 없이 주거용으로 사용하였다가 거실 확장 공사 및 인테리어 공사를 한 후 그 공사대금을 대학 교비회계에 속하는 수입으로 지급하게 하여 업무상횡령으로 기소된 사안에서, 위 비용 지출은 학교의 교육에 직접 필요한 용도가 아닌 다른 용도에 교비회계자금을 사용한 것이어서 사립학교법상 허용되는 교비회계의 세출에 포함되지 않는다고 보아 유죄를 인정한 원심판단을 수긍한 사례(대법원 2012. 5. 10., 선고, 2011도12408, 판결)

판례 7

압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우, 그 예금채권에 대하여는 압류 가능, 압류금지채권에 대해서는 압류명령의 전부 또는 일부취소

「사립학교법」 제43조제1항 「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」 제22조제1항 등에 의하여 국가 또는 지방자치단체로부터 교육의 진흥상 필요한다고 인정되어 사립학교 교육의 지원을 위하여 교부되고 그 목적 이외의 사용이 금지되는 보조금은, 그 금원의 목적 내지 성질상 국가나 지방자치단체와 학교법인 사이에서만 수수 · 결제 되어야 하므로 그 보조금교부채권은 성질상 양도가 금지가 금지된 것으로 보아야 하고 따라사 강제집행의 대상이 될 수 없다.

압류금지 채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 채권은 채무자의 당해 금융기관에 대한 예금채권으로 변하여 종전의 채권과의 동일성을 상실사고, 압류명령은 채무자와 제3채무자의 심문없이 하도록 되어 있어 압류명령 발생 당시 당해 예금으로 입금된 금원의 성격이 압류금지채권의 목적물인지 혹은 그에 해당하지 아니하는 금원인지, 두 가지 금원이 혼입되어 있다면 예금액 중 압류금지채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는 것인 바, 신속한 채권집행을 실현하기 위해서는 압류 단계에서는 피압류채권을 형식적 · 획일적으로 판단하여야 하므로 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우, 채무자의 제3채무자 금융기관에 대한 예금채권에 대하여는 압류금지의 효력이 미치지 아니한다.

압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금되어 그 예금채권에 대하여 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 아니하게 되었다 하더라도 원래의 압류금지의 쥐지는 참작되어야 할 것인바, 그 경우 채무자의 보호는 「민사소송법」 제579조의2를 적용하여 법원이 채무자의 신청에 의하여 채무자와 채권자의 생활상황 기타의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하는 방법에 의하여야 한다.

「사립학교법」 제29조는 사립학교의 건전한 발달을 도모할 목적으로, 학교법인의 회계는 그가 설치 · 경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분하고 학교회계 중 교비회계에 속하는 수입은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없다고 규정하고 있으나, 이는 당해 학교법인의 내부관계를 규율함에 불과한 단속규정일 뿐 대외관계에 있어서 강행성을 갖는 효력규정이라 볼 수 없으므로, 교비회계에 속하지 아니하는 당해 학교법인에 대한 채무명의로써 교비회계에 속하는 재산에 대하여 한 강제집행을 무효라고 할 수는 없다. (대법원 1996. 12. 24.자, 96마1302,결정)

판례 8

「사립학교법」 제28조제3항의 규정에 의해 압류가 금지되는 '수업료 기타 납부금'의 범위

「사립학교법」 제28조제3항에 의하여 압류가 금지되는 학교법인의 '수업료 기타 납부금 수입'을 관리하는 별도 계좌의 예금채권이어야 함.
「사립학교법」 제28조제3항의 압류가 금지되는 '수업료 기타 납부금'에는 입학금 · 학교운영지원비 또는 기성회비 외에 육성회비, 특기적성비 · 보충수업비, 수학여행경비도 포함된다. (대법원 2001. 3. 20., 선고, 2000마7801, 결정)

판례 9

사립학교법 제29조제6항에서 교비회계수입의 전출이나 대여가 금지되고 있는 '다른 회계'의 의미(당해 교비회계 이외의 다른 모든 회계)

사립학교법 제73조의2, 제29조제6항에서는 교비회계에 속하는 수입을 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없도록 하고 있는바, 이 경우 다른 회계란 당해 학교의 다른 회계나 소속 학교법인의 다른 회계에 한정되는 것이 아니라 당해 교비회계 이외의 다른 모든 회계를 포함한다.
타인으로부터 용도가 엄격히 제한된 자금을 위탁받아 집행하면서 그 제한된 용도 이외의 목적으로 자금을 사용하는 것은 그 사용이 개인적인 목적에서 비롯된 경우는 물론 결과적으로 자금을 위탁한 본인을 위하는 면이 있더라도 그 사용행위 자체로서 불법영득의 의사를 실현한 것이 되어 횡령죄가 성립하는바, 「사립학교법」 제29조 및 같은법 시행령에 의해 학교법인의 회계는 학교회계와 법인회계로 구분되고 학교회계 중 특히 교비회계에 속하는 수입은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없는 등 용도가 엄격희 제한되어 있기 때문에 교비회계 자금을 다른 용도에 사용하였다면 그 자체로서 횡령죄가 성립한다.
「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(횡령)죄와 교비회계수입 전출로 인한 「사립학교법」 위반죄는 보호법익과 구성요건의 내용이 서로 다른 별개의 범죄로서 상상적 경합관계에 있다.
수개의 업무상횡령 행위라 하더라도 피해법익이 단일하고, 범죄의 태양이 동일하며, 단일범의의 발현에 기인하는 일련의 행위라고 인정될 때에는, 포괄하여 1개의 범죄라고 봄이 타당하다. (대법원 2005. 9. 28.선고, 2005도3929 판결)

판례 10

舊 사립학교법령상 교비회계에 속하는 수입에 의한 지출이 허용되는 교비회계의 세출에 해당하는지 판단하는 기준 및 사립학교의 교비회계에 속하는 수입을 적법한 교비회계의 세출에 포함되는 용도가 아닌 다른 용도에 사용한 경우, 그 자체로서 횡령죄가 성립하는지 여부

舊 사립학교법(2013. 1. 23. 법률 제11622호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제29조 제2항의 위임에 의하여 교비회계의 세출에 관한 사항을 정하고 있는 같은 법 시행령 제13조 제2항은 교비회계의 세출을 그 각 호 소정의 경비로 한다고 하면서, 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비(제1호), 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비(제2호), 기타 학교교육에 직접 필요한 경비(제5호) 등을 들고 있으므로, 교비회계에 속하는 수입에 의한 지출이 허용되는 교비회계의 세출에 해당하는지 여부는 그 지출과 관련된 제반 사정을 종합적으로 살펴볼 때 당해 학교의 교육에 직접 필요한 것인지 여부에 따라 판단되어야 할 것이고(대법원 2002. 2. 5. 선고 2001두7138 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2013도145 판결 참조), 구 사립학교법 제29조제6항이 교비회계에 속하는 수입을 전출하거나 대여할 수 없도록 하고 있는 다른 회계란 당해 학교의 다른 회계나 소속 학교법인의 다른 회계에 한정되는 것이 아니라 당해 교비회계 이외의 다른 모든 회계를 포함한다고 할 것이다.(대법원 2005. 9. 28. 선고 2005도3929 판결 참조). 한편, 타인으로부터 용도가 엄격히 제한된 자금을 위탁받아 집행하면서 그 제한된 용도 이외의 목적으로 자금을 사용하는 것은 그 사용이 개인적인 목적에서 비롯된 경우는 물론 결과적으로 자금을 위탁한 본인을 위하는 면이 있더라도 그 사용행위 자체로서 불법영득의 의사를 실현한 것이 되어 횡령죄가 성립하므로, 결국 사립학교의 교비회계에 속하는 수입을 적법한 교비회계의 세출에 포함되는 용도, 즉 당해 학교의 교육에 직접 필요한 용도가 아닌 다른 용도에 사용하였다면 그 사용행위 자체로써 불법영득의사를 실현하는 것이 되어 그로 인한 죄책을 면할 수 없다.(대법원 2008. 2. 29. 선고 2007도9755 판결, 대법원 2012. 5. 10. 선고 2011도12408 판결 참조) (대법원 2015. 2. 26,. 선고 2014도15182, 판결)

판례 11

사립학교 교장의 학교운영자금을 위한 차금 및 당좌수표발행이 그 직무범위에 속하는 지 여부

학교장은 교무를 통할하고 소속직원을 감독하며 학생을 교육하는 것을 그 직무로 하고 특별한 사정이 없는 한 학교운영자금을 위하여 타인으로부터 돈을 차용하거나 그 지급 담보를 위하여 당좌수표를 발행하는 행위는 그 직무범위에 속하지 아니하다.(서울고법 1980. 9. 22., 선고, 80나1877)

판례 12

사립학교의 경리책임자가 교비회계 자금을 실제보다 초과지출한 후 그 초과분을 학교발전기금 또는 리베이트 명목으로 반환받아 비자금을 조성하여 직원의 급여와 법인 사무실 운영경비 등으로 사용한 사안에서, 업무상횡령죄의 불법영득의사를 인정한 사례

사립학교의 경리책임자가 학교의 공사·구매·용역 등 계약의 체결과 관련하여 실제보다 높은 가격으로 계약을 체결한 후 차액 중 부가가치세를 제외한 나머지 부분을 리베이트 형식으로 반환받아 비자금으로 조성하는 등 교비회계 자금을 실제보다 초과 지출한 후 그 초과분을 반환받았다면 이는 교비회계 자금으로서의 성질을 잃지 않는다고 보아야 하므로, 위 경리책임자가 업체로부터 학교발전기금 명목으로 지급받았다는 돈은 교비회계에 속하는 수입으로 봄이 상당하다. 사립학교의 경리책임자가 교비회계 자금을 실제보다 초과지출한 후 그 초과분을 학교발전기금 또는 리베이트 명목으로 반환받아 비자금을 조성하여 직원의 급여와 법인 사무실 운영경비 등으로 사용한 사안에서, 업무상횡령죄의 불법영득의사를 인정한 사례(대구고법 2007. 7. 20. 선고, 2007노133, 판결)

판례 13

「서울특별시 사립학교 재정지원에 관한 조례」 제9조제2항에 터 잡은 반환 처분의 성격 및 재정결함지원금이 위 조례 규정에 해당하여 반환하여야 할 경우, 학교법인이 법인회계의 자금에서 반환하여야 하는지 여부(적극)

재정결함지원금의 보충적인 성격 등에 비추어 보면, 산하 학교들이 마련한 적립금은 교육청이 교부한 재정결함지원금을 그 재원으로 삼은 것이라고 판단.
처분사유인 회계기준 위반, 재정결함보조금의 목적 외 사용, 적립금 적립요건 위반이 인정된다고 판단.
재정결함지원금의 교부 상대방과 학교회계 및 법인회계의 구분에 관한 규정들의 문언·취지를 종합하여 보면,「서울특별시 사립학교 재정지원에 관한 조례」제9조제2항에 기한 반환처분은 지급되지 않았어야 할 지원금에 대한 원상회복적 성격과 부당한 방법으로 지원받았음을 이유로 한 제재적 성격을 함께 가지고 있고, 따라서 그 지원금이 위 조례 제9조제2항제1호, 제7호 등에 해당하여 반환하여야 할 경우에는 학교법인이 법인회계의 자금에서 반환하여야 한다.(대법원 20215. 1. 29. 선고 2012두1556 판결 참조)
(대법원 2017. 10. 12., 선고, 2017두34346 판결)

판례 14

공사대금 및 학교 운영비 명목으로 학교법인의 수익용기본재산을 교비회계로 임의전출 하였다가, 위 사실이 적발되자 다시 동일한 금액을 교비회계에서 법인회계로 임의전출한 사안에서, 횡령죄의 불법영득의사를 인정한 사례

학교교육에 필요한 시설·설비라도 사립학교 설립 당시 학교법인 내지 설립자가 공사 계약을 체결한 시설·설비의 공사비는 그 시설·설비가 학교설립인가조건에 포함되어 있는 시설·설비인지 여부와 상관없이 학교법인의 법인회계에서 지출하거나 설립자가 부담하여야지 「사립학교법 시행령」 제13조제2항제2호를 들어 교비회계에서 지출할 수는 없고(대법원 2007. 12. 27. 선고 2005두9651 판결 등 참조), 타인으로부터 용도가 엄격히 제한된 자금을 위탁받아 집행하면서 그 제한된 용도 이외의 목적으로 자금을 사용하는 것은 그 사용이 개인적인 목적에서 비롯된 경우는 물론, 결과적으로 자금을 위탁한 본인을 위하는 면이 있더라도 그 사용행위 자체로서 불법영득의 의사를 실현한 것이 되어 횡령죄가 성립하는 바, 교비회계에 속하는 수입은 위와 같이 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없는 등 그 용도가 엄격히 제한되어 있으므로, 사립학교의 교비 회계에 속하는 수입을 적법한 교비회계의 세출에 포함되는 용도, 즉 당해 학교의 교육에 직접 필요한 용도가 아닌 다른 용도에 사용하였다면 그 사용행위 자체로서 불법영득 의사를 실현하는 것이 되어 그로 인한 죄책을 면할 수 없다.

교비회계에서 임의로 학교법인의 법인회계로 전출한 것은 학교법인의 수익용기본재산의 결손을 원상회복시키기 위한 것으로서, 결국 학교법인의 법인회계에서 지출하거나 설립자가 부담하여야 할 공사비에 교비회계 자금을 사용한 것과 마찬가지이므로, 그 자체로 불법 영득의사를 실현하는 것이 되어 그로 인한 죄책을 면할 수 없다. (대법원 2008. 5. 29. 선고, 2006도3742 판결)

판례 15

학교법인의 교비회계에 속하는 재산이 포함되어 있는 예금채권에 대한 강제집행의 적부

사립학교의 학교회계에 관하여 규율하는 「사립학교법」 제29조, 같은 법 시행령 제13조, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제6조, 제21조의 규정은 사립학교의 건전한 발달을 도모할 목적으로 학교법인의 내부관계를 규율함에 불과한 단속규정일 뿐 대외관계에 있어서 강행성을 갖는 효력규정이라 볼 수 없으므로, 학교법인 명의의 예금채권 중에 학교법인의 교비회계의 수입에 해당하는 입학금·수업료 등을 예치한 것으로서 학교교육에 직접 사용하도록 되어 있는 재산이 포함되어 있다고 하더라도 학교법인의 채권자가 그러한 예금채권에 대하여 압류 등의 강제집행을 하는 것이 위 법령 등에 의하여 금지되어 있다고 볼 수 없다. (대법원 1998. 3. 16.자, 97마966,967 결정)

질의회신 1

학교법인이 물품구매대금 등의 지급을 위하여 지급어음을 발행할 수 있는지 있는지

〔대재 81423-554, 1993. 8. 17. 대: 학교법인 제철학원이사장〕

학교법인 및 동 법인이 설치·경영하는 대학의 재무와 회계운영은「사학기관 재무·회계 규칙」 및 동 특례규칙을 적용하여야 하는바,「사학기관 재무·회계 규칙」제33조(지출의 방법) 제1항의 규정에 의하면 지출은 금융기관의 수표로써 행하거나 예금통장에 의하여 행하도록 규정되어 있으므로 학교법인 이사장은 지급어음을 발행할 수 없음

질의회신 2

학교법인이 당좌예금(계정)을 개설할 수 있는지

〔재정 07000-262, 1998. 6. 11. 대: 역삼평화은행장〕

- 학교법인과 학교는 자금관리를 위하여 금융기관에 예금·적금·신탁을 하거나 금융기관이 발행 또는 지급을 보증한 어음 기타 채무증서를 매입할 수 있음. 따라서 은행에 당좌수표 또는 약속어음 발행을 전제한 당좌예금(계정)은 개설할 수 없음.
- 학교법인이 물품 또는 용역제공의 대가로 행하는 지출은 금융기관의 수표나 예금통장에 의하여야 하며(사학기관 재무·회계 규칙 제33조), 동 목적을 위한 수단으로 당좌수표나 어음(상품어음 또는 진성어음)을 발행 할 수 없음. 다만, 금전 차입의 한 과정으로써 어음(융통어음)을 발행한다거나 일시차입 행위인 당좌차월을 할 경우에는 사전에 관할청의 기채(차입)허가를 받아야 한다.

V 서식모음

1. 법인회계 세입·세출 예산서 제출서류 및 서식

서 류 명	필수 제출	해당시 제출	비 고
1. 표지	○		표지 서식
2. 예산총칙	○		제1호 서식
3. 세입 · 세출 예산 총액	○		제2호 서식
4. 예산총괄표	○		제3호 서식
5. 세입·세출 예산 명세서	○		제4호 서식
6. 전년도 부채(차입금 포함)명세서		○	제5호 서식
7. 직원 보수 일람표	○		제6호 서식
8. 과년도 수입 미수액 조서		○	제7호 서식
9. 대차대조표(추정, 전년도)	○		제8호 서식
10. 수지계산서(또는 손익계산서)	○		제9호 서식
11. 기구 및 정 · 현원 일람표	○		제10호 서식
12. 차량비 예산책정현황		○	제11호 서식
13. 수익용기본재산 수입예정(실적) 조서	○		제12호 서식
14. 학교운영비 전입금 책정현황	○		제13호 서식
15. 이사회 회의록 사본	○		제14호 서식
16. 수익사업신고서		○	제15호 서식
17. 수익사업계획(실적)		○	제16호 서식

(표지 서식)

20○○학년도

○○○ 법인회계 세입·세출 예산서

학교법인 ○○ 학원

(○○학교)

(제1호 서식)

예 산 총 칙

제 1 조 20○○학년도 ○○○법인회계 세입·세출 예산총액을 세입·세출 각각 ○○원으로 한다.

제 2 조 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산명세서와 같다.

제 3 조 20○○학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월 명세서"와 같다.

제 4 조 20○○학년도 계속비사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

※ 명시이월 및 계속비는 해당사항이 있을 경우에만 기록

제 5 조 20○○학년도 중 일시차입금 한도액은 ○○원으로 한다.

제 6 조 (기타 예산의 원칙 등을 규정한다)

※ 기재상의 유의사항

1. 제5조의 내용은 예산내용과 부합하여야 하며 차입금 예산액이 없으면(존목포함) 삭제하여도 무방함.
2. 추가경정예산 편성시에는 총칙을 변경한다.

   20○○학년도 ○○○법인회계 세입·세출 예산총칙 중 다음과 같이 개정한다.

   제1조 20○○학년도 ○○○법인회계 세입·세출 예산총액 ○○원을 ○○원으로 한다.
3. 추가경정예산에 차입금이 있을시에는 제5조를 삽입한다.

(제2호 서식)

20○○학년도 법인회계 세입·세출 예산

세 입
금 원

세 출
금 원

세입·세출 차인잔액 없음

(제3호 서식)

예 산 총 괄 표

(금액단위:천원)

세 입					세 출				
관별	예산액	전년도 예산액	비교증감	구성비 (%)	관별	예산액	전년도 예산액	비교증감	구성비 (%)
합 계				100	합 계				100

❍ 추가경정예산 편성시에는 예산액을 추가경정예산액으로, 전년도 예산액을 기정예산액으로 수정하여 작성한다.

❍ 구성비는 예산액에 대하여 백분율로 산출(소수 둘째자리에서 사사오입)

(제4호 서식)

세입·세출 예산 명세서

(금액단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항	목				
합계						

❍ 추가경정예산 편성시에는 예산액을 추가경정예산액으로, 전년도 예산액을 기정예산액으로 수정하여 작성한다.

❍ 금액단위는 천원 단위로 작성하되 산출기초는 원단위까지 표시

(제5호 서식)

전년도 부채(차입금 포함) 명세서

(금액단위:천원)

<table>
<tr><th colspan="3">과 목
관 항 목</th><th>금 액</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td>◦ 차입 현황
<table>
<tr><th>차입
종류</th><th>차입
허가일</th><th>차입일</th><th>차입처</th><th>차입금</th><th>차입
이율</th><th>차입목적
(사유)</th><th>차입조건</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
◦ 상환 계획
<table>
<tr><th rowspan="2">차입
건명</th><th rowspan="2">차입일</th><th rowspan="2">차입금</th><th colspan="2">전년도까지
상환금(누적)</th><th colspan="2">당해연도
상환예정액</th><th colspan="2">상환잔액</th><th rowspan="2">상환
완료일</th></tr>
<tr><th>원금</th><th>이자</th><th>원금</th><th>이자</th><th>원금</th><th>이자</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(제6호 서식)

직원 보수 일람표

(금액단위:천원)

구분	연번	직	성명	호봉	연간지급액			
					봉급	수당	기타	소계
법인일반회계								
수익사업회계								
계								

(제7호 서식)

과년도 수입 미수액 조서

(금액단위:천원)

과 목			예산액	수입액	미수입액	산출기초
관	항	목				
합 계						

(제8호 서식)

대 차 대 조 표

(금액단위:천원)

과 목	금 액		
(一) 자산			
(1) 유동자산			○○○
1. 현금과 예금		○○○	
가. 현금	○○○		
나. 예금	○○○		
2. 받을 어음		○○○	
3. 유가증권		○○○	
가. 국채	○○○		
나. 주식	○○○		
4. 미수금		○○○	
5. 가불금(급여선불금)		○○○	
(2) 고정자산			○○○
1. 유형 고정자산		○○○	
가. 토지	○○○		
나. 건물	○○○		
다. 기계기구	○○○		
2. 무형 고정자산		○○○	
가. 지상권	○○○		
나. 전세권	○○○		
(3) 이연계정			○○○
1. 설립.창업비		○○○	
2. 선불보험		○○○	
3. 선불전세		○○○	
<자산총계>			○○○

과 목	금 액		
(二) 부채와 자본			
(1) 유동부채			○○○
1. 지불어음		○○○	
가. 직원급료 미불금	○○○		
나. 물품대 미불금	○○○		
2. 일시 차입금		○○○	
3. 기수금		○○○	
(2) 고정부채			○○○
1. 장기차입금		○○○	
가. 은행차입금	○○○		
나. 개인차입금	○○○		
(3) 자본(기금)			○○○
(4) 잉여금			○○○
1. 적립금		○○○	
가. 직원 퇴직적립금	○○○		
나. 재평가 적립금	○○○		
2. 전기 이월금		○○○	
3. 당기 잉여금		○○○	
가. 기말 불용액	○○○		
<부채와 자본 총계>			

※ 1. 과목은 실지에 의해 증감할 수 있다.
2. 중요한 것은 각각 명세표를 첨부한다.
3. 기금에 대하여는 주식회사가 아니므로 설립 당초의 원조금 또는 부채 인수액을 기입한다.

(제9호 서식)

수 지 계 산 서

○○○○년 ○○월 ○○부터 ○○　○○년 ○○월 ○○일까지

법인명 :　　(금액단위:천원)

과　　목	금　액		
1. 수입			○○○
(1) 기본재산 수입		○○○	
가. 토지임대수입	○○○		
나. 건물임대수입	○○○		
다. 예금이자수입	○○○		
라. 기타수입	○○○		
(2) 사업수입		○○○	
(3) 기부금		○○○	
<수입합계>			○○○
2. 지출			○○○
(1) 이사회비		○○○	
가. 임원수당	○○○		
나. 회의비	○○○		
다. 업무추진비	○○○		
라. 여　비	○○○		
(2) 사무비		○○○	
가. 인건비	○○○		
나. 수용비	○○○		
(3)재산조성비		○○○	
가. 시설비	○○○		
나. 재산관리비	○○○		
<지출합계>			○○○
3. 당기잉여금			○○○

※ 과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 함.

(제10호 서식)

기구 및 정·현원 일람표

작성기준 : 0000.03.01.

구분	직급(정원)		정원	현원	과부족	비고
00학교	교원			( )		
	일반직	4급				
		5급				
		6급				
		7급	( )	( )	( )	
		8급	( )	( )	( )	
		9급	( )	( )	( )	
		소계	( )	( )	( )	
	합계		( )	( )	( )	
	교육공무직원					
00법인	직원					
		소계				

※ 기간제 교원은 교원의 현원( )에 표기

※ 식품위생직(영양사) 및 위생원은 ( )에 표기

※ 정원 : 법인정관상 정원을 기재

(제11호 서식)

20○○학년도 법인회계 중 차량비 예산

(금액단위:천원)

차량보유 학 교 명	차 종	규 격	차량대수	기준액	예산책정액	관리전환일자 및 관련번호

❍ 당해 차량별로 차량 면허증 사본(전·후면 복사)을 첨부한다.

❍ 학교회계 예산에 계상시 비고란에 관리전환 일자 및 관련번호를 기재한다..

(제12호 서식)

수익용기본재산 수입예정(실적)조서

1. 토지(대지 · 임야 · 전 · 답) 및 건물

(금액단위:천원)

재산의 종류	소재지	수량	평가액	총수입액 (A)	필요경비 (B)	순수익액 (A-B)	운영방법	비고

- ❍ 법인대장에 등재된 모든 재산을 빠짐없이 기재한다.
- ❍ 재산의 종류 : 소재별로 구체적으로 기재한다.(대지, 임야, 전·답, 건물)
- ❍ 수량 : 토지는 면적(㎡), 건물은 연건평(㎡)을 기재한다.
- ❍ 필요경비 : 수익용재산 유지에 있어 반드시 필요한 경비를 기재한다.
- ❍ 운영방법 : 농지의 경우 자경 또는 임대료, 대지 및 건물은 임대 등으로 기재한다.

2. 현금 및 유가증권

(금액단위:천원)

재산의 종류	금융기관	금액	이율 또는 배당금	총수입액 (A)	필요경비 (B)	순수익액 (A-B)

- ❍ 필요경비 : 이자소득에 대한 세금 등을 기재한다.

(제13호 서식)

20○○학년도 학교운영비 전입금 책정현황

(금액단위:천원)

구분 / 학교명	수입 예산 총액 (A)	공제액(B)										계
		제세 공과금	법인운영필요경비			법정부담경비						
			운영 비용	수익 비용	소계	연금 부담금	건강 보험 부담금	재해 보상 부담금	4대보험료(가산세 등)	소계		

순수익액 (A-B)	순수익액× 80/100(C)	전입금 예산책정액(D)	비교증감액 (D-C)	비 고

(제14호 서식)

학교법인 ○○학원 이사회

(20○○ 년도 제 차)

1. 일시 : 20○○. . . :
2. 장소 :

회의소집 통보일자		20○○. . .	
이사정수	명	재적이사	명

3. 참석이사 : (명) 홍 길 동, ...
4. 불참이사 : (명) 이 ○ ○, ...
5. 안건
   가.
   나.
6. 회의내용
   ※ 안건별로 제안설명, 질문, 토의, 동의, 재청, 표결, 가결, 선포 등 과정 및 내용 특히 예·결산의 토의과정 또는 선포내용을 기록함에 있어서는 예산 총액을 표기

위 사실을 확인함.

20○○ . . .

이 사 장 ○ ○ ○ (서명)
이 사 ○ ○ ○ (서명)
이 사 ○ ○ ○ (서명)
.
.

(제15호 서식)

수 익 사 업 신 고 서

1. 사업의 명칭과 그 사업소의 소재지

   가. 명 칭 :

   나. 소재지 :

2. 사업의 종류 :

3. 사업경영에 관한 자본금

4. 사업경영의 대표자의 성명과 주소

   가. 성 명 :

   나. 주 소 :

5. 사업의 시기 및 그 기간

   년 월 일 ~ 년 월 일

6. 기타 필요한 사항

   가. 사업의 경영방법

   나. 연간 사업계획과 손익추정

      ① 추정대차대조표

      ② 추정손익계산서

      ③ 수익금의 사용방법

(제16호 서식)

수 익 사 업 계 획(실적)

(※ 사업별로 작성할 것)

1. 사 업 명 :

2. 사업내용 :

가. 수입

(금액단위:천원)

구 분	사 업 량		수입액	산출기초 (부기)
	품목	수량		

나. 지출

(금액단위:천원)

구 분	사 업 량		수입액	산출기초 (부기)
	품목	수량		

※ 수입·지출 차인 잔액

2. 법인회계 세입·세출결산서 제출서류 및 서식

서 류 명	필수 제출	해당시 제출	비 고
1. 표지			표지 서식
2. 세입·세출 결산 총액	○		제1호 서식
3. 결산 총괄표	○		제2호 서식
4. 세입·세출 결산명세서	○		제3호 서식
5. 세입·세출 결산조서	○		제4호 서식
6. 차입금 명세서		○	제5호 서식
7. 직원 보수 일람표		○	제6호 서식
8. 결손처분액 조서		○	제7호 서식
9. 미수액 조서		○	제8호 서식
10. 대차대조표	○		제9호 서식
11. 수지계산서(또는 손익계산서)	○		제10호 서식
12. 계속비결산서		○	제11호 서식
13. 세출예산 이(전)용 명세서		○	제12호 서식
14. 이월사업 명세서		○	제13호 서식
15. 예비비 사용내역서		○	제14호 서식
16. 직원 퇴직금 관리현황		○	제15호 서식
17. 수익용기본재산 수익내역	○		제16호 서식
18. 학교운영비 전입금 전입실적	○		제17호 서식
19. 예금잔액 불부합 조서		○	제18호 서식
20. 예금잔액증명서	○		
21. 감사보고서	○		제19호 서식
22. 수익사업회계 결산서		○	수익사업체를 운영한 법인에 한하여 제출
23. 이사회 회의록 사본	○		

(표지 서식)

20 학년도

○ ○ ○ 법인회계 세입·세출결산서

학교법인 ○ ○ 학원

(제1호 서식)

20 학년도 법인회계 세입·세출 결산

세 입

금 원

세 출

금 원

세입·세출 차인잔액

금 원

(제2호 서식)

결 산 총 괄 표

1. 세입 · 세출결산 총괄표

(금액단위:원)

구 분	세입(1)	세출(2)	차액(3=1-2)	비 고
결산액(A)				
예산액(B)				
예산현액(C)				
증감액(B-A)				
증감액(C-A)				

2. 잉여금 처리상황

(금액단위:원)

세계잉여금 (1)	이 월 액				순세계 잉여금 (3)
	소 계 (2)	명시이월	사고이월	계속비이월	

(1) 세계잉여금(1) = 세입결산액 - 세출결산액

(3) 순세계잉여금(3) = 세계잉여금(1) - 이월액(2)

※ 순세계잉여금은 다음 회계년도 세입금으로 이입하여 세입예산액에 계상함.

(제3호 서식)

세 입·세 출 결 산 명 세 서

1. 세입

(금액단위:원)

과목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초	비고
관	항	목					

2. 세출

(금액단위:원)

과목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초	비고
관	항	목					

(제4호 서식)

세 입·세 출 결 산 조 서

1. 세입

(금액단위:원)

과목			예산액 ①	이월등 증감액 ②	예산 현액 ③	징 수 결정액 ④	수납액 ⑤	불 납 결손액 ⑥	미수 납액 ⑦
관	항	목							

〈세입결산조서 작성방법〉

(1) 예 산 액① : 추가경정예산을 포함한 최종세입 예산액

(2) 이월등증감액② : 전년도에서 이월된 명시·사고·계속비 이월을 기재

(3) 예 산 현 액③ : 예산액① + 이월등증감액②

(4) 징 수 결 정 액④ : 법령·조례·규칙 등에 의하여 세입의 원인이 되는 사실이 발생하고 이를 징수하기로 결정한 금액

(5) 수납액(⑤=결산액) : 징수결정액 중에서 실제로 학교회계에 수납된 금액

(6) 불납결손액⑥ : 징수결정액 중에서 납부대상자의 자퇴·전학·기타 불가피한 사유로 수납이 불가하여 결손처분한 금액

(7) 미수납액⑦ : 징수결정액중에서 당해회계년도내에 수납되지 않은 금액으로 다음회계년도에 징수하여야 할 금액

※ 징수결정액 = 수납액 + 미수납액 + 불납결손액

2. 세출

(금액단위:원)

과목			예산액 ①	예산증감			예산현액 ③	지출액 ④	다음년도 이월액⑤	불용액 ⑥
관	항	목		전년도 이월액	예비비사용액	전용액				

※ 과목구분은 예산서식과 동일함

〈세출결산서 작성시 유의사항〉

(1) 명시·사고이월비, 계속비이월액은 해당 세출과목의 예산현액, 결산액 및 산출기초에 모두 포함하여 작성한다.

(2) 예비비를 사용결정하였을 경우에 예비비 사용결정액을 제외한 나머지를 예비비의 예산현액으로 기록하고 예비비 지출액 자체는 지출되는 용도의 비목의 예산현액에 합산하여 기록한다.

※ (예) 예비비를 세출예산에서 1000만원으로 계상하였고 이중 500만원을 시설비로 지출하였을 경우 예비비의 예산현액은 500만원으로 기록하고 시설비의 예산현액란에 본래의 예산액에 500만원을 더하여 기록한다. 지출내역도 역시 당해 시설비목의 산출 기초란에 기록한다.

(제5호 서식)

차 입 금 명 세 서

1. 차입현황

(금액단위:원)

차입 종류	차입 허가일	차입일	차입처	차입금	차입 이율	차입목적 (사유)	차입조건

2. 차입금 상환 현황

차입 건명	차입일	차입금	전년도까지 상환금(누적)		당해연도 상환액		상환잔액		상환 완료일
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	

(제6호 서식)

직원 보수 일람표

(금액단위:원)

구분	연번	직	성명	호봉	연간지급액			
					봉급	수당	기타	소계
법인일반회계								
수익사업회계								
계								

(제7호 서식)

결 손 처 분 액 조 서

(금액단위:원)

과목			예산액	세입 결정액	수입액	결손처분액	결손처분내역	비 고
관	항	목						

(제8호 서식)

미 수 액 조 서

(금액단위:천원)

과목			예산액	세 입 결정액	수입액	미수입액	산출기초
관	항	목					

※ 산출기초는 미수입액을 "단가 × 금액 = 원" 으로 기재한다.

(제9호 서식)

대 차 대 조 표

(금액단위:원)

과 목	금 액		
(一) 자산			
(1) 유동자산			○○○
1. 현금과 예금		○○○	
가. 현금	○○○		
나. 예금	○○○		
2. 받을 어음		○○○	
3. 유가증권		○○○	
가. 국채	○○○		
나. 주식	○○○		
4. 미수금		○○○	
5. 가불금(급여선불금)		○○○	
(2) 고정자산			○○○
1. 유형 고정자산		○○○	
가. 토지	○○○		
나. 건물	○○○		
다. 기계기구	○○○		
2. 무형 고정자산		○○○	
가. 지상권	○○○		
나. 전세권	○○○		
(3) 이연계정			○○○
1. 설립.창업비		○○○	
2. 선불보험		○○○	
3. 선불전세		○○○	
<자산총계>			○○○

과 목	금 액		
(二) 부채와 자본			
(1) 유동부채			○○○
1. 지불어음		○○○	
가. 직원급료 미불금	○○○		
나. 물품대 미불금	○○○		
2. 일시 차입금		○○○	
3. 기수금		○○○	
(2) 고정부채			○○○
1. 장기차입금		○○○	
가. 은행차입금	○○○		
나. 개인차입금	○○○		
(3) 자본(기금)			○○○
(4) 잉여금			○○○
1. 적립금		○○○	
가. 직원 퇴직적립금	○○○		
나. 재평가 적립금	○○○		
2. 전기 이월금		○○○	
3. 당기 잉여금		○○○	
가. 기말 불용액	○○○		
<부채와 자본 총계>			

※ 1. 과목은 실지에 의해 증감할 수 있다.
2. 중요한 것은 각각 명세표를 첨부한다.
3. 기금에 대하여는 주식회사가 아니므로 설립 당초의 원조금 또는 부채 인수액을 기입한다.

(제10호 서식)

수 지 계 산 서

○○○○년 ○○월 ○○부터 ○○　○○년 ○○월 ○○일까지

법인명 :　　(금액단위:원)

과　　목	금　액		
1. 수입			○○○
(1) 기본재산 수입		○○○	
가. 토지임대수입	○○○		
나. 건물임대수입	○○○		
다. 예금이자수입	○○○		
라. 기타수입	○○○		
(2) 사업수입		○○○	
(3) 기부금		○○○	
<수입합계>			○○○
2. 지출			○○○
(1) 이사회비		○○○	
가. 임원수당	○○○		
나. 회의비	○○○		
다. 업무추진비	○○○		
라. 여　비	○○○		
(2) 사무비		○○○	
가. 인건비	○○○		
나. 수용비	○○○		
(3)재산조성비		○○○	
가. 시설비	○○○		
나. 재산관리비	○○○		
<지출합계>			○○○
3. 당기잉여금			○○○

※ 과목은 세입、세출예산의 과목과 동일하여야 함.

(제11호 서식)

계속비 결산서

1. 사업개요

가. 사업명 :

나. 총사업비 및 사업기간 :

다. 사업개요 :

2. 총괄

(금액단위:원)

회계년도	예산액	예산성립후 증감			예산 현액	지출액	다음회계 연 도 이월액	불용액
		전회계년도 이월액	예비비 사용액	이·전 용등				

3. 당해 회계년도 집행액

(금액단위:원)

과 목			예산액	예산성립후 증감			예산 현액	지출액	다음회계 연 도 이월액	불용액
관	항	목		전회계년도 이월액	예비비 사용액	이·전 용등				
계										

(제12호 서식)

세출예산 이(전)용 명세서

(금액단위:원)

과 목			사 업 명	예산액 ①	전용액(②		예산현액 ③	전 용 사 유
관	항	목			증	감		
계								

〈작성 방법〉

1) 사 업 명 : 이용 및 전용한 단위 사업명을 기재
2) 예 산 액① : 해당사업의 연간 총예산액
3) 전 용 액② : 예산전용결의에 의하여 증감된 금액을 해당과목별로 기재
4) 예산현액③ : 예산액① ± 전용액②
5) 전(이)용사유 : 세출예산의 전(이)용사유를 간략히 기재

(제13호 서식)

이월사업 명세서

1. 명시이월비 명세서

(금액단위:원)

과 목			사업명	예산액 ①	예산 현액②	지출액 ③	지출 잔액④	이월액 ⑤	불용액 ⑥	이월 사유
관	항	목								
계										

〈작성 방법〉

❍ 사 업 명 : 명시이월되는 단위사업명을 기재
❍ 예 산 액① : 해당사업의 연간 총예산액을 기재
❍ 예산현액② : 예산액①+당해년도중 예산증감액

※ 당해년도 중 예산증감액 : 이용 및 전용, 예비비사용 등으로 증감된 금액

❍ 지 출 액③ : 예산현액중 당해년도중 실제로 지출된 금액
❍ 지출잔액④ : 예산현액② - 지출액③
❍ 이 월 액⑤ : 다음회계년도로 명시이월되는 금액을 기재
❍ 불 용 액⑥ : 예산현액② - 지출액③ - 이월액④
❍ 이월 사유 명시이월 사유를 간략히 기재

2. 사고이월비 명세서

(금액단위:원)

과 목			사업명	예산액 ①	예산 현액②	집 행 내 역			이월액⑥	불용액 ⑦	이월 사유
관	항	목				지출원인 행위액③	지출액 ④	지출 잔액⑤			
계											

〈작성 방법〉

❍ 사 업 명 : 사고이월되는 단위사업명을 기재
❍ 예 산 액① : 해당사업의 연간 총예산액을 기재
❍ 예산현액② : 예산액①+당해년도중 예산증감액
※ 당해년도중 예산증감액 : 이용 및 전용, 예비비사용 등으로 증감된 금액
❍ 지출원인행위액③ : 지출액④ + 지출잔액⑤
❍ 지 출 액④ : 지출원인행위액 ③중 지출된 금액을 기재
❍ 지출잔액⑤ : 지출원인행위액③ - 지출액④
❍ 이 월 액⑥ : 다음회계년도로 사고이월되는 금액을 기재
❍ 불 용 액⑦ : 예산현액② - 지출액④ - 이월액⑥

(9) 이월사유 : 사고이월 사유를 간략히 기재

3. 계속비 이월 명세서

(금액단위: 원)

과 목			사업명	사업기간 ①	총사업비 ②	예산액 ③	예산현액 ④	지출액 ⑤	이월액 ⑥	이월사유
관	항	목								
계										

〈작성 방법〉

- ❍ 사 업 명 : 다음 회계년도 이월되는 계속비의 단위사업명을 기재
- ❍ 사업기간① : 해당사업이 총사업기간을 "○○년~○○년"으로 작성
- ❍ 총사업비② : 입찰 및 계약으로 채무가 확정된 해당사업의 총사업비를 기재
- ❍ 예 산 액③ : 총사업비 중 당해 회계년도의 연부액을 기재
- ❍ 예산현액④ : 당해회계년도의 연부액+전년도 회계에서의 이월액(해당있는 경우)
- ❍ 지 출 액⑤ : 예산현액 중 지출액을 기재
- ❍ 이 월 액⑥ : 예산현액 중 지출액을 제외한 나머지 금액
- ❍ 이월 사유 : 계속비 사업의 이월사유를 간략히 기재

(제14호 서식)

예비비 사용내역서

(금액단위:원)

과 목			예산액 ①	예비비 지출 결정액②	예산 현액③	예비비 사용액 ④	예비비 사용잔액 ⑤	예비비 사용내역	지출사유	비고
관	항	목								

〈작성 방법〉

- ❍ 예 산 액① : 단위학교 예산서에의한 당해회계년도의 최종예산액
- ❍ 지출결정액② : 학교장이 결재를 얻어 지출하기로 결정된 금액
- ❍ 예 산 현 액③ : 예산액① - 지출결정액②
- ❍ 사 용 액④ : 지출결정액 ②중에서 실제로 지출한 금액
- ❍ 사용액잔액⑤ : 지출결정액② - 사용액④
- ❍ 예비비사용내역 : 예비비사용내역을 구체적으로 기재
- ❍ 지 출 사 유 : 예비비 지출사유를 간략히 기재

※ 예산의 예비비 사용 결의서 사본 첨부

(제15호 서식)

직원 퇴직금 관리 현황

(금액단위:원)

퇴직금 지급 대상 인원	퇴직금 지급 소요액(A)	퇴직급 적립액 (B)	부족액 (A)-(B)	비고

※ 지급대상인원 : 회계연도말 기준
퇴직금지급소요액 : 회계연도말 기준으로 퇴직금 산정
퇴직적립금 예금잔액 증명서 첨부

(제16호 서식)

수익용기본재산 수익내역

1. 토지(대지 · 임야 · 전 · 답) 및 건물

(금액단위:원)

재산의 종류	소재지	수량	평가액	총수입액 (A)	필요경비 (B)	순수익액 (A-B)	운영방법	비고

❍ 법인대장에 등재된 모든 재산을 빠짐없이 기재한다.
❍ 재산의 종류 : 대지, 임야, 전·답, 건물
❍ 수량 : 토지는 면적(㎡), 건물은 연건평(㎡)을 기재한다.
❍ 필요경비 : 수익용재산 유지에 있어 반드시 필요한 경비를 기재한다.
❍ 운영방법 : 농지의 경우 자경 또는 임대료, 대지 및 건물은 임대 등으로 기재한다.
❍ 비고
- 건물일 경우(원룸, 주택, 상가 표시)
- 수익이 없는 재산일 경우 구체적 사유 기재

2. 현금 및 유가증권

(금액단위:원)

재산의 종류	금융기관	자산금액	이율 또는 배당금	총수입액 (A)	필요경비 (B)	순수익액 (A-B)

❍ 필요경비 : 이자소득에 대한 세금 등을 기재한다.

(제17호 서식)

20○○학년도 학교운영비 전입금 전입실적

(금액단위:원)

법인명	학교명	수입실적총액 (A)	공 제 액(결산결과)									
			제세공과금	법인운영필요경비			법정부담경비					계 (B)
				운영비용	수익비용	소계	연금부담금	건강보험부담	재해보상부담	4대보험료(기관부담)	소계	

순수익액 (A-B)	순수익액×80/100 (C)	전입금예산액	전입금실적액 (D)	비교 증감 (D-C)

(제18호 서식)

예금잔액 불부합 조서

1. 불부합 내용

(금액단위:원)

결산 잔액 (1)	금융기관 잔액 (2)	차 액 (1-2)	비 고

2. 사 유(결산잔액과 금융기관 잔액과의 차액에 대하여 상세하게 작성)

20 년 월 일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

학교법인 이사장 (사인,직인)

학교법인 사무과장 (사인)

※ 반드시 직인을 날인하고 증빙자료를 첨부(차액이 있는 법인에서만 제출)

(제19호 서식)

감 사 보 고 서

본인 등은「사립학교법」제19호제4항 및「사학기관 재무·회계 규칙」제41조에 의하여 학교법인 ×××의 0000.00.00부터 0000.00.00일로 종결되는 20 학년도의 ××회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

결산서의 각 항은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다 음)

20 . . .

학교법인 ㅇㅇㅇ학원
감 사 ㅇㅇㅇ 서명(인)
감 사 ㅇㅇㅇ 서명(인)

피감사자 (입회인) 직명
성명 서명(인)

학교법인 ㅇㅇㅇ이사장 귀하

〈유의사항〉

❍ 반드시 감사가 자필 서명 날인할 것.

❍ 형식적인 감사가 되지 않도록 하고, 위법 부당한 사례를 충분히 발견할 수 있는 사실을 감사보고서에 기재하지 않을 시 "감사"에게도 책임이 있음을 참고

부 록

• 학교법인 및 사립학교 현황 ····· 337

학교법인 및 사립학교 현황

순	법인명	설치 · 경영학교	우편번호	주 소	비고
1	광풍학원	광풍중학교	31217	천안시 동남구 풍세면 광풍로 1021-11	
2	진리학원	천안동성중학교	31019	천안시 서북구 성환읍 성환1로 138	
3	양지학원	경천중학교	32619	공주시 계룡면 어사길 2	
4	대명학원	대명중학교	33430	보령시 한내로 155	
5	조광학원	둔포중학교	31405	아산시 둔포면 둔포중앙로 161길 26-13	
6	세신학원	대산중학교	31909	서산시 대산읍 충의로1856	
7	계훈학원	팔봉중학교	31925	서산시 팔봉면 팔봉2로 133	
8	기민학원	기민중학교	32994	논산시 관촉로 113-19	
9	삼봉학원	석문중학교	31706	당진시 석문면 대호로 1533-6	
10	백제학원	백제중학교	33121	부여군 규암면 흥수로 759	
11	성인학원	외산중학교	33103	부여군 외산면 외산로 55-14	
12	삼선학원	용강중학교	33191	부여군 구룡면 성충로 1429	
13	동강학원	동강중학교	33628	서천군 기산면 충절로 624	
14	해석학원	판교중학교	33615	서천군 판교면 종판로 887번길 39-7	
15	구봉학원	동영중학교	33309	청양군 남양면 금천길 70-36	
16	송암학원	신양중학교	32453	예산군 신양면 청신로 402	
17	향도학원	임성중학교	32425	예산군 오가면 윤봉길로 1983-32	
18	계광학원	계광중학교	31150	천안시 동남구 봉명로 53	
		천안고등학교	31150	천안시 동남구 봉명로 53	
19	천일학원	천성중학교	31068	천안시 동남구 벌말1길 7	
		천안상업고등학교	31081	천안시 서북구 천일고 1길 43-9	
20	복자학원	복자여자중학교	31122	천안시 동남구 복자1길 1	
		복자여자고등학교	31122	천안시 동남구 복자1길 1	
21	천광학원	천안서여자중학교	31151	천안시 동남구 천안여상로 44	
		천안여자상업고등학교	31151	천안시 동남구 천안여상로 44	
22	북일학원	북일고등학교	31115	천안시 동남구 단대로 69	
		북일여자고등학교	31115	천안시 동남구 단대로 71	

순	법인명	설치 · 경영학교	우편번호	주 소	비고
23	한마음교육문화재단	한마음고등학교	31261	천안시 동남구 동면 장송1길 47-24	
24	감리교영명학원	공주영명중학교	32563	공주시 영명학당2길 33	
		공주영명고등학교	32563	공주시 영명학당2길 33	
25	예성학원	공주정보고등학교	32589	공주시 마근동길 29	
26	금성학원	공주북중학교	32546	공주시 제민천1길 113	
		공주금성여자고등학교	32542	공주시 무령로 103	
27	한일학원	한일고등학교	32511	공주시 정안면 어물길 81	
28	아산학원	아산중학교	31511	아산시 번영로 115번길 21	
		아산고등학교	31511	아산시 번영로 115번길 21	
29	한올학원	온양한올중학교	31519	아산시 청운로 158	
		온양한올고등학교	31519	아산시 청운로 158	
30	충남삼성학원	충남삼성고등학교	31454	아산시 탕정면 삼성로 77	
31	서령학원	서령중학교	31965	서산시 서령로 117	
		서령고등학교	31965	서산시 서령로 117-1	
32	창호학원	서일중학교	31919	서산시 지곡면 화천3길 56	
		서일고등학교	32255	서산시 지곡면 화천3길 56	
33	아카데미학원	연무여자중학교	33009	논산시 연무읍 동안로 887번길 5	
		연무고등학교	33009	논산시 연무읍 동안로 887번길 5	
34	운산학원	논산여자상업고등학교	32988	논산시 시민로 197	
35	명휘학원	호서중학교	31771	당진시 밤절로 2-31	
		호서고등학교	31771	당진시 밤절로 2-13	
36	문화학원	신평중학교	31746	당진시 신평면 솔안말길 61-40	
		신평고등학교	31746	당진시 신평면 서해로 7076	
37	정민학원	서야중학교	31814	당진시 덕평로335-1	
		서야고등학교	31814	당진시 합덕읍 덕평로 335	
38	인동학원	송악중학교	31732	당진시 송악읍 송악로 165	
		송악고등학교	31732	당진시 송악읍 송악로 165	
39	육림학원	장항고등학교	33659	서천군 장항읍 성화로 193번길 6	

순	법인명	설치 · 경영학교	우편번호	주 소	비고
40	남양학원	서림여자중학교	33636	서천군 서천읍 화금서길 45	
		서천여자정보고등학교	33636	서천군 서천읍 화금서길 45	
41	선천학원	공동체비전고등학교	33631	서천군 서천읍 서문로 327	
42	신암학원	홍주중학교	32238	홍성군 홍성읍 문화로 78	
		홍주고등학교	32238	홍성군 홍성읍 문화로 78	
43	천수학원	한국K-POP고등학교	32291	홍성군 광천읍 광천로 373번길 14	
44	예덕학원	예산고등학교	32435	예산군 예산읍 예산로 101	
		예산예화여자고등학교	32435	예산군 예산읍 예산로 117	
45	대흥학원	광시중학교	32457	예산군 광시면 광시소길 24	
		대흥중학교	32450	예산군 대흥면 예당로 845	
		대흥고등학교	32450	예산군 대흥면 예당로 845	
46	흥림학원	삽교고등학교	32414	예산군 삽교읍 삽교로 161	
47	동양학원	태안여자고등학교	32142	태안군 태안읍 원이로 7-1	
48	풀무학원	풀무농업고등기술학교	32283	홍성군 홍동면 광금남로 699번길 22-33	
49	건양교육재단	건양대병설건양중학교	33022	논산시 양촌면 황산벌로 486-21	대학
		건양대병설건양고등학교	33022	논산시 양촌면 황산벌로 486-21	
50	대지학원	대철중학교	31945	서산시 운산면 해운로 1111	대학
		논산대건중학교	32960	논산시 논산대로 119	
		논산대건고등학교	32960	논산시 논산대로 119	
		쌘뽈여자중학교	32954	논산시 시민로 411	
		쌘뽈여자고등학교	32954	논산시 시민로 411	
51	삼육학원	서해삼육초등학교	32292	홍성군 광천읍 홍남로705번길 23	대학
		서해삼육중학교	32292	홍성군 광천읍 홍남로 705번길 23	
		서해삼육고등학교	32292	홍성군 광천읍 홍남로 705길 23	
52	나사렛학원	나사렛새꿈학교	31172	천안시 서북구 월봉로 48	대학
53	호수돈학원	청신여자중학교	33303	청양군청양읍학사길5-101	타시도 (대전)
54	사회복지법인 보령학사	보령정심학교	33447	보령시 주교면 보령북로 404	도청
55	사단법인 드림	드림학교	31071	충남 천안시 동남구 충절로 535-31	통일부

2021 사학기관 업무 길잡이

총 괄 명노병 (충청남도교육청 행정과장)

지 도 문완기 (충청남도교육청 사학팀장)

기 획 홍순일 (충청남도교육청 행정과 주무관)

연 구 서성원 (충청남도교육청 행정과 주무관)

검토 및 편집
허미숙 (금마중학교 행정실장)
한정윤 (충청남도교육청 행정과 주무관)
신가은 (충청남도교육청 행정과 주무관)
구언모 (충청남도교육청 정책기획과 주무관)
윤석인 (성거초등학교 행정실장)
용호평 (북일여자고등학교 행정실장)
황선제 (천안여자상업고등학교 행정실장)
김삼화 (태안여자고등학교 행정실장)
구본향 (공주영명고등학교 행정실장)
임소영 (삽교고등학교 주무관)
김연석 (공주고등학교 주무관)

발 행 일 2021년 12월

발 행 처 충청남도교육청 행정국 행정과

주 소 32255 충청남도 홍성군 홍북면 선화로 22
(www.cne.go.kr)

본 책자를 복사 · 출판하고자 하는 경우에는 충청남도교육청(행정과)로 사전에 협의하시기 바랍니다.